

# Catatan Belajar Business Ethics for Sustainability

Bab 1 sampai Bab 6, studi kasus kelompok, dan narasi pembahasan di kelas

---

Buku acuan: Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi kelima, Oxford University Press

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Dosen pengampu: Prof. Dr. Eko Suwardi

Disusun untuk persiapan ujian tengah semester, Oktober 2026

# Daftar Isi

---

## **Cara Memakai Catatan Ini**

- Sumber yang dipakai
- Peta pertemuan, bab, kelompok, dan kasus
- Format soal ujian yang disampaikan dosen
- Kerangka cepat menjawab soal kasus
- Catatan penulisan

## **Bab 1. Introducing Business Ethics**

- A. Materi buku
- B. Materi tambahan dari slide dosen
- C. Narasi pembahasan di kelas (15 Agustus 2026)
- D. Jawaban contoh soal untuk kasus yang dibahas dosen

## **Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder, dan Corporate Citizenship**

- A. Materi buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 1: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation
- D. Jawaban contoh soal: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

## **Bab 3. Evaluating Business Ethics: Teori Etika Normatif**

- A. Materi buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 2: Hilirisasi Nikel Indonesia
- D. Jawaban contoh soal: kebijakan hilirisasi nikel Indonesia

## **Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Teori Etika Deskriptif**

- A. Materi buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen Dieseldieselgate
- D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieseldieselgate

## **Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Manajemen Etika Bisnis**

- A. Materi buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens, Program Antikorupsi
- D. Jawaban contoh soal: Siemens dan program antikorupsi

## **Bab 6. Shareholders and Business Ethics**

- A. Materi buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi pagi)
- C. Studi kasus Kelompok 5: Olympus, General Motors, Carillion, dan Klub Sepak Bola
- D. Jawaban contoh soal: kasus Bab 6

#### **Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Studi Kasus eFishery**

- A. Kaitan dengan buku
- B. Narasi pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi siang)
- C. Studi kasus Kelompok 6: Fraud Startup eFishery
- D. Jawaban contoh soal: fraud startup eFishery

#### **Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian**

- Benang merah enam bab
- Pesan dosen yang berulang di setiap pertemuan
- Daftar prinsip yang bisa dikutip saat menjawab “prinsip apa yang dilanggar”
- Cara menjawab soal benar atau salah dengan justifikasi
- Istilah yang wajib hafal (versi ringkas)

# Cara Memakai Catatan Ini

## Sumber yang dipakai

Catatan ini dirangkai dari tiga jenis sumber. Pertama, buku Crane dan Matten edisi kelima, Bab 1 sampai Bab 6, yang menjadi acuan utama silabus MAN5522. Kedua, slide presentasi enam kelompok mahasiswa yang dibagikan di folder “PPT Kelompok BES”. Ketiga, rekaman kelas lewat Plaud yang sudah diubah menjadi teks, dari pertemuan 15 Agustus, 28 Agustus, 29 Agustus, dan 19 September 2026 (dua sesi). Bagian yang tidak terdengar jelas di rekaman ditandai apa adanya, bukan ditebak.

Setiap bab disusun dengan pola yang sama agar mudah dibaca ulang menjelang ujian:

| Bagian                        | Isi                                                                                                      | Untuk apa                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A. Materi buku                | Ringkasan isi bab, mengikuti urutan sub bab buku, lengkap dengan definisi, model, tabel, dan kotak kasus | Menjawab soal teori dan soal benar atau salah dengan justifikasi      |
| B. Narasi pembahasan di kelas | Apa yang dijelaskan dosen, pertanyaan mahasiswa, dan diskusi yang muncul                                 | Menangkap penekanan dosen dan contoh lokal yang sering muncul di soal |
| C. Studi kasus kelompok       | Fakta kasus dan analisis yang dibuat kelompok presenter                                                  | Bahan mentah untuk soal analisis kasus                                |
| D. Jawaban contoh soal        | Jawaban lima pertanyaan analisis untuk tiap kasus                                                        | Contoh jawaban yang bisa ditiru polanya saat ujian                    |

## Peta pertemuan, bab, kelompok, dan kasus

| Pertemuan | Tanggal         | Bab buku                                  | Kelompok presenter     | Studi kasus                                                                                        |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 dan 2   | 15 Agustus 2026 | Bab 1 Introducing Business Ethics         | Dosen (tanpa kelompok) | Garuda Indonesia, Enron, HealthSouth, BLBI, insider trading UBS dan Danamon, dilema pengadaan BUMN |
| 3         | 28 Agustus 2026 | Bab 2 Framing Business Ethics             | Kelompok 1             | CSR PT Djarum dan Djarum Foundation                                                                |
| 3         | 28 Agustus 2026 | Bab 3 Evaluating Business Ethics          | Kelompok 2             | Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia                                                               |
| 4         | 29 Agustus 2026 | Bab 4 Making Decisions in Business Ethics | Kelompok 3             | Volkswagen Dieselgate (dan Boeing 737 MAX)                                                         |
| 4         | 29 Agustus 2026 | Bab 5 Managing Business Ethics            | Kelompok 4             | Siemens, program antikorupsi                                                                       |

| Pertemuan | Tanggal                 | Bab buku                                          | Kelompok presenter | Studi kasus                                                     |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5         | 19 September 2026 pagi  | Bab 6 Shareholders and Business Ethics            | Kelompok 5         | Olympus, General Motors, Carillion, kepemilikan klub sepak bola |
| 6         | 19 September 2026 siang | Ethical Leadership (bagian dari Bab 4 di silabus) | Kelompok 6         | Fraud startup eFishery                                          |

## Format soal ujian yang disampaikan dosen

Pada sesi 19 September siang, dosen menjelaskan dua tipe soal. Tipe pertama adalah analisis kasus. Kasus bisa dibuat dosen sendiri atau diambil dari kasus yang sudah dipresentasikan di kelas. Komponen jawaban yang diminta, berurutan: deskripsi singkat kasus, dilema etika, pelaku, pihak yang dirugikan, prinsip yang dilanggar, lesson learned, dan rekomendasi pencegahan. Lima pertanyaan yang kamu minta di catatan ini adalah inti dari komponen tersebut, jadi bagian D tiap bab sudah mengikuti urutan itu, ditambah satu paragraf deskripsi kasus di awal.

Tipe kedua adalah pernyataan benar atau salah yang wajib disertai alasan. Dosen memberi contoh: dua orang melakukan pelanggaran yang sama, satu karena ditekan atasan, satu atas inisiatif sendiri. Keduanya salah, tetapi gradasi kesalahannya berbeda karena tekanan eksternal mengurangi tanggung jawab moral. Jadi jawaban yang baik selalu menyebut konteks dan prinsip yang dipakai.

Dua aturan teknis yang disebut dosen: ujian ditulis tangan, boleh membuka buku fisik atau materi cetak, tetapi dilarang memakai internet. Mahasiswa yang sudah presentasi tidak boleh menganalisis kasus kelompoknya sendiri untuk tugas; untuk kelompokmu (Kelompok 2, hilirisasi nikel) itu berarti pilih kasus kelompok lain saat tugas, tetapi untuk ujian semua kasus tetap perlu dikuasai.

## Kerangka cepat menjawab soal kasus

Supaya jawaban konsisten, pakai urutan berikut dan sebut teori yang relevan di tiap langkah:

- Deskripsi kasus.** Dua sampai tiga kalimat: siapa, melakukan apa, kapan, akibatnya apa.
- Dilema etika dan prinsip yang dilanggar.** Sebutkan dua nilai yang bertabrakan (misalnya target laba lawan kejujuran), lalu uji dengan teori Bab 3: utilitarianisme (manfaat dan kerugian untuk semua pihak), etika kewajiban Kant (bisa diuniversalkan atau tidak, orang dipakai sebagai alat atau tidak), hak (hak siapa yang dilanggar), keadilan Rawls (siapa menanggung beban), virtue ethics (karakter pelaku), dan ethic of care (relasi dengan pihak terdampak).
- Pelaku.** Bedakan tiga level yang selalu ditekankan dosen: individu, organisasi, dan sistem. Sebut siapa yang memutuskan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang membiarkan.
- Pihak yang dirugikan.** Pakai peta stakeholder Bab 2: pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Sebut kerugian yang nyata, termasuk kerugian kepercayaan.
- Lesson learned.** Hubungkan dengan konsep buku: agency problem, moral framing, faktor situasional, compliance dan values, corporate governance.

6. **Pencegahan.** Pakai alat Bab 5: kode etik yang ditegakkan, saluran whistleblowing, pelatihan, audit independen, insentif yang tidak mendorong jalan pintas, tone at the top, pelibatan stakeholder, dan regulasi atau collective action di level sistem.

## Catatan penulisan

Catatan ini memakai bahasa sehari-hari, tanpa singkatan yang tidak dijelaskan. Istilah Inggris dari buku dipertahankan dalam kurung karena soal ujian biasanya memakai istilah aslinya. Angka dan nama mengikuti sumber; jika sumber tidak konsisten, kedua versi disebutkan.

# Bab 1. Introducing Business Ethics

---

## A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi 5, Bab 1.

Konsep kunci bab: business ethics, race to the bottom, globalization, comparative analysis of business ethics, sustainability.

---

### 1. Apa itu Business Ethics?

**Tuduhan “oxymoron”.** Banyak orang menganggap business ethics itu oxymoron (gabungan dua hal yang bertentangan, seperti “pesimis yang ceria”). Artinya bisnis dianggap memang tidak etis (inherently bad) atau paling tidak amoral (di luar urusan moral). Carr (1968) membandingkan bisnis dengan poker, tempat menipu dan berbohong dianggap wajar.

**Bantahan buku:** - Skandal memang banyak, tetapi keputusan buruk pun digerakkan nilai tertentu. “Etika yang buruk” tetap sebuah etika, jadi layak dipelajari kenapa keputusan itu dibuat dan apakah ada alternatif lebih baik. - Bisnis sehari-hari butuh standar etika dasar: kejujuran, bisa dipercaya, kerja sama. Bisnis mustahil jalan kalau direktur selalu bohong atau pembeli dan penjual tidak saling percaya. Prinsip keadilan membuat orang dihargai karena kerja keras, bukan karena pintar main golf atau model sepatunya. - Business ethics bukan subjek naif; justru ia memberi jawaban sistematis kenapa suatu keputusan dinilai etis atau tidak, bukan sekadar opini atau firasat.

**Definisi resmi (Business ethics):** studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang di dalamnya persoalan benar dan salah dibahas (*the study of business situations, activities, and decisions where issues of right and wrong are addressed*).

Dua catatan: 1. “Benar dan salah” berarti benar salah secara **moral**, bukan secara komersial, strategis, atau finansial. 2. “Bisnis” mencakup juga organisasi pemerintah, kelompok penekan, organisasi nirlaba, dan lembaga amal. Soal memperlakukan karyawan secara adil atau iklan yang menipu sama pentingnya bagi Wikimedia, Seoul National University, atau Partai CDU Jerman seperti bagi Facebook, Samsung, atau Deutsche Bank.

*Think Theory:* definisi di atas adalah definisi mata kuliah; pembaca diminta merumuskan “An organization’s business ethics are ...”.

---

### 2. Business Ethics dan Hukum

Hukum adalah pelembagaan atau kodifikasi etika ke dalam aturan sosial, regulasi, dan larangan. Keduanya tumpang tindih tetapi tidak sama; bayangkan dua wilayah yang beririsan (Figure 1.1).

**Figure 1.1: Hubungan etika dan hukum**

| Wilayah                                | Isi                                                          | Contoh                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicakup etika, bukan hukum (grey area) | Dianggap salah oleh banyak orang tetapi tidak dilarang hukum | Menjual ranjau darat ke rezim represif, uji produk pada hewan, melarang karyawan ikut serikat, selingkuh |
| Dicakup keduanya                       | Aturan hukum yang juga aturan moral                          | Penipuan, pencurian                                                                                      |
| Dicakup hukum, bukan etika             | Mencegah kekacauan tetapi bukan soal moral                   | Menyetir di sisi kiri atau kanan jalan                                                                   |

Poin inti: - Hukum adalah **standar minimum** perilaku yang bisa diterima. - **Business ethics dimulai di titik hukum berakhir**. Fokusnya isu yang tidak diatur hukum atau belum ada konsensus. Diskusi etika bisa berujung undang-undang baru, tetapi untuk kebanyakan isu hukum belum memberi panduan. Karena itu business ethics berurusan dengan “grey areas”, atau menurut Treviño dan Nelson (2014) situasi di mana “nilai saling bertentangan” (*values are in conflict*). - Figure 1.1 disederhanakan: hukum berubah seiring waktu dan berbeda antarnegara, dan hukum sendiri bisa tidak etis (menolak hak pilih universal, mendiskriminasi etnis, melarang memilih pasangan). India melegalkan hubungan sesama jenis pada 2018, yang memunculkan pertanyaan apakah hukum sebelumnya etis.

**Banyak masalah business ethics bersifat equivocal** (tidak ada satu jawaban pasti). Sering bukan memilih antara benar dan salah, tetapi antara dua tindakan yang sama-sama dianggap benar oleh pihak berbeda. Contoh air minum kemasan: - Kritik (Annie Leonard, *The Story of Bottled Water*): mendorong konsumsi tidak perlu, menciptakan sampah (sekitar satu juta botol sekali pakai dibeli per menit di dunia), diiklankan menyesatkan sebagai lebih baik dari air keran. - Pembelaan (Nestlé): memenuhi kebutuhan kenyamanan, mendorong gaya hidup sehat sebagai pengganti minuman manis, jejak karbon lebih rendah dari minuman kemasan lain.

Isu serupa: sweatshop, gaji eksekutif, penghindaran pajak. Karena itu business ethics berbeda dari akuntansi, keuangan, atau hukum bisnis yang punya jawaban objektif. Business ethics adalah mengumpulkan bukti, menganalisisnya dengan lensa tertentu (Bab 3), lalu mengambil keputusan terinformasi. Intinya **mengembangkan judgement yang baik**, bukan menjamin keputusan yang pasti benar.

**Ethical Dilemma 1: No such thing as a free drink?** Jenna, teman kuliah yang jadi bartender di bar kampus, merasa diperlakukan buruk oleh manajernya (shift terburuk, tugas paling tidak enak, sering ditegur). Ia lalu diam-diam hanya menagih satu minuman untuk empat minuman yang kamu beli, dan terus mengulanginya; teman-temanmu senang. Saat ditegur, Jenna bilang itu pantas setelah perlakuan yang ia terima. Pertanyaannya: siapa yang salah, apa yang akan kamu lakukan, apakah ini beda dari dilayani duluan, dan apakah rasa sakit hati Jenna membenarkan tindakannya.

### 3. Membedakan Morality, Ethics, dan Ethical Theory

Sehari-hari “etika” dan “moral” dipakai bergantian. Akademisi membedakannya (versinya beragam dan kadang malah membingungkan). Buku memakai pembedaan paling umum:

| Istilah                 | Definisi buku                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Morality</b>         | Norma, nilai, dan keyakinan yang tertanam dalam proses sosial, yang menentukan benar dan salah bagi individu atau komunitas               |
| <b>Ethics</b>           | Studi tentang moralitas dan penerapan nalar untuk menjelaskan aturan dan prinsip yang menentukan tindakan yang bisa diterima secara moral |
| <b>Ethical theories</b> | Kodifikasi aturan dan prinsip tersebut (contoh: teori hak, teori keadilan)                                                                |

**Figure 1.2:** morality mendahului ethics, ethics mendahului ethical theory. Alurnya: Morality → ethics merasionalkan moralitas → Ethics → menghasilkan teori etika → Ethical theory → diterapkan pada situasi → solusi potensial masalah etika. Semua orang dan komunitas punya moralitas; etika adalah usaha menyistematiskan dan merasionalkannya menjadi aturan normatif umum.

**Peringatan:** studi etika formal dikaitkan dengan proyek Pencerahan modernis (Bauman 1993; Johnson dan Smith 1999), yaitu gagasan bahwa ketidakpastian moral bisa “diselesaikan” lewat rasionalitas abstrak. Ini diserang kaum feminis dan postmodernis (Bab 3 dan 4). Tetap saja, etika adalah bentuk rasionalisasi moralitas.

#### 4. Mengapa Business Ethics Penting?

Enam alasan menurut buku:

1. **Bisnis punya kekuatan besar dalam masyarakat**, bahkan memengaruhi proses demokrasi. Jajak pendapat AS: politisi senior (60%), pelobi (58%), dan pengiklan (34%) dinilai punya kejujuran sangat rendah. Pertanyaannya bagaimana membatasi kekuatan ini atau mengarahkannya untuk kebaikan sosial.
2. **Bisnis berpotensi memberi kontribusi besar:** produk, lapangan kerja, pajak, mesin pembangunan, pemecahan masalah sosial. Namun 49% orang Eropa menilai kontribusi bisnis secara keseluruhan negatif (European Commission 2013).
3. **Malpraktik bisnis bisa menimbulkan kerugian besar.** Runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh (2013): lebih dari 1.000 pekerja garmen pemasok peritel Barat tewas setelah dipaksa kembali bekerja padahal gedung sudah dinyatakan tidak aman.
4. **Tuntutan stakeholder makin kompleks;** manajer harus meresponsnya sambil tetap menjalankan peran ekonomi.
5. **Karyawan ditekan untuk mengompromikan etika.** Survei 600 akuntan di 23 negara Eropa: 64% pernah ditekan bertindak tidak etis, sekitar sepertiga menyerah.
6. **Trust deficit.** Hanya 52% publik global mempercayai bisnis (media 43%, Edelman 2018); mayoritas mengharapkan bisnis memimpin pemulihan kepercayaan.

**Kritik terhadap subjek ini:** batasnya lama diperdebatkan (Stark 1994; Sorrell 1998); satu tim penulis buku teks bahkan mengaku “tidak terlalu suka business ethics” (Jones et al. 2005). Namun kritik ini menyasar cara teori dikembangkan dan diterapkan, bukan pentingnya subjek.

**Bukti makin diakui:** mata kuliah di seluruh dunia (Businessweek: etika dan profit “mantra baru sekolah bisnis”); lebih dari 20.000 buku di Amazon dan 180 juta hasil Google; film (*All the Queen’s Horses*, *The Big Short*); “industri” business ethics (ethics officer, konsultan, reksa dana etis, audit dan pelaporan); pasar etis Inggris sekitar £78 miliar per tahun (organik, fair trade, liburan bertanggung jawab, bank dan pakaian etis). Berlaku bukan hanya di korporasi besar tetapi juga UKM, sektor publik, dan nirlaba.

**Ethics in Action 1.1: Tackling the talent crunch in Indian IT.** Meera, manajer HR start-up Futuristic Technologies di Bengaluru (200 karyawan), menemukan 87% karyawan laki-laki usia 27 sampai 35 dari satu agama, hampir 90% rekrutan dari dua negara bagian tetangga, dan dirinya satu-satunya perempuan senior; perekrutan seperti “kloning”. Terinspirasi LSM Inclusive India Foundation dan UU Rights of Persons with Disabilities (2016), ia mengusulkan mempekerjakan penyandang disabilitas untuk mengatasi kekurangan talenta sekaligus keberagaman. Pendiri menyetujui hanya sebagai proyek CSR untuk “orang malang”, meragukan kemampuan mereka, dan tidak yakin aturan mengikat. Meera sadar yang dibutuhkan perubahan budaya, bukan satu proyek.

**Ethics in Action 1.2: Ethical fashion for Ethics Girls.** Organisasi Inggris (toko, majalah, koperasi) yang ingin “menghilangkan rasa bersalah dari konsumsi etis” dengan pendekatan gaya hidup, bukan riset ketat seperti panduan Ethical Consumer. Menunjukkan pasar konsumen etis makin matang dan menjangkau pembeli biasa, bukan hanya aktivis.

## 5. Business Ethics di Berbagai Konteks Organisasi

Business ethics penting bukan hanya bagi McDonald’s, Nestlé, Shell, atau HSBC. Isu berbeda antar sektor (Schaefer 2013, Table 1.1), dan perbedaan ini lebih terasa di perusahaan kecil yang dibangun di sekitar produknya.

**Table 1.1: Isu business ethics di beberapa sektor**

| Sektor         | Isu utama                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industri kimia | Praktik persaingan, tanggung jawab lingkungan, K3, HAM                                                                                                         |
| Konstruksi     | Ketenagakerjaan termasuk perbudakan modern, K3, asal bahan baku, konstruksi berkelanjutan (limbah, energi, CO2), relasi komunitas dan rantai pasok             |
| Supermarket    | Makan sehat (gula, garam, strategi harga), limbah makanan dan plastik, kekuasaan dalam rantai pasok, emisi CO2, relasi komunitas, penurunan ekonomi pusat kota |
| TI dan mobile  | Persaingan, harga adil, metode produksi global, perlindungan data, perlindungan anak dari materi berbahaya, energi dan CO2                                     |
| Jasa keuangan  | Regulasi lemah, kejahatan keuangan, pinjaman bertanggung jawab, praktik penjualan, penggelapan dan penghindaran pajak                                          |

**Ethics on Screen 1: All the Queen’s Horses.** Dokumenter profesor akuntansi Kelly Richmond Pope tentang Rita Crundwell, bendahara kota Dixon, Illinois, yang menggelapkan US\$53 juta selama 20 tahun lewat faktur palsu dan menyembunyikan kekayaannya di balik hobi beternak kuda (400 kuda di 22

peternakan). Terbongkar saat rekan kerjanya, Kathe Swanson, kebetulan melihat transfer besar. Yang memungkinkan: tata kelola lemah dan budaya “semua percaya Rita”, auditor Clifton yang tidak independen (membuat sekaligus mengaudit laporan, mengurus pajak pribadi Rita), dan Third Bank yang tidak mempertanyakan kejanggalan. Kota menanggung pemotongan anggaran keselamatan dan infrastruktur bertahun-tahun.

### 5a. Perusahaan besar vs kecil

- UKM (SME) sering diabaikan literatur padahal lebih dari 95% ekonomi swasta; mayoritas micro-business (kurang dari sepuluh karyawan). Ukuran Eropa: kurang dari 250 karyawan. Di UE, UKM menyerap lebih dari dua pertiga tenaga kerja swasta dan lebih dari 50% nilai tambah di luar sektor keuangan; di negara berkembang perannya bagi kesejahteraan komunitas lebih besar lagi.
- Ciri etika UKM (Spence 1999): kurang waktu dan sumber daya untuk etika; otonomi dan independensi; pendekatan informal berbasis kepercayaan. Kedekatan dengan stakeholder (proximity) membuat karyawan dan komunitas sangat penting.
- Korporasi besar lebih formal dan punya sumber daya untuk program etika dan kepatuhan, tetapi dibatasi tuntutan profit dan nilai pemegang saham, ukuran, birokrasi, dan rantai pasok global.

### 5b. Swasta, publik, dan civil society

Pelanggaran etika yang diamati karyawan di berbagai sektor makin mirip, tetapi konteksnya beda. Swasta bertanggung jawab ke pemegang saham. Civil society organizations (CSO) bertanggung jawab ke konstituen yang dilayani dan donor; informal, menekankan misi dan nilai, terbatas sumber daya dan pelatihan. Sektor publik memperhatikan pemerintah atasan dan publik; isu khas rule of law, korupsi, konflik kepentingan, akuntabilitas, prosedur agar sumber daya dipakai adil (Moilanen dan Salminen 2007); pendekatan formal dan birokratis, contoh UK Public Services (Social Value) Act 2013 yang mewajibkan pengadaan layanan publik mempertimbangkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan; kelemahannya inersia dan kurang transparansi.

**Table 1.2: Perbedaan business ethics antar tipe organisasi**

| Aspek                      | Korporasi besar                                   | Bisnis kecil                           | Civil society                                                              | Sektor publik                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prioritas isu etika        | Integritas keuangan, isu karyawan dan pelanggan   | Isu karyawan dan komunitas             | Penyampaian misi ke klien; integritas taktik; legitimasi dan akuntabilitas | Rule of law, korupsi, konflik kepentingan; prosedur, akuntabilitas |
| Pendekatan mengelola etika | Formal, berbasis PR dan/atau sistem               | Informal, relasi personal, kepercayaan | Informal, berbasis nilai                                                   | Formal, birokratis, diregulasi                                     |
| Bertanggung jawab kepada   | Pemegang saham dan stakeholder lain               | Pemilik dan keluarga                   | Donor dan klien                                                            | Publik umum, pemerintah tingkat atas                               |
| Kendala utama              | Orientasi pemegang saham; ukuran dan kompleksitas | Kurang sumber daya termasuk waktu      | Kurang sumber daya dan pelatihan formal                                    | Inersia, kurang transparansi                                       |

Buku lebih fokus pada korporasi besar (mayoritas pembaca akan bekerja di sana), tetapi membahas UKM, CSO (Bab 10), dan pemerintah (Bab 11).

## 6. Globalisasi: Konteks Kunci Business Ethics

Bisnis antusias pada globalisasi (rekrutmen global, rantai pasok lintas benua, merek seperti Coca-Cola, Adidas, Huawei sampai ke desa terpencil Afrika), tetapi ada sisi gelap. William Parrett (mantan CEO Deloitte) di WEF Davos: globalisasi meningkatkan semua jenis risiko, informasi bergerak cepat, kerahasiaan sulit dijaga, pasar saling bergantung. Gerakan anti-globalisasi muncul: protes pada WEF, WTO, G8; peretasan Amazon dan Sony; gerakan Occupy. MNC menjadi pusat kritik: dituduh mengeksploitasi pekerja negara berkembang, merusak lingkungan, dan memicu race to the bottom.

**Definisi Race to the bottom:** proses di mana multinasional mengadu negara berkembang satu sama lain dengan mengalokasikan investasi asing langsung ke negara yang menawarkan pajak terendah, regulasi lingkungan terlonggar, dan hak pekerja paling terbatas.

### 6a. Apa itu globalisasi?

Istilah yang diperdebatkan dan sering tercampur dengan internasionalisasi, westernisasi, atau homogenisasi (Scholte 2005). Contoh intinya: krisis keuangan UE (Yunani, Irlandia, Spanyol, Italia) berdampak global dan gelombang populisme (Brexit, Trump, Podemos, Syriza, Front Nasional, Sweden Democrats) menunjukkan peristiwa lokal punya efek berantai di tempat jauh; perubahan iklim hanya bisa diatasi lewat kesepakatan global (Kyoto, Paris); terorisme membuat semua orang merasakan pemeriksaan bandara dan visa yang sulit. Fitur kuncinya: pertukaran sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara real-time tanpa kontak fisik, berapa pun jaraknya.

**Definisi Globalization:** integrasi berkelanjutan interaksi politik, sosial, dan ekonomi pada tingkat transnasional, terlepas dari kedekatan atau jarak fisik (*the ongoing integration of political, social, and economic interactions at the transnational level, regardless of physical proximity or distance*).

Dua pendorong: 1. **Teknologi:** komunikasi (telepon sampai internet) dan transportasi. Marco Polo butuh berbulan-bulan ke Cina; sekarang cukup naik pesawat. 2. **Politik:** runtuhnya tirai besi dan liberalisasi (misalnya UE) mengikis perbatasan; orang bisa menyetir dari Lapland ke Sisilia tanpa berhenti. Belakangan ada reaksi balik terhadap migrasi (Case 7). Globalisasi adalah proses dinamis.

Hasilnya hubungan **supra-teritorial** (deterritorialization): tidak selalu mendunia secara harfiah, tetapi tidak butuh wilayah geografis dan tidak dibatasi perbatasan. Contoh: menonton Piala Dunia 2018 atau pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle dari mana saja; Heineken, Toyota, Jimmy Choo tersedia di mana saja; kartu bank dan internet banking dari kafe di India.

### 6b. Tiga area dampak globalisasi pada business ethics

**1. Budaya.** Di pasar asing, perusahaan menghadapi tuntutan etis yang beragam bahkan bertentangan (Bailey dan Spicer 2007). Contoh: sikap pada keberagaman ras dan gender di Amerika Utara vs Timur Tengah; orang Cina menganggap PHK saat krisis lebih tidak etis dibanding orang Eropa; Skandinavia menolak pekerja anak secara mutlak, sebagian Asia Selatan berbeda. Kasus IKEA 2018: menolak aktor untuk iklan IKEA Yunani karena “tidak boleh berkulit hitam untuk pasar Yunani”. Apakah IKEA benar menyesuaikan standar lokal, atau salah mengompromikan standar anti-diskriminasinya? Kontradiksi globalisasi: mendorong budaya global yang seragam, tetapi sekaligus menyingkap dan mempertemukan perbedaan (efek dialektis). Contoh non-bisnis: hukuman mati (ditolak Eropa, diterima banyak orang AS), kepemilikan senjata (normal di Afrika Selatan dan Kanada, kontroversial di Jepang dan Australia).

**2. Hukum.** Makin transaksi lepas dari wilayah, makin lepas dari kendali pemerintah nasional (hukum Prancis hanya berlaku di Prancis). Saat produksi dipindah ke negara berkembang, manajer tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Karena business ethics dimulai di titik hukum berakhir, globalisasi **meningkatkan kebutuhan akan business ethics**. Contoh: penghindaran pajak Apple, Google, Starbucks, Amazon lewat transfer pricing antar anak perusahaan dan perbedaan aturan pajak, tanpa melanggar hukum di yurisdiksi mana pun; Inggris kemudian membuat aturan baru.

**3. Akuntabilitas.** MNC adalah aktor dominan: memiliki media, memasok produk global, membayar gaji dan pajak. Pendapatan Walmart lebih besar dari PDB Australia, Korea Selatan, atau India. Tetapi pemerintah Australia bertanggung jawab ke rakyat lewat pemilu, sedangkan manajer Walmart hanya ke pemegang saham; komunitas di AS, Inggris, atau Chili yang bergantung pada investasinya nyaris tak punya pengaruh. Makin global, makin lemah kendali pemerintah dan kendali demokratis, sehingga tuntutan akuntabilitas korporasi makin keras (Bab 2).

**Table 1.3: Dampak etis globalisasi pada stakeholder**

| Stakeholder          | Dampak                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemegang saham       | Profit lebih besar tetapi risiko lebih besar; pasar keuangan global kurang regulasi                                                                         |
| Karyawan dan pekerja | Outsourcing ke negara berkembang memberi pekerjaan tetapi membuka eksploitasi lewat kondisi kerja buruk                                                     |
| Konsumen             | Produk global bermanfaat tetapi diprotes sebagai imperialisme budaya; harga lebih murah tetapi konsumen rentan bisa dieksploitasi                           |
| Pemasok dan pesaing  | Pemasok diatur MNC lewat rantai pasok; pesaing lokal kecil berhadapan dengan pemain global                                                                  |
| Civil society        | Erosi kehidupan komunitas tradisional; kelompok penekan global muncul untuk “mengawasi” korporasi di negara yang pemerintahnya lemah atau korup             |
| Pemerintah           | Pemerintah melemah dan tanggung jawab korporasi membesar; pemerintah berhadapan dengan korporasi yang punya ekspektasi berbeda soal suap, pajak, filantropi |

### 6c. Tantangan lokal: variasi internasional

Paradoks: globalisasi menciptakan pertanyaan etis serupa di mana-mana, tetapi juga memaparkan bisnis pada wilayah dengan nilai yang sangat berbeda. Subjek akademik business ethics sebagian besar **penemuan Amerika Utara**; di Eropa baru terlihat awal 1980-an (van Luijk 2001). Ada batas memindahkan pendekatan Amerika ke Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin, padahal di negara berkembang isu etika bisnis paling mendesak.

**Definisi Comparative analysis of business ethics:** memahami perbedaan norma budaya dan nilai moral antar negara dan wilayah; isu, aktor, dan pedoman etika selalu harus dipahami dalam konteks geografis tempat bisnis beroperasi.

**Table 1.4: Perbedaan regional**

| Pertanyaan                    | Eropa                                            | Amerika Utara                               | Asia                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Siapa yang bertanggung jawab? | Kontrol sosial oleh kolektif                     | Individu                                    | Manajemen puncak                                 |
| Siapa aktor kunci?            | Pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perusahaan | Korporasi                                   | Pemerintah, korporasi                            |
| Pedoman utama?                | Kerangka hukum hasil negosiasi                   | Kode etik perusahaan                        | Diskresi manajerial                              |
| Isu utama?                    | Isu sosial dalam menata kerangka bisnis          | Pelanggaran dalam situasi keputusan tunggal | Tata kelola dan akuntabilitas                    |
| Pendekatan stakeholder?       | Multi-stakeholder formal                         | Fokus nilai pemegang saham                  | Multi-stakeholder implisit, benign managerialism |

Penjelasan singkat: - **Tanggung jawab.** Amerika Utara individualis (banyak literatur keputusan etis individu). Asia hierarkis, manajemen puncak. Afrika dan India: komunitas keluarga membuat tanggung jawab kolektif. Eropa: institusi kolektif, biasanya negara; Enderle (1996): Eropa fokus *choice of constraints*, Amerika Utara *choice within constraints*. Negara pasca-komunis menyerahkan tanggung jawab pada entitas kolektif atau birokrasi. - **Aktor.** Amerika Utara: kerangka institusional longgar sehingga korporasi jadi aktor utama; penegakan dan hukuman lebih keras (Vogel 1992). Eropa: regulasi padat (negara kesejahteraan Skandinavia, kodeterminasi Jerman, serikat kuat di Prancis). Asia: pemerintah dan korporasi lewat *keiretsu* (Jepang), *chaebol* (Korea), BUMN (Cina). Afrika dan Amerika Latin: LSM jadi pemain kunci karena pemerintah kurang dana atau korup. - **Pedoman.** Eropa: hukum. Asia: diskresi manajerial, kebajikan personal, relasi (Koehn 2016). Amerika Utara: kode etik dan program kepatuhan, sering untuk menghindari denda US federal sentencing guidelines. Afrika: *Ubuntu* (koeksistensi, konsensus, konsultasi; Rossouw 2005). Cina: *guanxi* (ikatan interpersonal timbal balik), yang membuat sebagian orang keliru menyamakan pemberian hadiah dengan suap. - **Isu.** AS: privasi, hak pekerja, gaji, whistleblowing. Eropa: etika kapitalisme dan rasionalitas ekonomi. Asia: tata kelola dan korupsi (di Cina pejabat korup ditangkap bahkan dieksekusi). Negara berkembang: upah layak, harga wajar, kontribusi MNC pada pembangunan lokal, kesehatan, pendidikan (Visser 2008). - **Stakeholder.** Korporasi Eropa lebih kecil, dewan besar, kepemilikan silang, relasi bank erat. Asia: kepentingan karyawan lewat norma kepercayaan dan kewajiban implisit, disebut *benign managerialism* (Parkinson 2003), contoh Tata di India. Amerika Latin: perusahaan keluarga, stakeholder kunci karyawan (Vives 2007).

**Sumber perbedaan:** agama (Weber 1905: Katolik dan Lutheran mendorong pendekatan kolektif Eropa, Calvinis mendorong individualisme AS; Hindu, Buddha, Konfusianisme melahirkan pendekatan pragmatis dan relasional di Asia; dunia Muslim menekankan keadilan, amanah, dan integritas, contoh keuangan Islam); sejarah (Eropa membangun ulang institusi pasca Perang Dunia II; AS dipicu skandal korporasi; negara berkembang mewarisi tata kelola buruk dan kemiskinan dari kolonialisme, misalnya Afrika Selatan, Brasil, Myanmar; perusahaan tambang Kanada dan Australia menghadapi klaim diskriminasi masyarakat adat).

**Asimilasi.** Globalisasi mengikis kekhasan: deregulasi di Eropa mendekatkan ke kapitalisme Amerika (Matten dan Moon 2008); negara pasca-komunis punya negara lemah sehingga bisnis harus menangani isu etika sendiri (Lang 2001). Ada konvergensi, tetapi perbedaan fundamental tetap ada.

**Posisi buku:** individu **dan** korporasi sama-sama bertanggung jawab (saat ada polusi, yang dikritik perusahaan, bukan manajer tertentu); fokus pada relasi korporasi dengan pemerintah, LSM, serikat; mencakup UKM, koperasi, BUMN, social enterprise; kritis pada diskresi manajerial dan kode etik maupun kekuatan pasar dan tata kelola; moralitas situasi tunggal dilihat dalam kerangka bisnis yang lebih luas; pendekatan multi-stakeholder di mana stakeholder punya hak intrinsik.

**Practitioner Spotlight 1: Kené Umeasiegbu, Head of Environment Tesco** (6.500 toko di sembilan negara). Lulusan geologi yang tertarik sustainability karena krisis Delta Niger, bekerja di AIESEC di Nigeria, Estonia, Brasil, Belanda, lalu HR Cadbury Schweppes sambil “membayangi” tim CR, konsultan Carbon Trust dan Carnstone, lalu Tesco. Kuncinya “navigation capabilities”: business case pragmatis, rencana yang mengatasi hambatan nyata (biaya, budaya), dan menarik tuas perubahan (strategi jelas, sekutu, masuk siklus perencanaan). Tantangan: butuh kesabaran, kasus sustainability terlalu jangka panjang padahal butuh investasi sekarang, sumber daya tidak pernah cukup.

## 7. Sustainability: Tujuan Kunci Business Ethics

Dampak bisnis yang mendorong pemikiran ulang: polusi dan perubahan iklim dari produksi dan pemakaian produk (mobil, kulkas, koran); limbah kemasan plastik dan “budaya buang”; dampak penutupan pabrik, downsizing, outsourcing; erosi budaya lokal akibat pariwisata massal (desa nelayan Thailand, Andes, monumen Romawi). Konsep yang dipromosikan luas (walau tidak diterima semua orang) adalah **sustainability**: berakar pada manajemen lingkungan, kini mencakup lingkungan, ekonomi, dan sosial (Elkington 1999).

**Figure 1.3:** tiga lingkaran beririsan: Economic, Social, Environmental. Alasan perluasan: mustahil mengurus lingkungan tanpa aspek sosial dan ekonomi komunitas (pembangunan jalan ditentang pencinta lingkungan tetapi mengurangi kemacetan dan memberi pekerjaan); dan jika keadilan diperluas ke generasi mendatang, logisnya juga ke semua orang di generasi sekarang, sehingga World Commission on Environment and Development menargetkan penghapusan kemiskinan.

**Definisi Sustainability:** pemeliharaan jangka panjang sistem-sistem menurut pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial (*the long-term maintenance of systems according to environmental, economic, and social considerations*).

Pemakaian paling umum terkait **sustainable development** (WCED 1987): “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka”. Intinya **pemeliharaan sistem** (Bumi, biosfer) dan **intergenerational equity** (kesetaraan antar generasi).

**UN Sustainable Development Goals (Figure 1.4):** 17 tujuan (dengan 169 sub-tujuan) untuk kemiskinan, kelaparan, dan iklim pada 2030; Coca-Cola membuat pernyataan untuk tiap tujuan. Laporan Ethical Corporation 2018: 69% perusahaan memasukkan SDGs ke strategi, tetapi 56% responden mencurigai “SDG-wash” (komitmen di permukaan). Keberatan: (1) kontradiksi pertumbuhan, orang kaya seharusnya mengurangi konsumsi (Hickel 2015); (2) pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan, yang untung yang sudah makmur; (3) ketimpangan diabaikan, komitmen soal 1% terkaya yang memiliki separuh kekayaan dihapus dari dokumen final; (4) pendorong kemiskinan seperti perdagangan tidak adil, spekulasi pangan, penggelapan pajak, dan utang tidak dibahas; (5) garis kemiskinan US\$1,25 per hari terlalu rendah, US\$5 lebih diterima; (6) tidak terhubung dengan HAM (McInerney-Lankford 2017); (7) kebebasan dasar termasuk demokrasi hilang (Smith 2018). Tetap saja SDGs menjadi payung pemersatu.

### 7a. Triple Bottom Line (Elkington)

Bisnis tidak hanya punya satu tujuan (nilai ekonomi) tetapi juga harus menambah **nilai lingkungan dan sosial** (Elkington 1999).

**Perspektif lingkungan.** Lahir dari manajemen kehutanan (Hediger 1999); masih banyak yang keliru menganggap sustainability hanya soal lingkungan. Prinsipnya: sumber daya dan kapasitas sistem hayati terbatas, aktivitas manusia tidak boleh mengancamnya. Masalah bisnis: keanekaragaman hayati, sumber daya tak terbarukan (minyak, baja, batu bara), CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca. Lebih mendasar: pertanyaan apakah pertumbuhan konsumsi harus dibalik. Perusahaan umumnya lambat, kecuali Patagonia dengan kampanye “Don’t Buy This Jacket!”.

**Perspektif ekonomi.** Berawal dari model batas daya dukung Bumi (carrying capacity; Meadows et al. 1974); ekonom Kenneth Arrow dan Nicholas Stern. Dua level: - **Sempit:** kinerja ekonomi jangka panjang perusahaan (harga saham, pendapatan, pangsa pasar), bukan ledakan profit jangka pendek. Contoh tidak berkelanjutan: krisis 2008, transaksi berisiko demi profit dan bonus jangka pendek. - **Luas:** dampak perusahaan pada kerangka ekonomi. Suap dan kartel merusak fungsi pasar. Penghindaran pajak tidak berkelanjutan karena perusahaan menolak mendanai sekolah, rumah sakit, polisi, peradilan yang menjadi dasar suksesnya. Starbucks tidak membayar pajak korporasi atas £398 juta pendapatan di Inggris (juga Amazon, Facebook, Google); legal, tetapi publik menganggapnya imoral sehingga Starbucks membayar “sukarela” £20 juta.

**Perspektif sosial.** Berkembang paling belakangan (Scott, Park, dan Cocklin 2000), muncul dari kekhawatiran dampak bisnis pada komunitas adat di negara kurang berkembang. Isu kuncinya **keadilan sosial**: sekitar 80% PDB dunia dinikmati 1 miliar orang di negara maju, 20% sisanya dibagi 6 miliar orang. Robert Reich (2012): ketimpangan di dalam AS pun tidak berkelanjutan karena mengancam stabilitas ekonomi dan institusi politik; usulannya (reformasi keuangan, hak pekerja, pembatasan pengaruh korporasi dalam politik) menjadikan bisnis target reformasi.

### 7b. Implikasi untuk business ethics

Isu seperti penutupan pabrik, keamanan produk, atau polusi menuntut pertimbangan kompleks. Sustainability penuh di satu dimensi saja sulit, apalagi ketiganya; hampir tidak ada produk atau industri yang bisa mengklaimnya. Tetapi praktik business ethics perlu dinilai berdasarkan kinerja tiap dimensi dan **trade-off** antar dimensi. Menurut Elkington, TBL bukan terutama soal metrik akuntansi (Bab 5), melainkan merevolusi cara perusahaan berpikir dan bertindak.

## 8. Ringkasan Bab

Bab ini mendefinisikan business ethics dan menempatkannya dalam tiga debat: pentingnya business ethics bagi teori dan praktik; rekontekstualisasi oleh globalisasi sehingga butuh pandangan global; dan sustainability sebagai konsep yang membingkai tujuan bisnis secara etis. Bab 2 membahas tanggung jawab sosial korporasi dan corporate citizenship. Pertanyaan studi: apakah business ethics oxymoron; apakah tidak penting bagi manajer; hubungan dengan hukum; apakah tidak penting bagi usaha kecil; globalisasi pada satu MNC; apakah industri tembakau, minyak, dan mobil bisa berkelanjutan.

## 9. Case 1: Global McEthics

McDonald's (lebih dari 37.000 restoran di 119 negara, 70 juta pelanggan per hari, lebih dari 90% dimiliki franchisee) sejak 1980-an dikritik aktivis lingkungan, kesejahteraan hewan, ahli gizi, dan keadilan sosial. Persidangan McLibel (terpanjang di Inggris, berakhir 1997) menyatakan beberapa klaim aktivis terbukti: mengeksploitasi anak lewat iklan, kekejaman pada hewan, anti serikat, upah rendah, klaim gizi menyesatkan; situs McSpotlight menyebarkan kritik ke seluruh dunia. Ada juga serangan anti-globalisasi di Eropa, kampanye McCruelty PETA (1999, diaktifkan lagi 2009), dan terutama isu obesitas (menu tidak seimbang, informasi gizi kurang, porsi supersize, menyasar anak). Pemerintah ikut bertindak: Prancis (2007) wajib pesan kesehatan, Irlandia (2013) melarang iklan makanan tinggi lemak, gula, garam di jam anak, Inggris (2017) melarang kartun dan iklan junk food di media anak.

Respons McDonald's: turnaround 2003 menghapus supersize, menambah salad, oatmeal, buah di Happy Meals, label gizi, program "balanced lifestyles" (kemitraan DFB di Jerman menjangkau sejuta anak, hoki "atoMc" di Kanada), McVegan di Skandinavia (2017), kopi berkelanjutan Rainforest Alliance, label ikan MSC (2013), daging sapi berkelanjutan dari Kanada (2016), kemitraan gelas daur ulang dengan Starbucks (2018), serta transparansi lewat "Our Food. Your Questions" (Kanada 2012) dan aplikasi "Track my Macca's" (Australia 2013). Kritikus tetap skeptis, apalagi saat beberapa salad dan oatmeal ternyata lebih berkalori dari hamburger, tetapi kepercayaan merek membaik.

Di Asia, pasar Barat jenuh sehingga McDonald's berekspansi (250 toko per tahun di Cina sampai 2021). Obesitas di Cina dan India melonjak; Cina punya populasi kelebihan berat badan terbesar di dunia. Tekanan belum sekeras di Barat tetapi tumbuh (wacana junk food, keamanan pangan, imperialisme Barat, program "Healthy China 2030"). Informasi gizi tidak ada di situs Filipina, Hong Kong, dan Cina, dan "kids' zone" yang sudah dihentikan di Barat masih dipakai. Respons: sup jagung di Cina, burger vegetarian di India, kids' zone dikurangi, komitmen opsi sehat di 20 pasar utama pada 2020 dan Happy Meals lebih sehat di seluruh dunia pada 2022. Pertanyaan kasus: apakah kritik Barat terulang di Asia, apakah taktik lama berhasil, haruskah standar sehat sama di semua negara meski pelanggan tidak mau, bisakah McDonald's realistis disebut etis, dan seberapa berkelanjutan fast food dari sudut triple bottom line.

### Istilah kunci

| Istilah            | Arti singkat                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business ethics    | Studi situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang membahas benar salah secara moral      |
| Oxymoron           | Gabungan dua konsep yang tampak bertentangan; tuduhan bahwa etika bisnis tidak mungkin ada |
| Amoral             | Di luar pertimbangan moral (bukan jahat, tetapi tidak menyangkut moral)                    |
| Grey area          | Dicakup etika tetapi tidak diatur hukum; fokus utama business ethics                       |
| Values in conflict | Nilai saling bertentangan sehingga tidak ada jawaban tunggal (Treviño dan Nelson)          |
| Equivocal          | Tidak punya satu jawaban pasti                                                             |

| Istilah                                    | Arti singkat                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morality                                   | Norma, nilai, keyakinan sosial yang menentukan benar salah bagi individu atau komunitas                        |
| Ethics                                     | Studi moralitas dan penerapan nalar untuk merumuskan aturan dan prinsip                                        |
| Ethical theory                             | Kodifikasi aturan dan prinsip etika (teori hak, teori keadilan)                                                |
| Trust deficit                              | Rendahnya kepercayaan publik pada bisnis (52% global)                                                          |
| Ethical market                             | Belanja konsumen untuk produk dan jasa etis (Inggris sekitar £78 miliar)                                       |
| SME / micro-business                       | Usaha kecil menengah (Eropa: kurang dari 250 karyawan) / kurang dari sepuluh karyawan                          |
| Civil society organization (CSO)           | Organisasi nirlaba, amal, atau LSM                                                                             |
| Globalization                              | Integrasi berkelanjutan interaksi politik, sosial, ekonomi di tingkat transnasional, terlepas dari jarak fisik |
| Deterritorialization                       | Lepasnya aktivitas dari keterikatan wilayah geografis (Scholte)                                                |
| Race to the bottom                         | MNC mengadu negara berkembang demi pajak rendah, regulasi longgar, hak pekerja terbatas                        |
| Transfer pricing                           | Penetapan harga antar anak perusahaan yang dipakai meminimalkan pajak                                          |
| Comparative analysis of business ethics    | Memahami perbedaan norma budaya dan nilai moral antar negara dan wilayah                                       |
| Choice of constraints / within constraints | Eropa memilih batasannya lewat negara; Amerika Utara memilih di dalam batasan (Enderle)                        |
| Keiretsu / chaebol                         | Jaringan perusahaan yang terkait pemerintah di Jepang / Korea Selatan                                          |
| Ubuntu                                     | Filosofi Afrika: koeksistensi, konsensus, konsultasi                                                           |
| Guanxi                                     | Konsep Cina tentang ikatan interpersonal erat dan timbal balik                                                 |
| Benign managerialism                       | Memperhatikan banyak stakeholder lewat norma budaya, bukan mekanisme formal (Tata)                             |
| Sustainability                             | Pemeliharaan jangka panjang sistem menurut pertimbangan lingkungan, ekonomi, sosial                            |
| Sustainable development                    | Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang (WCED 1987)                                  |
| Intergenerational equity                   | Kesetaraan antar generasi                                                                                      |

| Istilah            | Arti singkat                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Carrying capacity  | Daya dukung Bumi yang membatasi pertumbuhan                             |
| SDGs / SDG-wash    | 17 tujuan PBB untuk 2030 / komitmen pada SDGs yang hanya di permukaan   |
| Triple bottom line | Bisnis harus menambah nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington) |
| Social justice     | Keadilan sosial; isu kunci perspektif sosial sustainability             |

### Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Definisi business ethics** dan dua catatannya (moral, bukan komersial; mencakup organisasi non-komersial), plus argumen kenapa bukan oxymoron.
2. **Figure 1.1 etika vs hukum:** dua wilayah beririsan, hukum sebagai kodifikasi etika dan standar minimum, business ethics dimulai di titik hukum berakhir, contoh tiap wilayah, dan keterbatasan diagram (hukum berubah, berbeda antarnegara, bisa tidak etis).
3. **Morality, ethics, ethical theory** dan urutannya (Figure 1.2), plus kritik feminis dan postmodernis.
4. **Enam alasan business ethics penting** dengan datanya (Rana Plaza, 64% akuntan, 52% kepercayaan).
5. **Business ethics sebagai judgement**, bukan jawaban pasti; contoh air kemasan dengan argumen pro dan kontra.
6. **Table 1.2:** perbedaan korporasi besar, UKM, CSO, dan sektor publik; ciri khas etika UKM (informal, kepercayaan, kedekatan stakeholder, kurang sumber daya).
7. **Definisi globalisasi**, dua pendorongnya (teknologi dan politik), deterritorialization, dan definisi race to the bottom.
8. **Tiga area dampak globalisasi:** budaya (IKEA Yunani), hukum (pajak Apple, Google, Starbucks, Amazon), akuntabilitas (Walmart vs Australia); kenapa globalisasi meningkatkan kebutuhan business ethics.
9. **Table 1.3:** dampak dua sisi globalisasi pada tiap stakeholder.
10. **Table 1.4:** lima pertanyaan perbandingan Eropa, Amerika Utara, Asia; Ubuntu, guanxi, keiretsu, chaebol, benign managerialism; sumber perbedaan (agama menurut Weber, sejarah, skandal, kolonialisme).
11. **Sustainability, sustainable development (WCED 1987), intergenerational equity**, dan kritik SDGs (Hickel) serta SDG-wash.
12. **Triple bottom line:** lingkungan (Patagonia), ekonomi sempit vs luas (krisis 2008, pajak Starbucks), sosial (80% PDB untuk 1 miliar orang, Reich), dan kenapa sustainability penuh hampir mustahil sehingga perlu memikirkan trade-off.

## B. Materi tambahan dari slide dosen

Selain buku Crane dan Matten, dosen memakai slide “Materi Etika Bisnis” yang sebagian mengambil kerangka dari buku Velasquez (bacaan anjuran di silabus). Poin yang perlu diingat karena sering muncul sebagai contoh di kelas:

**Isu etika yang dipakai sebagai pembuka.** Isu domestik: Jiwasraya dan Asabri, Garuda Indonesia, lumpur Lapindo, investasi bodong, tambang emas ilegal, impor dan ekspor ilegal, pekerja migran ilegal, banjir, longsor, dan deforestasi. Isu internasional: krisis subprime mortgage, Enron, HIH Insurance, Pan Pharmaceutical, pengungsi Rohingya, pemanasan global. Kasus produk konsumen: obat sirup batuk dan makanan tidak sehat.

**Stakeholder primer dan sekunder.** Stakeholder primer adalah pihak yang bertransaksi langsung dengan perusahaan: karyawan (menjual tenaga), pemasok (menjual bahan), pelanggan (membeli produk), pemegang saham dan kreditur (menanam modal), pedagang grosir dan eceran (mendistribusikan), serta pesaing. Stakeholder sekunder adalah pihak yang terpengaruh tanpa transaksi langsung: komunitas lokal (lapangan kerja dan lingkungan), pemerintah pusat dan daerah (regulasi dan pajak), pemerintah asing, media (citra dan publisitas), kelompok aktivis sosial (tuntutan sosial), kelompok pendukung bisnis (saran dan riset), dan publik umum (opini positif atau negatif).

**Triple bottom line (Savitz, 2006).** Perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan laba bagi pemegang saham sambil melindungi lingkungan dan memperbaiki hidup pihak yang berinteraksi dengannya. Tiga kolom ukurannya:

| Ekonomi                      | Lingkungan             | Sosial                  |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Penjualan, laba, ROI         | Kualitas udara         | Praktik ketenagakerjaan |
| Pajak yang dibayar           | Kualitas air           | Dampak pada komunitas   |
| Arus uang                    | Penggunaan energi      | Hak asasi manusia       |
| Lapangan kerja yang tercipta | Limbah yang dihasilkan | Tanggung jawab produk   |

**Peran perusahaan menurut de Woot (1982).** Dari sebelas peran, empat yang dibahas: profit maximiser (laba mendominasi, isu sosial dianggap penghambat, menghindari politik), defender of free enterprise (urusan bisnis adalah bisnis, menolak komponen sosial, membela pasar bebas), socially progressive (laba tetap utama tetapi terlibat aktif secara sosial dan ikut merumuskan kebijakan industri), dan global actor (laba utama, terlibat sosial, dan ikut menjaga keseimbangan kebijakan ekonomi nasional dan internasional).

**Morality, ethics, ethical theory.** Morality adalah norma, nilai, dan keyakinan yang tertanam dalam proses sosial dan menentukan benar salah bagi individu atau komunitas. Ethics adalah studi tentang moralitas dan penerapan nalar untuk merumuskan aturan dan prinsip yang menentukan benar salah pada situasi tertentu. Aturan dan prinsip itulah yang disebut ethical theory. Definisi business ethics yang dipakai: studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis ketika persoalan benar dan salah dibahas. Business ethics dimulai ketika hukum berakhir (business ethics begins where the law ends).

**Mengapa business ethics penting (versi slide).** Bisnis adalah pemain utama ekonomi, pemberi kerja utama, sumber penghasilan utama masyarakat; korporasi adalah lembaga hukum yang bertindak seperti “orang fiktif yang abadi”; dan korporasi punya pengaruh besar pada ranah sosial, budaya, dan politik.

**Tiga tingkat analisis (dari Velasquez).** Isu sistemik (moralitas kapitalisme, hukum, struktur industri), isu korporat (apakah standar moral berlaku pada korporasi), dan isu individu. Tiga posisi tentang siapa yang bertanggung jawab: korporasi bertanggung jawab secara moral; hanya individu yang bertanggung jawab; individu bertanggung jawab lebih dulu lalu korporasi, karena individu bertindak atas nama perusahaan.

**Hak dan pasar bebas.** Hak hukum berlaku di yurisdiksi tertentu dan bisa dipaksakan; hak moral berlaku universal tetapi penegakannya lemah. Hak negatif adalah hak agar pihak lain tidak mengganggu; hak positif menuntut pihak lain menyediakan sarana untuk menjalankan hak itu. Tafsir hak berubah: hak hidup dulu dipandang negatif, pada abad ke-20 menjadi positif karena negara dianggap wajib menyediakan kebutuhan minimum. Locke (natural rights atas kebebasan dan properti) dan Adam Smith (tangan tak terlihat) dipakai untuk membela pasar bebas; kritiknya: asumsi tidak realistis, kecenderungan monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan perlunya intervensi pemerintah saat permintaan lesu. Syarat kontrak yang bermoral: kedua pihak tahu sepenuhnya, tidak ada penyesatan fakta, tidak ada paksaan, dan isinya tidak mengikat pada tindakan amoral.

**Etika dan lingkungan.** Perusahaan lama memperlakukan udara dan air sebagai barang gratis dan menganggap polusinya sendiri tidak berarti. Etika ekologis menilai kesejahteraan makhluk non manusia bernilai pada dirinya sendiri. Biaya privat adalah biaya yang ditanggung perusahaan; biaya sosial adalah biaya eksternal yang dibebankan ke masyarakat. Kewajiban perusahaan: menginternalisasi biaya eksternal dan memasang pengendali polusi. Konservasi sumber daya tak terbarukan adalah kewajiban pada generasi mendatang.

## C. Narasi pembahasan di kelas (15 Agustus 2026)

### 1. Kode etik dan hubungan hukum dengan etika

Dosen membuka dengan pertanyaan mengapa organisasi modern merasa perlu menulis kode etik (code of conduct) berupa daftar yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawabannya: nilai etika pada dasarnya objektif, tetapi dalam praktik menjadi subjektif karena orang berbeda pemahaman, niat, dan kepentingan. Kode etik menyeragamkan standar perilaku. Contoh organisasi profesi yang punya kode etik: Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan IAPI untuk akuntan publik, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dosen menegaskan bahwa menulis etika ke dalam dokumen tidak berarti semua hal di luar dokumen itu boleh. Analoginya undang-undang: tidak semua kepantasan bisa dimasukkan ke undang-undang, karena sistem hukum akan terlalu kaku. Contoh: tidak ada undang-undang yang melarang mahasiswa memakai baju tidur ke kelas, tetapi kepantasan sosial membatasinya.

Etika punya dua unsur: unsur universal (saling menghormati, keadilan) dan unsur lokal (penerapan yang menyesuaikan budaya setempat). Etika adalah ruang yang bisa didiskusikan demi kebaikan bersama, bukan untuk mencari pemenang. Dosen juga mencatat sesuatu yang terasa terbalik: hukum punya sanksi nyata tetapi pelanggaran tinggi, sedangkan etika yang terlihat longgar sebenarnya lebih ketat karena menuntut kepatuhan dari hati nurani.

Filosofi hukum bukan sekadar menghukum, tetapi menciptakan keteraturan demi kesejahteraan bersama. Karena itu penegakan hukum tidak boleh hitam putih; harus dijiwai semangat etika saat hukum itu dirumuskan. Dosen mengutip tulisan Letjen TNI (Purn.) Dudung Abdurachman tentang dua kasus yang kontras:

- Kasus ibu pencuri tiga buah kakao: diproses sangat cepat dan dihukum. Secara pasal benar, tetapi penegakan yang kaku tanpa melihat latar kemanusiaan mencederai rasa keadilan.
- Kasus korupsi skala besar: berjalan lambat, berlarut, tidak jelas ujungnya. Ini menunjukkan tarik menarik kepentingan di antara penegak hukum.

Dosen menggambarkan hubungan hukum dan etika dengan diagram Venn seperti di Bab 1 buku:

| Wilayah                | Ciri                                                        | Contoh                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hanya etika            | Nilai moral yang tidak dikodifikasi menjadi hukum           | Etika berpakaian pantas                                                     |
| Irisan hukum dan etika | Hukum formal yang dijalankan dengan landasan moral          | Larangan mencuri yang diproses dengan mempertimbangkan kemanusiaan          |
| Hanya hukum            | Aturan legal yang pelaksanaannya justru mencederai keadilan | Hukum kaku pada pencurian kecil; hak protokol pejabat yang merugikan publik |

## 2. Etika bisnis sebagai pedoman berkinerja, bukan penghambat

Dosen menolak anggapan bahwa etika bisnis menghambat pencarian laba. Analoginya mobil: bisnis butuh gas (akselerasi dan laba), rem (etika dan kontrol), lampu sein dan lampu utama. Kalau rem tidak berfungsi, perjalanan berakhir dengan kecelakaan. Dalam jangka pendek etika memang terasa mahal, misalnya kalah tender yang korup. Dalam jangka panjang kepatuhan etis menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan sistemik.

## 3. Skandal laporan keuangan yang dibahas dosen

| Kasus            | Modus inti                                                                                                                                                                                                                                            | Dampak utama                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garuda Indonesia | Mengakui pendapatan di muka atas potensi pendapatan masa depan yang belum pasti                                                                                                                                                                       | Melanggar prinsip pemadanan (matching principle); mencederai independensi auditor eksternal |
| Enron (2001)     | Mengakui utang sebagai pendapatan; memindahkan proyek mangkrak ke anak usaha berbentuk Special Purpose Entity (SPE) yang tidak dikonsolidasikan karena memanfaatkan celah aturan kepemilikan di bawah 20 persen, padahal SPE dikendalikan orang dalam | Enron bangkrut, KAP Arthur Andersen bubar, Big Five menjadi Big Four                        |
| HealthSouth      | Memanipulasi laporan keuangan sejak sebelum IPO agar harga saham perdana melonjak, lalu terjebak memenuhi ekspektasi analis dengan rekayasa terus menerus                                                                                             | Manajemen dipidana; harta disita                                                            |

Dua kesaksian yang ditekankan dosen:

- Andrew Fastow, mantan CFO Enron (lulusan MBA Harvard), diundang sebagai pembicara tamu tanpa honor karena masih masa percobaan hukum. Ia berkata “I am here because I am guilty, I am wrong.” Saat melakukan rekayasa, ia tidak merasa bersalah karena konsultan hukum dan auditor tidak

melarang. Analoginya: mengemudi di jalan tol tanpa melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang. Pesan dosen: patuh hukum (legal compliance) tidak sama dengan patuh etika.

- Mantan CFO HealthSouth: saat kaya punya rumah mewah, pesawat pribadi, dasi seharga 50.000 dolar AS, tetapi tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setelah dihukum dan hartanya disita, ia bekerja memotong rumput dengan upah 20 dolar per hari dan tidur dengan nyenyak.

#### 4. Teori keagenan dan sejarah krisis

Dosen menjelaskan teori keagenan (agency theory): prinsipal (pemegang saham) mendelegasikan pengelolaan kepada agen (manajemen). Agen punya informasi lebih banyak (asimetri informasi) dan kepentingan sendiri (bonus, reputasi, masa jabatan) yang bisa bertentangan dengan kepentingan jangka panjang prinsipal. Inilah yang mendorong manipulasi informasi keuangan.

Dua krisis yang dibahas:

- Great Depression 1929: sebelum itu perusahaan publik di AS tidak wajib diaudit karena kepercayaan absolut pada manajemen. Kepercayaan itu disalahgunakan, pasar modal runtuh, lalu lahir Securities Act dan Securities Exchange Act yang mewajibkan audit oleh akuntan publik independen.
- Krisis finansial global 2008 (Lehman Brothers): sekuritisasi berantai kredit perumahan berkualitas rendah (subprime mortgage) menciptakan gelembung. Setelah Lehman bangkrut, pemerintah AS menalangi lembaga keuangan lain dengan uang pajak.

#### 5. Krisis moneter 1997 sampai 1998 dan BLBI

Menjelang krisis, banyak korporasi Indonesia berutang dalam valuta asing tanpa lindung nilai (hedging) karena biaya hedging dianggap menggerus laba dan bonus manajemen. Ketika rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 menjadi hampir Rp16.000 per dolar, beban utang melonjak berkali lipat dan memicu kebangkrutan massal. Untuk menahan penarikan dana massal (bank run), pemerintah menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp650 triliun saat itu; 16 bank ditutup. Dilema yang ditekankan dosen: secara hukum penyaluran dana dibungkus dokumen prosedural yang sah, tetapi secara etis dana disalahgunakan pemilik bank untuk kepentingan pribadi dan akhirnya ditanggung rakyat lewat APBN.

#### 6. Dilema yang diangkat mahasiswa

- Pengadaan dan sinergi BUMN (Mas Lazulati dan Mas Andika): holding mewajibkan pengadaan jasa IT ke anak usaha sendiri (KIT), padahal vendor luar sering lebih murah dan kompeten. Kompromi di lapangan: tetap tender formal, tetapi spesifikasi diarahkan agar KIT menang, dengan menjaga harga tidak melebihi rata rata pasar dan spesifikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Dosen mengarahkan diskusi pada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kata “sinergi”.
- Insider trading UBS dan Bank Danamon 2012 (Mbak Rizka): Kepala Investment Bank UBS Indonesia yang tahu rencana akuisisi Danamon membeli saham Danamon atas nama istrinya di Bursa Singapura pada Maret 2012. Setelah pengumuman April 2012 harga naik dari Rp4.000 ke Rp6.000. Otoritas Moneter Singapura (MAS) menjatuhkan sanksi administratif tanpa proses pengadilan panjang.
- Penguasaan bisnis oleh “haji haji” di daerah (Speaker 3): kelompok lokal memonopoli logistik dan tambang, menutup akses pesaing luar, tetapi membangun masjid, sekolah, jalan, dan memberi lapangan kerja. Analisis dosen: ada asimetri informasi dan ketimpangan distribusi manfaat;

masyarakat menerima monopoli sebagai berkah karena literasi ekonomi terbatas, padahal nilai eksploitasi sumber daya jauh lebih besar dari fasilitas sosial yang dikembalikan.

- Pengurusan sertifikat di BPN (Mas Adi, Bank Jakarta): validasi BPHTB sertifikat PTSL memakan waktu berbulan-bulan, oknum menawarkan percepatan dengan biaya tidak resmi, dan demi target SLA petugas bank terpaksa membayar. Setelah terbit Surat Edaran ATR/BPN 12 Agustus yang membatasi proses maksimal 3 hari, proses berjalan cepat tanpa biaya tambahan. Pelajaran: aturan sistem yang jelas menghilangkan ruang pungli.
- Kode etik tidak tertulis notaris (Mas Andika): klien dilarang membandingkan harga (shopping price); tarif berbeda sering ditentukan kedekatan notaris dengan pejabat instansi.

## 7. Pajak global, tiga level etika, dan stakeholder

Dosen menjelaskan fenomena *race to the bottom*: negara berkembang saling memotong tarif pajak dan memberi tax holiday ekstrem untuk menarik investasi, sehingga fiskal nasional tertekan dan pengusaha domestik yang membayar pajak normal diperlakukan tidak adil. Jawabannya adalah Global Minimum Tax 15 persen yang diinisiasi OECD dan G20.

Tiga level penerapan etika:

| Level      | Penjelasan                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individu   | Berakar pada hati nurani; keluarga mengingatkan untuk bekerja jujur                                                 |
| Organisasi | Budaya perusahaan yang tidak hanya punya kode etik tertulis tetapi menjalankannya ( <i>living the code</i> )        |
| Sistem     | Kebijakan makro dan regulasi; penyalahgunaan sistem terjadi ketika suap dianggap “aturan tidak tertulis” yang lazim |

Dosen juga menyimulasikan kelayakan hidup pekerja dengan UMP Jakarta Rp5,6 juta: sewa kos Rp1 juta, transportasi Rp200 ribu, makan Rp1,35 juta, sanitasi dan pulsa Rp200 ribu, sisa sekitar Rp2,85 juta sebelum biaya anak, sekolah, dan kesehatan. Akibatnya banyak buruh menjadi pengemudi ojek daring sampai tengah malam, kelelahan, dan risiko kecelakaan kerja di perusahaan utama naik. Pesan: perusahaan tidak berdiri di ruang hampa; keputusan upah berdampak balik pada produktivitas.

## 8. Manajemen laba, perizinan, dan sustainability

- Manajemen laba (*earnings management*): direktur di tahun terakhir jabatan cenderung menunda investasi jangka panjang dan menggeser biaya ke periode berikutnya agar laba tahun berjalan tinggi dan bonus aman, lalu membebani penerus.
- Galon isi ulang vs sekali pakai: galon isi ulang lebih ramah lingkungan, tetapi pasar Indonesia memilih sekali pakai karena praktis. Inisiatif keberlanjutan yang di luar negeri dianggap investasi, di Indonesia menjadi beban karena konsumen tidak menghargainya.
- Relokasi investasi ke Vietnam: biaya non teknis (pungli dari tingkat RT sampai kecamatan) mencapai 35 sampai 40 persen dari biaya dasar, sehingga sebuah perusahaan consumer goods membatalkan investasi 700 juta dolar AS di Indonesia dan memindahkannya ke Vietnam, yang kepastian hukumnya tinggi karena penyuap dapat dihukum mati.

## 9. Tugas mandiri

Maksimal 2 halaman A4, kasus nyata dari tempat kerja (nama boleh disamarkan), sistematika: identifikasi dilema etis, analisis kerugian dan dampak, pihak yang bertanggung jawab, lesson learned, solusi konkret. Dikumpulkan satu minggu kemudian lewat email Dewan Akademik.

### D. Jawaban contoh soal untuk kasus yang dibahas dosen

Bab 1 tidak punya kelompok presenter, tetapi dosen membahas beberapa kasus yang sangat mungkin muncul di soal. Tiga di antaranya dianalisis di sini dengan kerangka yang sama seperti bab lain.

#### Kasus 1: Enron dan Arthur Andersen

**Deskripsi kasus.** Enron, raksasa energi Amerika Serikat dengan harga saham 89 dolar per lembar pada 2000, menyembunyikan utang dan proyek merugi ke dalam entitas bertujuan khusus (special purpose entities) yang secara formal tidak wajib dikonsolidasikan karena kepemilikan induk di bawah 20 persen, padahal entitas itu dikendalikan orang dalam. Utang bahkan diakui sebagai pendapatan. Ketika terbongkar pada 2001, Enron bangkrut dan auditor Arthur Andersen bubar, sehingga Big Five menjadi Big Four. Mantan CFO Andrew Fastow mengakui bersalah dan menyatakan ia dulu tidak merasa bersalah karena pengacara dan auditor tidak melarang.

##### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilemanya adalah menjaga harga saham dan bonus manajemen dengan laporan yang terlihat sehat, atau jujur melaporkan utang dan kerugian dengan risiko harga saham jatuh. Enron memilih yang pertama dan menyembunyikannya di balik struktur yang secara teknis legal. Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan transparansi (laporan menyesatkan investor), kewajiban fidusia manajer kepada pemegang saham (Bab 6), dan prinsip Kant tentang tidak memakai orang sebagai alat, karena investor dan karyawan dijadikan sarana memperkaya segelintir eksekutif. Secara utilitarian jelas gagal: kerugian ribuan karyawan, dana pensiun, dan pasar modal jauh melampaui keuntungan sementara. Pelajaran dosen: patuh hukum tidak sama dengan patuh etika; Fastow “tidak melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang”.

##### Pelakunya siapa?

Level individu: CEO, CFO Andrew Fastow, dan eksekutif yang merancang entitas bertujuan khusus. Level organisasi: budaya Enron yang memuja harga saham dan menghukum kejujuran, ditambah dewan yang lalai. Level sistem: auditor Arthur Andersen yang kehilangan independensi karena pendapatan konsultasi, pengacara yang memberi lampu hijau, analis dan lembaga pemeringkat yang tidak kritis, dan celah aturan konsolidasi Amerika Serikat saat itu.

##### Adakah yang dirugikan?

Pemegang saham dan dana pensiun yang kehilangan nilai investasi; karyawan yang kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun yang diinvestasikan di saham Enron; karyawan Arthur Andersen di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan padahal tidak terlibat; kreditur; dan kepercayaan publik pada pasar modal dan profesi akuntan, yang kemudian memaksa lahirnya Sarbanes Oxley Act.

**Lesson learned-nya apa?**

Pertama, teori keagenan nyata: agen punya informasi lebih banyak dan kepentingan pribadi (bonus, reputasi) yang bisa berlawanan dengan prinsipal. Kedua, kontrol eksternal yang punya konflik kepentingan tidak bisa diandalkan; auditor yang dibayar besar untuk konsultasi sulit berkata tidak. Ketiga, legalitas formal bukan tameng moral; struktur yang “boleh menurut aturan” tetap bisa menipu. Keempat, kesaksian Fastow dan mantan CFO HealthSouth menunjukkan harga pribadi dari ketidakjujuran: kekayaan tanpa bisa tidur nyenyak.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Di level organisasi: komite audit yang independen, pemisahan jasa audit dan konsultasi, rotasi auditor, kebijakan pengungkapan penuh untuk transaksi pihak berelasi dan entitas di luar neraca, insentif eksekutif yang tidak semata berbasis harga saham jangka pendek, dan saluran whistleblowing yang dilindungi (Sherron Watkins di Enron sudah memperingatkan tetapi diabaikan). Di level sistem: aturan konsolidasi berbasis pengendalian substansial, bukan ambang persentase; pengawasan profesi akuntan oleh badan independen; dan sanksi pidana bagi eksekutif yang menandatangani laporan palsu.

**Kasus 2: Pengakuan pendapatan Garuda Indonesia**

**Deskripsi kasus.** Garuda Indonesia mengakui di muka pendapatan dari kontrak kerja sama yang realisasi kasnya belum pasti dan baru akan diterima di masa depan, sehingga laporan keuangan tahun itu tampak untung padahal sebenarnya rugi. Pengakuan ini melanggar prinsip pemadanan (matching principle) dan menyeret independensi auditor eksternal yang ikut menandatangani laporan.

**Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?**

Dilema antara menampilkan kinerja bagus kepada pemegang saham, termasuk negara sebagai pemilik, dan menyajikan laporan yang jujur meski menunjukkan rugi. Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan akurasi informasi (salah satu dari tiga elemen transparansi menurut buku: disclosure, clarity, accuracy), prinsip akuntansi pemadanan pendapatan dan beban, serta kewajiban manajer bertindak demi kepentingan perusahaan jangka panjang, bukan citra sesaat. Dari sisi hak, pemegang saham publik berhak atas informasi yang benar untuk mengambil keputusan.

**Pelakunya siapa?**

Direksi yang menyusun dan menyetujui laporan, auditor eksternal yang gagal menolak perlakuan akuntansi itu, dan secara lebih luas tekanan sistemik pada BUMN untuk terlihat untung. Dua komisaris yang menolak menandatangani laporan menunjukkan bahwa di dalam organisasi ada pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dengan benar.

**Adakah yang dirugikan?**

Investor publik yang membeli saham berdasarkan laba semu; negara sebagai pemegang saham mayoritas; karyawan yang bonusnya dihitung dari laba tidak nyata lalu terkena pengetatan; profesi akuntan publik yang reputasinya tercoreng; dan kepercayaan pasar pada laporan keuangan BUMN.

**Lesson learned-nya apa?**

Manajemen laba (earnings management) sering lahir dari horizon jabatan yang pendek: direksi di tahun terakhir ingin laba tinggi, lalu beban dilempar ke penerus. Pengawasan oleh komisaris dan komite audit harus punya keberanian menolak tanda tangan. Auditor adalah penjaga gerbang, dan ketika penjaga gerbang ikut lemah, satu satunya rem adalah integritas individu di dalam.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Kebijakan akuntansi yang konservatif untuk pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, review komite audit atas transaksi material sebelum laporan diterbitkan, indikator kinerja direksi yang memasukkan arus kas dan kualitas laba, bukan hanya laba akuntansi, rotasi dan evaluasi auditor oleh komite audit, serta sanksi regulator yang konsisten (OJK dan Kementerian Keuangan memang menjatuhkan sanksi pada kasus ini).

**Kasus 3: Insider trading UBS dan Bank Danamon (2012)**

**Deskripsi kasus.** Kepala investment bank UBS Indonesia yang mengetahui rencana akuisisi Bank Danamon oleh grup dari Singapura membeli saham Danamon atas nama istrinya di Bursa Singapura pada Maret 2012. Setelah rencana itu diumumkan pada April 2012, harga saham naik dari sekitar Rp4.000 ke Rp6.000. Otoritas Moneter Singapura (MAS) mendeteksi transaksi itu dan menjatuhkan sanksi administratif tanpa proses pengadilan yang panjang.

**Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?**

Dilema antara memanfaatkan akses informasi untuk keuntungan pribadi dan menjaga kewajiban kerahasiaan serta keadilan pasar. Prinsip yang dilanggar: fairness di pasar modal (semua investor seharusnya punya akses informasi yang sama; Bab 6 membahas insider trading sebagai isu etis inti pasar finansial), kejujuran (menyamarkan transaksi lewat nama istri menunjukkan kesadaran bahwa tindakan itu salah), dan uji universalisasi Kant: jika semua orang dalam boleh berdagang dengan informasi rahasia, pasar modal tidak akan dipercaya siapa pun.

**Pelakunya siapa?**

Individu pejabat UBS yang punya informasi material belum publik, dibantu istrinya sebagai nama rekening. Organisasi UBS ikut bertanggung jawab atas lemahnya pembatasan akses dan pemantauan transaksi pribadi pegawai yang terlibat transaksi akuisisi.

**Adakah yang dirugikan?**

Investor yang menjual saham Danamon di harga Rp4.000 tanpa tahu akan ada akuisisi; integritas pasar modal Indonesia dan Singapura; reputasi UBS; dan nasabah UBS yang kerahasiaan transaksinya ternyata bisa dimanfaatkan orang dalam.

**Lesson learned-nya apa?**

Asimetri informasi adalah sumber godaan terbesar di industri keuangan. Pengawasan yang cepat dan sanksi administratif yang pasti (seperti MAS) lebih efektif menimbulkan efek jera daripada proses hukum yang lambat. Nama pihak lain tidak melindungi pelaku; regulator melacak pola transaksi, bukan sekadar nama.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Daftar orang dalam (insider list) dan masa larangan transaksi (blackout period) untuk setiap transaksi korporasi; kewajiban melaporkan rekening efek pegawai dan keluarga inti; pemisahan informasi antar divisi (Chinese wall); pelatihan kode etik pasar modal; dan pemantauan transaksi mencurigakan oleh bursa dan regulator dengan sanksi yang cepat dan terbuka.

## Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder, dan Corporate Citizenship

### A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics*, edisi 5, Bab 2.

#### Gambaran umum bab

Bab 1 mendefinisikan etika bisnis sebagai studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang menyangkut benar dan salah. Bab 2 menanyakan hal yang lebih dasar: apakah perusahaan punya kewajiban selain memproduksi barang dan jasa secara menguntungkan? Kalau perusahaan sudah membuat produk bagus, mempekerjakan orang, dan membayar pajak, bukankah itu sudah cukup?

Alur bab: (1) apa itu korporasi dan apakah ia bisa punya tanggung jawab moral; (2) tiga tema literatur tentang peran sosial bisnis, yaitu *corporate social responsibility* (CSR), teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dan akuntabilitas korporasi; (3) konsep *corporate citizenship* (CC) yang dianggap penulis paling berguna untuk membingkai etika bisnis di era global.

#### 1. Apa itu korporasi? (What is a corporation?)

Korporasi adalah bentuk entitas bisnis paling dominan di ekonomi global. Tidak semua bisnis adalah korporasi (misalnya pedagang perorangan) dan tidak semua korporasi mencari laba (yayasan amal, universitas). Buku ini fokus pada bisnis berbentuk korporasi.

#### Ciri utama korporasi (key features)

Korporasi didefinisikan lewat **status hukum** dan **kepemilikan aset**:

- **Entitas hukum terpisah.** Korporasi dianggap independen dari orang yang bekerja, mengelola, berinvestasi, atau membeli produknya. Karena itu ia punya *perpetual succession*: tetap hidup meski investor, karyawan, atau pelanggan tertentu pergi.
- **Korporasi memiliki asetnya sendiri.** Pabrik dan komputer Samsung adalah milik Samsung, bukan pemegang saham. Pemegang saham hanya punya hak atas dividen dan suara dalam keputusan tertentu; mereka tidak bisa datang ke kantor pusat dan membawa pulang komputer. Karyawan dan pemasok berkontrak dengan korporasi, bukan pemegang saham.

Implikasinya:

| Implikasi                                                                            | Penjelasan                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Orang buatan" ( <i>artificial person</i> ) di mata hukum                            | Punya hak dan kewajiban tertentu, mirip warga negara individu.                                                                       |
| Dimiliki secara nominal oleh pemegang saham, tetapi ada secara independen            | Pemegang saham tidak menanggung utang atau kerugian korporasi ( <i>limited liability</i> ).                                          |
| Manajer dan direksi punya tanggung jawab fidusia ( <i>fiduciary responsibility</i> ) | Menjaga investasi pemegang saham sebagai amanah dan bertindak demi kepentingan mereka; bentuk hukumnya berbeda antar negara (Bab 6). |

Catatan: ini membuat korporasi bertanggung jawab secara **hukum**, tetapi tanggung jawab hukum tidak sama dengan tanggung jawab **moral**. Manusia bisa merasa bangga atau malu; entitas tak bernyawa tidak.

## 2. Bisakah korporasi punya tanggung jawab sosial? (Can a corporation have social responsibilities?)

Pada 1970 **Milton Friedman** menulis artikel klasik “The social responsibility of business is to increase its profits”. Argumennya (diulang skeptis CSR seperti Karnani 2010) ada tiga:

1. **Hanya manusia yang punya tanggung jawab moral.** Korporasi bukan manusia; yang bertanggung jawab adalah manusia yang mendirikaninya.
2. **Tanggung jawab manajer hanya kepada pemegang saham.** Selama patuh hukum, satu-satunya tugas manajer adalah mencari laba. Bertindak untuk tujuan lain adalah pengkhianatan, semacam “pencurian” dari kantong pemegang saham.
3. **Masalah sosial adalah urusan negara.** Manajer tidak dilatih menetapkan tujuan sosial dan tidak dipilih secara demokratis.

Buku menjawab argumen 1 di bagian 3, argumen 2 lewat CSR dan teori stakeholder, dan argumen 3 lewat corporate citizenship.

## 3. Bisakah korporasi bertanggung jawab secara moral? (Can a corporation be morally responsible for its actions?)

Apakah korporasi hanya kumpulan individu di bawah satu atap, atau entitas tersendiri? Tabel 2.1 memberi empat pertimbangan:

| Pertimbangan                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                             | Contoh buku                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identitas hukum ( <i>legal identity</i> )           | Korporasi berkontrak, tunduk pada aturan (pajak, keamanan produk, lingkungan), bisa menggugat dan digugat, dan bisa menuntut hak.                                                                                                                      | Hak kebebasan berbicara korporasi di AS, termasuk mendanai kampanye politik tanpa batas ( <i>Citizens United v. FEC</i> , 2010). |
| Agensi ( <i>agency</i> )                            | Korporasi bisa memutuskan dan bertindak terlepas dari anggotanya (Moore 1999) karena punya struktur keputusan internal berupa kebijakan dan prosedur (French 1979). Tindakan bersama dianggap keputusan korporasi, meski agensi individu tidak hilang. | Kode Etik Bisnis Accenture sebagai “panduan perilaku bertanggung jawab setiap hari”.                                             |
| Budaya organisasi ( <i>organizational culture</i> ) | Korporasi punya nilai dan keyakinan tentang benar dan salah (Moore 1999) yang memengaruhi keputusan etis individu.                                                                                                                                     | Direktur Ethisphere: “budaya etika sangat penting untuk keunggulan berkelanjutan” (Smith 2013).                                  |
| Identitas fungsional ( <i>functional identity</i> ) | Korporasi menampilkan diri seolah pribadi tersendiri dan ingin jadi “warga” dan tetangga yang baik.                                                                                                                                                    | “I’m lovin’ it” McDonald’s, “Become a friend of Jack” (Jack Daniels), Colonel Sanders (KFC).                                     |

Kesimpulan buku: korporasi punya **tingkat tanggung jawab moral yang melebihi tanggung jawab individu di dalamnya**. Argumen pertama Friedman dianggap lemah.

#### 4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Kerangka CSR dirintis di AS lebih dari setengah abad lalu (Carroll 2008). Dua pertanyaan pokok: mengapa korporasi punya tanggung jawab sosial, dan apa sifatnya.

##### 4.1 Mengapa korporasi punya tanggung jawab sosial? (Why do corporations have social responsibilities?)

Kini cukup diterima bahwa bisnis punya tanggung jawab di luar laba. Banyak argumennya berupa **kepentingan diri yang tercerahkan** (*enlightened self-interest*): korporasi bertanggung jawab sosial sejauh itu menguntungkan dirinya. Inilah **business case for CSR** (Figure 2.1; Davis 1973; Mintzberg 1983; Smith 2003; Kurucz dkk. 2008):

| Argumen bisnis                                                               | Isi                                                                                               | Contoh buku                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan pendapatan jangka panjang                                       | Pelanggan lebih puas, karyawan lebih tertarik dan berkomitmen (Greening & Turban 2000).           | CSR jadi motivator utama milenial memilih tempat kerja.                                              |
| Mengurangi biaya                                                             | Hemat energi, kurangi limbah dan inefisiensi.                                                     | Walmart diperkirakan hemat 1 miliar dolar pada 2020.                                                 |
| Mengelola risiko dan ketidakpastian                                          | Komitmen sukarela mencegah regulasi dan menjaga independensi dari pemerintah (Moon & Vogel 2008). | Setelah runtuhnya Rana Plaza, Bangladesh (2013), peritel Barat didesak mengatur keselamatan pekerja. |
| Menjaga lisensi sosial untuk beroperasi ( <i>social licence to operate</i> ) | Komunitas, karyawan, dan pemerintah bisa memberi atau mencabut “izin” sosial.                     | Mondelez bermitra dengan sekolah lokal untuk pendidikan kesehatan.                                   |

**Kritik terhadap business case:** - Friedman: CSR demi kepentingan sendiri bukan CSR, melainkan maksimalisasi laba “berkedok tanggung jawab sosial”. - Banerjee (2007): CSR hanya melegitimasi dan memperkuat kekuasaan perusahaan besar. - Fleming & Jones (2012): laba sekaligus tanggung jawab sosial adalah mitos; mereka bicara “akhir CSR”. CSR mendukung sistem kapitalis, bukan menantangnya. - Hanlon (2011): CSR melindungi rezim perdagangan global. Costas & Kärreman (2013): CSR dipakai mengontrol karyawan dengan mengikat hati nurani ke organisasi. - Bowie (1991): yang penting motif awalnya, laba atau altruisme. Motif sulit ditentukan, meski Schaefer dkk. (2018) menunjukkan nilai pencapaian dan kebajikan membentuk keterlibatan lingkungan. - Hubungan CSR dan profitabilitas hampir mustahil “dibuktikan”. Ada masalah kausalitas (Orlitzky 2008): mungkin bukan CSR yang membuat sukses, tetapi kesuksesan yang membuat perusahaan mampu “bermewah-mewah” dengan CSR.

**Argumen moral untuk CSR:** 1. **Eksternalitas** (*externalities argument*): dampak transaksi yang ditanggung pihak luar. Korporasi wajib menangani eksternalitas negatif (polusi, penipisan sumber daya) terutama jika pemerintah tidak menanganinya. 2. **Kekuasaan** (*power argument*): Walmart, Apple, Shell menghasilkan uang lebih besar dari PDB banyak negara. “Maksim Spiderman”: dengan kekuatan besar

datang tanggung jawab besar. 3. **Ketergantungan** (*dependency argument*): korporasi dan masyarakat saling bergantung, jadi kepentingan konsumen, pemasok, komunitas harus diperhitungkan di samping pemegang saham.

**Creating Shared Value (CSV)** dari Porter & Kramer (2006) menjawab kritik akuntabilitas lewat (a) merancang ulang produk dan pasar demi kebaikan bersama, (b) mendefinisikan ulang produktivitas rantai nilai, (c) mengembangkan klaster lokal. Dikritik naif dan simplistik karena mengabaikan ketegangan; Crane dkk. (2014) menyebut tugas memahami perusahaan sebagai usaha multi-tujuan masih belum selesai.

#### 4.2 Apa sifat tanggung jawab sosial korporasi? Piramida Carroll (What is the nature of corporate social responsibilities?)

Model paling mapan: **Four-part model of CSR** dari Archie Carroll (1979, 1991; Carroll & Buchholtz 2015), digambarkan sebagai piramida (Figure 2.2).

**Definisi resmi buku:** *Corporate social responsibility* adalah upaya perusahaan memenuhi tuntutan ekonomi, legal, etis, dan filantropis suatu masyarakat pada titik waktu tertentu.

| Tingkat (dasar ke puncak)            | Status                         | Isi                                                                                                                                                                                                        | Contoh buku                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekonomi ( <i>economic</i> )          | Diwajibkan ( <i>required</i> ) | Imbal hasil wajar bagi pemegang saham, pekerjaan baik, produk memuaskan. Fondasi semua tingkat lain.                                                                                                       | Bank “terlalu besar untuk gagal” (National Bank of Greece, Commerzbank, ABN Amro ditalangi), sedangkan Toys ‘R’ Us, House of Fraser, Hanjin Shipping tidak dibantu. |
| Legal ( <i>legal</i> )               | Diwajibkan ( <i>required</i> ) | Patuh hukum, “bermain sesuai aturan”. Hukum adalah kodifikasi moral masyarakat. Kepatuhan tidak otomatis.                                                                                                  | Skandal daging berlabel salah di Eropa (2013); Monsanto membayar 289 juta dolar (2018) kepada tukang kebun yang sakit akibat pembasmi gulma.                        |
| Etis ( <i>ethical</i> )              | Diharapkan ( <i>expected</i> ) | Melakukan yang benar dan adil meski tidak dipaksa hukum; globalisasi memperluas ruang ini.                                                                                                                 | Kemarahan publik atas penghindaran pajak Apple, Starbucks, Google, Amazon yang secara hukum legal.                                                                  |
| Filantropis ( <i>philanthropic</i> ) | Diinginkan ( <i>desired</i> )  | Dari bahasa Yunani “cinta pada sesama”: donasi, fasilitas rekreasi karyawan, dukungan sekolah, sponsor seni dan olahraga. Menurut Carroll “kurang penting” dari tiga lainnya, tetapi peluang diferensiasi. | (Dibahas lagi Bab 10.)                                                                                                                                              |

CSR “sejati” mensyaratkan pemenuhan keempat tingkat secara berurutan sesuai harapan masyarakat saat itu.

**Kelebihan:** menyusun tanggung jawab ke dalam tingkat sambil mengakui tuntutan nyata untuk menguntungkan dan taat hukum; pragmatis.

**Kritik:** - Tidak menjawab apa yang harus dilakukan jika tanggung jawab **saling bertentangan**. Contoh: relokasi operasi dari negara Utara ke negara berkembang memenuhi tingkat ekonomi (laba naik, pekerjaan baru), tetapi bertabrakan dengan tingkat etis (meninggalkan pekerja dan komunitas di Utara, memanfaatkan standar lingkungan dan sosial yang lebih rendah). - Terlalu **manajerial**, karena dibangun dari pembacaan korporasi atas tanggung jawabnya. - Menyajikan gambaran bisnis sempurna yang mungkin **tidak dapat dicapai**, terutama dalam konteks internasional.

#### 4.3 CSR dalam konteks internasional (CSR in an international context)

CSR lahir di AS karena AS memberi lebih banyak keleluasaan pada perusahaan. Matten & Moon (2008) membedakan: - **Explicit CSR:** CSR sebagai aktivitas tersendiri yang dinamai dan dijalankan perusahaan (model AS). - **Implicit CSR:** tanggung jawab sosial tertanam dalam kerangka hukum dan institusi. Di Eropa lewat regulasi; di Afrika dan Asia lewat institusi “lunak” seperti tradisi agama, adat, atau kesukuan.

Piramida Carroll di tiga konteks:

| Tingkat     | Anglo-Amerika                                                                     | Eropa                                                                     | Negara berkembang                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Filantropis | Tradisi donasi untuk seni, pendidikan tinggi, komunitas (Brammer & Pavelin 2005). | Pendanaan hal itu diarahkan ke pemerintah.                                | Perusahaan diharapkan “berbagi” kekayaan karena kemiskinan luas.                        |
| Etis        | Kepercayaan pada korporasi relatif tinggi.                                        | Ketidakpercayaan lebih besar, nilai etis lebih ditekankan (Edelman 2014). | Kepercayaan tinggi, tetapi ekonomi dan filantropi didahulukan dari etika (Visser 2008). |
| Legal       | Aturan pemerintah dianggap mengganggu kebebasan.                                  | Negara berperan besar mengatur korporasi.                                 | Kepatuhan hukum tidak andal karena pemerintah lemah atau korup.                         |
| Ekonomi     | Fokus laba dan pemegang saham.                                                    | Tanggung jawab ekonomi kepada karyawan dan komunitas (juga Asia).         | Mengikuti pola Eropa dan Asia.                                                          |

Tambahan: Jamali dkk. (2017) menyatakan CSR harus **diterjemahkan, diadaptasi, dan dilokalkan** untuk negara berkembang (Cina, India, Nigeria, Lebanon). **India** mewajibkan perusahaan bernilai di atas 5 miliar rupee menyumbangkan minimal 2% laba, menunjukkan tingkat filantropis dan legal bisa **saling terkait**. Soal UKM, bab ini tidak membahasnya secara khusus; kotak Ethics in Action 2.1 mencatat pemeringkatan CSR hampir selalu berfokus pada perusahaan besar, dan baru muncul pemeringkatan UKM seperti B Corporation “Best for the World” dan Corporate Knights “Future 40”.

#### 4.4 Strategi CSR (Strategies of CSR)

Literatur menyebutnya *corporate social responsiveness* (Carroll 1979; Wood 1991) dan *strategic CSR* (Burke & Logsdon 1996; Porter & Kramer 2006). Buku memakai dua tipe dasar (Tabel 2.2):

| Aspek | CSR tradisional | CSR kontemporer |
|-------|-----------------|-----------------|
| Fokus | Risiko          | Imbalan         |

| Aspek                | CSR tradisional                                       | CSR kontemporer                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pendorong            | Citra, merek, penerimaan publik                       | Kinerja, pasar, produk                          |
| Hubungan dengan laba | Tidak ada kontribusi langsung; CSR = distribusi nilai | Tujuan integral; CSR = penciptaan nilai         |
| Responsivitas        | Reaksi, pertahanan                                    | Akomodasi, proaksi                              |
| Moto                 | “CSR itu <i>bolt-on</i> ” (ditempelkan)               | “CSR itu <i>built-in</i> ” (terbangun di dalam) |

- **Tradisional:** dipraktikkan sejak Revolusi Industri. Cari laba dulu, lalu sebagian disalurkan ke proyek yang memperbaiki citra. Dalam model Carroll ini kebanyakan filantropi. Sikapnya defensif, cenderung menyangkal tanggung jawab.
- **Kontemporer:** tanggung jawab dilihat sebagai peluang laba sekaligus memenuhi harapan masyarakat; bekerja bersama stakeholder dan menawarkan solusi bisnis, misalnya teknologi hijau atau tempat kerja yang lebih manusiawi.

**Practitioner Spotlight 2 (Richard Welford, CSR Asia):** Welford membantu perusahaan Asia menyusun strategi keberlanjutan lewat pemetaan industri, *benchmarking*, penilaian materialitas, dan pelibatan stakeholder. Ia mencatat sulitnya membuat bisnis Asia bicara perubahan iklim (harus dibingkai sebagai risiko bisnis), masalah HAM yang biasanya di rantai pasok, dan kontradiksi skala waktu: bagi bisnis lima tahun sudah “jangka panjang”, padahal risiko terbesar muncul 20 tahun lagi. Sarannya: yang mengubah dunia adalah CEO, bukan manajer keberlanjutan.

#### 4.5 Hasil CSR: kinerja sosial korporasi (Outcomes of CSR: corporate social performance)

*Corporate social performance* (CSP) memicu perdebatan soal ukuran (Gond & Crane 2010). Model Donna Wood (1991): CSP diamati lewat **prinsip** CSR, **proses** responsivitas (strategi CSR), dan **hasil**, yang dibagi tiga (Tabel 2.3):

| Kebijakan sosial                                                                                                                                                    | Program sosial                                                                                                                     | Dampak sosial                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pernyataan nilai dan tujuan sosial, misalnya dalam pernyataan misi. Contoh: IKEA berkomitmen 100% energi terbarukan dan kayu lestari pada 2020, dilaporkan tahunan. | Aktivitas dan instrumen untuk mewujudkan kebijakan. Contoh: sistem manajemen lingkungan ISO 14000 dan EMAS, standar CSR ISO 26000. | Perubahan konkret yang dicapai. Paling sulit diukur karena datanya “lunak” dan sulit dipisahkan dari faktor lain, meski bisa diperkirakan lewat tingkat melek huruf atau data polusi. |

Buku mengingatkan bahwa tidak semua manajer termotivasi pengakuan; banyak yang menjalankan kegiatan selaras SDGs karena itu hal yang benar.

**Ethics in Action 2.1 (Dunia penghargaan CSR):** Pemeringkatan seperti Global 100, 100 Best Corporate Citizens, CSR RepTrak 100, European CSR Award, dan Asian CSR Awards diselenggarakan media, asosiasi bisnis (BITC, CSR Europe), konsultan, bahkan Komisi Eropa. Kriterianya mencerminkan perbedaan regional: Eropa menekankan kemitraan, Asia pendidikan dan kemiskinan, Amerika Utara tata kelola dan kesenjangan gaji CEO. Kritik: hampir semua memuat perusahaan yang bermasalah di sebagian operasinya dan hanya mencakup perusahaan besar. Efek terpentingnya adalah *benchmarking* antar pesaing, dan indeks seperti Dow Jones Sustainability Index dan FTSE4Good membuat “menjadi bertanggung jawab jelas menguntungkan”.

## 5. Teori pemangku kepentingan (Stakeholder theory of the firm)

Mungkin teori paling populer dan berpengaruh dari etika bisnis (Stark 1994). Istilahnya muncul 1960-an, dipopulerkan **Edward Freeman** (1984). Berbeda dengan CSR yang berfokus pada korporasi, pendekatan ini berangkat dari **kelompok yang menjadi sasaran tanggung jawab**. Klaimnya: korporasi tidak dikelola hanya demi pemegang saham.

### 5.1 Siapa stakeholder?

Evan & Freeman (1993) memberi dua prinsip: - **Prinsip hak korporasi** (*principle of corporate rights*): korporasi wajib tidak melanggar hak orang lain. - **Prinsip efek korporasi** (*principle of corporate effect*): korporasi bertanggung jawab atas efek tindakannya pada orang lain.

**Definisi resmi buku:** *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang, dalam situasi tertentu, dirugikan atau diuntungkan oleh korporasi, atau yang haknya harus dihormati korporasi. Daftar stakeholder berbeda antar perusahaan dan antar situasi.

Definisi awal (Tabel 2.4):

| Penulis             | Definisi stakeholder                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memo Stanford 1963  | Kelompok yang tanpa dukungannya organisasi berhenti ada.                                                         |
| Rhenman 1964        | Bergantung pada perusahaan untuk tujuan pribadinya, dan perusahaan bergantung padanya.                           |
| Freeman 1984        | Dapat memengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi.                                                 |
| Evan & Freeman 1993 | Diuntungkan atau dirugikan, dan haknya dilanggar atau dihormati, oleh tindakan korporasi.                        |
| Hill & Jones 1992   | Konstituen dengan klaim sah lewat hubungan pertukaran: memasok sumber daya dan berharap kepentingannya dipenuhi. |
| Clarkson 1995       | Memiliki atau mengklaim kepemilikan, hak, atau kepentingan atas korporasi.                                       |

### 5.2 Model tradisional, model stakeholder, model jaringan (Figure 2.3)

- **(a) Model manajemen tradisional** (kapitalisme manajerial): perusahaan hanya berhubungan dengan empat kelompok. Pemasok, karyawan, dan pemegang saham menyediakan sumber daya; perusahaan mengolahnya jadi produk bagi pelanggan. Pemegang saham adalah “pemilik” yang kepentingannya didahulukan.
- **(b) Model stakeholder** (Freeman 1984): pemegang saham hanya satu kelompok di antara pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, pesaing, dan masyarakat sipil (kelompok penekan, komunitas lokal, LSM). Perusahaan berada di pusat hubungan dua arah yang saling bergantung. Model ini jadi dasar pemahaman CSR dalam buku.
- **(c) Model jaringan** (Rowley 1997): tiap stakeholder punya stakeholder sendiri dan kewajiban kepada stakeholder lain, sehingga perusahaan punya hubungan tidak langsung dengan banyak pihak, misalnya pemasok di berbagai tingkat rantai pasok.

### 5.3 Mengapa stakeholder penting (Why stakeholders matter)

Karena secara hukum manajer punya hubungan fidusia dengan pemegang saham, teori stakeholder harus menjelaskan mengapa kelompok lain punya klaim sah. Freeman (1984) memberi dua argumen:

1. **Deskriptif/legal**: konsumen, karyawan, pemasok sudah dilindungi kontrak dan jaringan hukum yang makin rapat, misalnya legislasi Uni Eropa soal kondisi kerja dan upah. Kewajiban kepada investor tetap ada, tetapi tidak menghapus kewajiban kepada stakeholder lain.
2. **Ekonomi** (*agency problem*): pandangan pemegang saham sebagai “pemilik” hanya cocok untuk sedikit kasus (Stout 2012). Kebanyakan membeli saham untuk spekulasi dan peduli harga saham, bukan kepemilikan. Ghoshal (2005): “kebanyakan pemegang saham bisa menjual sahamnya jauh lebih mudah daripada kebanyakan karyawan mencari pekerjaan baru”. Jadi mengapa kepentingan spekulatif jangka pendek harus mengalahkan kepentingan jangka panjang pelanggan, karyawan, pemasok? Setelah krisis keuangan, Jack Welch (mantan CEO GE, ikon *shareholder value*) menyebut maksimalisasi nilai pemegang saham “ide bodoh”; konstituen utama adalah karyawan, pelanggan, dan produk (Guerrera 2009).

### 5.4 Peran baru bagi manajemen (A new role for management)

Menurut Freeman, manajer bukan sekadar agen pemegang saham. Mereka harus memperhitungkan semua stakeholder sah, termasuk yang tidak punya “suara” seperti lingkungan, dan memadukannya dengan tanggung jawab fidusia demi kelangsungan jangka panjang. Contoh: **Unilever** di bawah Paul Polman dengan Unilever Sustainable Living Plan yang menargetkan kesehatan, pengurangan dampak lingkungan, dan peningkatan mata pencaharian selaras SDGs. Konsekuensi lanjutan: gagasan **demokrasi stakeholder** (*stakeholder democracy*, Matten & Crane 2005), yaitu memberi stakeholder kesempatan memengaruhi keputusan, dan kode tata kelola yang mengkodifikasi hak mereka. Ini lebih berkembang di luar AS.

### 5.5 Pemikiran stakeholder dalam konteks internasional (Stakeholder thinking in an international context)

Model yang didominasi pemegang saham tidak pernah sekuat di Eropa kontinental atau Asia dibanding tradisi Anglo-Amerika. Di Prancis, Jerman, Cina, negara masih berpengaruh atau memiliki perusahaan, sehingga pemerintah sebagai “pemegang saham” otomatis mewakili banyak stakeholder. Hak kelompok non-kontraktual sudah cukup dihormati di Eropa, Jepang, dan ekonomi transisi pasca-komunisme (Edwards & Lawrence 2000; Crotty 2016). Istilahnya baru, tetapi prinsipnya sudah lama dipraktikkan, meski sebagian memudar akibat globalisasi.

Tabel 2.5:

| Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jepang                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skandinavia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demokrasi stakeholder jadi cetak biru hubungan industrial: minimal sepertiga dewan pengawas perusahaan publik besar adalah wakil karyawan, di beberapa industri sampai 50% suara, plus hukum ko-determinasi yang rapat. Fokus satu kelompok (karyawan), tetapi mewakili orientasi stakeholder Eropa yang lebih luas. | Konglomerat (Carney 2008) di Jepang, Cina, India, Korea, Taiwan: jaringan bank, pabrik, pemasok ( <i>keiretsu</i> , <i>chaebol</i> ) yang memandang pemasok, kreditor, dan pelanggan sebagai stakeholder terpenting; karyawan juga, lewat tradisi pekerjaan seumur hidup “salary men”. | Bahasa manajemen stakeholder lama masuk pengajaran dan praktik: manajemen partisipatif, keterlibatan karyawan, konsensus (“keunggulan kooperatif Skandinavia”). H&M, IKEA, Novo Nordisk melibatkan stakeholder lewat kesamaan kepentingan dan penolakan pandangan sempit ekonomi (Strand & Freeman 2015). |

### 5.6 Bentuk-bentuk teori stakeholder (Different forms of stakeholder theory)

Donaldson & Preston (1995): - **Normatif**: mengapa korporasi **seharusnya** memperhitungkan stakeholder. - **Deskriptif**: apakah dan bagaimana korporasi **benar-benar** memperhitungkannya. - **Instrumental**: apakah memperhitungkan stakeholder **menguntungkan** korporasi (mirip *enlightened self-interest*; dibahas Bab 5).

Buku sejauh ini memakai argumen normatif dan deskriptif. Dengan CSR dan teori stakeholder, argumen 1 dan 2 Friedman tertantang. Tersisa argumen 3: bolehkah manajer terlibat dalam kesejahteraan publik?

## 6. Corporate citizenship: perusahaan sebagai aktor politik (Corporate citizenship: the firm as a political actor)

Friedman mengusulkan **pembagian kerja politik ketat**: korporasi mengejar tujuan ekonomi, pemerintah tujuan sosial. Kini korporasi mengambil peran yang **tumpang tindih dengan pemerintah** di tiga area:

1. **Pemerintah mundur dari kebutuhan sosial.** Air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi banyak diprivatisasi; perusahaan menghadapi harapan yang dulu ditujukan ke pemerintah.
2. **Pemerintah tidak mampu atau tidak mau.** Di negara kurang berkembang, perusahaan tambang membangun jalan, sekolah, rumah sakit, sehingga “memainkan peran pemerintah”.
3. **Pemerintah hanya menjangkau wilayahnya.** Pasar keuangan global, iklim, dan internet tidak bisa diatur satu pemerintah, sehingga bisnis diharapkan menangannya.

Literatur pun mempertimbangkan ulang pembagian kerja bisnis dan pemerintah (Mäkinen & Kourula 2012). Konsep kuncinya: corporate citizenship.

**Ethical Dilemma 2 (Ketika hasil baik jadi hasil buruk):** Profesor Ballistico, direktur pusat riset yang didanai Foodcorp senilai 2,3 juta euro, menemukan dua aditif Foodcorp (“Longlife” dan “Rotnever”) meningkatkan risiko alergi. Keputusan pendanaan 2 juta euro berikutnya tinggal tiga bulan lagi dan rektor bangga pada kedekatan kampus dengan industri. Dilemanya: memberi tahu Foodcorp secara privat atau mempublikasikan temuan. Kotak ini menunjukkan masalah etis ketika korporasi mengambil fungsi pemerintah seperti mendanai universitas.

### 6.1 Konsep corporate citizenship (The concept of corporate citizenship)

Istilah CC muncul pertengahan 1990-an, awalnya di kalangan praktisi (Altman & Vidaver-Cohen 2000). Tabel 2.6 memuat komitmen **BMW** (CC bagian integral jati diri perusahaan), **Citibank** (kata “citizenship” dipilih karena mencerminkan rasa memiliki komunitas), **Distell** Afrika Selatan (warga korporasi yang

peduli, termasuk konsumsi alkohol bertanggung jawab), dan **Panasonic** (menciptakan lebih banyak energi daripada yang dipakai).

Tiga penggunaan istilah (Matten & Crane 2005; Crane, Matten & Moon 2008): 1. **Pandangan terbatas** (*limited view*): CC = filantropi, berbagi kekayaan dengan “sesama warga”. 2. **Setara CSR**: CC sinonim CSR, perilaku bertetangga yang baik. 3. **Pandangan diperluas** (*extended view*): pilihan buku karena merangkul unsur politik (kadang disebut *political CSR*, Scherer & Palazzo 2011).

Pandangan diperluas berangkat dari kewarganegaraan sebagai seperangkat hak individu (Faulks 2000) menurut T.H. Marshall (1965):

| Hak                                 | Isi                                                                                              | Sebutan                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sosial ( <i>social rights</i> )     | Kebebasan berpartisipasi: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan.                                  | Hak “positif”, klaim kepada pihak ketiga.            |
| Sipil ( <i>civil rights</i> )       | Kebebasan dari campur tangan (terutama pemerintah): hak milik, pasar bebas, kebebasan berbicara. | Hak “negatif”, melindungi dari kekuatan lebih besar. |
| Politik ( <i>political rights</i> ) | Hak memilih, menduduki jabatan, berpartisipasi dalam pemerintahan.                               |                                                      |

Penjamin hak ini adalah pemerintah, sehingga “kewarganegaraan korporasi” awalnya janggal. Korporasi masuk arena ini bukan karena berhak seperti warga sungguhan, tetapi sebagai **aktor publik yang kuat yang memengaruhi hak warga sungguhan**. Saat pemerintah gagal dan kekuasaan korporasi naik, korporasi mengambil alih sebagian fungsi melindungi dan memfasilitasi hak warga:

- **Hak sosial**: Marks and Spencer lewat “Marks and Start” membantu orang tua tunggal, penyandang disabilitas, dan tunawisma mendapat kerja. Di negara berkembang, Shell, Nike, Levi Strauss memperbaiki kondisi kerja, membangun sekolah, klinik, jalan, dan mendanai sekolah anak pekerja.
- **Hak sipil**: Facebook digugat soal privasi dan dicurigai dalam pemilu AS 2016; Google menampilkan diri sebagai penjaga kebebasan berbicara. Internet adalah ruang global tanpa pengawasan satu pemerintah.
- **Hak politik**: pemilih apatis, tetapi warga makin menyasar korporasi lewat kampanye isu tunggal, protes, boikot (Hertz 2001a). Kampanye anti-obesitas menyerang McDonald’s, bukan pemerintah (Kasus 1).

**Definisi resmi buku**: *Corporate citizenship* adalah peran korporasi dalam mengatur (*governing*) hak-hak kewarganegaraan individu.

Figure 2.4:

| Jenis hak | Peran korporasi                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Sosial    | Penyedia atau pengabai ( <i>provider/ignorer</i> )    |
| Sipil     | Pemungkin atau penghambat ( <i>enabler/disabler</i> ) |
| Politik   | Saluran atau penghalang ( <i>channel/blockage</i> )   |

CC bisa sukarela demi kepentingan sendiri atau terpaksa karena tekanan publik. Kebanyakan perusahaan mengaku tidak ingin peran politik, tetapi kenyataannya mengambilnya, misalnya perusahaan pakaian yang harus membangun sekolah di komunitas miskin Afrika. **Motif tidak perlu diketahui** untuk menyebut sesuatu CC diperluas, karena pandangan ini **deskriptif** (apa yang terjadi), bukan normatif.

**Ethics in Action 2.2 (Tiruppur, India):** Tiruppur memasok hampir 2% pasar rajutan dunia dan 70% ekspor rajutan India. Sejak 1990 sekitar 1000 eksportir bergabung dalam Tiruppur Exporters Association (TEA) yang membangun kawasan industri, logistik, institut mode, jalan, krematorium, dan proyek air NTADCL bersama pemerintah yang mengalirkan air 55 km dari Sungai Cauvery untuk kota dan 30 desa. Ekspor naik dari 45 juta ke 3,5 miliar pound. Namun kondisi kerja dan perbudakan modern tetap bermasalah karena 80% klaster adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang sulit diaudit, sementara persaingan Bangladesh menekan biaya.

## 6.2 Implikasi CC: akuntabilitas dan transparansi (Implications of CC: corporate accountability and transparency)

Masalah sentral peran politik perusahaan: **apakah mengancam demokrasi?** Banyak keputusan penting tidak lagi diambil pemerintah yang dipilih rakyat, tetapi korporasi yang tidak dipilih.

**Definisi resmi buku:** *Corporate accountability* adalah apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban (*answerable*) atas konsekuensi tindakannya.

Friedman dan The Economist (2005): manajer hanya akuntabel kepada pemegang saham; pemerintahlah “penjaga kepentingan publik”. Kubu lain: korporasi sudah de facto aktor politik sehingga harus lebih akuntabel kepada masyarakat, terutama di industri media.

**Ethics on Screen 2 (The Post):** Film Spielberg tentang The Washington Post tahun 1971 yang memutuskan menerbitkan Pentagon Papers, dokumen rahasia yang membongkar kebohongan pemerintah AS soal Perang Vietnam. Penerbit Katharine Graham dan editor Ben Bradlee harus memilih antara kepentingan sendiri (*egois*) saat koran akan IPO atau kebaikan masyarakat (*utilitarian*). Kotak ini mengangkat akuntabilitas, transparansi, dan peran *whistleblower* (Ellsberg, dibandingkan Snowden dan Manning).

**Akuntabilitas lewat pasar.** Hertz (2001a): pilihan konsumen bisa lebih berdaya daripada suara di kotak suara; Craig Smith (2014) menyebutnya “suara pembelian” (*purchase votes*). Batasnya: sikap sosial belum tentu tercermin dalam pembelian, korporasi belum tentu menanggapi, ketimpangan kekuasaan besar, pilihan dibatasi pasar, dan konsumen hanya satu dari banyak stakeholder. Jalur lain: audit dan pelaporan sosial dan lingkungan (Owen & O’Dwyer 2008) serta dialog dan kemitraan stakeholder (Bendell 2000; Crane & Livesey 2003). Kuncinya: kinerja sosial harus dibuat terlihat.

**Definisi resmi buku:** *Corporate transparency* adalah sejauh mana keputusan, kebijakan, aktivitas, dan dampak korporasi diakui dan dibuat terlihat bagi stakeholder yang relevan.

Korporasi sering mengklaim datanya rahasia komersial, padahal isu sosial sulit dipisahkan dari keputusan komersial. Contoh: **Nike** lama menolak membuka identitas pemasoknya, tetapi tekanan soal kondisi kerja memaksanya membuka data pada 2005.

Tiga elemen kualitas transparansi (Schnackenberg & Tomlinson 2014): **pengungkapan** (*disclosure*: tepat waktu dan mudah diakses), **kejelasan** (*clarity*: dapat dipahami), **akurasi** (*accuracy*: benar dan andal). Hanya jika stakeholder tahu, mereka bisa memengaruhi perusahaan. Namun perusahaan sering tidak

tahu faktanya sendiri: **Lush** (2014) menghapus **mika** dari produknya karena tambang di Jharkhand, India, tidak bisa dipantau soal pekerja anak. Transparansi bukan obat mujarab (O'Neill 2002), tetapi kini dianggap keharusan normatif sekaligus praktis.

### 6.3 Menilai CC sebagai kerangka etika bisnis (Assessing corporate citizenship as a framework for business ethics)

Nilai tambah pandangan diperluas dibanding CSR dan teori stakeholder: 1. Memperlihatkan **peran politik korporasi** dan memperjelas tuntutan akuntabilitas. 2. Memahami bisnis lewat **hak kewarganegaraan yang umum lintas budaya**, membantu memahami globalisasi. 3. Hak kewarganegaraan (kesetaraan, partisipasi, lingkungan bersih) terkait erat dengan **keberlanjutan**. 4. Memberi **perspektif lebih kritis** terhadap peran sosial bisnis.

Kelemahan: masih baru dan belum diterima luas, meski itu berubah karena CSR dan teori stakeholder makin tampak tidak memadai bagi perubahan peran bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil.

## 7. Ringkasan bab

Membatasi korporasi pada laba maksimal bagi pemegang saham terlalu sempit. CSR, teori stakeholder, dan CC masing-masing menjawab Friedman. Argumen penulis: perubahan ekonomi global menuntut pembingkai baru, dan pandangan diperluas CC (korporasi sebagai aktor politik yang mengatur hak kewarganegaraan) memberi kejelasan definisi sekaligus membantu memahami peran korporasi yang berubah.

## 8. Kasus 2: American Apparel, mode baru untuk CSR?

Berbeda dengan Gap, H&M, dan Zara yang mensubkontrakkan produksi ke Bangladesh, Cina, atau Vietnam, American Apparel memakai model **terintegrasi vertikal** dan “bebas sweatshop” di Los Angeles: penjahit digaji lebih dari 2000 dolar per bulan (hampir dua kali upah minimum federal) dengan asuransi kesehatan, klinik, kelas bahasa Inggris, bahkan pijat gratis; sebagai pembanding, biaya tenaga kerja kaus 14 dolar hanya 0,12 dolar (Tabel 2.7) dan upah minimum garmen Bangladesh 60 dolar per bulan. Perusahaan juga beraktivisme politik lewat “Legalize Gay” dan “Legalize LA” (reformasi imigrasi), tetapi pada 2009 dipaksa memecat 1800 pekerja imigran karena masalah dokumen. Iklan yang sangat seksual, tuduhan pelecehan terhadap CEO Dov Charney (dipecat 2014), ekspansi berlebihan, dan kenaikan harga kapas membuat saham jatuh dari 15 dolar (2007) ke bawah 0,50 dolar (2014), bangkrut 2015, lalu asetnya dibeli Gildan (2017) yang menutup pabrik dan memindahkan produksi ke luar AS. Pelajarannya: perusahaan yang terkenal karena CSR pun bisa menyimpan masalah etis, dan model berbiaya tinggi belum tentu bertahan.

### Istilah kunci

- **Korporasi**: entitas hukum terpisah yang memiliki asetnya sendiri, punya *perpetual succession*, dan dianggap “orang buatan”.
- **Limited liability**: pemegang saham tidak menanggung utang korporasi.
- **Fiduciary responsibility**: kewajiban manajer menjaga investasi pemegang saham sebagai amanah.
- **Enlightened self-interest**: bertanggung jawab sosial karena pada akhirnya menguntungkan sendiri.
- **Business case for CSR**: pendapatan, biaya, risiko, lisensi sosial.
- **Externalities**: dampak transaksi yang ditanggung pihak luar.
- **Creating Shared Value (CSV)**: Porter & Kramer, menggabungkan strategi bisnis dan tujuan sosial.

- **CSR:** upaya memenuhi tuntutan ekonomi, legal, etis, dan filantropis masyarakat pada waktu tertentu.
- **Explicit vs implicit CSR:** aktivitas tersendiri yang dinamai (AS) vs tertanam dalam hukum dan institusi (Eropa, Asia, Afrika).
- **Traditional vs contemporary CSR:** *bolt-on* (distribusi nilai) vs *built-in* (penciptaan nilai).
- **Corporate social performance (CSP):** kebijakan, program, dampak sosial (Wood 1991).
- **Stakeholder:** individu atau kelompok yang dirugikan atau diuntungkan korporasi, atau yang haknya harus dihormati.
- **Normative, descriptive, instrumental stakeholder theory:** seharusnya, kenyataannya, menguntungkan.
- **Stakeholder democracy:** stakeholder ikut memengaruhi keputusan korporasi.
- **Corporate citizenship:** peran korporasi mengatur hak kewarganegaraan individu.
- **Hak sosial, sipil, politik (Marshall):** tiga komponen kewarganegaraan liberal.
- **Corporate accountability:** apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
- **Corporate transparency:** sejauh mana keputusan dan dampak korporasi dibuat terlihat; diukur lewat disclosure, clarity, accuracy.
- **Purchase votes:** pilihan konsumsi sebagai kontrol sosial atas korporasi.

### Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Tiga ciri hukum korporasi** (orang buatan, tanggung jawab terbatas, tanggung jawab fidusia) dan beda tanggung jawab hukum dengan moral.
2. **Tiga argumen Friedman (1970)** dan bagaimana masing-masing dijawab (Tabel 2.1, CSR dan stakeholder, corporate citizenship).
3. **Empat pertimbangan tanggung jawab moral korporasi:** identitas hukum, agensi (French, Moore), budaya organisasi, identitas fungsional, dengan contoh.
4. **Business case vs argumen moral CSR** (eksternalitas, kekuasaan, ketergantungan), kritik Banerjee dan Fleming & Jones, masalah kausalitas Orlitzky.
5. **Piramida Carroll:** urutan, status tiap tingkat (required, expected, desired), contoh, dan tiga keterbatasan (konflik antar tingkat, bias manajerial, standar tidak realistis).
6. **Explicit vs implicit CSR** (Matten & Moon 2008) dan perbedaan tiap tingkat piramida di Anglo-Amerika, Eropa, negara berkembang; UU 2% India.
7. **Tabel 2.2:** lima dimensi beda CSR tradisional dan kontemporer.
8. **Model Wood (1991):** kebijakan, program, dampak, dan mengapa dampak paling sulit diukur.
9. **Definisi stakeholder** dan dua prinsip Evan & Freeman; beda model tradisional, stakeholder, dan jaringan.
10. **Dua argumen Freeman** mengapa stakeholder penting (legal dan ekonomi/agency problem), kutipan Ghoshal dan Jack Welch.
11. **Tiga bentuk teori stakeholder** Donaldson & Preston.
12. **Pandangan diperluas CC:** tiga area kegagalan pemerintah, tiga hak Marshall, peran korporasi (provider/ignorer, enabler/disabler, channel/blockage), definisi CC, serta kaitannya dengan akuntabilitas dan tiga elemen transparansi Schnackenberg & Tomlinson.

## B. Narasi pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)

### 1. Sesi Bab 2 (Framing Business Ethics)

#### a. Apa yang dipresentasikan Kelompok 1

Kelompok 1 menjelaskan bahwa “framing” bukan sekadar membingkai secara pasif, melainkan pandangan dan nilai yang dipakai untuk menilai apakah perusahaan memiliki nilai moral. Pembahasan dibagi tiga: definisi korporasi, tiga frame utama (CSR, Stakeholder Theory, Corporate Citizenship), dan studi kasus Djarum.

**Korporasi sebagai entitas.** Korporasi adalah entitas berbadan hukum yang bisa mengambil keputusan dan bertindak lewat organisasinya, punya budaya dan nilai sendiri, sehingga dapat memikul tanggung jawab atas dampak tindakannya. Tiga implikasi hukumnya: korporasi adalah artificial person dengan hak dan kewajiban seperti warga negara; dimiliki pemegang saham tetapi independen (pemegang saham tidak menanggung utang perusahaan secara pribadi); dan direktur serta manajer punya tanggung jawab fidusia kepada investor. Tanggung jawab hukum belum sama dengan tanggung jawab moral. Ada empat alasan korporasi bisa dianggap agen moral: sisi legal (bisa berkontrak, bayar pajak, menuntut dan dituntut), sisi agensi (keputusan korporasi tidak identik dengan keputusan individu di dalamnya), sisi organisasi dan kultur (punya nilai benar-salah sendiri), dan sisi fungsi identitas (membangun citra sebagai “anggota keluarga yang baik” di mata masyarakat).

**Frame 1: CSR** menjawab “apa tanggung jawab perusahaan”. CSR adalah upaya memenuhi tuntutan ekonomi, hukum, dan filantropis masyarakat pada waktu tertentu. Empat alasan melakukannya: meningkatkan pendapatan, mengelola risiko reputasi dan sosial, mengurangi biaya (efisiensi energi, limbah), dan social license to operate. Contoh dilema untuk yang terakhir: perusahaan sudah punya izin resmi pemerintah untuk mendirikan pabrik, tetapi masyarakat menolak, dan pemerintah pun bisa enggan mengurus perizinan lanjutan.

Piramida Carroll punya empat lapis dari bawah ke atas: ekonomi (wajib), legal (hukum sebagai kodifikasi norma masyarakat), etis (benar dan adil meski tidak diatur hukum), dan filantropis (sukarela, wujud CSR paling murni). Semakin ke bawah semakin wajib, dan idealnya dipenuhi berurutan; filantropi sebesar apa pun tidak bisa menebus kelemahan di lapisan bawah, terutama lapisan etis. Penerapan CSR berbeda antar wilayah: di Amerika filantropi adalah inisiatif perusahaan, kepercayaan pada bisnis tinggi, regulasi dianggap gangguan, fokus pada profit dan shareholder; di Eropa filantropi sebagian didanai dan diarahkan pemerintah, masyarakat lebih skeptis, peran negara menonjol, tanggung jawab ke karyawan dan komunitas; di negara berkembang institusi sosial pemerintah kurang kapasitas sehingga perusahaan berperan lebih besar, ekonomi lebih diutamakan daripada etika, dan kepatuhan hukum tidak selalu dianggap cukup.

Dua strategi integrasi: bolt-on (tradisional, cari untung dulu lalu CSR ditempelkan belakangan, fokus mengurangi risiko) dan built-in (CSR menyatu dalam model bisnis inti sejak awal). Corporate Social Performance (CSP) dibedakan dari CSR: CSR tentang apa tanggung jawabnya, CSP tentang apa hasilnya, dengan tiga tahap principle, process, outcome (social policy, social program, social impact). Social impact paling penting karena bukti nyata, bukan kebijakan di atas kertas.

**Frame 2: Stakeholder Theory** menjawab “kepada siapa perusahaan bertanggung jawab”. Stakeholder adalah pihak yang dipengaruhi oleh, memperoleh manfaat dari, atau hak-haknya harus dihormati korporasi. Dua prinsipnya: principle of corporate rights (tidak melanggar hak pihak lain) dan principle of

corporate effect (bertanggung jawab atas dampak tindakan). Perkembangannya dari model tradisional (hanya shareholder) ke Freeman (banyak kelompok) lalu Rowley (tiap stakeholder punya stakeholder sendiri, berbentuk jaringan). Klaim non-shareholder sah karena secara hukum karyawan dan supplier terikat kontrak, dan secara ekonomi ada masalah keagenan: pemegang saham mudah menjual saham, sedangkan karyawan tidak mudah pindah kerja dan pemasok tidak bisa serta-merta memutus kontrak, jadi risiko mereka lebih besar. Manajer bukan lagi sekadar agen pemegang saham. Donaldson dan Preston membagi teori ini menjadi normatif (apa yang seharusnya), deskriptif (praktiknya), dan instrumental (apakah menguntungkan perusahaan).

**Frame 3: Corporate Citizenship** muncul ketika negara mundur dari fungsinya dan korporasi mengambil alih. Tiga alasan negara mundur: privatisasi kebutuhan dasar (air, listrik, pendidikan), kekosongan pemerintah (contoh: jalan di pelosok dibangun perusahaan tambang), dan batas yurisdiksi (perusahaan beroperasi lintas negara). Tiga pemaknaan: limited view (sekadar filantropi), equivalent view (sama dengan CSR), dan extended view yang dipakai di materi ini: korporasi sebagai aktor publik yang mengelola hak kewarganegaraan dan dinilai dari motif tindakannya. Tiga hak dalam extended view: hak sosial (pendidikan, kesehatan; perusahaan bisa jadi provider), hak sipil (properti, berdagang, kebebasan bicara; perusahaan bisa enabler atau disabler, contohnya perusahaan internet terhadap privasi), dan hak politik (perusahaan sebagai channel atau blockage; masyarakat makin mengarahkan aksi politik ke korporasi). Karena banyak keputusan penting kini diambil korporasi, bukan pemerintah terpilih, korporasi de facto aktor politik, sehingga muncul tuntutan corporate accountability dan corporate transparency. Transparansi adalah sejauh mana keputusan, kebijakan, aktivitas, dan dampak korporasi dibuat terlihat bagi stakeholder; tiga elemen kualitasnya menurut Schnackenberg, Paus, dan Tomlinson (2014) adalah disclosure, clarity, dan accuracy.

## **b. Fakta lengkap studi kasus Djarum dan Djarum Foundation**

Djarum dipilih karena CSR-nya berdampak luas sampai level negara, sehingga dianggap contoh paling relevan di Indonesia.

**Profil dan sejarah.** Djarum adalah perusahaan rokok kretek terbesar ketiga di Indonesia, didirikan Oei Wie Gwan tahun 1951. Kepemimpinan kini di generasi ketiga keluarga Hartono; setelah Bambang Hartono meninggal, kendali diambil alih Robert Budi Hartono. Djarum tidak terdaftar di Bursa Efek, tetapi anak usahanya seperti BCA tercatat di bursa. Djarum Group berekspansi ke Bank BCA, BRI (disebut dalam presentasi), Polytron (akuisisi), dan klub sepak bola Como di Italia. Djarum salah satu pembayar cukai terbesar dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja terutama di Kudus (pusat pabrik), Demak, Jepara, hingga Pati. Angka kontribusi fiskal di rekaman tidak konsisten: awal presentasi menyebut Djarum menyeter lebih dari Rp3,5 triliun cukai dan pajak, bagian lain menyebut cukai nasional industri tembakau lebih dari Rp213 triliun (kemungkinan angka seluruh industri), dan dalam diskusi disebut pendapatan cukai Djarum sekitar Rp35 triliun. Mana yang tepat tidak jelas di rekaman.

### **Djarum Foundation (berdiri 1986) dengan lima pilar:**

1. Bakti Pendidikan: Djarum Beasiswa Plus (Beswan Djarum) sejak 1990-an, fokus character building, leadership, nation building; lebih dari 13.900 mahasiswa penerima; lulusannya banyak diterima perusahaan besar termasuk di luar negeri.
2. Bakti Olahraga: PB Djarum (Perkumpulan Bulutangkis Djarum) membina atlet top; 11 atlet peraih medali Olimpiade, antara lain Alan Budi Kusuma, Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Kevin Sanjaya; beberapa mencapai ranking dunia 1 dan 2.

3. Bakti Lingkungan: 2,3 juta pohon trembesi di sepanjang Pantura (Tol Trans Jawa Merak sampai Banyuwangi, Lingkar Madura, hingga Lombok), 1,1 juta pohon mangrove, pusat pembibitan di Kudus.
4. Bakti Budaya: apresiasi dan pengembangan seni budaya Indonesia.
5. Bakti Sosial: donor darah, penanggulangan bencana, operasi katarak gratis, peningkatan mutu layanan kesehatan, perbaikan panti asuhan.

**Polemik Audisi Umum PB Djarum.** Sejak 2012 PB Djarum mengadakan audisi bulutangkis anak di bawah 12 tahun yang mewajibkan peserta memakai kaus bermerek Djarum; kaus bermerek juga dipakai pada audisi 2015 sampai 2018. Pada Juli 2019 audisi di Bandung disorot KPAI yang menilai ada eksploitasi terselubung industri tembakau: tubuh anak dipakai sebagai media promosi gratis. September 2019 Djarum menghentikan audisi 2019 dan 2020 karena polemik meluas; muncul pro-kontra, termasuk kritik terhadap KPAI. Pada 20 September 2019 mediasi dengan KPAI menghasilkan kesepakatan: nama diubah menjadi “Audisi Umum”, perlengkapan tanpa logo, merek, atau brand image Djarum, audisi dilanjutkan setelah konsolidasi internal. Tahun 2020 sampai 2025 audisi berlanjut dengan format baru, total peserta 1.966, di berbagai GOR termasuk GOR Djarum di Kudus. Djarum enggan melepas identitas merek karena sudah tertanam lama; di sinilah ketegangan antara branding dan perlindungan anak.

#### **Analisis kelompok dengan empat dimensi Carroll.**

- Ekonomi (kuat): menghidupi lebih dari 60.000 karyawan, ekonomi lokal Kudus, dan petani tembakau; rokok penyumbang cukai terbesar di Indonesia.
- Hukum (formal patuh): Djarum mematuhi PP Nomor 19 Tahun 2012 (peringatan kesehatan pada kemasan, pembatasan iklan, larangan penjualan ke anak, kewajiban cukai). Namun industri aktif melobi agar regulasi tetap longgar, yang kelompok sebut *regulatory capture* implisit.
- Etis (defisit, paling rapuh): produk inti merusak kesehatan; 70 juta perokok di Indonesia, 7,4 persen perokok berusia 10 sampai 15 tahun; BPJS Kesehatan menanggung biaya rumah sakit tinggi akibat rokok; pemasaran historis menjangkau kaum muda, termasuk kasus audisi anak.
- Filantropis (kuat): lima pilar yang berjalan lama dengan dampak luas.

Kelompok menggolongkan Djarum sebagai CSR bolt-on (di slide disebut “bottom-down”: bisnis dulu, CSR menyusul), karena ada aspek negatif inheren dari penjualan rokok dan CSR dibuat sebagai premi atau kompensasi yang memisahkan aktivitas inti yang berdampak negatif dari aktivitas sosial yang positif.

**Pemetaan stakeholder.** Karyawan dan petani tembakau (penghidupan), Kementerian Kesehatan (pengendalian tembakau), Kemenkeu dan Bea Cukai (penerimaan cukai tinggi dan stabil), konsumen dewasa 21+ (kebebasan memilih produk legal), anak dan remaja (perlindungan dari paparan merek), atlet PB Djarum dan Beswan Djarum (diuntungkan), masyarakat sipil (menolak normalisasi merek rokok di ruang publik), pemegang saham (laba jangka panjang versus tuntutan etis). Konflik 2019 dianalisis tiga perspektif: normatif (Djarum seharusnya menghormati hak anak), deskriptif (Djarum nyatanya merespons tekanan publik dengan mediasi dan penghapusan merek), instrumental (respons itu menyelamatkan program sekaligus reputasi, bukti perusahaan butuh legitimasi stakeholder).

**Extended view pada Djarum.** Hak sosial: Djarum provider lewat beasiswa, alat, dan “Bakti untuk Negeri” (infrastruktur publik), fungsi yang seharusnya milik negara. Hak sipil: peran ganda, enabler (anak keluarga tidak mampu berkesempatan jadi atlet) sekaligus disabler (jutaan anak jadi target tidak langsung industri berdampak kesehatan). Hak politik: Djarum channel atau lobbying agent yang

memengaruhi kebijakan, sementara publik dan LSM menyalurkan tekanan politik ke Djarum. Kesimpulannya, Djarum adalah aktor politik terlepas dari motifnya, sehingga tuntutan akuntabilitas dan transparansi kepadanya sah.

**Kesimpulan kelompok.** (1) Djarum punya identitas berlapis: legal, agensi, budaya, organisasi, fungsional. (2) Dalam piramida Carroll, ekonomi dan filantropi kuat, hukum formal patuh, etis defisit; karena lapisan harus dipenuhi berurutan, filantropi tidak bisa menebus defisit etis, dan ini mengonfirmasi pola CSR negara berkembang yang bolt-on. (3) Menurut principle of corporate effect, anak peserta audisi adalah stakeholder sah meski tidak punya hubungan apa pun dengan perusahaan, karena terkena dampak langsung. (4) Djarum de facto menjalankan dua fungsi negara secara paradoks: provider hak sosial, sekaligus penghambat fungsi negara sebagai regulator tembakau; kelompok menyebut Indonesia satu-satunya negara yang belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Akuntabilitas dan transparansi secara struktural lemah pada perusahaan tertutup seperti Djarum.

### c. Poin diskusi dan komentar dosen

**ISO 26000.** Seorang peserta mengangkat ISO 26000, standar CSR internasional yang mensyaratkan perhatian pada HAM, praktik operasi adil, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Pertanyaannya: apakah CSR besar seperti Djarum sebenarnya berfungsi “menghapus dosa” dampak produk utamanya, karena beasiswa dan olahraga seolah mengalihkan isu dari dampak kesehatan rokok? Ditekankan bahwa menurut ISO 26000 CSR bukan hanya menyumbang ke luar, tetapi juga harus berdampak baik ke dalam (praktik ketenagakerjaan adil, hak pekerja).

**Perdebatan “menebus dosa”.** Argumen pro PB Djarum: manfaat nyata bagi olahraga Indonesia, tidak ada pembinaan lain sekuat dan sekonsisten PB Djarum, dan jika dihentikan bulutangkis nasional dikhawatirkan merugi dalam lima tahun ke depan karena tidak ada pengganti setara. Argumen kontra: ini eksploitasi karena bertujuan promosi merek rokok ke anak dan remaja; Djarum bersikeras mempertahankan nama “Djarum” yang menunjukkan motif branding; secara utilitarian total kerugian kesehatan masyarakat jauh lebih besar dari manfaat pendidikan dan olahraga; dan prinsip fair distribution of benefit and risk tidak terpenuhi, karena penerima manfaat (atlet, penerima beasiswa) bukan kelompok yang menanggung risiko kesehatan (perokok dan masyarakat terdampak asap). Penerima beasiswa Djarum umumnya tidak peduli dananya berasal dari penjualan rokok. Dalam diskusi ini disebut angka pendapatan cukai Djarum sekitar Rp35 triliun dan dana BPJS untuk penyakit akibat rokok lebih dari Rp10 triliun.

**Usulan entitas terpisah.** Bagaimana jika Djarum membentuk entitas baru tanpa nama “Djarum” sebagai wadah CSR? Referensinya Mission Winnow, entitas yang dibentuk Philip Morris (pemilik Marlboro) untuk mensponsori Ferrari di Formula 1 dan Ducati di MotoGP setelah sponsorship rokok langsung dilarang di motorsport. Dosen menjelaskan bahwa entitas terpisah dapat diterima secara etis, karena masalah utama publik adalah framing negatif nama merek rokok, bukan kegiatan sosialnya. Trade-off-nya, tanpa nama merek perusahaan kehilangan nilai promosi, sehingga kemungkinan Djarum tidak akan melakukannya. Dosen menambahkan contoh merek minuman keras yang pernah jadi sponsor utama Liverpool: sah menurut norma budaya di sana, tetapi di Indonesia kemungkinan dianggap tidak etis. Standar etika sponsorship produk kontroversial bergantung pada norma budaya dan regulasi tiap negara.

**Analogi kartel narkoba.** Muncul analogi bahwa strategi CSR semacam ini mirip kartel narkoba yang membangun infrastruktur sosial di sekitar wilayah operasinya untuk mendapat perlindungan komunitas. Istilah “Semper Fi” muncul dalam transkrip (kemungkinan salah dengar) untuk loyalitas komunitas

kepada pemberi manfaat langsung. Intinya, penerima manfaat sering tidak peduli asal dana, sehingga pemberi bisa “membeli” penerimaan sosial lewat filantropi tanpa menyelesaikan masalah etis di akar bisnisnya.

**Sintesis dosen.** Dosen menjelaskan bahwa Djarum dan korporasi rokok besar lain bertahap mengurangi proporsi rokok dalam portofolio dengan diversifikasi ke elektronik, perbankan, dan properti, untuk mengantisipasi isu kesehatan rokok sebagai isu krusial jangka panjang. Filantropi tidak menghapus dampak negatif produk inti, tetapi tanpa CSR sama sekali dampak sosial dan reputasinya lebih buruk. Secara utilitarian, manfaatnya pendidikan, prestasi olahraga, dan nama baik Indonesia; biayanya kerugian kesehatan masyarakat luas dan beban anggaran negara; kerugian itu tidak bisa dikompensasi filantropi, dan fairness distribusi manfaat-risiko tidak terpenuhi. Dosen memberi contoh Philip Morris yang mendirikan pusat penelitian kanker di AS sebagai CSR, tetapi masyarakat AS tetap skeptis. Karena tekanan sosial tinggi di negara maju, perusahaan rokok besar menggeser bisnisnya ke negara berkembang: porsi di negara maju turun drastis, porsi di negara berkembang termasuk Indonesia tetap besar atau meningkat, sehingga Indonesia menjadi salah satu pasar utama.

Dosen mengingatkan bahwa peringatan kesehatan di kemasan rokok relatif baru; pada masa beliau SMP dan SMA belum ada, demikian pula daftar komposisi produk. Tuntutan transparansi dan regulasi bergantung pada dinamika sosial, kesadaran, dan tekanan stakeholder pada periode tertentu, bukan statis. Kesimpulan metodologisnya dua arah: ethic of care dari sisi perusahaan (kepedulian etis internal yang sukarela) dan tekanan dari masyarakat (tanpa tuntutan publik, regulator, atau pressure group, perusahaan cenderung tidak berubah). Negara dengan pressure group kuat cenderung mendapat standar etika bisnis lebih tinggi.

#### d. Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

**Pak Andika tentang piramida Carroll.** Apakah perusahaan bisa disebut “sudah CSR” atau “belum CSR” padahal ada level yang tidak terpenuhi? Apakah ada persentase minimal, atau semua level harus terpenuhi dulu? Pada Djarum: ekonomi kuat, legal mulai patuh tapi agak lemah, etis rapuh, filantropis kuat; jika hanya melihat hasil akhir perusahaan tampak “sangat CSR”, padahal ada level yang dilompati. Dosen menjelaskan bahwa piramida Carroll tidak mutlak atau kaku; penerapannya tergantung konteks kultural dan konteks negara (regulasi, kondisi sosial-ekonomi). Referensinya ada di salah satu bab buku rujukan.

Dosen mengaitkan kembali bolt-on dan built-in: tuntutan saat ini sudah mengarah ke built-in menyeluruh. Perusahaan baru pun dituntut memperhatikan lingkungan sebelum resmi berdiri; sektor pertambangan wajib menyusun AMDAL dan kajian terkait sebelum operasi, termasuk kepedulian pada stakeholder sekitar. Dosen juga memberi contoh bencana yang sedang terjadi di NTT: dalam kondisi darurat CSR filantropi berupa bantuan langsung tetap diperlukan, sedangkan dalam kondisi normal pendekatan yang lebih baik adalah pemberdayaan. Filantropi murni tidak selalu baik atau buruk, melainkan kontekstual.

**CSR industri rokok dalam konteks Indonesia.** Dosen menyampaikan dua sudut pandang. Pertama, industri rokok tetap “merah” dari sisi kesehatan, sehingga aspek etisnya akan selalu rapuh. Kedua, pandangan kontekstual: jika perusahaan rokok ditutup paksa, social cost dan economic cost sangat tinggi, bukan hanya cukai; petani tembakau kehilangan mata pencaharian dan karyawan pabrik, terutama segmen SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang padat karya, kehilangan pekerjaan. Dosen menilai transisi core business ke sektor lain sebagai langkah baik yang dilakukan bertahap; motivasinya tidak murni altruistik, karena perusahaan sadar rokok suatu saat tidak laku lagi akibat regulasi ketat dan

perubahan preferensi konsumen. Perbandingannya: PT Djarum tetap fokus di rokok tetapi CSR-nya menjangkau budaya, pendidikan, olahraga, dan UMKM; grup usaha terkait Djarum membangun Bandara Dhoho di Kediri dan lapangan golf; PT Garam tidak terdiversifikasi seluas Djarum sehingga jangkauan CSR-nya lebih terbatas. Tidak ada perusahaan rokok yang bisa bertahan selamanya hanya mengandalkan rokok.

Dosen bercerita pernah merokok sejak SMA (lahir 1953) karena pengaruh teman dan berhenti sejak 2003; ibunya teliti menemukan sisa tembakau di kantong baju meski sudah dicuci. Kesimpulannya, merokok pada akhirnya pilihan pribadi orang dewasa.

**Pertanyaan yang belum terjawab.** Menjelang akhir sesi seorang peserta mengangkat kembali slide 28 (piramida Carroll dengan penilaian kualitatif) dan menyoroti lapisan etis Djarum yang sangat rapuh. Kelanjutannya terpotong, tidak jelas di rekaman.

#### e. Kesimpulan dan pelajaran yang disepakati kelas

1. Industri rokok tidak bisa dilihat hitam-putih: dari sisi kesehatan “tidak benar”, tetapi tidak bisa langsung ditutup karena implikasi sosial-ekonominya besar.
2. Perubahan terjadi bertahap; sebagai negara berkembang transisi butuh waktu, dan muncul pusat kesehatan (contoh: RS Hermina) yang menangani kasus akibat rokok.
3. Realitas bisnis dan sosial kompleks (“dinamika faktual”).
4. CSR tetap bermanfaat bagi penerimanya meski core business bermasalah; ada eksternalitas positif berupa dukungan atlet, budaya, pendidikan, dan UMKM.
5. “Dosa core business” tetap ada; mengutip Mas Imam, manfaat CSR tidak menghapus dosa bisnis inti.
6. Pertanyaan reflektif dosen: “Apa yang Anda bayangkan kalau kemudian tidak ada aktivitas CSR-nya sama sekali?” CSR yang tidak sempurna tetap lebih baik daripada tidak ada.
7. Filantropi kuat tidak otomatis mengompensasi kelemahan etis; keduanya dimensi berbeda dan idealnya sama-sama kuat. Entitas terpisah seperti Mission Winnow bisa jadi jalan tengah, tetapi mengurangi nilai promosi. Standar etika bersifat kontekstual, bergantung norma budaya, regulasi, dan tekanan sosial per negara dan periode.

## C. Studi kasus Kelompok 1: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

### Kelompok 1: Framing Business Ethics (Bab 2), Studi Kasus PT Djarum dan Djarum Foundation

Anggota: Lazuardi Arsy (25/575066/PEK/32005), Aulia Sisca Rahmadiyanti (25/574305/PEK/31789), Tegar Awanto (25/574246/PEK/31765).

#### 1. Materi yang dipresentasikan (Kelompok 1)

**Slide judul dan agenda.** Presentasi berjudul “Framing Business Ethics, Chapter 2”. Agenda terdiri dari lima bagian: (1) What is Corporation, (2) Corporate Social Responsibility, (3) Stakeholder Theory, (4) Corporate Citizenship, (5) Implementasi. Setiap slide mencantumkan sitasi Crane, Matten, Glozer dan Spence (2019) di bagian bawah.

**Bagian 1: Korporasi sebagai entitas hukum dan moral.** Kelompok membuka dengan pernyataan bahwa sebelum bertanya apa tanggung jawab sosial korporasi, perlu dipahami dulu apa itu korporasi dan apakah ia bisa bertanggung jawab secara moral. Definisi yang dikutip: korporasi adalah entitas yang

memiliki identitas hukum, dapat mengambil keputusan dan bertindak melalui organisasinya, memiliki budaya dan nilai sendiri, dan karena itu dapat memiliki tanggung jawab terhadap dampak tindakannya kepada masyarakat. Tiga implikasi hukum disebutkan: korporasi adalah “artificial person” di mata hukum dengan hak dan kewajiban seperti warga negara; korporasi dimiliki pemegang saham tetapi keberadaannya independen (punya aset sendiri, pemegang saham tidak menanggung utang atau kerugian perusahaan); direktur dan manajer memikul tanggung jawab fiduciary untuk bertindak demi kepentingan investasi pemegang saham. Kelompok menekankan bahwa tanggung jawab hukum belum sama dengan tanggung jawab moral: manusia bisa merasa bangga atau malu, entitas tak bernyawa tidak.

Slide berikutnya memaparkan empat alasan korporasi bisa memikul tanggung jawab moral: (A) legal identity (membuat kontrak, membayar pajak, menjamin keamanan produk, menuntut dan dituntut); (B) agency, korporasi memutuskan dan bertindak lepas dari anggotanya lewat kebijakan dan prosedur internal (French 1979; Moore 1999); (C) organizational culture, nilai dan keyakinan korporasi memengaruhi keputusan etis individu; (D) functional identity, korporasi tampil seolah-olah pribadi tersendiri, bahkan membangun identitas sebagai “warga” yang baik. Kesimpulannya: tanggung jawab moral korporasi lebih dari penjumlahan tanggung jawab individu di dalamnya.

**Mengapa business ethics perlu di-frame.** Kelompok mengutip definisi business ethics dari Bab 1 (“studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis di mana persoalan benar dan salah dibahas”) dan pertanyaan awal Bab 2: apakah perusahaan harus mengambil keputusan melampaui sekadar memproduksi barang dan jasa secara menguntungkan. Jawabannya lewat tiga kerangka: CSR menjawab “apa” tanggung jawab perusahaan; Stakeholder Theory menjawab “kepada siapa”; Corporate Citizenship menjawab “dengan kuasa apa”, yaitu ketika perusahaan mengambil peran yang biasanya dipegang negara.

**Bagian 2: Corporate Social Responsibility.** Dua pertanyaan pemandu: mengapa perusahaan punya tanggung jawab sosial, dan apa isi tanggung jawab itu. Definisi CSR: upaya perusahaan memenuhi tuntutan ekonomi, hukum, etis, dan filantropis dari masyarakat pada suatu waktu tertentu. Sebagian besar argumen CSR bertumpu pada enlightened self-interest, bukan altruisme. Business case for CSR terdiri dari empat alasan: enhance revenue (pelanggan dan karyawan lebih loyal pada perusahaan yang bertanggung jawab), manage risk, reduce costs (efisiensi energi dan limbah; Walmart diperkirakan hemat US\$1 miliar), dan social licence to operate (menjaga persetujuan komunitas lokal, karyawan, dan pemerintah).

Piramida Carroll dijelaskan sebagai empat lapis tanggung jawab yang dipenuhi berurutan dari bawah: ekonomi (required by society), hukum (required; “play by the rules of the game”), etis (expected; melakukan yang benar dan adil meskipun tidak diwajibkan hukum), dan filantropis (desired; kontribusi sukarela). Keterbatasannya: tidak menjelaskan apa yang harus terjadi ketika dua tanggung jawab bertentangan, dan menonjolkan sudut pandang manajerial.

CSR berbeda di tiap belahan dunia. Explicit CSR adalah aktivitas perusahaan swasta yang berdiri sendiri dan diberi nama, khas Amerika Serikat. Implicit CSR tertanam dalam kerangka hukum dan institusi masyarakat, lewat regulasi di Eropa dan lewat institusi lunak seperti tradisi keagamaan, adat, atau kesukuan di Asia dan Afrika (Matten dan Moon, 2008). Tabel membandingkan empat dimensi CSR (philanthropic, ethical, legal, economic) di tiga wilayah: Anglo-American (filantropi sebagai inisiatif perusahaan, kepercayaan tinggi pada bisnis, aturan pemerintah dianggap mengganggu, fokus pada profitabilitas dan shareholder), Eropa (filantropi lewat pemerintah, skeptisisme pada bisnis, peran negara

menonjol, tanggung jawab ke karyawan dan komunitas), dan negara berkembang (kapasitas institusi terbatas sehingga perusahaan berperan sosial lebih besar, ekonomi dan filantropi diutamakan daripada etika, kepatuhan hukum tidak selalu dianggap cukup).

Dua strategi CSR dibandingkan dalam tabel. Traditional CSR (“bolt-on”): fokus pada risiko reputasi, didorong citra dan penerimaan publik, CSR sebagai distribusi nilai, responsivitas defensif. Contemporary CSR (“built-in”): fokus pada nilai dari integrasi CSR dengan bisnis, didorong kinerja, pasar, dan produk, CSR sebagai penciptaan nilai, responsivitas proaktif.

Corporate Social Performance (CSP) model dari Donna Wood (1991) terdiri dari tiga tahap: Principles, Processes, Outcomes. Outcomes dipecah menjadi social policies (contoh komitmen IKEA memakai 100% energi terbarukan dan kayu lestari), social programmes (contoh ISO 14000, EMAS, ISO 26000), dan social impacts (perubahan nyata pada masyarakat dan lingkungan; paling sulit diukur dan paling menentukan apakah CSR bermakna).

**Bagian 3: Stakeholder Theory of the Firm.** Berbeda dari CSR yang berangkat dari perusahaan, pendekatan stakeholder berangkat dari kelompok kepada siapa perusahaan bertanggung jawab. Definisi: individu atau kelompok yang, dalam situasi tertentu, dirugikan oleh atau memperoleh manfaat dari korporasi, atau yang haknya harus dihormati korporasi. Dua prinsip penentu dari Evan dan Freeman (1993): principle of corporate rights (korporasi wajib tidak melanggar hak pihak lain) dan principle of corporate effect (korporasi bertanggung jawab atas dampak tindakannya). Perkembangan definisi dirunut dari Stanford memo (1963), Freeman (1984), Hill dan Jones (1992), hingga Clarkson (1995). Cakupan stakeholder berbeda antarperusahaan dan antarsituasi.

Tiga model hubungan perusahaan dengan stakeholder: Traditional model (hanya empat kelompok inti, shareholder sebagai pemilik dan prioritas utama), Stakeholder model (Freeman 1984: shareholder hanya satu dari banyak kelompok), dan Network model (Rowley 1997: setiap stakeholder punya stakeholder sendiri sehingga membentuk jaringan relasi kompleks).

Untuk menjawab keberatan Friedman, kelompok memaparkan dua alasan kelompok selain pemegang saham punya klaim sah. Perspektif hukum: klaim mereka sudah terlindungi oleh kontrak, hukum, dan regulasi, misalnya perlindungan hak pekerja. Perspektif ekonomi: masalah keagenan; mayoritas pemegang saham membeli saham untuk spekulasi, sehingga tidak jelas mengapa kepentingan jangka pendek itu harus mengungguli kepentingan jangka panjang konsumen, karyawan, dan pemasok. Dua kutipan ditampilkan: Sumantra Ghoshal (2005: 80), “Most shareholders can sell their stocks far more easily than most employees can find another job”, dan Jack Welch, eks-CEO General Electric (2009), yang menyebut maksimalisasi shareholder value sebagai strategi adalah “a dumb idea” karena konstituen utama adalah karyawan, konsumen, dan produk.

Peran baru manajemen: manajer tetap memikul fiduciary responsibility kepada pemegang saham tetapi harus memadukannya dengan kepentingan seluruh stakeholder yang sah, termasuk lingkungan hidup yang tidak punya suara. Dari sini muncul gagasan stakeholder democracy dan corporate governance. Tiga bentuk teori stakeholder menurut Donaldson dan Preston (1995): normatif (mengapa korporasi seharusnya memperhitungkan stakeholder), deskriptif (apakah dan bagaimana korporasi sesungguhnya memperhitungkan stakeholder), dan instrumental (apakah memperhitungkan stakeholder menguntungkan korporasi; serumpun dengan enlightened self-interest).

**Bagian 4: Corporate Citizenship.** Pertanyaan pembuka: ketika negara mundur atau gagal menjalankan fungsinya, bagaimana jika perusahaan sudah terlanjur mengambil peran yang dulu dipegang negara. Tiga perkembangan yang menggeser pembagian kerja politik: (1) privatisasi layanan yang dulu disediakan

negara (air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, telekomunikasi); (2) kekosongan negara, terutama di negara berkembang, misalnya perusahaan tambang membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit sehingga “bermain sebagai pemerintah”; (3) batas yurisdiksi, pasar keuangan global, iklim, dan internet terlalu besar untuk satu pemerintah.

Tiga cara memakai istilah corporate citizenship: limited view (CC sebagai filantropi), equivalent view (CC hampir sinonim dengan CSR), dan extended view (CC sebagai peran korporasi dalam mengelola hak kewarganegaraan individu; pandangan yang dipakai buku). Korporasi masuk arena kewarganegaraan sebagai aktor publik berkuasa yang memengaruhi hak warga sungguhan. CC bersifat deskriptif: tidak perlu tahu motifnya.

Tiga hak warga dan peran korporasi atasnya: hak sosial (freedom to; korporasi sebagai provider atau ignorer, misalnya membangun sekolah dan pusat kesehatan), hak sipil (freedom from; korporasi sebagai enabler atau disabler, misalnya perusahaan internet melindungi atau melanggar privasi), dan hak politik (partisipasi dalam tata kelola; korporasi sebagai channel atau blockage, warga mengarahkan aksi politik ke korporasi lewat kampanye, protes, boikot). Definisi dalam buku: corporate citizenship adalah peran korporasi dalam mengelola hak-hak kewarganegaraan individu.

Akuntabilitas dan transparansi korporasi. Pertanyaan pokok: apakah keterlibatan politik perusahaan merupakan ancaman bagi demokrasi. Corporate accountability menanyakan siapa mengendalikan korporasi dan kepada siapa ia akuntabel; korporasi yang tidak dipilih lewat pemungutan suara kini mengambil banyak keputusan penting, sehingga menjadi aktor politik de facto. Corporate transparency adalah sejauh mana keputusan, aktivitas, dan dampak korporasi dibuat terlihat oleh stakeholder. Tiga elemen kualitas transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson 2014): disclosure (informasi tersedia tepat waktu dan mudah diakses), clarity (dapat dipahami), dan accuracy (benar dan dapat diandalkan).

**Bagian 5: Implementasi.** Kasus PT Djarum dan Djarum Foundation dibaca berturut-turut dengan tiga kerangka yang sama (CSR, Stakeholder, Corporate Citizenship). Isi kasus dan analisisnya dirinci di dua bagian berikut.

## 2. Studi kasus: fakta (Kelompok 1)

**Profil PT Djarum.** PT Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan pada 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah, dan disebut sebagai salah satu dari tiga besar industri rokok Indonesia. Kini dipimpin generasi ketiga keluarga Hartono (Victor Hartono, putra Robert Budi Hartono). Robert Budi Hartono disebut sebagai pemilik atau pengendali Djarum Group. Angka yang ditampilkan: tahun berdiri 1951; tenaga kerja langsung lebih dari 56.000 orang; setoran cukai dan pajak ke negara Rp35 triliun (2017); lima pilar program (“5 Bakti”) Djarum Foundation sejak 1986. Djarum Foundation didirikan 30 April 1986. Djarum digambarkan sebagai salah satu pembayar cukai terbesar, penyerap puluhan ribu tenaga kerja, dan lewat Djarum Foundation menjalankan filantropi yang disebut paling sistematis di Indonesia (pembinaan bulutangkis kelas dunia, belasan ribu beasiswa, penghijauan ratusan ribu pohon). Djarum adalah perusahaan keluarga tertutup, bukan perusahaan terbuka, sehingga tidak punya pemegang saham publik dan tidak terikat kewajiban keterbukaan informasi pasar modal.

**Lima pilar Djarum Foundation.** 1. Bakti Pendidikan: Djarum Beasiswa Plus untuk mahasiswa S1/D4 dengan pelatihan character building, leadership development, dan nation building; peningkatan mutu pendidikan dasar; diberikan kepada lebih dari 13.900 mahasiswa berprestasi (“Beswan Djarum”) di seluruh Indonesia. 2. Bakti Olahraga: PB Djarum sejak 1974, telah membina 11 atlet peraih medali Olimpiade, di antaranya Liem Swie King, Alan Budikusuma, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, dan Kevin Sanjaya. Sejak 2006 pembinaan dijaring lewat Audisi Umum beasiswa bulutangkis di berbagai kota. 3.

Bakti Lingkungan: Djarum Trees for Life, sekitar 2,3 juta pohon trembesi di jalur Pantura dan Tol Trans-Jawa (Merak sampai Banyuwangi), lingkaran Madura, Joglosemar, hingga Lombok; 1,1 juta mangrove; Pusat Pembibitan Tanaman di Kudus; gerakan Siap Darling. 4. Bakti Budaya: apresiasi dan pengembangan seni budaya Indonesia dengan sasaran utama generasi muda. 5. Bakti Sosial: donor darah, penanggulangan bencana, operasi katarak gratis, peningkatan mutu layanan kesehatan, perbaikan kondisi panti asuhan.

**Kronologi polemik Audisi Bulu Tangkis 2019.** - 2006 sampai 2018: Audisi Umum PB Djarum berjalan terbuka. Yayasan Lentera Anak mencatat peserta diwajibkan mengenakan kaos ber-brand “Djarum” sepanjang 2015 sampai 2018. - Juli 2019: audisi di GOR KONI Bandung memicu polemik. KPAI menilai ada unsur eksploitasi terselubung oleh industri tembakau, tubuh anak dipakai sebagai media promosi gratis, karena anak-anak peserta diwajibkan mengenakan kaos bertuliskan merek “Djarum”, merek yang identik dengan produk rokok. - September 2019: PB Djarum menyatakan menghentikan audisi mulai 2020. Polemik meluas ke ruang publik; dukungan dan kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kritik terhadap sikap KPAI sendiri. - 12 September 2019: mediasi di Kemenpora menghasilkan tiga kesepakatan: (1) KPAI mencabut surat permintaan penghentian; (2) nama diubah menjadi “Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis” tanpa logo, merek, dan brand image Djarum; (3) audisi dilanjutkan setelah konsolidasi internal. - 2020 sampai 2025: audisi berlanjut. Pada 2024, 11 dari 1.966 peserta memperoleh beasiswa; pada 2025, 9 atlet terpilih dari 1.729 peserta di GOR Djarum, Kudus.

**Fakta lain yang dipakai dalam analisis piramida Carroll dan corporate citizenship.** Produk inti disebut merugikan kesehatan 70 juta perokok; 7,4% perokok berusia 10 sampai 18 tahun; pemasaran historis menjangkau kaum muda; audisi anak dengan atribut merek berlangsung sampai 2019. Djarum tunduk pada ketentuan cukai dan PP No. 109/2012 (peringatan kesehatan, pembatasan iklan, larangan penjualan kepada anak); membayar cukai, tetapi industri disebut aktif menjaga agar regulasi tetap longgar. Djarum menghidupi sekitar 60.000 karyawan (slide profil menyebut 56.000+), menjadi bagian penting dari penerimaan cukai nasional Rp213 triliun, dan menghidupkan ekonomi Kudus serta rantai pasok petani tembakau dan cengkeh. Industri tembakau disebut sebagai aktor berpengaruh dalam perdebatan regulasi, termasuk revisi PP No. 109/2012. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC.

**Sumber yang dikutip.** Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019) di setiap slide; Yayasan Lentera Anak dan KPAI sebagai pihak yang mencatat dan menilai polemik; Visser (disebut dalam kesimpulan terkait karakter CSR negara berkembang); serta rujukan teori yang sudah disebut di bagian materi.

### 3. Analisis yang dibuat kelompok (Kelompok 1)

**Dilema etis yang diidentifikasi.** Inti dilemanya adalah perusahaan yang produk intinya merugikan kesehatan publik, termasuk anak dan remaja, sekaligus menjalankan filantropi berskala besar yang menyentuh pendidikan, olahraga, dan lingkungan. Polemik audisi 2019 menjadi titik konkret: pembinaan bulutangkis untuk anak berbakat berbenturan dengan hak anak untuk tidak dijadikan media promosi merek rokok. Kelompok juga mengangkat benturan antara penerimaan cukai negara dan agenda kesehatan publik, serta posisi Djarum sebagai perusahaan tertutup yang tidak terikat kewajiban keterbukaan padahal menjalankan fungsi publik.

**Penerapan piramida Carroll.** Kelompok menilai tiap lapis: filantropis (desired) dinilai KUAT karena Djarum Foundation dan lima pilar Bakti sejak 1986; etis (expected) dinilai RAPUH karena produk inti merugikan kesehatan 70 juta perokok, 7,4% perokok berusia 10 sampai 18 tahun, pemasaran historis menjangkau kaum muda, dan audisi anak dengan atribut merek sampai 2019; hukum (required) dinilai PATUH karena tunduk pada cukai dan PP 109/2012, meski industri aktif menjaga regulasi tetap longgar;

ekonomi (required) dinilai KUAT karena menghidupi sekitar 60.000 karyawan, menyumbang penerimaan cukai nasional, dan menghidupkan ekonomi Kudus serta rantai pasok petani. Temuan: Djarum kuat pada dimensi economic, legal, dan philanthropic, sedangkan ethical responsibility adalah dimensi yang paling diperdebatkan.

**CSR sebagai alat legitimasi: bolt-on, bukan built-in.** Kelompok menempatkan Djarum sebagai contoh Traditional CSR (“CSR is bolt-on”): laba dihasilkan lebih dulu dari produk yang bermasalah secara etis, lalu sebagian nilai didistribusikan ke filantropi yang memoles citra dan mengelola risiko. Fokusnya risiko, pendorongnya citra, merek, dan penerimaan publik, responsivitasnya defensif, terlihat dari reaksi awal menghentikan audisi ketika ditekan KPAI. CSR dinilai tidak built-in karena tidak terintegrasi ke bisnis inti: tidak ada perubahan produk, pemasaran, atau model bisnis; yang berubah hanya distribusi labanya. Contemporary CSR menuntut tanggung jawab menjadi bagian dari penciptaan nilai itu sendiri.

**Peta stakeholder dan klaim yang berbenturan.** Kelompok mengutip Freeman bahwa penyeimbangan ekspektasi stakeholder adalah tantangan besar manajemen, lalu menyusun tabel: - Karyawan dan petani tembakau menuntut penghidupan dan kelangsungan pekerjaan; berbenturan dengan agenda pengendalian tembakau dan penurunan prevalensi merokok. - Kemenkeu dan Bea Cukai menuntut penerimaan cukai yang stabil dan besar; berbenturan dengan target kesehatan publik Kemenkes (dua organ negara, dua kepentingan). - Konsumen dewasa menuntut kebebasan memilih produk legal; berbenturan dengan hak anak dan remaja atas perlindungan dari paparan merek. - Atlet binaan dan beswan menuntut akses pembinaan dan beasiswa yang sulit didapat di tempat lain; berbenturan dengan masyarakat sipil yang menolak normalisasi merek rokok di ruang anak. - Pemilik dan pemegang saham menuntut laba dan keberlanjutan jangka panjang; berbenturan dengan tuntutan etis publik yang menekan legitimasi industri. Konsekuensi teoretis menurut kelompok: tidak ada keputusan yang memuaskan semua pihak, sehingga pendekatan Carroll saja tidak cukup; dibutuhkan stakeholder democracy dan dialog terlembaga untuk memutuskan klaim mana yang didahulukan dan dengan alasan apa.

**Tiga hal dari polemik 2019 menurut teori stakeholder.** Pertama, konflik antar-stakeholder tidak bisa diselesaikan model pemegang saham: kepentingan anak (diwakili KPAI) berhadapan dengan kepentingan ekosistem bulutangkis, karyawan, bahkan sebagian orang tua peserta audisi. Kedua, jaringan stakeholder (network model): KPAI bertindak bukan sebagai stakeholder langsung Djarum, melainkan sebagai wali kepentingan stakeholder lain (anak-anak), sementara Yayasan Lentera Anak menekan lewat opini publik; ini adalah stakeholder dari stakeholder. Ketiga, tiga bentuk teori Donaldson dan Preston terlihat sekaligus: secara normatif Djarum wajib menghormati hak anak; secara deskriptif Djarum nyatanya merespons tekanan (mediasi, penghapusan atribut merek); secara instrumental respons itu menyelamatkan program sekaligus reputasi, yang membuktikan bahwa memperhitungkan stakeholder memang menguntungkan korporasi. Hasil mediasi dibaca sebagai corporate accountability yang bekerja: tekanan masyarakat sipil memaksa korporasi merespons tanpa melewati kotak suara, dan isi kesepakatannya adalah soal transparansi, memisahkan secara terlihat mana pembinaan dan mana promosi.

**Corporate citizenship: ketika korporasi mengambil peran negara.** Menurut kelompok, pembinaan olahraga prestasi usia dini dan beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia idealnya dibiayai negara, tetapi selama puluhan tahun sebagian besar dipikul swasta, dan Djarum adalah pemikul terbesar di bulutangkis. Pada hak sosial, Djarum berperan sebagai provider: PB Djarum menyediakan pembinaan atlet dan beasiswa (13.900+ Beswan) yang di banyak negara merupakan layanan negara, dan Trees for Life menyediakan penghijauan infrastruktur publik. Pada hak sipil, Djarum adalah enabler bagi ribuan anak

berbakat dari keluarga tidak mampu karena audisi adalah satu-satunya jalan menuju karier atlet, tetapi sekaligus disabler bagi jutaan anak yang menjadi perokok karena produk dan citra industri melemahkan hak mereka atas kesehatan. Pada hak politik, industri tembakau adalah aktor berpengaruh dalam perdebatan regulasi termasuk revisi PP 109/2012, sementara publik dan LSM menyalurkan tekanan politik lewat korporasi, bukan hanya lewat negara. Dalam extended view, PT Djarum adalah aktor politik de facto terlepas dari motifnya karena konsep ini deskriptif; konsekuensinya tuntutan akuntabilitas dan transparansi setara aktor publik menjadi wajar.

**Pihak yang dirugikan menurut kelompok.** Anak-anak peserta audisi yang tubuhnya dipakai sebagai media promosi; anak dan remaja yang terpapar merek dan menjadi perokok; 70 juta perokok yang kesehatannya dirugikan oleh produk inti; secara tidak langsung, agenda kesehatan publik yang terhambat oleh pengaruh industri pada regulasi.

**Kesimpulan kelompok (lima poin).** 1. Korporasi memiliki tanggung jawab moral yang melampaui tanggung jawab individu di dalamnya, melalui legal identity, agency, budaya organisasi, dan identitas fungsional. Ini dasar untuk menuntut PT Djarum sebagai entitas, bukan hanya manajernya. 2. Dalam piramida Carroll, Djarum kuat di level ekonomi dan filantropis, formal di level hukum, tetapi defisit di level etis. Karena level harus dipenuhi berurutan, filantropi sebesar apa pun tidak menebus defisit itu. Pola ini mengonfirmasi karakter CSR negara berkembang (Visser) dan strategi Traditional CSR yang bolt-on. 3. Sebagian besar program masih bolt-on. Bergeser ke built-in menuntut integrasi dengan inti bisnis dan rantai nilai, bukan sekadar mendistribusikan sebagian laba. 4. Melalui principle of corporate effect, anak-anak peserta audisi adalah stakeholder yang sah meskipun tidak terikat kontrak apa pun dengan perusahaan. 5. Djarum secara faktual menjalankan fungsi negara (provider hak sosial lewat beasiswa dan pembinaan atlet) sekaligus menghambat fungsi negara (blockage regulasi tembakau; Indonesia satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC). Peran politik ini menuntut akuntabilitas dan transparansi, dua hal yang paling lemah pada perusahaan keluarga tertutup ini.

**Rekomendasi dan pelajaran.** Rekomendasi tersirat dalam kesimpulan: bergeser dari bolt-on ke built-in; melembagakan stakeholder democracy dan dialog untuk memutuskan prioritas klaim; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi setara aktor publik. Pelajaran utamanya: filantropi tidak menebus defisit etis, dan tekanan masyarakat sipil dapat menjadi mekanisme akuntabilitas korporasi di luar negara.

**Pertanyaan diskusi.** Tidak ada slide pertanyaan diskusi eksplisit untuk audiens. Pertanyaan yang muncul hanya pertanyaan pengantar materi, misalnya apakah korporasi bisa bertanggung jawab secara moral dan apakah keterlibatan politik perusahaan mengancam demokrasi.

## **D. Jawaban contoh soal: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation**

**Deskripsi kasus.** PT Djarum, produsen rokok kretek besar yang berdiri sejak 1951 di Kudus dan dimiliki keluarga Hartono, menjalankan filantropi berskala besar lewat Djarum Foundation (sejak 1986) dengan lima pilar: pendidikan (lebih dari 13.900 penerima beasiswa), olahraga (PB Djarum dengan 11 peraih medali Olimpiade), lingkungan (2,3 juta pohon trembesi, 1,1 juta mangrove), budaya, dan sosial. Pada Juli 2019 audisi bulutangkis anak di Bandung dipersoalkan KPAI karena peserta diwajibkan memakai kaus bermerek Djarum, yang dinilai menjadikan tubuh anak sebagai media promosi rokok. Setelah mediasi di Kemenpora pada September 2019, audisi dilanjutkan tanpa merek Djarum, dengan nama “Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis”.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema utamanya: perusahaan yang produk intinya merugikan kesehatan publik (70 juta perokok, 7,4 persen perokok berusia 10 sampai 18 tahun) sekaligus memberi manfaat sosial nyata lewat beasiswa, pembinaan atlet, dan penghijauan. Pertanyaannya bukan apakah program itu bermanfaat, tetapi apakah filantropi boleh dipakai untuk membangun citra merek rokok di kalangan anak. Dilema turunannya: menghentikan audisi berarti ribuan anak berbakat kehilangan jalur pembinaan; melanjutkan dengan merek berarti anak dijadikan alat promosi.

Dengan piramida Carroll, Djarum kuat di lapisan ekonomi dan filantropis, patuh secara formal di lapisan hukum, tetapi rapuh di lapisan etis. Karena lapisan harus dipenuhi dari bawah, filantropi tidak bisa menebus kekurangan di lapisan etis. Prinsip yang dilanggar pada audisi 2019: hak anak untuk dilindungi dari paparan promosi tembakau (ethics of rights; PP 109/2012 melarang iklan rokok menyasar anak); prinsip Kant tentang tidak memakai manusia sekadar sebagai alat, karena anak dipakai sebagai media promosi tanpa kesadaran mereka; dan fairness dalam distribusi manfaat dan risiko, karena yang menikmati beasiswa bukan kelompok yang menanggung beban kesehatan. Dengan kaca mata buku, CSR Djarum masih bolt-on (ditempelkan setelah laba), bukan built-in (menyatu dalam model bisnis).

### Pelakunya siapa?

Pelaku langsung adalah PT Djarum dan Djarum Foundation sebagai entitas, karena keputusan memakai atribut merek dalam audisi anak adalah keputusan organisasi, bukan oknum. Keluarga pemilik sebagai pengendali perusahaan tertutup ikut bertanggung jawab karena tidak ada pemegang saham publik yang bisa menekan. Di level sistem, industri tembakau yang aktif menjaga regulasi tetap longgar dan negara yang belum meratifikasi FCTC ikut menciptakan ruang abu abu itu. Perlu dicatat: KPAI, Yayasan Lentera Anak, dan Kemenpora adalah pihak yang menjalankan fungsi pengawasan, bukan pelaku.

### Adakah yang dirugikan?

Anak peserta audisi yang tubuhnya dipakai sebagai media promosi; anak dan remaja yang terpapar normalisasi merek rokok di ruang olahraga; perokok dan keluarganya yang menanggung beban kesehatan, serta BPJS Kesehatan yang disebut menanggung lebih dari Rp10 triliun biaya penyakit akibat rokok; agenda pengendalian tembakau negara yang terhambat. Ketika audisi sempat dihentikan, atlet muda dan ekosistem bulutangkis juga dirugikan, yang menunjukkan klaim stakeholder saling berbenturan. Menurut principle of corporate effect, anak peserta audisi adalah stakeholder sah meskipun tidak punya kontrak dengan perusahaan.

### Lesson learned-nya apa?

Pertama, filantropi tidak menghapus dampak negatif produk inti; dosen menyebutnya “dosa core business tetap ada”, tetapi tanpa CSR dampak sosial dan reputasinya lebih buruk, jadi CSR yang tidak sempurna tetap lebih baik daripada tidak ada. Kedua, tekanan masyarakat sipil adalah mekanisme akuntabilitas korporasi di luar negara: KPAI bertindak sebagai wali kepentingan anak (stakeholder dari stakeholder, model jaringan Rowley), dan Djarum merespons karena membutuhkan legitimasi (bukti pandangan instrumental Donaldson dan Preston). Ketiga, dalam extended view corporate citizenship, Djarum menjalankan fungsi negara sebagai penyedia hak sosial sekaligus menghambat fungsi negara sebagai regulator, sehingga tuntutan transparansi setara aktor publik menjadi wajar. Keempat, standar etika sponsorship produk kontroversial bersifat kontekstual; contoh Mission Winnow milik Philip Morris menunjukkan jalan tengah berupa entitas terpisah tanpa merek rokok, meski perusahaan kehilangan nilai promosi.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Bagi perusahaan: memisahkan secara tegas kegiatan filantropi dari pemasaran merek rokok, misalnya lewat yayasan dengan nama dan identitas visual berbeda; menetapkan kebijakan internal bahwa program anak bebas dari atribut merek; melibatkan stakeholder (KPAI, orang tua, pakar kesehatan anak) saat merancang program, sesuai gagasan stakeholder democracy; melaporkan dampak sosial secara terbuka (social accounting), termasuk dampak kesehatan produk; dan bergeser dari bolt-on ke built-in dengan diversifikasi bisnis yang sudah mulai dilakukan grup. Bagi negara: menegakkan PP 109/2012 secara konsisten, memperjelas batas sponsorship oleh industri tembakau, dan mempertimbangkan ratifikasi FCTC. Bagi masyarakat sipil: terus memakai jalur tekanan publik dan mediasi, karena terbukti efektif pada 2019.

## Bab 3. Evaluating Business Ethics: Teori Etika Normatif

### A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi 5, Bab 3 “Evaluating Business Ethics: Normative Ethical Theories” (hlm. 85 sampai 135).

Tujuan bab (menurut buku): setelah membaca bab ini kita diharapkan bisa (1) menjelaskan peran teori etika normatif dalam pengambilan keputusan bisnis, (2) memahami dan memakai teori modernis Barat (egoisme, utilitarianisme, etika kewajiban, hak dan keadilan, kontrak sosial), (3) memahami dan memakai teori alternatif (etika kebajikan, etika kepedulian, etika diskursus, etika postmodern), dan (4) melakukan evaluasi etika bisnis secara pluralis.

#### 1. Pendahuluan: kenapa perlu teori?

Setiap hari kita membuat penilaian etis tanpa sadar: bohong demi menjaga perasaan teman, ngebut supaya tidak telat, melaporkan teman yang menyontek. Dalam kehidupan pribadi, keputusan seperti ini biasanya masih bisa ditangani dengan “perasaan” saja. Dalam bisnis situasinya lebih rumit. Contoh buku: perusahaan multinasional mau buka anak perusahaan di negara berkembang. Masalah yang mungkin muncul: pejabat lokal minta suap untuk izin, standar ketenagakerjaan rendah, diskriminasi di tempat kerja lumrah. Ditambah lagi, banyak pihak terlibat dengan pandangan yang berbeda beda.

Ada dua alasan utama kenapa bisnis butuh teori etika:

1. Keputusan bisnis harus bisa dijelaskan dan dipertahankan secara sistematis di depan pemangku kepentingan (stakeholder). Tidak cukup bilang “rasanya salah”.
2. Kalau kita menilai suatu perusahaan bertindak tidak etis, kita perlu dasar argumen. Kapan sebuah perilaku bukan sekadar “beda dari yang akan saya lakukan”, tapi memang salah?

Di sinilah **teori etika normatif** masuk. *Normatif* artinya teori yang berusaha menetapkan cara bertindak yang benar secara moral, yaitu bagaimana kita *seharusnya* berperilaku. Lawannya adalah *teori etika deskriptif*, yaitu kode perilaku yang dianut kelompok atau masyarakat tertentu (misalnya ajaran suatu agama). Batasnya memang agak kabur, karena teori deskriptif pun perlu dievaluasi apakah secara moral masuk akal. Buku fokus pada teori normatif yang berlaku luas, bukan hanya untuk satu kelompok.

**Definisi buku.** Teori etika normatif: aturan, pedoman, prinsip, dan pendekatan yang menentukan benar dan salah.

#### 2. Peran teori etika: absolutisme, relativisme, pluralisme

Pertanyaan awal: apakah ada satu cara memandang benar dan salah yang berlaku untuk semua orang?

- **Absolutisme etis** (objektivisme). Ada prinsip moral yang abadi dan berlaku universal. Benar dan salah adalah kualitas objektif yang bisa ditentukan dengan akal, terlepas dari situasi.

- **Relativisme etis.** Moralitas bergantung konteks dan bersifat subjektif. Tidak ada benar salah universal; semuanya tergantung tradisi, keyakinan, atau praktik orang yang mengambil keputusan. Dalam etika bisnis internasional, pandangan ini sering muncul dalam argumen “kita tidak bisa menilai perilaku di budaya lain dari luar”. Catatan penting: relativisme etis berbeda dari *relativisme deskriptif*. Relativisme deskriptif hanya bilang “kelompok berbeda punya etika berbeda”. Relativisme etis melangkah lebih jauh: dua set keyakinan yang berbeda bisa sama sama benar. Jadi relativisme etis tetap sebuah teori normatif.

Kebanyakan teori modernis Barat bersifat absolutis (mencari aturan universal). Teori kontemporer cenderung relativis. Buku berpendapat bahwa untuk keputusan bisnis praktis, keduanya punya keterbatasan.

Posisi buku: **pluralisme etis**. Pluralisme menerima bahwa nilai nilai yang tidak kompatibel bisa sama sama sah dan perlu ditoleransi. Menurut Elinor Mason (2018), pluralisme berbeda dari relativisme maupun absolutisme karena tidak menyamakan semua perspektif, tapi juga tidak mengunggulkan satu pendekatan atas yang lain. Kekhawatiran terhadap pluralisme (Irene Liu 2018): bisa terlalu toleran, padahal ada praktik yang memang keliru dan tidak layak ditoleransi. Buku mengambil inspirasi dari Amartya Sen (2000): dunia terlalu kompleks untuk satu teori umum, dan pluralisme memberi keterbukaan terhadap realitas baru.

Nilai utama teori etika (menurut buku): - membantu merasionalkan, menjelaskan, dan memahami “firasat” (gut feeling) kita tentang benar salah; - memperjelas asumsi moral tiap pihak dalam sebuah keputusan (satu orang mungkin berpikir dengan teori A, orang lain dengan teori B); - memungkinkan diskusi rasional antar orang yang nilai moralnya berbeda.

Buku mengakui fokusnya pada pendekatan Eropa dan Amerika Utara, tapi menyebut ada tradisi lain yang berkembang: etika Konfusian, Ubuntu (Afrika), perspektif Asia dan Amerika Latin.

**Kotak Practitioner Spotlight 3 (Nolywé Delannon).** Dosen manajemen internasional di Université Laval, Kanada, yang memakai keahlian CSR untuk memberi suara pada kelompok yang terpinggirkan (migran, masyarakat adat, pekerja prekariat). Ia menyebut dirinya “wirausahawan pengetahuan” dan menekankan bahwa teori etika berguna untuk menata gagasan supaya lebih efektif saat mengupayakan perubahan.

### 3. Teori etika normatif dan agama

Ajaran agama tentang etika dan teori normatif dari filsafat punya tujuan yang sama saat diterapkan ke bisnis: menentukan tindakan yang benar, menghindari kerugian, dan memberi manfaat ke masyarakat. Ada dua perbedaan utama:

| Aspek                 | Agama                                                                                                    | Filsafat                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sumber aturan         | Tuhan atau sistem keyakinan terorganisir (misalnya Al Quran, Talmud). Iman adalah syarat bertindak etis. | Akal manusia. Rasionalitas adalah syarat bertindak etis. |
| Konsekuensi moralitas | Ada konsekuensi spiritual bagi pengambil keputusan: keselamatan, pencerahan, reinkarnasi, atau hukuman.  | Tidak ada dimensi spiritual.                             |

Contoh pengaruh agama pada bisnis: “perang Sabat” di Yerusalem (apakah toko dan bioskop boleh buka di hari Sabat), perbankan syariah yang melarang bunga, dan *Protestant Work Ethic* dari Max Weber (1905) yang mengaitkan kerja keras dan prinsip egaliter dengan sukses ekonomi di AS dan Eropa. Sekarang kaitannya dengan agama Kristen hampir hilang, dan ada versi lain seperti etika kerja Islam (Uyghur). Ada juga kerja sama lintas agama: Interfaith Centre for Corporate Responsibility dan Interfaith Declaration (Kristen, Yahudi, Islam) yang menekankan keadilan, saling hormat, pengelolaan yang bertanggung jawab (stewardship), dan kejujuran. Kesimpulan buku: karena sekularisasi tempat kerja, teori normatif berbasis filsafat tetap jadi landasan utama etika bisnis.

#### 4. Teori etika modernis Barat: gambaran umum

Teori yang secara tradisional dipakai dalam etika bisnis lahir dari Pencerahan abad ke-18 (“modernitas”). Ciri cirinya: - menawarkan satu aturan atau prinsip yang bisa diterapkan ke situasi apa pun, jadi **absolutis**; - berangkat dari asumsi tertentu tentang dunia dan sifat manusia; seberapa jauh kita menerima hasilnya tergantung seberapa jauh kita setuju dengan asumsinya; - keunggulan utamanya: biasanya memberi jawaban yang cukup tegas.

Ada dua keluarga besar:

1. **Teori konsekuensialis** (teleologis, dari kata Yunani *telos* = tujuan). Benar salah dinilai dari hasil tindakan. Dibahas: egoisme etis dan utilitarianisme.
2. **Teori berbasis prinsip** (deontologis, dari *deon* = kewajiban). Benar salah dinilai dari prinsip dan prosedur yang menghasilkannya, bukan dari hasilnya. Mengutamakan “yang benar” di atas “yang diinginkan”. Dibahas: etika kewajiban, serta etika hak dan keadilan. (Catatan buku: edisi ini memakai istilah “principle-based” bukan “non-consequentialist”, karena teori keadilan Rawls sebenarnya juga memasukkan sedikit unsur hasil.)

**Tabel 3.1: teori normatif bagian satu**

|                 | Egoisme etis                                                       | Utilitarianisme                                                                                            | Etika kewajiban                                                | Hak dan keadilan                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokoh           | Thomas Hobbes, Ayn Rand                                            | Jeremy Bentham, John Stuart Mill                                                                           | Immanuel Kant                                                  | John Locke, Jean-Jacques Rousseau, John Rawls                                                                         |
| Karya kunci     | <i>Leviathan</i> (Hobbes); <i>The Virtue of Selfishness</i> (Rand) | <i>An Introduction to the Principles of Morals and Legislation</i> (Bentham); <i>Utilitarianism</i> (Mill) | <i>Foundations of the Metaphysics of Morals</i>                | <i>Two Treatises of Government</i> (Locke); <i>The Social Contract</i> (Rousseau); <i>A Theory of Justice</i> (Rawls) |
| Fokus           | Keinginan atau kepentingan individu                                | Hasil dan kesejahteraan kolektif                                                                           | Kewajiban                                                      | Hak dan hakikat keadilan                                                                                              |
| Prinsip pemandu | Maksimalkan keinginan/kepentingan diri                             | Utilitarianisme tindakan/aturan                                                                            | Hormat pada otonomi dan akal rasional (categorical imperative) | Aturan universal tentang keadilan; hormat pada manusia                                                                |

|                | Egoisme etis                                            | Utilitarianisme                                           | Etika kewajiban                            | Hak dan keadilan                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Konsep manusia | Secara objektif wajib melayani kepentingan diri sendiri | Termotivasi menghindari rasa sakit dan mencari kenikmatan | Aktor moral rasional dengan kehendak bebas | Makhluk yang dibedakan oleh martabat |
| Tipe           | Konsekuensialis                                         | Konsekuensialis                                           | Berbasis prinsip                           | Berbasis prinsip                     |

**Kotak Ethical Dilemma 3: “Producing toys, child’s play?”** Kamu manajer produk di perusahaan permen yang menyertakan mainan plastik kecil. Di Thailand timur laut kamu dapat pemasok dengan harga sepertiga dari pemasok Portugal, kualitas setara. Ternyata produksinya dikerjakan di rumah rumah: satu keluarga (ayah, ibu, enam anak usia 5 sampai 14 tahun) merakit mainan dari pagi sampai jam 8 malam, tampak ceria. Kamu pulang senang membayangkan penghematan dan bonus, lalu saat membeli oleh-oleh untuk keponakan umur 5 dan 7 tahun kamu bertanya: maukah aku melihat mereka tumbuh seperti anak-anak itu? Kasus ini dipakai buku untuk menguji setiap teori.

## 5. Teori konsekuensialis

### 5.1 Etika kepentingan diri: egoisme etis

**Ide pokok.** Suatu tindakan benar secara moral jika semua pengambil keputusan dalam situasi itu *dengan bebas* memilih mengejar keinginan (jangka pendek) atau kepentingan (jangka panjang) mereka sendiri. Egoisme etis beda dengan *egoisme psikologis* (yang hanya menjelaskan bahwa manusia memang termotivasi oleh kepentingan diri).

**Tokoh.** - Epicurus (Yunani kuno): hedonis, kenikmatan adalah kebaikan tertinggi. - Thomas Hobbes (1588 sampai 1679), *Leviathan*: pandangan pesimis tentang manusia. Tanpa aturan, kondisi alamiah adalah “perang semua melawan semua”. Dipengaruhi Perang Saudara Inggris 1640-an. Kesimpulannya: demi kepentingan tiap orang, kita perlu diatur oleh aturan yang tidak memihak. Tidak ada kewajiban moral pada orang lain di luar hal yang melayani kepentingan diri. - Ayn Rand (1905 sampai 1982): menentang altruisme, membela individualisme dan “virtue of selfishness”. Tiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesempurnaan dirinya sendiri. - Adam Smith dan Milton Friedman sering diasosiasikan dengan egoisme karena membela pasar bebas (“the business of business is business”), tapi ini diperdebatkan. Werhane (1989) menunjukkan bahwa Smith, kalau dibaca bersama *The Theory of Moral Sentiments*, justru sangat sosial: kita saling bertanggung jawab dan diatur oleh penilaian orang lain, dan ia memasukkan kebajikan seperti kehati-hatian, kebaikan hati, dan keadilan. Jadi Smith dan Friedman tidak menganjurkan egoisme ala Hobbes atau Rand.

**Pembedaan penting.** - Egoisme vs keegoisan (selfishness): egois masih bisa tergerak oleh belas kasihan; orang egois (selfish) tidak peka pada orang lain. Perusahaan menyumbang ke amal demi reputasi itu egoisme; mengabaikan amal dan memakai dananya untuk iklan promosi diri dengan efek reputasi sama itu keegoisan. - Egoisme berbasis keinginan vs berbasis kepentingan: kalau hanya keinginan, mahasiswa yang mabuk tiap malam setara dengan mahasiswa yang rajin belajar. Egoisme berbasis *kepentingan jangka panjang* bisa membedakan keduanya, dan mendekati gagasan nilai objektif. - **Egoisme tercerahkan (enlightened egoism / enlightened self-interest):** perusahaan mendukung sekolah atau membelikan ambulans untuk layanan kesehatan lokal karena layanan sosial yang baik membantu retensi dan kepuasan karyawan.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Lihat apakah tiap aktor bebas mengejar keinginan/kepentingannya: manajer, mitra Thailand, dan orang tua tampaknya ya. Anak-anak mungkin senang membantu. Tapi apakah kerja ini sesuai kepentingan jangka panjang anak? Pekerjaan ini menghalangi pendidikan, waktu bermain, dan jam kerjanya panjang; diragukan mereka benar-benar bebas memilih. Jadi dari sudut egoisme berbasis kepentingan, kesepakatan ini bisa dinilai tidak bermoral.

**Kelemahan.** - Hanya berjalan kalau ada mekanisme yang mencegah satu egois merugikan egois lain. Bagi Smith mekanismenya pasar bebas, tapi banyak *kegagalan pasar* (ketimpangan pendapatan, 1% teratas). - Masalah keberlanjutan: korban kerusakan sumber daya dan perubahan iklim adalah generasi mendatang yang belum ada di pasar. - Sebagian filsuf tidak menganggapnya teori moral sama sekali: tidak konsisten secara internal (tiap orang mengejar kepentingannya dan harus menerima orang lain juga begitu, padahal itu merugikannya) dan membenarkan kejahatan terang-terangan selama kebutuhan si egois terpenuhi (“anything goes”).

**Kotak Ethics on Screen 3: *Baby Driver*.** Film tentang Baby, pengemudi pelarian berbakat yang terjatuh utang pada bos kriminal Doc. Dunia kriminal di film ini adalah “perang semua melawan semua” ala Hobbes: semua egois dan saling curiga, dan di akhir para penjahat saling membunuh, ilustrasi bahwa egoisme tidak konsisten secara internal. Sebaliknya kehidupan “normal” Baby (mengantar pizza, merawat ayah angkat yang disabilitas, mencintai Debora) mencerminkan etika kepedulian, dan Baby serta Debora menunjukkan kebajikan berupa keberanian dan perhatian pada orang lain, meski Baby tetap melakukan kejahatan.

## 5.2 Etika hasil: utilitarianisme

**Ide pokok.** Tindakan benar secara moral jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak yang terdampak (“greatest happiness principle”). Berbeda dari egoisme, yang dilihat bukan kepentingan tiap individu, tapi *kesejahteraan kolektif*. Teori paling umum diterima di dunia Anglo-Saxon dan sangat berpengaruh pada ekonomi modern.

**Tokoh.** Jeremy Bentham (1748 sampai 1832) dan John Stuart Mill (1806 sampai 1873), filsuf dan reformis sosial Inggris.

**Konsep utilitas.** Bentham memandang manusia sebagai hedonis: tujuannya memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan rasa sakit. Ada tiga tafsir utilitas: - *hedonistik*: kenikmatan dan rasa sakit; - *eudemonistik*: kebahagiaan dan ketidakbahagiaan; - *ideal*: semua kebaikan manusia yang bernilai intrinsik (persahabatan, cinta, kepercayaan, dll). Tafsir ini membuat utilitarianisme bisa dipakai di lebih banyak situasi.

**Tabel 3.2: ciri utilitarianisme klasik (dari Boatright 2014)**

| Ciri              | Keterangan                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsekuensialisme | Yang menentukan benar salah adalah pengukuran konsekuensi; jadi teleologis.                                                                       |
| Hedonisme         | Utilitas diidentifikasi dengan kenikmatan dan tidak adanya rasa sakit; rasa sakit dikurangkan dari kenikmatan untuk mendapat “kenikmatan bersih”. |
| Maksimalisme      | Tindakan yang benar bukan sekadar punya hasil baik, tapi hasil baik <i>sebesar mungkin</i> setelah memperhitungkan hasil buruk.                   |

| Ciri          | Keterangan                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Universalisme | Konsekuensi bagi <i>semua</i> pihak harus diperhitungkan. |

**Cara menerapkan: analisis biaya manfaat.** Utilitarianisme cocok dengan metode kuantitatif ekonomi. Untuk dua opsi, beri nilai utilitas pada tiap tindakan dan tiap orang yang terlibat, lalu pilih yang agregat utilitasnya tertinggi. Intinya versi “kenikmatan dan rasa sakit” dari *cost-benefit analysis*. Situasi khas: analisis dampak sosial dan lingkungan proyek tambang atau infrastruktur. Contoh buku: tambang emas Rosia Montana di Rumania (beban bagi komunitas lokal dan lingkungan vs manfaat finansial bagi pemegang saham, pekerja, dan konsumen); pemerintah 2013 mendukung tambang, pemerintah 2017 malah mengajukan status warisan UNESCO, dan perusahaan Kanada Gabriel Resources menuntut ganti rugi USD 4,4 miliar lewat arbitrase Bank Dunia.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3 (Tabel 3.3).** Buat “neraca” kenikmatan dan rasa sakit untuk tiap stakeholder pada dua opsi.

| Pihak             | Opsi 1 (lanjutkan kesepakatan):<br>kenikmatan           | Opsi 1: rasa sakit                            | Opsi 2 (batalkan):<br>kenikmatan                 | Opsi 2: rasa sakit                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Manajer produk    | Kesepakatan bagus, potensi bonus                        | Hati tidak tenang, risiko reputasi perusahaan | Hati tenang, risiko lebih kecil                  | Kehilangan kesepakatan bagus                         |
| Pedagang Thailand | Kesepakatan bagus                                       |                                               |                                                  | Kehilangan kesepakatan, cari pelanggan baru di Eropa |
| Orang tua         | Pendapatan keluarga aman                                | Prospek anak terbatas                         |                                                  | Cari sumber pendapatan lain                          |
| Anak anak         | Merasa dibutuhkan, merasa “dewasa”, disetujui orang tua | Kerja keras, tidak sekolah                    | Tidak kerja keras, ada waktu bermain dan sekolah | Mungkin dipaksa kerja lain yang lebih menyakitkan    |
| Nenek             | Keluarga bisa menopangnya                               |                                               |                                                  | Kehilangan dukungan ekonomi                          |

Hasil hipotetis buku: Opsi 1 cenderung menang karena kenikmatan lebih banyak, sementara di Opsi 2 rasa sakit mendominasi.

**Kelemahan (masalah inti utilitarianisme).** 1. *Subjektivitas*. Menilai konsekuensi sangat tergantung sudut pandang si penganalisis. Bahkan siapa yang dimasukkan ke perhitungan pun subjektif (Peter Singer: hewan harus dihitung setara manusia). 2. *Bobot setara*. Prinsip universalisme menuntut semua pihak dihitung dengan bobot sama; kita tidak boleh mengutamakan diri sendiri atau orang terdekat. Artinya manajer punya tanggung jawab sama besar pada komunitas jauh di rantai pasok seperti pada karyawannya sendiri. 3. *Kuantifikasi dan kalkulasi*. Sulit memberi nilai (apalagi uang) pada semua hal. Apakah kehilangan kontrak sebanding dengan memaksa anak bekerja? Berapa nilai uang untuk masa kanak-kanak? Masalah keselamatan kerja menuntut “harga” hidup dan mati. 4. *Distribusi utilitas*.

“Kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak” bisa mengabaikan minoritas (segelintir anak menderita demi mayoritas untung). Juga soal jangka pendek vs panjang: mencemari lingkungan memaksimalkan utilitas generasi sekarang, tapi hasilnya beda kalau generasi mendatang dihitung.

**Utilitarianisme tindakan vs aturan (penyempurnaan Mill).** - *Act utilitarianism*: menilai satu tindakan tunggal berdasarkan kenikmatan dan rasa sakit yang ditimbulkannya. Analisis Tabel 3.3 memakai ini; bisa menyimpulkan kesepakatan itu benar, karena dalam situasi khusus ini rasa sakit anak dianggap kecil (mungkin mereka memang harus bekerja atau sekolah tidak tersedia). - *Rule utilitarianism*: menilai kelas tindakan dan bertanya apakah prinsip di baliknya menghasilkan lebih banyak kenikmatan daripada rasa sakit bagi masyarakat dalam jangka panjang. Pertanyaannya jadi: apakah pekerja anak *pada prinsipnya* membawa lebih banyak kenikmatan? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Rule utilitarianism membebaskan kita dari menghitung ulang tiap situasi dan menghasilkan aturan seperti “jangan membunuh”, “jangan menyuap”, “jangan ingkar janji”.

## 6. Teori berbasis prinsip

Dua jenis: etika kewajiban (mulai dari *kewajiban* untuk bertindak dengan cara tertentu) dan etika hak dan keadilan (mulai dari *hak* satu pihak, lalu menetapkan kewajiban pihak lain untuk melindunginya). Gagasan hak dan kewajiban juga sentral dalam banyak pandangan agama (kewajiban kepada Tuhan, “hak pemberian Tuhan”) dan di masyarakat sekuler tertuang dalam hukum (kewajiban dokter untuk merawat, hak privasi warga).

### 6.1 Etika kewajiban: Kantianisme

**Tokoh.** Immanuel Kant (1724 sampai 1804), *Foundations of the Metaphysics of Morals* (1785). Pengaruhnya sangat besar: bagi banyak orang, etika “pada dasarnya adalah apa yang ditentukan Kant” (MacIntyre).

**Ide pokok.** - Moralitas tidak bergantung pada situasi, apalagi pada konsekuensi. Moralitas adalah soal kewajiban abstrak dan tidak berubah, yang ditetapkan oleh aturan moral *a priori* (diturunkan dari akal, bukan pengalaman). - Manusia tidak butuh Tuhan, gereja, atau otoritas lain untuk menemukan prinsip ini. Manusia adalah aktor rasional dengan kehendak bebas yang bisa menentukan prinsip sendiri. - **Motivasi itu penting.** Pilihan yang didorong sentimen (fisik atau emosional) tidak bernilai moral. Yang bernilai adalah bertindak dari *kewajiban demi hukum moral itu sendiri*, bukan kewajiban dalam arti “menuruti bos atau orang tua”.

**Definisi buku.** Etika kewajiban: teori etika yang terdiri dari kewajiban abstrak dan tak berubah, ditentukan oleh seperangkat aturan moral *a priori* yang diturunkan secara rasional, yang harus diterapkan pada semua masalah etis yang relevan.

**Categorical imperative (imperatif kategoris).** Hukum moral tanpa syarat yang harus dipatuhi di semua keadaan, terlepas siapa yang terlibat, siapa yang untung, siapa yang dirugikan. Rumusan utama: “*Bertindaklah hanya menurut maksim (prinsip) yang pada saat yang sama bisa kamu kehendaki menjadi hukum universal.*” Buku menyajikan dua formulasi kunci (Tabel 3.4), dan sering disebut tiga “maksim” bila ditambah uji publisitas:

| Elemen                                       | Cara berpikir                                                                     | Contoh dan implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keberterimaan universal (universalizability) | Terima suatu hukum moral hanya jika semua makhluk rasional juga bisa menerimanya. | Aturan yang sama berlaku tanpa kecuali. Tidak membayar utang tidak bisa diuniversalkan: kalau jadi kebiasaan, tidak ada yang mau meminjamkan uang. Berbohong juga tidak: kalau semua boleh bohong, “kebenaran” tidak ada artinya dan peradaban stabil tidak terbayangkan.                                               |
| Hormat pada manusia (martabat)               | Perlakukan kemanusiaan sebagai tujuan, jangan pernah hanya sebagai alat.          | Manusia pantas dihormati sebagai aktor otonom dan rasional. Bisnis memang “memakai” orang (mempekerjakan, membayar), tapi tidak boleh <i>hanya</i> memperlakukan mereka sebagai alat dan melupakan kebutuhan serta tujuan hidup mereka (kesehatan, pendidikan, pemenuhan diri, standar hidup layak, kebebasan memilih). |

(Formulasi ketiga yang lazim dalam literatur: *uji publisitas*, apakah kamu nyaman kalau alasan tindakanmu diketahui semua orang. Buku edisi ini menonjolkan dua formulasi di atas.)

**Cara menerapkan.** Dua pertanyaan: (1) Maukah saya semua orang bertindak menurut prinsip tindakan saya ini di semua keadaan? (2) Apakah saya memperlakukan orang yang terlibat hanya sebagai alat?

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** - Uji universal: si manajer sudah tidak nyaman menerapkan prinsip “memakai pekerja anak” ke keluarganya sendiri di Eropa. Ia tidak mau ini jadi hukum yang berlaku konsisten, jadi tindakan ini tidak dapat diuniversalkan dan tidak bermoral. - Uji martabat: diragukan anak-anak memilih bekerja secara bebas dan otonom. Memakai tenaga mereka berarti memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja murah demi tujuan kita, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

**Pengaruh pada bisnis.** Evan dan Freeman (1993) berpendapat bahwa dasar etis *teori stakeholder* diturunkan dari Kant: supaya karyawan, komunitas, atau pemasok tidak hanya diperlakukan sebagai alat, perusahaan punya kewajiban memberi mereka pengaruh tertentu atas korporasi.

**Kelemahan.** 1. *Meremehkan motivasi lain.* Manajer yang menaikkan upah karena tahu karyawan kesulitan dianggap *tidak* bernilai moral, sedangkan yang melakukannya karena menalar bahwa itu kewajibannya dianggap bermoral, padahal hasilnya sama. Bagaimana dengan tindakan *supererogatori* (melampaui kewajiban), seperti perawat yang tinggal lama setelah shift untuk menemani pasien sekarat? Masa itu tidak etis? 2. *Meremehkan hasil.* Kant tidak memberi ruang untuk “sedikit melanggar aturan demi kebaikan”. Contoh klasik: apakah tetap wajib jujur saat geng narkoba menanyakan tempat persembunyian orang tak bersalah? Dalam bisnis: bolehkah start-up memakai anggota keluarga sebagai tenaga gratis demi bisa jalan? Utilitarian bilang boleh kalau akhirnya banyak yang untung. 3. *Asumsi rasionalitas.* Pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional yang patuh pada kewajiban yang dibuatnya sendiri lebih ideal daripada nyata. Bagaimana anak-anak yang nalarnya masih berkembang? Bisakah kita menalar categorical imperative dengan tenang sebelum setiap keputusan dalam bisnis yang serba cepat?

Pertanyaan penutup bagian ini: apakah wajar tiap individu memikul tanggung jawab etisnya sendiri, atau ada sistem dan struktur yang sudah menentukan sebagian etika untuk kita? Itu yang dijawab etika hak, keadilan, dan kontrak sosial.

## 6.2 Etika hak: hak asasi manusia

**Tokoh.** John Locke (1632 sampai 1714) dengan konsep *hak alamiah* (natural rights): klaim moral yang menjadi hak setiap manusia dan harus dihormati serta dilindungi (saat itu terutama oleh negara). Hak terpenting menurut Locke: hidup, kebebasan, dan properti. Kemudian diperluas: kebebasan berbicara, hati nurani, persetujuan (consent), privasi, proses hukum yang adil. Sekarang disebut *hak asasi manusia*: hak dasar yang tidak bisa dicabut dan tanpa syarat, melekat pada semua manusia tanpa kecuali, apa pun jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan.

**Ide pokok.** Hak satu orang menimbulkan *kewajiban* pada orang lain untuk menghormati, melindungi, atau memfasilitasi hak itu. Hak saya atas properti berarti orang lain wajib tidak mengganggunya; hak privasi saya berarti orang lain wajib tidak mengumpulkan data pribadi saya tanpa persetujuan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari koin yang sama. Bedanya dengan Kant: tidak perlu proses rumit menurunkan kewajiban lewat categorical imperative; hak berangkat dari klaim aksiomatik tentang sifat manusia dan konsensus tentang martabat manusia (dipengaruhi Pencerahan dan juga pandangan agama, misalnya ajaran sosial Katolik).

**Pengaruh historis dan praktis.** Konstitusi AS (1787), Universal Declaration of Human Rights (1948, dipimpin Eleanor Roosevelt), European Convention on Human Rights (1953). Dalam bisnis: lebih dari 13.100 organisasi menandatangani UN Global Compact, yang dua prinsip pertamanya adalah tentang HAM (mendukung dan menghormati HAM, dan memastikan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM). Brenkert (2016): jarang dibahas *hak mana* yang jadi tanggung jawab bisnis, padahal ada sekitar 50 hak dalam UDHR. Yang jelas relevan: Pasal 12 (privasi pekerja dan pelanggan), Pasal 20 (kebebasan berserikat, serikat pekerja), Pasal 23 (hak bekerja, upah setara untuk kerja setara, upah layak yang menjamin kehidupan bermartabat).

**UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR, “Prinsip Ruggie”, 2011).** Tiga pilar: *negara* wajib melindungi (protect) HAM; *bisnis* bertanggung jawab menghormati (respect) HAM; *peradilan* menyediakan akses pemulihan (remedy) bagi korban. Bisnis dari ukuran apa pun diharapkan (a) menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk HAM lewat kegiatannya sendiri dan menanganinya bila terjadi, serta (b) mencegah atau memitigasi dampak buruk yang terkait langsung dengan operasinya lewat hubungan bisnis, meski tidak ikut menyebabkannya. Praktisnya: komitmen kebijakan HAM, proses uji tuntas (due diligence), dan mekanisme remediasi.

**Kotak Ethics in Action 3.1: “Human rights and business: from principles to practice” (Lauren Compere, Huffington Post 2017).** Lima tahun setelah UNGPR diadopsi, kemajuannya lambat. Ada kasus bisnis yang kuat: harga saham Lonmin jatuh 30% seminggu setelah 34 pekerja ditembak mati di tambang Marikana (2012), dan satu perusahaan migas kehilangan nilai sekitar USD 6,5 miliar akibat risiko “non teknis” seperti isu HAM. Regulasi menguat (UK Modern Slavery Act 2015 mewajibkan pernyataan anti perbudakan) dan investor menekan (84 investor dengan aset USD 4,8 triliun mendukung UNGPR Reporting Framework; dua investor Eropa ditegur OECD karena uji tuntas lemah atas POSCO). Survei Eversheds: 33% melapor sesuai UNGPR, 47% memakai daya beli untuk menekan rantai pasok, tapi 43% menilai rendah kepemimpinan seniornya soal HAM.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Perspektif HAM memberi jawaban paling lugas: memakai pekerja anak melanggar hak anak atas pendidikan dan kemungkinan hak atas kebebasan persetujuan. Juga memunculkan isu hak atas upah layak: upah yang rendah tampaknya memaksa seluruh keluarga bekerja berjam jam, alih alih satu orang tua dibayar cukup.

**Kelebihan dan kelemahan.** Kuat karena berbasis pada hak dasar yang diakui luas. Tapi landasannya “masuk akal” (plausibility), bukan metodologi teoretis mendalam. Sebagian menolak gagasan korporasi berperan sebagai pelindung HAM seolah olah negara (Hsieh 2015; Wettstein 2012). Belum jelas hak mana yang paling relevan untuk bisnis. Kelemahan paling besar: konsep hak sangat berakar pada pandangan moral Barat yang individualistik; bisa menimbulkan gesekan jika dipaksakan ke komunitas dengan warisan budaya dan agama berbeda.

### 6.3 Etika hak: keadilan

Setiap transaksi ekonomi butuh kesepakatan tentang pembagian biaya dan manfaat yang adil. Pertanyaan yang muncul: bagaimana perusahaan menggaji pemegang saham, eksekutif, staf kantor, dan buruh secara adil? Bagaimana menimbang tuntutan komunitas lokal, karyawan, dan pemegang saham saat investasi berdampak besar pada lingkungan? Bagaimana pemerintah membagi anggaran pendidikan?

**Definisi buku.** Keadilan: perlakuan adil yang serentak terhadap individu dalam situasi tertentu sehingga setiap orang mendapat apa yang layak diterimanya.

Dua cara memandang keadilan (Boatright 2014): - **Prosedur yang adil:** apakah semua orang bebas memperoleh imbalan atas usahanya. - **Hasil yang adil:** apakah konsekuensi (positif dan negatif) didistribusikan secara adil menurut prinsip tertentu seperti kebutuhan atau prestasi.

Idealnya keduanya tercapai, tapi tidak selalu bisa. Contoh buku: kalau kelompok etnis tertentu kurang terwakili di universitas, kuota tempat (hasil adil) membuat prosedur tidak adil bagi kelompok lain. Perdebatan ini nyata di India (kuota lebih dari 20% untuk kasta rendah). Dalam bisnis, keadilan paling sering dipakai untuk isu ketenagakerjaan dan diskriminasi (Bab 7), serta debat globalisasi dan keberlanjutan.

### 6.4 Teori kontrak sosial

Menggabungkan gagasan hak alamiah, keadaan alamiah (state of nature), dan keadilan. Hobbes (manusia egois, butuh penguasa), Locke (hak alamiah), dan Jean-Jacques Rousseau (1712 sampai 1778) yang justru memandang manusia dalam keadaan alamiah itu damai dan baik; prinsip demokrasi baru dibutuhkan ketika masyarakat saling bergantung, bersaing memperebutkan sumber daya, dan muncul kepemilikan pribadi.

**Definisi buku.** Kontrak sosial: kesepakatan hipotetis antara anggota masyarakat dan mereka yang memerintah, yang menetapkan hubungan, hak, dan tanggung jawab atas dasar yang adil.

Kontrak sosial biasanya tak terlihat (kita menganggap wajar bisa menjual tenaga kerja, punya properti, memilih pasangan, memilih pemerintah), dan baru terlihat saat ada yang dipersoalkan atau ada arena baru, misalnya kontrak sosial untuk media sosial yang masih dibentuk (siapa bertanggung jawab atas anak di media sosial). Formulasi kontemporer memasukkan bisnis (misalnya *integrated social contract theory* Donaldson dan Dunfee). Scherer dan Palazzo (2007): isi kontrak sosial sebaiknya ditentukan secara demokratis, bukan oleh satu teoretikus.

#### Tabel 3.5: elemen kontrak sosial dan implikasinya bagi bisnis (dari Fryer 2015)

| Elemen                        | Arti                                                                                  | Implikasi bagi bisnis                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sukarela                      | Warga secara sukarela menerima otoritas pemerintah dan melepaskan sebagian kebebasan. | Bisnis bergantung pada infrastruktur dan regulasi. Ikut serta dalam kontrak sosial memberi <i>license to operate</i> ; imbalannya menerima batasan seperti membayar pajak dan taat hukum. |
| Persetujuan diam diam (tacit) | Kesepakatan tersirat, tidak ada kontrak yang ditandatangani.                          | Kontrak eksplisit bisnis tertanam dalam kesepakatan tak tertulis tentang perilaku yang pantas.                                                                                            |
| Konstruksi hipotetis          | Tidak ada momen historis pembuatannya.                                                | Bisnis secara historis aktor minor dalam teori ini; bisnis cenderung fokus pada “di sini dan sekarang”, jadi tidak heran kadang gagal memenuhi tuntutan konstruksi hipotetis itu.         |

**John Rawls (1921 sampai 2002), *A Theory of Justice* (1971).** - *Posisi asli (original position)*: bayangkan keadaan di mana orang-orang setara, bebas, rasional, dan mengejar kepentingannya. - *Tabir ketidaktahuan (veil of ignorance)*: mereka tidak tahu peran apa yang akan mereka tempati di masyarakat (petugas kebersihan, balerina, penderita penyakit terminal, pemimpin adat, ratu, kaya atau miskin, anak atau akuntan). Tabir ini memaksa orang bersikap adil dan tidak memihak, karena mereka harus menata masyarakat dari sudut pandang semua orang sekaligus. - **Dua prinsip keadilan** yang menurut Rawls akan disepakati: 1. Setiap orang punya hak yang setara atas sistem kebebasan dasar yang seluas mungkin, yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi semua. (Prinsip ini fundamental: hak-hak dasar harus terpenuhi dulu sebelum membicarakan ketimpangan.) 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur agar (a) memberi manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung (**difference principle**), dan (b) melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (**principle of equal opportunity**).

Contoh bisnis: gaji tinggi eksekutif bisa diterima *asalkan* karyawan paling bawah juga lebih baik karenanya (misalnya kinerja perusahaan naik dan upah terendah ikut naik), dan asalkan semua orang punya peluang adil naik ke jabatan itu tanpa memandang gender, etnis, dll.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** - Prinsip 1: apakah semua pihak (termasuk manajer) punya kebebasan dasar yang sama? Jelas tidak bagi anak-anak, karena mereka tidak mendapat pendidikan dasar. - Prinsip 2(a): apakah anak-anak lebih baik dengan kesepakatan ini? Bisa diargumenkan ya, karena alternatifnya mungkin prostitusi, mengemis, atau mencuri. Tapi kalau kesepakatan ini membuat mereka kehilangan sekolah yang seharusnya bisa mereka dapat, itu tidak menguntungkan yang paling tidak beruntung. - Prinsip 2(b): tanpa pendidikan, anak-anak tidak punya peluang realistis mencapai posisi seperti si manajer, jadi tidak ada kesetaraan kesempatan. - Lebih luas: Rawls bisa dipakai untuk *membenarkan* multinasional memanfaatkan upah rendah di negara berkembang, dengan syarat: perusahaan menyediakan pendidikan atau layanan kesehatan dasar sehingga kebebasan dasar dan kesempatan adil tercipta (setidaknya di tingkat lokal), dan tanpa pabrik itu masyarakat lokal akan lebih miskin.

## 7. Keterbatasan teori modernis Barat

Teori-teori di atas menawarkan “model dunia” yang tertutup dengan prinsip yang bisa ditindaklanjuti dan mengklaim punya jawaban untuk setiap situasi. Kelemahannya: hanya menangkap satu sisi kehidupan manusia, padahal realitas lebih rumit. Kritik utama:

1. **Terlalu abstrak.** Manajer tidak akan memakai prinsip abstrak dari filsuf yang sudah lama meninggal untuk masalah konkret (Stark 1994). Teori normatif “kurang berdaya dan persuasif” karena tidak membahas bagaimana bisnis benar-benar beroperasi (Brenkert 2010).
2. **Terlalu sempit.** Tiap teori fokus pada satu aspek (konsekuensi, kewajiban, hak, keadilan) dan mengabaikan sisanya. Kenapa harus memilih kalau semuanya penting?
3. **Terlalu objektif dan elitis.** Seolah ahli etika yang paham teori bisa memutuskan benar-salah untuk orang lain tanpa pengalaman langsung (Parker 1998). Penulis buku sendiri bertanya: hanya karena kami tahu beda utilitarianisme dan keadilan, kenapa kami yang menentukan apakah manajer di Thailand itu benar?
4. **Terlalu impersonal.** Mengabaikan ikatan pribadi dan hubungan yang membentuk perasaan kita tentang benar-salah (Held 2006).
5. **Terlalu rasional dan terkodifikasi.** Memadatkan etika jadi aturan rasional menekan otonomi moral dan meremehkan perasaan moral (Bauman 1993). Rorty (2006): yang kita butuhkan adalah imajinasi moral dan cerita etis, bukan penalaran moral.
6. **Terlalu imperialis.** Kenapa teori dari Barat dianggap cocok untuk pebisnis di seluruh dunia (Naude 2017)? Filsafat Asia klasik dan Afrika tradisional juga punya sumbangan.

Kritik ini mendorong ke teori alternatif yang lebih fleksibel dan memperhatikan pengambil keputusan, konteksnya, dan hubungannya dengan orang lain.

## 8. Perspektif alternatif: gambaran umum

Empat teori alternatif (Tabel 3.6), jarang muncul di buku teks etika bisnis tapi menurut penulis akan makin berpengaruh:

|                 | Etika kebajikan                                    | Etika kepedulian                                                                           | Etika diskursus                                                          | Etika postmodern                         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tokoh           | Aristoteles, Alasdair MacIntyre                    | Carol Gilligan, Virginia Held                                                              | Jürgen Habermas                                                          | Zygmunt Bauman                           |
| Karya kunci     | <i>Nicomachean Ethics</i> ;<br><i>After Virtue</i> | <i>In a Different Voice</i> ;<br><i>The Ethics of Care: Personal, Political and Global</i> | <i>Moral Consciousness and Communicative Action</i>                      | <i>Postmodern Ethics</i>                 |
| Fokus           | Karakter                                           | Hubungan                                                                                   | Proses deliberatif                                                       | Impuls moral                             |
| Prinsip pemandu | Berusaha menjadi orang baik                        | Hubungan dan tanggung jawab yang menyertainya membentuk etika                              | Penyelesaian konflik butuh pertukaran dan diskusi yang jujur dan terbuka | Etika spesifik pada konteks dan individu |

|                | Etika kebajikan                                   | Etika kepedulian                 | Etika diskursus                                                     | Etika postmodern                   |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konsep manusia | Bisa mempelajari sifat baik untuk hidup yang baik | Relasional dan saling bergantung | Individu rasional yang bisa menyelesaikan konflik lewat argumentasi | Punya panduan etis internal bawaan |
| Tipe           | Kebajikan (virtue)                                | Feminis                          | Prosedural                                                          | Poststrukturalis                   |

## 9. Etika berbasis karakter dan integritas: etika kebajikan (virtue ethics)

**Ide pokok.** Alih alih menilai tiap tindakan dari hasil atau prinsipnya, lihat *karakter* pengambil keputusan. Pesan utamanya: “tindakan baik datang dari orang baik”, dan orang baik didefinisikan lewat sifat-sifat unggul yang disebut *kebajikan* (virtues). Ini bukan teori baru: usianya lebih dari 2.000 tahun, dari Aristoteles (*Nicomachean Ethics*), dikembangkan lagi oleh Alasdair MacIntyre. Resonan untuk profesi (dokter, pengacara, akuntan) yang legitimasinya bergantung pada integritas, dan juga untuk konteks non Barat: pendekatan humanistik dianggap lebih cocok di Afrika daripada aturan (Gichure 2006); Konfusianisme menekankan penyempurnaan karakter lewat kebajikan *ren* (kebaikan hati), *yi* (kebenaran), *li* (kepatutan ritual), *zhi* (kebijaksanaan), *xin* (dapat dipercaya), *xiao* (bakti pada orang tua).

**Definisi buku.** Etika kebajikan: pendekatan yang berfokus pada gagasan bahwa memiliki sifat karakter yang unggul (kebajikan) diperlukan untuk menjadi orang baik. Orang baik adalah orang yang baik dan bijak secara moral.

**Konsep konsep penting.** - Kebajikan tertanam dalam diri, mencerminkan seluruh disposisi orang itu, bukan keputusan sesaat; ia tampak dalam *pola kebiasaan*. - Dua jenis: *kebajikan intelektual* (yang utama kebijaksanaan praktis, *phronesis*) dan *kebajikan moral* (kesederhanaan, keberanian, keadilan, kejujuran, persahabatan, belas kasih, kesetiaan, kesabaran, dll). - **Keseimbangan (jalan tengah).** Tiap kebajikan punya dua ekstrem: kesetiaan buta dan ketidaksetiaan adalah ekstrem dari kesetiaan; kenekatan dan kepengecutan adalah ekstrem dari keberanian. - Kebajikan tidak bawaan lahir, tapi dipelajari, terutama lewat hubungan dalam *komunitas* (MacIntyre). - **Hidup yang baik (eudaimonia):** berkembang, sejahtera, bahagia. Pebisnis yang bahagia bukan hanya yang mencapai tujuan bisnis, tapi yang mencapainya dengan cara yang baik. “Hidup yang baik” bagi bisnis lebih dari sekadar untung: kepuasan karyawan, hubungan baik di dalam perusahaan, dan hubungan harmonis dengan stakeholder sama pentingnya (Collier 1995). Solomon (1992) bahkan menganggap bisnis bagian penting dari hidup yang baik.

**Cara menerapkan.** Tanyakan: apa yang akan dilakukan orang yang baik (manajer produk yang baik) dalam situasi ini? Jawabannya dicari dari kode etik profesi, panutan yang baik, atau pelatihan profesional, karena solusi berada dalam budaya dan tradisi komunitas praktik yang relevan.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Tergantung komunitas mana yang jadi acuan “manajer baik”. Satu sisi: manajer yang berbelas kasih dan penuh pertimbangan bisa tetap berbisnis dengan pemasok sambil bertanggung jawab atas pendidikan anak, misalnya mendukung sekolah lokal atau membayar upah cukup tinggi agar keluarga bisa menyekolahkan anak. Sisi lain: mungkin “hidup yang baik” di pedesaan Thailand memang satu keluarga bekerja bersama dengan gembira, dan konsep Barat tentang pendidikan dan efisiensi tidak cocok di sana.

**Kelemahan.** - Bagaimana menjelaskan orang yang tampak baik melakukan hal buruk (seperti Baby di film)? - Bagaimana kalau kebajikan saling bertentangan? - Komunitas mana yang kita jadikan acuan ideal kebajikan? - Tanpa kode etik yang jelas, bagaimana menerjemahkan sifat bajik jadi tindakan? - Sering dipindahkan begitu saja dari individu ke organisasi; perlu refleksi apakah budaya perusahaan bisa disamakan dengan karakter individu (Moore 2017).

**Kotak Ethics in Action 3.2: “The naked truth about Nudie Jeans Co.” (Simon Oldham).** Nudie Jeans, perusahaan denim kecil asal Swedia (berdiri 2001, sekitar 160 karyawan, omzet lebih dari EUR 46 juta, dijual di 50+ negara), menanamkan nilai kejujuran, kualitas, dan kesetaraan: hanya memakai katun organik Fairtrade, mempublikasikan lokasi dan audit pemasok, memberi layanan reparasi gratis. Nilai ini datang langsung dari nilai pribadi tiga pemiliknya. Pada 2010, saat tahu upah di pemasok India di bawah upah layak, Nudie satu satunya pelanggan yang bertindak: menghitung upah layak, memperkenalkannya, dan membayar selisih secara retrospektif untuk produk yang sudah dibuat, meski menekan margin. Buku menyodorkannya sebagai contoh organisasi yang bisa disebut bajik, mencerminkan kebajikan CEO-nya, dan mengingatkan bahwa benar salah tidak selesai hanya dengan aturan: individu dalam organisasi perlu mengasah penilaian lewat pengalaman.

## 10. Etika berbasis hubungan dan tanggung jawab: etika kepedulian (ethic of care)

**Latar: etika feminis.** Berangkat dari asumsi bahwa laki laki dan perempuan punya sikap yang cukup berbeda dalam menata kehidupan sosial, dan bahwa agensi dan kekuasaan perempuan dilemahkan oleh pendekatan etika tradisional (Borgerson 2018). Etika kepedulian adalah salah satu bentuknya (ada banyak pendekatan feminis). Carol Gilligan (1982), *In a Different Voice*, mengamati perkembangan moral anak laki laki dan perempuan dan menyimpulkan: ada yang hilang kalau satu jenis “suara” terus diistimewakan dan yang lain terus dikesampingkan.

Buku mencatat dengan jujur bahwa semua teori dominan (Kant, Hobbes, Locke, Bentham, Aristoteles, Mill) dibuat laki laki; Aristoteles mengecualikan perempuan dan budak dari hidup yang baik, Kant menganggap perempuan secara moral kurang. Ada filsuf perempuan yang suaranya sulit terdengar: Hypatia, Harriet Taylor Mill, Mary Wollstonecraft (*Vindication of the Rights of Women*, 1792), Elizabeth Anscombe (pencetus istilah “consequentialism”), Hannah Arendt (“banality of evil”). Borgerson (2007, 2018) mengingatkan agar etika kepedulian tidak direduksi jadi “sifat feminin stereotipikal”, tapi dipahami lebih luas sebagai etika tentang hubungan dan tanggung jawab. Penelitian etika bisnis sudah memakainya untuk wirausaha sosial, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial usaha kecil.

**Definisi buku.** Etika kepedulian: pendekatan yang menekankan saling ketergantungan kita dengan orang orang yang punya hubungan penting dengan kita, dan mengakui peran emosi di samping rasionalitas.

**Tokoh pengembang.** Nel Noddings, Sara Ruddick, Joan Tronto, Virginia Held. Menurut Held (2006), alih alih menekankan rasionalitas dan otonomi, etika kepedulian menerima bahwa: - kita punya komitmen emosional dan kesediaan bertindak demi orang yang punya hubungan signifikan dengan kita; - kita tidak otonom; - kita terikat keadaan, relasi, dan posisi; - informasi dan pilihan kita terbatas; - kita berada dalam posisi kekuasaan yang tidak setara.

**Tabel 3.7: elemen etika kepedulian (dari Held 2006)**

| Fitur                                                  | Penalaran                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memenuhi kebutuhan orang yang jadi tanggung jawab kita | Merawat anak ada di garis depan perhatian moral. Manusia bergantung pada orang lain, terutama saat kecil, rentan, dan tua. Klaim “orang tertentu” bisa memaksa terlepas dari prinsip universal. |
| Menghargai emosi                                       | Simpati, empati, kepekaan, dan responsivitas adalah emosi moral yang berguna untuk menjalankan akal dan menemukan apa yang direkomendasikan moralitas.                                          |
| Menerima ketidaknetralan (partiality)                  | Klaim moral orang tertentu bisa sah meski bertentangan dengan tuntutan universalisasi dari teori moral pada umumnya.                                                                            |
| Memasukkan ranah privat sebagai wilayah moral          | Teori dominan fokus pada kehidupan publik dan mengabaikan ranah keluarga dan persahabatan, tempat perempuan sering bergantung secara ekonomi dan menanggung pembagian kerja yang timpang.       |
| Mengakui manusia itu relasional dan saling bergantung  | Berlawanan dengan konsep tradisional tentang agen individu yang sepenuhnya otonom dan rasional.                                                                                                 |

**Cara memandang masalah moral.** Masalah moral adalah *konflik tanggung jawab dalam hubungan*, bukan konflik hak antar individu, sehingga hanya bisa diselesaikan lewat penilaian personal dan subjektif yang menekankan emosi, intuisi, dan perasaan. Tujuannya harmoni, empati, integrasi, menghindari kerugian, dan menjaga hubungan yang sehat. Ini menjelaskan kenapa dalam *Baby Driver* kita memahami Baby yang melindungi pacarnya dan ayah angkatnya dengan cara apa pun. Ada kemiripan dengan etika Buddhis (“anggap semua orang sebagai ayah, ibu, saudara”) dan Konfusian (harmoni hubungan sosial adalah yang terpenting).

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Butuh jauh lebih banyak informasi daripada yang ada di kasus. Manajer harus mendekat ke keluarga itu: apakah anak-anak benar-benar bahagia, apa kendala sosial ekonomi yang membuat mereka memilih pola produksi ini, bagaimana uangnya dibelanjakan dan didistribusikan di keluarga. Ironisnya, perspektif ini tidak otomatis menolak keterlibatan anak selama hubungan keluarga berfungsi baik dan anak tidak dipaksa, dieksploitasi, atau bekerja melebihi kapasitas fisiknya. Karena syarat itu mungkin tidak terpenuhi, pendekatan ini kemungkinan juga menolak pekerja anak, tapi alasannya bukan pelanggaran prinsip (Barat), melainkan kemungkinan penderitaan anak serta kurangnya agensi dan kekuasaan mereka.

## 11. Etika lewat proses deliberatif: etika diskursus (discourse ethics)

**Masalah yang dijawab.** Semua teori sebelumnya berangkat dari preskripsi tertentu tentang manusia dan nilai. Tapi tidak semua orang berbagi asumsi yang sama. Dalam rapat direktur pemasaran sedunia bisa ada fundamentalis evangelis dari AS, ateis dari Rusia, Muslim dari Mesir, dan Buddhis dari Jepang. Masalah terbesar justru datang dari perbedaan perspektif normatif itu. Jadi alih-alih *menerapkan* prinsip, pendekatan ini *menghasilkan* norma lewat komunikasi dan deliberasi yang bisa diterima mereka yang harus menyelesaikan masalahnya. Bentuk tradisionalnya misalnya *palaver* Afrika (pihak-pihak berkumpul di bawah “pohon palaver” dan bebas bicara).

**Definisi buku.** Etika diskursus: pendekatan yang bertujuan menyelesaikan konflik etis melalui proses deliberatif pembentukan norma, yang mencakup refleksi rasional dan komunikasi terbuka tentang pengalaman nyata semua peserta yang relevan.

**Tokoh.** Jürgen Habermas (teori tindakan komunikatif, 1983). Dalam etika bisnis: Horst Steinmann dan Albert Löhr (1994), yang berpendapat refleksi etis harus mulai dari pengalaman nyata (bukan sistem keyakinan yang terlalu beragam), dan tujuan akhirnya adalah *penyelesaian konflik secara damai*.

**Cara kerja: “diskursus ideal”.** Bisnis dan stakeholder bertemu, berdiskursus, mencapai konsensus baru, dan menghasilkan solusi yang diterima semua. Ini bukan sekadar rapat biasa; harus memenuhi kriteria filosofis: tidak memihak, tidak persuasif (bukan membujuk), tidak memaksa, dan peserta punya keahlian. Pihak yang lebih kuat tidak boleh memaksakan nilainya atau memakai kekuasaannya. Idealnya muncul solusi *baru* yang merupakan konsensus semua pihak, bukan sekadar kompromi atau satu pihak meyakinkan pihak lain. Prinsip inti: **keputusan yang benar secara etis adalah keputusan yang dicapai dengan cara yang benar, dengan persetujuan semua, terlepas dari isi keputusannya**. Jadi ini lebih merupakan resep penyelesaian konflik praktis daripada teori etika seperti yang lain.

**Penerapan nyata.** Penyelesaian sengketa dampak lingkungan korporasi dengan stakeholder yang sistem nilainya sangat berbeda (Renn et al. 1995); tolok ukur akuntabilitas korporasi (Scherer dan Palazzo 2011); landasan etis untuk pendekatan web 2.0 yang terbuka dan inklusif.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Tidak bisa diramalkan hasil keputusannya, tapi jelas soal prosedur: semua pihak (perusahaan dagang Thailand, pabrik permen, orang tua, anak anak, bahkan konsumen di Eropa) harus bertemu dalam diskursus pembentukan norma. Ini menunjukkan kesulitan praktisnya, tapi membuka jalan ke solusi yang paling dekat dengan kepentingan semua pihak.

**Kelemahan.** Makan waktu sangat banyak; asumsi optimis tentang perilaku rasional manusia; sulit menghindari keterlibatan yang strategis dan mementingkan diri (Noland dan Phillips 2010).

## 12. Etika berbasis empati dan impuls moral: etika postmodern

**Ide pokok.** Menolak lebih jauh lagi pendekatan normatif, dengan mempertanyakan kaitan antara rasionalitas dan moralitas yang ada di semua teori modernis. Pemikir modern mengejar penjelasan rasional ilmiah dan teori teori besar (“isme”: liberalisme, komunisme, kapitalisme). Postmodernis (Lyotard 1984) menganggap “narasi besar” ini terlalu ambisius, optimis, dan reduksionis, sehingga gagal menjelaskan kompleksitas eksistensi manusia.

**Definisi buku.** Etika postmodern: pendekatan yang menempatkan moralitas di luar wilayah rasionalitas, dalam “impuls moral” emosional terhadap orang lain. Mendorong orang mempertanyakan praktik dan aturan sehari-hari, serta mendengarkan emosi, keyakinan batin, dan “firasat” tentang benar dan salah.

**Tokoh.** Zygmunt Bauman (*Postmodern Ethics*, 1993). Argumennya: dengan mengkodifikasi moralitas ke dalam aturan dan kode perilaku (seperti di organisasi birokratis), pendekatan rasional *menyangkal* sumber moralitas yang sebenarnya, yaitu impuls moral terhadap orang lain, sebuah keyakinan subjektif dan emosional berdasarkan pengalaman, perasaan, dan naluri. Penilaian moral lebih merupakan firasat, dan ini hilang saat orang masuk organisasi dan menjauh dari orang-orang yang akan merasakan akibat

keputusannya (konsumen, investor, pemasok). Postmodernis skeptis terhadap seluruh proyek etika bisnis: “kode etik yang sempurna, universal, dan berlandaskan kokoh tidak akan pernah ditemukan”. Jadi tidak ada aturan, prinsip, bahkan prosedur (seperti etika diskursus).

**Implikasi untuk keputusan bisnis (Gustafson 2000).** 1. *Pendekatan holistik*. Moralitas adalah keyakinan batin, jadi tidak ada pemisahan antara ranah pribadi dan profesional. Teori modernis membuat orang memakai standar berbeda di kantor dan di rumah. Ini punya potensi subversif karena bisa mempertanyakan keyakinan dan praktik organisasi. 2. *Praktik, bukan prinsip*. Penalaran etis tidak berbentuk prinsip dan aturan, tapi narasi pengalaman, metafora, dan praktik yang membantu orang memahami dan melampaui aturan tak terucap yang mengekang mereka. 3. *“Think local, act local”*. Etika harus lebih rendah hati: hanya aturan lokal untuk isu dan situasi spesifik, diputuskan satu per satu. Bukan berarti plin plan, tapi tiap situasi berbeda dalam aktor, relasi kuasa, latar budaya, dan konteks emosional. 4. *Sifat sementara (preliminary)*. Keputusan etis tunduk pada proses non rasional, jadi kurang bisa dikendalikan dan diprediksi. Penalaran etis adalah proses belajar terus menerus mencari praktik yang lebih pas.

**Penerapan ke Ethical Dilemma 3.** Hampir mustahil membahas kasus abstrak; postmodernis lebih suka komitmen moral lewat pertemuan nyata, bukan vinyet hipotetis (McPhail 2001). Kita baru bisa menilai kalau pergi ke Thailand, mengunjungi lokasi, bicara dengan orangnya, dan membenamkan diri secara empatik. Meski begitu, ada petunjuk: manajer sudah melakukan langkah awal yang benar dengan datang langsung dan menghadapi orang yang terdampak, bukan menganggap mereka “pemasok tanpa wajah”. Ia juga berusaha memutuskan sendiri berdasarkan budaya Thailand, bukan mengandalkan kode etik korporat yang dimaksudkan universal. Tapi postmodernis juga akan mempertanyakan sejauh mana manajer terjebak mentalitas korporat sehingga langsung berpikir soal biaya dan bonus, bukan manusia dan kehidupannya. Pada akhirnya tidak ada keputusan final, karena kita kekurangan nuansa kontekstual.

### 13. Ringkasan kelebihan dan kelemahan tiap teori

Buku tidak menyusun satu tabel pro kontra, tapi uraiannya bisa dirangkum begini:

| Teori                  | Kelebihan                                                                                                                                         | Kelemahan                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egoisme etis           | Realistis tentang motivasi; versi “kepentingan jangka panjang” dan egoisme tercerahkan bisa menjelaskan investasi sosial perusahaan               | Butuh pasar yang sempurna (padahal ada kegagalan pasar); mengabaikan generasi mendatang; tidak konsisten secara internal; membenarkan kejahatan (“anything goes”)                |
| Utilitarianisme        | Memperhitungkan semua pihak; cocok dengan cost-benefit analysis dan metode ekonomi; memberi jawaban tegas; versi aturan menghasilkan norma stabil | Subjektif (siapa dihitung, bagaimana menilai); menuntut bobot setara yang sulit; kuantifikasi sulit (nilai hidup, masa kecil); minoritas dan generasi mendatang bisa dikorbankan |
| Etika kewajiban (Kant) | Tegas, universal, menghormati martabat manusia; dasar teori stakeholder; menjaga integritas                                                       | Meremehkan motivasi non kewajiban dan tindakan supererogatori; mengabaikan hasil (tidak boleh bohong walau nyawa taruhan); asumsi rasionalitas terlalu optimis                   |

| Teori                               | Kelebihan                                                                                                                                         | Kelemahan                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etika hak                           | Sederhana, masuk akal, diakui luas (UDHR, UNGP, Global Compact); jawaban paling lugas untuk kasus pekerja anak                                    | Landasan “masuk akal” bukan metodologi mendalam; tidak jelas hak mana tanggung jawab bisnis; keberatan pada korporasi berperan seperti negara; sangat Barat dan individualistis |
| Keadilan dan kontrak sosial (Rawls) | Memisahkan prosedur dan hasil; veil of ignorance memaksa imparsialitas; bisa menilai ketimpangan (gaji eksekutif, upah di negara berkembang)      | Prosedur adil dan hasil adil sering bertabrakan; sangat kompleks; bisa dipakai membenarkan eksploitasi “bersyarat”; konstruksi hipotetis yang kurang memperhitungkan bisnis     |
| Etika kebajikan                     | Fokus pada karakter dan integritas, cocok untuk profesi; holistik (hidup yang baik bukan hanya untung); resonan lintas budaya (Afrika, Konfusian) | Orang baik bisa berbuat buruk; kebajikan bisa bertentangan; komunitas acuan tidak jelas; sulit diterjemahkan ke tindakan; pemindahan dari individu ke organisasi dipertanyakan  |
| Etika kepedulian                    | Memasukkan emosi, hubungan, ranah privat, dan ketimpangan kuasa; realistis tentang keterbatasan manusia                                           | Butuh informasi mendalam; subjektif dan partikular; sempat direduksi jadi stereotip gender; tidak memberi jawaban kategoris                                                     |
| Etika diskursus                     | Mengatasi perbedaan nilai lewat prosedur yang adil; sudah dipakai dalam sengketa lingkungan; dasar akuntabilitas dan dialog stakeholder           | Sangat makan waktu; asumsi rasionalitas optimis; rentan manuver strategis; tidak mengatakan apa isi keputusan yang benar                                                        |
| Etika postmodern                    | Mengembalikan moralitas ke impuls dan empati; mempertanyakan aturan organisasi; mendorong perjumpaan langsung dengan yang terdampak               | Tidak memberi aturan, prinsip, atau prosedur; sulit dipakai untuk kasus abstrak; keputusan bersifat sementara dan sulit diprediksi; skeptis pada seluruh etika bisnis           |

#### 14. Kesimpulan bab: memakai teori secara pluralis

Pembahasan Ethical Dilemma 3 memperlihatkan bahwa tiap teori menghasilkan pandangan yang berbeda, kadang bertolak belakang. Buku *tidak* memilih satu teori sebagai yang benar.

- **Gambar 3.1 (pandangan lazim):** teori etika sebagai *lensa* yang memfokuskan dilema ke satu pertimbangan normatif (hak saja, kewajiban saja, dst).
- **Gambar 3.2 (pandangan buku):** teori etika sebagai *prisma* yang memecah dilema menjadi beragam pertimbangan normatif. Teori teori ini saling melengkapi, bukan saling meniadakan, dan banyak yang saling memengaruhi (misalnya pembahasan kebajikan muncul di hampir semua teori).

Analisis pluralis mengakui bahwa keputusan bisnis nyata melibatkan banyak aktor dengan pandangan etis berbeda, dan keputusan etis tidak hanya bersandar pada rasionalitas tapi juga emosi, keberadaan jasmani, keterlekatan sosial, dan pengalaman masa lalu. Buku menawarkan pendekatan pragmatis,

bukan “rencana sepuluh langkah”. Tabel 3.8 bisa dipakai sebagai daftar periksa, dengan catatan bahwa bagian dari prosesnya adalah memutuskan teori mana yang paling relevan untuk tiap kasus dan mengapa.

**Tabel 3.8: pertanyaan praktis dari tiap teori (kerangka pluralis)**

| Pertimbangan                | Pertanyaan khas untuk diri sendiri                                                                                                                                                                                 | Teori            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kepentingan sendiri         | Apakah ini benar benar demi kepentingan jangka panjang saya atau organisasi saya? Apakah wajar dan diharapkan kalau saya hanya memikirkan akibat bagi diri sendiri di situasi ini?                                 | Egoisme          |
| Konsekuensi sosial          | Kalau semua konsekuensi bagi semua pihak dipertimbangkan, apakah kita jadi lebih baik atau lebih buruk secara keseluruhan? Seberapa mungkin dan seberapa besar konsekuensinya?                                     | Utilitarianisme  |
| Kewajiban pada orang lain   | Kepada siapa saya punya kewajiban? Apa yang terjadi kalau semua orang bertindak seperti saya? Apakah saya memperlakukan orang hanya untuk mendapatkan apa yang saya mau, atau juga memikirkan apa yang mereka mau? | Etika kewajiban  |
| Hak orang lain              | Hak siapa yang perlu saya pertimbangkan? Apakah saya menghormati HAM dan kebutuhan orang akan martabat?                                                                                                            | Etika hak        |
| Keadilan                    | Apakah saya memperlakukan semua orang adil? Apakah ada proses yang memberi semua orang kesempatan setara? Apakah ada kesenjangan besar antara “pemenang” dan “pecundang” yang bisa dihindari?                      | Teori keadilan   |
| Karakter dan integritas     | Apakah saya bertindak dengan integritas? Apa yang akan dilakukan orang yang baik dan jujur di situasi yang sama?                                                                                                   | Etika kebajikan  |
| Hubungan dan tanggung jawab | Bagaimana perasaan pihak pihak yang terdampak? Bisakah saya menghindari merugikan orang lain dan menjaga agensi serta kekuasaan mereka? Solusi mana yang paling menjaga hubungan sehat dan harmonis?               | Etika kepedulian |

| Pertimbangan            | Pertanyaan khas untuk diri sendiri                                                                                                                                                                                             | Teori            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Proses deliberatif      | Norma apa yang bisa kita rumuskan bersama lewat komunikasi terbuka supaya solusinya diterima semua? Bagaimana mencapai penyelesaian damai tanpa “dilindas” pemain terkuat?                                                     | Etika diskursus  |
| Empati dan impuls moral | Apakah saya hanya mengikuti praktik biasa atau kode organisasi tanpa bertanya apakah ini terasa benar? Bagaimana saya bisa lebih dekat dengan orang yang terdampak? Apa kata emosi dan firasat saya begitu keluar dari kantor? | Etika postmodern |

**Kasus latihan di akhir bab (FoodFile).** Kamu manajer restoran sukses yang stafnya setia sejak buka tiga tahun lalu. Kepala koki memberitahumu secara rahasia bahwa ia HIV positif; ia sangat tertekan dan kamu ingin menenangkannya, tapi kamu gelisah soal ia tetap bekerja di dapur dan khawatir dampaknya pada staf lain atau pelanggan kalau mereka tahu. Tugasnya: pakai Tabel 3.8 untuk menguraikan pertimbangan tiap teori, tentukan teori mana yang paling meyakinkan, dan putuskan apa yang akan kamu lakukan.

**Kotak Case 3: “Canada’s oil sands: ‘most destructive project on Earth’ or ‘ethical oil’?” (diperbarui Simon Oldham).** Pasir minyak Alberta adalah cadangan minyak terbesar ketiga di dunia (170 miliar barel) dan pendukungnya menonjolkan manfaat ekonomi: lapangan kerja diproyeksikan naik dari 206.000 (2017) ke 461.000 (2027), kontribusi CAD 1,6 triliun ke ekonomi Kanada, pajak federal CAD 139 miliar, dan kontrak CAD 3,3 miliar dengan 399 perusahaan masyarakat adat. Kritikus menunjuk kerusakan lingkungan: emisi gas rumah kaca 20% lebih tinggi dari minyak konvensional (10% emisi Kanada), kolam limbah beracun seluas 220 km persegi, hutan boreal seluas New York City hilang, pemakaian air setara 1,7 juta warga, hanya 11% lahan tambang direklamasi, dan laporan kanker pada warga lokal. Kampanye “ethical oil” (Ezra Levant, Ethicaloil.org, didukung PM Stephen Harper) berargumen minyak Kanada lebih etis daripada “conflict oil” dari negara yang tidak demokratis dan melanggar HAM, tapi Sierra Club menjawab bahwa keburukan negara lain tidak relevan, dan David Suzuki menyatakan “tidak ada yang namanya minyak etis”. Politik ikut bermain: Obama menolak pipa Keystone XL, Trump menyetujuinya pada 2017, dan Trudeau yang pro lingkungan tetap mendukungnya (“tidak ada negara yang akan membiarkan 173 miliar barel di dalam tanah”). Kasus ini dipakai buku untuk menunjukkan bahwa analisis utilitarian (pro dan kontra) bisa berlarut tanpa kesimpulan, dan untuk membandingkannya dengan analisis berbasis prinsip (kewajiban, hak, keadilan).

## 15. Istilah kunci

- **Teori etika normatif:** aturan, pedoman, prinsip, dan pendekatan yang menentukan benar dan salah (preskriptif, “seharusnya”). Lawannya teori deskriptif.
- **Absolutisme etis:** ada prinsip moral abadi dan universal yang bisa ditentukan dengan akal.
- **Relativisme etis:** moralitas bergantung konteks dan subjektif; dua keyakinan berbeda bisa sama sama benar.

- **Pluralisme etis:** nilai yang tidak kompatibel bisa sama-sama sah; tidak menyamakan semua perspektif, tapi juga tidak mengunggulkan satu.
- **Konsekuensialis (teleologis):** benar salah dinilai dari hasil.
- **Berbasis prinsip (deontologis):** benar salah dinilai dari prinsip dan kewajiban, bukan hasil.
- **Egoisme etis:** tindakan benar jika semua pengambil keputusan bebas mengejar keinginan atau kepentingannya sendiri.
- **Egoisme tercerahkan:** investasi sosial perusahaan karena menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.
- **Utilitarianisme:** tindakan benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak yang terdampak.
- **Act vs rule utilitarianism:** menilai satu tindakan vs menilai kelas tindakan/aturan dalam jangka panjang.
- **Utilitas hedonistik, eudemonistik, ideal:** kenikmatan; kebahagiaan; semua kebaikan intrinsik.
- **Etika kewajiban:** kewajiban abstrak dan tak berubah dari aturan moral a priori yang diturunkan secara rasional.
- **Categorical imperative:** bertindaklah hanya menurut maksim yang bisa kamu kehendaki jadi hukum universal; perlakukan manusia sebagai tujuan, bukan hanya alat.
- **Tindakan supererogatori:** tindakan yang melampaui kewajiban.
- **Hak asasi manusia:** hak dasar, tak dapat dicabut, tanpa syarat, melekat pada semua manusia.
- **UNGP (Prinsip Ruggie):** negara melindungi, bisnis menghormati, akses pemulihan bagi korban.
- **Keadilan:** perlakuan adil serentak sehingga tiap orang mendapat apa yang layak; prosedur adil vs hasil adil.
- **Kontrak sosial:** kesepakatan hipotetis antara anggota masyarakat dan yang memerintah tentang hak dan tanggung jawab yang adil.
- **Posisi asali dan veil of ignorance:** konstruksi Rawls agar orang menata masyarakat tanpa tahu posisinya sendiri.
- **Difference principle:** ketimpangan hanya sah jika memberi manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung.
- **Etika kebajikan:** sifat karakter unggul (kebajikan) diperlukan untuk jadi orang baik; eudaimonia; phronesis; jalan tengah.
- **Etika kepedulian:** menekankan saling ketergantungan dalam hubungan penting dan peran emosi.
- **Etika diskursus:** norma dihasilkan lewat deliberasi terbuka, tanpa paksaan, dengan persetujuan semua; benar = dicapai dengan cara yang benar.
- **Etika postmodern:** moralitas ada di impuls moral emosional, bukan rasionalitas; think local, act local; sifat sementara.
- **Lensa vs prisma:** satu teori memfokuskan ke satu pertimbangan vs banyak teori memecah dilema jadi banyak pertimbangan.

---

## 16. Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Apa itu teori etika normatif dan kenapa bisnis membutuhkannya?** Preskriptif tentang cara bertindak yang benar; bisnis butuh argumen sistematis yang bisa dipertahankan di depan stakeholder dan dasar

untuk menilai perilaku orang lain.

2. **Bedakan absolutisme, relativisme, dan pluralisme**, dan jelaskan kenapa buku memilih pluralisme (nilai berbeda bisa sama sah; teori sebagai prisma, bukan lensa). Ingat juga beda relativisme etis vs deskriptif.
3. **Dua keluarga teori modernis Barat**: konsekuensialis/teleologis (egoisme, utilitarianisme) vs berbasis prinsip/deontologis (kewajiban, hak, keadilan). Kenapa edisi ini memakai istilah “principle-based” (Rawls memasukkan sedikit unsur hasil).
4. **Empat ciri utilitarianisme klasik** (konsekuensialisme, hedonisme, maksimalisme, universalisme) dan **empat masalahnya** (subjektivitas, bobot setara, kuantifikasi, distribusi).
5. **Act vs rule utilitarianism** dengan contoh pekerja anak: act bisa membenarkan satu kasus, rule menolak praktik secara umum.
6. **Dua formulasi categorical imperative** (universalisasi; manusia sebagai tujuan) dan **tiga kritik pada Kant** (motivasi, hasil, rasionalitas). Hubungannya dengan teori stakeholder (Evan dan Freeman).
7. **Dua prinsip keadilan Rawls** beserta difference principle dan equal opportunity, plus konsep original position dan veil of ignorance. Contoh gaji eksekutif dan multinasional di negara berkembang.
8. **Hak dan kewajiban sebagai dua sisi koin**; tiga pilar UNGP; kritik bahwa hak itu Barat dan individualistis.
9. **Enam kritik umum terhadap teori modernis Barat** (abstrak, sempit, elitis, impersonal, terlalu rasional, imperialis).
10. **Perbedaan empat teori alternatif** dalam hal fokus (karakter, hubungan, proses, impuls) dan contoh penerapannya pada kasus mainan Thailand.
11. **Etika diskursus**: kriteria diskursus ideal (tidak memihak, tidak membujuk, tidak memaksa, kompeten) dan prinsip bahwa keputusan benar adalah yang dicapai dengan prosedur yang benar.
12. **Jelaskan egoisme beda dari keegoisan**, dan kenapa sebagian filsuf tidak menganggap egoisme sebagai teori moral (tidak konsisten internal, “anything goes”).

## 17. Contoh singkat: satu dilema dianalisis dengan empat teori sekaligus

**Dilema.** Kamu manajer HR sebuah startup. Untuk memenuhi target biaya, atasan meminta kamu mengontrak 20 kurir sebagai “mitra lepas” tanpa BPJS dan tanpa jaminan jam kerja, padahal mereka bekerja penuh waktu seperti karyawan tetap. Para kurir butuh pekerjaan dan tidak protes.

- **Utilitarianisme.** Buat neraca: perusahaan hemat biaya dan bisa bertahan (kenikmatan bagi pemilik, karyawan lain, investor); kurir dapat pendapatan (kenikmatan) tapi tanpa perlindungan sakit dan kecelakaan (rasa sakit, berpotensi besar). Secara *act*, mungkin lolos kalau risiko kecelakaan dianggap kecil. Secara *rule*, kalau semua perusahaan menghindari perlindungan pekerja, masyarakat rugi besar; jadi praktik ini cenderung salah.
- **Kant.** Uji universal: maukah saya semua perusahaan menyamakan karyawan sebagai “mitra” demi menghindari kewajiban? Kalau jadi hukum universal, konsep perlindungan kerja runtuh; tidak bisa diuniversalkan. Uji martabat: kurir dipakai hanya sebagai alat penghematan tanpa memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Kesimpulan: tidak etis.
- **Hak dan keadilan (Rawls).** Hak atas kondisi kerja yang adil dan perlindungan sosial (UDHR Pasal 23) dilanggar. Di balik veil of ignorance, kamu tidak tahu apakah kamu akan jadi pendiri atau kurir; kamu tidak akan menyetujui aturan yang membuat kurir menanggung semua risiko. Difference principle:

ketimpangan hanya sah kalau kurir pun lebih baik karenanya; tanpa perlindungan, syarat itu tidak terpenuhi.

- **Etika kepedulian.** Tanya dulu bagaimana sebenarnya kondisi kurir: apakah ada yang punya tanggungan keluarga, bagaimana kalau kecelakaan, apakah mereka benar benar punya pilihan lain (ketimpangan kuasa). Fokus pada menghindari kerugian dan menjaga hubungan sehat: misalnya negosiasikan skema asuransi kecelakaan minimum dan jalur menjadi karyawan tetap, alih alih sekadar “ikut aturan” atau “tolak mentah mentah”.

**Hasil pluralis.** Empat teori mengarah ke kesimpulan serupa (praktik ini bermasalah), tapi masing masing menyumbang hal berbeda: utilitarianisme memberi alat menimbang skala dampak, Kant menegaskan prinsip yang tidak bisa ditawar, Rawls menyorot ketimpangan dan hak, dan etika kepedulian mendorong solusi konkret yang memperhatikan orangnya. Di situlah nilai memakai teori sebagai prisma, bukan lensa tunggal.

## **B. Narasi pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)**

### **2. Sesi Bab 3 (Evaluating Business Ethics)**

#### **a. Apa yang dipresentasikan Kelompok 2**

Presentasi dibawakan tiga anggota (Speaker 10, Speaker 2, Speaker 3 dalam transkrip), sekitar 30 menit ditambah diskusi.

**Teori normatif.** Teori etika normatif menjelaskan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dalam ranah pribadi intuisi moral mungkin cukup, tetapi dalam bisnis dan organisasi tidak. Tiga alasan mempelajarinya: merasionalisasi intuisi menjadi argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, memberi dasar diskusi rasional (bukan adu preferensi), dan menjustifikasi keputusan bisnis yang berdampak pada banyak stakeholder. Tiga posisi dasar: absolutisme (suap salah di mana pun, Indonesia, Eropa, atau AS), relativisme (suap bisa lumrah di budaya tertentu), dan pluralisme (menimbang berbagai perspektif tanpa menonjolkan satu keputusan tunggal dan tanpa menyamaratakan semua perspektif).

**Enam teori modernis Barat,** dibagi konsekuensialis (menilai akibat) dan deontologis (menilai kewajiban):

1. Ethical egoism: tindakan benar jika setiap orang bebas mengejar cita-citanya. Tokohnya Thomas Hobbes, pencipta teori kontrak sosial, yang memandang egoisme sebagai sifat dasar manusia yang harus dibatasi agar tidak terjadi “perang semua melawan semua”. Kelemahannya, gagal ketika satu pihak merugikan pihak lain.
2. Utilitarianism: seperti neraca akuntansi, manfaat dikurangi kerugian. Act utilitarianism menilai satu tindakan spesifik; rule utilitarianism menilai apakah aturan tetap bermanfaat jika diterapkan konsisten dalam jangka panjang.
3. Kantian ethics: uji universalizability (jika semua orang ingkar janji, konsep janji kehilangan makna) dan respect for persons (manusia sebagai tujuan, bukan alat). Tiga kekurangan: terlalu sempit karena hanya niat, konsekuensi diabaikan, dan asumsi rasionalitas universal tidak realistis. Untuk yang ketiga kelas membahas perusahaan yang di transkrip disebut “KDMP” yang mewajibkan pegawai loncat api atau membuka kegiatan di tengah kuburan; dicatat bahwa pada masa Kant fenomena seperti ini mungkin belum jadi perhatian.

4. Human rights: hak melekat yang tidak bisa dicabut. Tokohnya John Locke dengan natural rights (life, liberty, property) dan prinsip hak seseorang menimbulkan kewajiban pihak lain (pekerja berhak atas keselamatan, perusahaan wajib menyediakan lingkungan aman). UN Guiding Principles 2011: protect (negara), respect (perusahaan), remedy (pemulihan korban). Tanggung jawab mencakup rantai pasok; jika supplier mempekerjakan anak, perusahaan utama tetap bertanggung jawab.
5. Justice: setiap pihak memperoleh haknya, bukan semua diperlakukan sama rata. Dua dimensi: prosedural (siapa yang berhak ikut memutuskan) dan distributif (ke mana manfaat mengalir, siapa menanggung beban). Tokohnya John Rawls dengan dua prinsip (kebebasan dasar setara; ketimpangan hanya dibenarkan jika paling menguntungkan pihak paling tidak diuntungkan) dan veil of ignorance.
6. Social contract theory: dari Hobbes, Locke, Rousseau; versi bisnisnya Integrative Social Contracts Theory (ISCT) dari Donaldson dan Dunfee, dengan hypernorms (larangan kekerasan, korupsi) dan microsocial contracts (adat, budaya lokal, aturan internal organisasi).

Enam keterbatasan teori modernis Barat: abstraksi berlebih, reduksionisme, objektivisme elitis (tidak melibatkan pihak terdampak), impersonalitas, rasionalisme terkodifikasi (mengesampingkan empati), dan imperialisme kultural.

#### **Empat teori alternatif:**

1. Virtue ethics (Aristoteles): fokus karakter yang dibentuk lewat pembiasaan, tujuan eudaimonia; dalam bisnis berupa kejujuran, keadilan, kepercayaan, ketangguhan; keterbatasannya standar keutamaan ditentukan komunitas tertentu. Dosen menjelaskan bahwa dalam perusahaan virtue ethics bisa dianalogikan sebagai corporate culture: aturan tertulis sering tidak membudaya jika tidak konsisten dijalankan, sehingga perusahaan membuat program engagement atau enhancement.
2. Ethic of care: pertanyaan kuncinya “solusi mana yang memelihara relasi dengan pihak terdampak”; pertimbangannya empati, harmoni, menghindari kerugian, tanggung jawab konkret pada orang tertentu; keterbatasannya cenderung memprioritaskan pihak terdekat.
3. Discourse ethics: fokus pada proses dialog. Syaratnya semua pihak terdampak boleh berpartisipasi, bebas paksaan, dan argumen dinilai dari kekuatannya, bukan kekuasaan penyampainya. Jika prosedur tidak dipenuhi, legitimasi hasil batal.
4. Postmodern ethics: dorongan moral didahulukan di atas perhitungan efisiensi; PHK tidak boleh semata atas nama efisiensi dan harus jadi opsi terakhir.

Saat menghadapi dilema moral, beberapa teori bisa dikombinasikan sesuai konteks. Kelas membahas contoh PHK saat pandemi COVID-19 di industri jasa dan hospitality: perusahaan yang berbagi beban (pengurangan jam kerja atau gaji bersama) dianggap lebih etis daripada PHK massal tanpa alternatif. Dosen menambahkan bahwa selama pandemi banyak cerita positif dari sisi employer maupun employee yang menunjukkan prinsip berbagi beban ini diterapkan nyata.

#### **b. Fakta studi kasus hilirisasi nikel**

**Kebijakan.** Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 melarang ekspor bijih nikel mentah, efektif 21 Januari 2020. Bijih wajib diolah di dalam negeri, dan kepemilikan smelter menjadi syarat beroperasi di kawasan industri terkait. Tujuannya agar nilai tambah tidak hanya dinikmati negara pengimpor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja domestik, dan menaikkan nilai ekspor. Kronologi: 2014 larangan ekspor pernah dibuat lalu direlaksasi; 2019 Permen terbit; 2020 berlaku; November 2022 panel WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan internasional dan memenangkan Uni Eropa; 2025 nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD 40 miliar. Kasus masih berjalan dan sengketa

dagang belum tuntas. Kelompok memilih kasus ini karena manfaatnya besar, terukur, dan terkonsentrasi, sedangkan bebannya tersebar, tertunda, dan sulit dikuantifikasi, sehingga perlu pendekatan multi-teori.

**Narasi pendukung.** Ekspor produk nikel olahan naik dari USD 3 miliar (2020) menjadi USD 40 miliar (2025), lebih dari 13 kali lipat. Investasi di kawasan IMIP Morowali sampai Desember 2025 sebesar USD 41,5 miliar. Pekerja terserap di IMIP dan IWIP naik dari 3.952 orang (2020) menjadi 166.000 orang, lebih dari 40 kali lipat. Indonesia menjadi pemasok terbesar atau simpul utama rantai pasok baterai dunia.

**Narasi penentang.** Upah pokok pekerja Rp3 sampai 3,6 juta per bulan, di bawah UMK Morowali 2025 sebesar Rp3,7 juta; jam lembur hingga 13 jam. Kecelakaan smelter 2019 sampai 2025: 104 kecelakaan, 107 pekerja meninggal, 155 luka. Tutupan pohon hilang di Halmahera 163.000 hektar. Pangsa PLTU batubara dalam industri nikel 76 persen. Nilai tambah yang tinggal di Morowali hanya 4,35 persen. Kemiskinan di kabupaten penghasil 12,58 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Warga hilir sungai yang terdampak langsung 300 sampai 500 jiwa; hak air bersih dan tanah leluhur masyarakat adat disebut dilanggar.

### c. Penilaian kelompok dengan sembilan teori

1. Egoism: netral. Jangka pendek melayani kepentingan Indonesia (ekspor dan investasi naik); jangka panjang muncul biaya tersembunyi (kesehatan warga, pemulihan sungai, kerusakan dari pembangkit batubara); keduanya saling menyeimbangkan.
2. Utilitarianism: ambivalen. Act utilitarianism mendukung karena 166.000 lapangan kerja; rule utilitarianism menolak karena jika setiap negara pemilik cadangan nikel memakai batubara, tambahan emisi global membatalkan manfaatnya. Speaker 10 menambahkan bahwa generasi mendatang tidak punya daya tawar menolak kebijakan yang standarnya belum matang.
3. Ethics of duty (Kant): menolak. Maxim “pengolahan dapat dipercepat sambil menunda standar upah, keselamatan, dan lingkungan” gagal uji universalisasi karena standar itu kehilangan daya ikat. Uji kedua juga gagal: upah di bawah minimum dan lembur 13 jam menjadikan pekerja sekadar alat.
4. Ethics of rights: bersyarat. Hak atas pekerjaan bagi 166.000 orang terpenuhi, tetapi hak kondisi kerja layak, air bersih, dan tanah leluhur dilanggar bersamaan; UNGP menuntut penghormatan HAM di seluruh rantai bisnis.
5. Justice: menolak. Manfaat mengalir ke negara dan pemodal, beban terkonsentrasi di kawasan lokal; kabupaten penghasil lebih miskin dan hanya 4,35 persen nilai tambah tertinggal.
6. Virtue ethics: menolak. Pembandingnya selama ini “keadaan sebelum hilirisasi”, padahal seharusnya standar industri terbaik, bukan sekadar lebih baik dari masa lalu.
7. Ethics of care: menuntut pemulihan (implisit menolak status quo). Fokus pada 300 sampai 500 warga hilir sungai; yang dituntut pemulihan sungai dan wilayah lindung, bukan penghentian operasi mendadak.
8. Discourse ethics: menolak. Warga terdampak tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan maupun perizinan; cacat prosedural ini cukup membatalkan keabsahan hasil.
9. Postmodern ethics: membaca secara relativistik. Istilah “nikel hijau” dipakai padahal listriknya bertumpu pada batubara; ini kritik atas penggunaan bahasa untuk membingkai realitas.

Rekapitulasi: 6 menolak (duty, justice, virtue, discourse, rule utilitarianism sebagian, postmodern), 1 bersyarat (rights), 1 ambivalen (utilitarianism), 1 netral (egoism).

**Empat proposisi:** perbandingan dengan masa lalu tidak bernilai normatif; klaim “hijau” gugur pada sumber energinya (greenwashing); distribusi manfaat dan beban timpang; proses cacat sejak perumusan karena warga bukan pihak dalam perizinan dan perencanaan kawasan.

**Tiga temuan:** konvergensi bukan konsensus (sembilan teori berangkat dari premis berbeda, tetapi 6 dari 9 bermuara ke arah sama; kelompok menyebutnya bukti pluralisme etika merujuk “Krenn dan Maitin”, ejaan tidak jelas di rekaman); yang gugur adalah klaim etisnya, bukan kebijakannya secara keseluruhan (upah, kesehatan, lingkungan, energi masih bisa diperbaiki); dan kasus masih berlangsung.

**Tiga implikasi manajerial:** internalisasi biaya tertunda (kesehatan warga, pemulihan sungai, pensiun dini pembangkit masuk perencanaan sejak awal); pelibatan pihak yang absen (pekerja, warga hilir, masyarakat adat perlu keterwakilan formal dalam panitia keselamatan dan perizinan); pengujian multi-teori sebagai standar evaluasi, karena klaim yang lolos di satu teori bisa gugur di teori lain.

#### **d. Pertanyaan mahasiswa, diskusi, dan komentar dosen**

**Bapak Adi (metodologi).** Bagaimana menentukan hasil netral, ambivalen, menolak, atau bersyarat? Dari sudut pandang perusahaan, masyarakat, observasi, atau survei? Jawaban kelompok (Speaker 3 dan Speaker 10): data dari sumber publik di internet, bukan survei primer; penilaian holistik mencakup sudut pandang perusahaan, masyarakat dan lingkungan, serta pekerja dan masyarakat adat. Untuk utilitarianism, tim mengecek apakah data memenuhi kriteria manfaat sebanyak-banyaknya tanpa mengabaikan kerugian, sehingga hasilnya ambivalen tergantung jangka waktu dan cakupan dampak.

**Bapak Armin (konteks lapangan).** Kondisi antar lokasi bervariasi. Sorowako (dulu INCO, kini terafiliasi Brazil, merujuk Vale) lingkungan dan dukungan masyarakatnya sangat baik karena konturnya punya bendungan besar sehingga smelter memakai PLTA; udara dan air dilaporkan bersih. Ternate berdampak cukup baik. Papua dan Morowali banyak masalah karena kontur tidak mendukung PLTA sehingga bergantung batubara. Pertanyaannya: yang perlu dievaluasi secara etis kebijakan hilirisasinya, atau implementasi dan corporate governance di tiap lokasi? Banyak perusahaan tambang mampu menerapkan good governance (disebut “Aman Mineral”). Ia juga menilai konsep “energi bersih” untuk smelter utopis: smelter butuh energi besar dan kontinu, dan listrik grid murni biayanya tidak menutup, terbukti gagal di berbagai tempat (disebut kasus “Laman Mineral”, nama tidak jelas di rekaman). Pilihan paling layak: PLTA jika kontur mendukung, lalu batubara sebagai pilihan kedua yang paling masuk akal secara ekonomi di lokasi seperti Morowali. Yang realistis bukan menghapus batubara total, melainkan mereduksi emisi lewat teknologi. Kesimpulannya, variasi hasil menunjukkan konteks geografis dan tata kelola perusahaan ikut menentukan dampak etis, bukan semata kebijakan nasional.

**Kebijakan versus implementasi.** Diskusi berlanjut: apakah masalahnya kebijakan atau praktik korporasi, dan apakah perusahaan yang “berani” atau kebijakannya yang membolehkan. Sorowako membuktikan hilirisasi bisa berjalan tanpa kerusakan lingkungan signifikan dengan meminimalkan batubara dan memakai air. Kesimpulan sementara: tidak bisa dipukul rata bahwa hilirisasi pasti merusak; Sorowako berhasil, Morowali dilematis. Solusi yang diusulkan: fokus pada bagaimana isu ini dikomunikasikan pihak terkait, bukan menyalahkan konsep hilirisasi.

**Shifting civilization dan Kalimantan.** Menanggapi pertanyaan apakah kebijakan situasional tergantung ketersediaan air, disampaikan kerangka dari buku yang dirujuk sebagai “Pak Erni” (tidak jelas di rekaman) tentang shifting dari masyarakat berbasis “garis” (agraris-tradisional) ke industrial civilization dengan mengindustrialisasi sumber daya alam yang ada; industrialisasi juga cara menarik FDI. Contoh buruknya Kalimantan: batubaranya menghidupi listrik Pulau Jawa, sementara listrik di Kalimantan

sendiri sering mati-nyala. Tantangan utamanya (Speaker 11, identitas tidak jelas di rekaman) adalah mengatur proses korporasi dengan pengawasan pemerintah yang kuat agar pergeseran ke industri merata.

**Digitalisasi dan AI.** Dosen merujuk diskusi di Yogyakarta pada Juli 2026 tentang apakah internet dan AI otomatis meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulannya: industrialisasi mutlak bagi ekonomi, digital dan AI tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya tergantung kondisi tiap negara. Tanpa elektrifikasi yang memenuhi syarat minimal, digitalisasi justru menimbulkan ketimpangan; elektrifikasi per kapita Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia, dan di dalam negeri pun timpang (Jakarta mungkin memenuhi syarat internasional, Jawa Tengah belum tentu, luar Jawa bisa lebih buruk). Morowali tidak punya sumber air memadai sehingga bergantung batubara.

**Mikro hidro.** Dosen menjelaskan bahwa dahulu Indonesia punya banyak sumber tenaga air, tetapi karena deforestasi debit air tidak lagi memenuhi syarat pembangkit skala besar; manusia baru sadar nilai sumber daya setelah kehilangannya. Mikro hidro memanfaatkan sumber daya apa adanya dan bisa ditingkatkan bertahap, tetapi skala kecil membuat biayanya mahal. Masyarakat tidak bisa diedukasi hanya dengan imbauan; jika tidak merasakan manfaat langsung mereka tetap menebang hutan, tetapi jika melihat bukti nyata (listrik menyala 24 jam karena hutan di hulu terjaga) mereka termotivasi menjaga hutan sendiri.

**Siapa yang merusak hutan.** Speaker 3 menyela: “Tapi masalahnya bukan di masyarakatnya kan, Pak? Masalahnya di pembesarannya.” Klarifikasi (Speaker 1, kemungkinan dosen, tidak jelas di rekaman): stigma bahwa masyarakat lokal merusak hutan salah kaprah; masyarakat hanya mengambil ranting dan kayu kecil, sedangkan penebangan besar-besaran dilakukan korporasi. Disampaikan juga keadilan antargenerasi: generasi mendatang punya kepentingan yang belum bisa disuarakan, dan prinsip “lingkungan ini bukan warisan nenek moyang, tapi hak anak cucu kita”.

**Akar masalah: hukum, bukan etika.** Mengaitkan dengan piramida di sesi sebelumnya, disampaikan bahwa masalah Indonesia bukan di elemen etis melainkan elemen kedua, hukum: ketidakpastian hukum adalah akar yang membuat semuanya berantakan. Secara konsep hilirisasi disebut “the best concept ever” dan Indonesia memang harus melakukannya, tetapi implementasinya terlalu banyak “tautan” kepentingan. Analoginya: jika ada 9,6 elemen yang menolak, elemen itu bisa diidentifikasi dan dibuatkan contingency plan serta mitigasi, tetapi kebanyakan orang sudah punya terlalu banyak keterkaitan kepentingan sehingga sulit membuat solusi bersih. Contoh konkret AMDAL: di lapangan AMDAL hanya memenuhi formalitas dokumen tanpa substansi, dan sebaliknya bisa terjadi substansi sudah bagus tetapi dokumen dianggap belum memenuhi syarat.

**Rent-seeker dan suap.** Dosen menjelaskan rent-seeker sebagai pihak yang mengambil manfaat dari sistem tanpa mengembalikannya ke masyarakat. Contohnya suap: dalam transaksi ideal tidak perlu, tetapi di lapangan dianggap perlu karena “tidak ada pelicin, tidak jalan”; istilahnya grease payment, wilayah abu-abu etika bisnis. Dampaknya: suap tidak memberi nilai tambah, membebankan biaya ke masyarakat dan konsumen lewat harga, dan menurunkan daya saing nasional.

**Individu atau sistem.** Peserta mengakui semua pihak berpotensi jadi bagian masalah, lalu bertanya apakah korupsi dan inefisiensi ini karena individu atau sistem. Dosen merujuk teori seorang peneliti Jerman (nama tidak disebutkan) yang meneliti Peru pada masa Presiden Fujimori: masalah sistemik semacam ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan, memperoleh keuntungan finansial dalam periode kekuasaan tertentu (misalnya siklus lima tahunan pemilu), dan mengontrol elit lewat saling ketergantungan. Pola serupa mungkin berlaku di Indonesia: jika seseorang (dicontohkan “Mas

Imam” secara hipotetis) berkuasa dan punya informasi yang bisa membuka kesalahan pihak lain, terjadi kesepakatan “tahu sama tahu” antar elit politik dan bisnis yang saling menguntungkan, sementara masyarakat tidak dapat apa-apa. Indikator empirisnya rasio Gini: semakin tinggi, semakin timpang distribusi kekayaan.

#### e. Kesimpulan dan sintesis dosen

Dosen menekankan tiga hal. Pertama, faktor individu tetap penting: sistem berjalan karena individu di dalamnya, tetapi jika sistem sudah rusak orang baik pun bisa terseret. Kedua, dunia sudah “running” sejak lama sehingga tidak mungkin di-reset dari nol; perbaikan harus bersama-sama. Ketiga, sikapnya optimis: situasinya menantang tetapi rewarding jika berhasil diperbaiki. Dosen meyakini peserta sudah punya pengalaman transaksi B2B dan hubungan dengan pemerintah yang polanya mirip kasus Sorowako dan Morowali.

Benang merah dua sesi: kasus Djarum maupun hilirisasi nikel menunjukkan manfaat ekonomi yang besar dan terukur berhadapan dengan biaya sosial-lingkungan yang tersebar, tertunda, dan sulit dikuantifikasi. Penilaian etis yang valid membutuhkan pendekatan pluralistik dengan banyak teori, dan akar masalah sering bukan di tataran etika semata, melainkan ketidakpastian hukum dan sistem rent-seeking yang terstruktur.

### 3. Hal lain yang disampaikan dosen

- Pembuka kelas membahas kebakaran lahan sawit (land clearing) yang mulai terkendali kecuali di lahan gambut, serta penangkapan pelaku pembakaran lahan; pembakaran disebut cara “menghemat tenaga” pembukaan lahan yang dampaknya merugikan lingkungan luas.
- Dosen akan ke Riau dalam seminggu ke depan untuk SNA (Simposium Nasional Akuntansi) di Universitas Riau; kondisi asap di sana sudah normal.
- Jadwal presentasi kelompok diatur sebelum tanggal 15 (dikaitkan dengan peringatan 17 Agustus), bergantian: dua kelompok di sesi ini, dua kelompok berikutnya di sesi lain.
- Pertemuan berikutnya pukul 09.00 sampai 12.30 (bukan 08.00 seperti sempat disebut), dan dosen akan didampingi “Bang Anggit”.
- Peserta dipersilakan beristirahat malam ini, tidak diwajibkan belajar lebih lanjut, agar segar untuk sesi keesokan harinya.
- Kriteria penilaian tugas atau presentasi tidak disebutkan di rekaman.

## C. Studi kasus Kelompok 2: Hilirisasi Nikel Indonesia

### Kelompok 2: Evaluating Business Ethics (Bab 3), Studi Kasus Hilirisasi Nikel Indonesia

Anggota: Aslih Abnuri (25/574338/PEK/31801), Arfinal Diputra (25/574664/PEK/31914), Rohana Dwi Hardianti (25/574077/PEK/31728). Judul presentasi: “Evaluating Business Ethics: Normative Ethical Theories”, merujuk Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019), Bab 3.

#### 1. Materi yang dipresentasikan (Kelompok 2)

**Peta bahasan.** Presentasi dibagi dua bagian. Bagian satu, “Kerangka Penilaian”: (01) peran teori etika normatif, (02) absolutisme, relativisme, pluralisme, (03) klasifikasi sembilan teori, (04) lima teori modernis Barat, (05) keterbatasan teori modernis, (06) empat teori alternatif. Bagian dua, “Hilirisasi Nikel Indonesia”: (07) anatomi kebijakan dan sengketanya, (08) dua narasi atas fakta yang sama, (09) penilaian

lima teori modernis, (10) penilaian empat teori alternatif, (11) sintesis penilaian dan evaluasi klaim, (12) simpulan dan implikasi manajerial. Alasan urutan ini: kerangka teoretis dibangun lebih dahulu agar analisis kasus memiliki dasar penilaian yang eksplisit.

**01 Mengapa teori normatif diperlukan.** Dalam ranah personal, intuisi memadai; dalam konteks bisnis, penilaian etis harus dapat dipertahankan di hadapan pemangku kepentingan. Definisi yang dikutip (Crane dan Matten 2019: 87): teori etika normatif adalah aturan, pedoman, prinsip, dan pendekatan yang menentukan benar dan salah. Tiga fungsi: (1) merasionalkan dan menjelaskan intuisi moral yang sudah dimiliki; (2) menjadi dasar diskusi rasional antarpihak yang berbeda nilai sehingga perbedaan tidak berhenti pada preferensi; (3) menjustifikasi keputusan bisnis secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Sumber: Bab 3 halaman 86 sampai 88.

**02 Absolutisme, relativisme, pluralisme.** Sebelum menerapkan teori, perlu ditetapkan seberapa luas klaim keberlakuannya. Absolutisme etis: ada prinsip moral universal dan abadi, benar dan salah adalah kualitas objektif yang ditentukan lewat nalar; hampir seluruh teori modernis Barat ada di sini. Relativisme etis: moralitas bergantung konteks dan subjektif, tidak ada benar dan salah universal. Pluralisme etis: nilai yang bertentangan dapat sama sahnya; posisi yang diambil Crane dan Matten; pluralisme tidak menyamaratakan semua perspektif tetapi juga tidak mengunggulkan satu di atas yang lain. Sumber: halaman 87 sampai 88, serta Sen (2000) dan Liu (2018).

**03 Klasifikasi sembilan teori.** Klasifikasi I, teori modernis Barat: berakar pada Pencerahan abad ke-18, absolutis, menawarkan aturan yang dapat diterapkan pada situasi apa pun; menilai tindakan. Dibagi menjadi konsekuensialis atau teleologis (menilai akibat): (1) egoism, (2) utilitarianism; dan berbasis prinsip atau deontologis (menilai kewajiban): (3) ethics of duty, (4) ethics of rights, (5) justice dan social contract. Klasifikasi II, teori alternatif: cenderung relativis, lahir dari keberatan atas klasifikasi pertama; menilai pelaku, relasi, prosedur, dan bahasa: (6) virtue ethics (karakter pelaku), (7) ethic of care (relasi dan tanggung jawab), (8) discourse ethics (prosedur perumusan norma), (9) postmodern ethics (bahasa dan dorongan moral). Semua teori bersifat normatif karena berangkat dari asumsi tentang hakikat dunia dan manusia; penerimaan atas kesimpulannya bergantung pada penerimaan atas asumsi itu. Sumber: Tabel 3.1 dan Tabel 3.5.

**04 Lima teori modernis Barat.** - Ethical egoism: tindakan benar jika semua pengambil keputusan secara bebas memilih mengejar keinginan jangka pendek atau kepentingan jangka panjangnya. Dibedakan dari keserakahan: pelaku egois masih bisa tergerak rasa iba, pelaku serakah tidak peka pada kepentingan pihak lain. Tokoh: Thomas Hobbes (Leviathan, keadaan alamiah sebagai perang semua melawan semua) dan Ayn Rand (The Virtue of Selfishness). Keterbatasan: hanya berlaku bila pasar mencegah satu pelaku merugikan pelaku lain; gugur pada kegagalan pasar dan isu keberlanjutan karena korban penipisan sumber daya adalah generasi mendatang. Halaman 93 sampai 96. - Utilitarianism: tindakan benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbesar yang terkena dampak (Bentham dan Mill). Paling lazim dalam bisnis karena kompatibel dengan metodologi kuantitatif ekonomi. Empat ciri: consequentialism, hedonism, maximalism, universalism; utilitas diukur sebagai pleasure dikurangi pain. Act utilitarianism menilai satu tindakan tunggal, rule utilitarianism menilai kelas tindakan dan prinsip di baliknya dalam jangka panjang. Empat keberatan: subjektivitas, pembobotan setara, kesulitan kuantifikasi, dan distribusi utilitas yang mengabaikan minoritas serta generasi mendatang. Tabel 3.2, halaman 96 sampai 100. - Ethics of duty (Kant): yang dinilai bukan akibat melainkan prinsip dan motivasi; kewajiban abstrak yang dirumuskan lewat aturan a priori. Formulasi satu, universal acceptability: terima hukum moral hanya bila semua makhluk berakal budi bisa menerimanya (mengginkari utang tidak lolos uji). Formulasi dua, respect for persons: perlakukan manusia sebagai tujuan, jangan sekadar sarana;

disebut sebagai dasar etis stakeholder theory. Tiga keberatan: kriteria motivasi terlalu sempit, akibat diabaikan sepenuhnya, asumsi rasionalitas penuh idealistis. Tabel 3.4, halaman 100 sampai 103. - Ethics of rights dan hak asasi manusia: hak dasar yang melekat, tidak dapat dicabut, dan tidak bersyarat. Paling banyak dipakai secara praktis karena sudah melembaga dalam instrumen internasional. John Locke merumuskan natural rights atas hidup, kebebasan, dan milik; hak seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada pihak lain. UN Guiding Principles 2011 (protect, respect, remedy): negara melindungi, bisnis menghormati, peradilan menyediakan pemulihan. Cakupan yang menentukan: perusahaan wajib meredakan dampak buruk yang terkait lewat relasi bisnisnya sekalipun tidak ikut menyebabkannya, termasuk pemasok. Halaman 103 sampai 107; Universal Declaration of Human Rights (1948). - Justice (Rawls dan kontrak sosial): perlakuan adil sehingga semua pihak memperoleh haknya. Dua dimensi: keadilan prosedural (siapa yang berhak turut memutuskan) dan keadilan distributif (ke mana manfaat mengalir dan siapa menanggung beban). Dua prinsip Rawls (veil of ignorance): kebebasan dasar setara bagi semua, lalu ketimpangan hanya dibenarkan bila paling menguntungkan pihak yang paling tidak diuntungkan. Teori kontrak sosial: Hobbes, Locke, Rousseau; versi bisnisnya Integrative Social Contracts Theory dari Donaldson dan Dunfee yang memadukan hypernorms dengan kontrak mikro komunitas. Halaman 108 sampai 113; Rawls, A Theory of Justice (1971).

**05 Enam keterbatasan teori modernis.** (1) Abstraksi berlebih: prinsip beroperasi jauh dari persoalan konkret manajer. (2) Reduksionisme: tiap teori menonjolkan satu dimensi moralitas sebagai keseluruhan. (3) Objektivisme elitis: kebenaran moral ditentukan deduksi ahli, bukan pengalaman pihak yang terlibat. (4) Impersonalitas: ikatan personal dan tanggung jawab pada pihak tertentu dianggap pengganggu penilaian. (5) Rasionalisme terkodifikasi: perasaan, empati, dan dorongan moral diabaikan. (6) Imperialisme kultural: tradisi Barat diposisikan sebagai ukuran universal. Teori alternatif tidak menggantikan teori modernis, melainkan menambahkan dimensi: karakter pelaku, relasi, prosedur perumusan norma, dan pilihan istilah.

**06 Empat teori alternatif.** - Virtue ethics: pertanyaannya, pelaku seperti apa yang layak disebut baik pada posisi ini. Tokoh: Aristoteles (Nicomachean Ethics), MacIntyre (After Virtue), Solomon (Ethics and Excellence). Moralitas lahir dari karakter yang dibentuk lewat pembiasaan, tujuannya eudaimonia. Dalam bisnis, perusahaan adalah komunitas praktik dengan keutamaan kejujuran, keadilan, kepercayaan, ketangguhan. Keterbatasan: keutamaan ditentukan komunitas tertentu, sulit dijadikan ukuran lintas budaya dan industri. - Ethic of care: pertanyaannya, solusi mana yang memelihara relasi dengan pihak terdampak. Tokoh: Carol Gilligan (In a Different Voice), Nel Noddings (Caring); berakar pada etika feminis. Manusia saling bergantung dan terjalin dalam relasi, bukan individu rasional terpisah. Tuntutan normatif: empati, keselarasan, menghindari kerugian, tanggung jawab konkret pada orang tertentu. Keterbatasan: prioritas pada pihak terdekat berisiko mengabaikan pihak jauh; kriteria kepedulian sulit diaudit seragam. Tabel 3.5, halaman 114 sampai 121. - Discourse ethics: pertanyaannya, norma apa yang bisa lahir dari deliberasi terbuka. Tokoh: Jurgen Habermas (Moral Consciousness and Communicative Action) bersama Karl Otto Apel. Norma dihasilkan dialog rasional semua pihak terdampak, bukan ditetapkan filsuf dari luar. Syarat ideal speech situation: semua pihak boleh ikut, bebas paksaan, argumen dinilai dari kekuatannya sendiri. Orientasi: penyelesaian konflik secara damai; prosedur yang cacat cukup untuk membatalkan hasilnya. - Postmodern ethics: pertanyaannya, kepentingan siapa yang dilayani oleh pilihan istilah. Tokoh: Zygmunt Bauman (Postmodern Ethics), dengan latar Derrida dan Lyotard. Dorongan moral dan perasaan didahulukan atas kalkulasi rasional. Kritik terhadap organisasi: prosedur, pembagian tugas, dan jarak birokratis menumpulkan dorongan moral. Implikasi sikap: mempertanyakan bahasa dan asumsi yang dianggap wajar, lalu bertindak pada skala lokal tempat akibatnya dirasakan. Tabel 3.5, halaman 121 sampai 125.

**07 Sintesis kerangka: sembilan pertanyaan penilaian.** Tidak ada teori yang memberi jawaban lengkap; yang dicari adalah pertimbangan yang paling kuat menanggung beban argumen. Sembilan pertanyaan yang dipakai untuk kasus: (1) Egoism: apakah semua pihak bebas mengejar kepentingan jangka panjangnya, dan sudahkah biaya tertunda dihitung? (2) Utilitarianism: bila seluruh akibat diagregasi, apakah hasilnya positif, dan apakah act dan rule sejalan? (3) Ethics of duty: dapatkah maksim tindakan diuniversalkan, dan adakah pihak yang diperlakukan sekadar sarana? (4) Ethics of rights: hak siapa terpenuhi, hak siapa terlanggar, dan sampai mana relasi bisnisnya menjangkau? (5) Justice: susunan apa yang akan dipilih orang yang belum tahu posisi yang akan ditempatinya? (6) Virtue ethics: bagaimana pelaku berkarakter baik bertindak di posisi ini, diukur terhadap standar mana? (7) Ethic of care: solusi mana yang memelihara relasi dengan pihak terdampak, bukan sekadar mengganti kerugian? (8) Discourse ethics: siapa yang hadir dan siapa yang absen ketika norma dan izinnya dirumuskan? (9) Postmodern ethics: kepentingan siapa yang dilayani oleh istilah yang dipakai menamai kebijakan? Pendekatan pluralis Bab 3 menghasilkan sembilan penilaian atas rangkaian fakta yang identik, lalu dilihat arah konvergensinya.

**Bagian dua (slide 15 sampai 20)** berisi anatomi kebijakan, dua narasi, penerapan sembilan teori, sintesis, dan simpulan serta implikasi manajerial; dirinci di bawah. Slide terakhir adalah ucapan terima kasih.

## 2. Studi kasus: fakta (Kelompok 2)

**Anatomi kebijakan hilirisasi nikel.** Kebijakan ini disebut sebagai satu instrumen regulasi yang mengubah struktur industri nikel nasional. - Instrumen: Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 melarang ekspor bijih nikel, berlaku efektif 1 Januari 2020. - Mekanisme: bijih wajib diolah di dalam negeri, dan kepemilikan smelter menjadi syarat masuk kawasan industri. - Sengketa: Panel WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022.

**Kronologi.** 2014: larangan pertama, lalu direlaksasi. 2019: Permen ESDM Nomor 11 terbit. 2020: larangan berlaku efektif. 2022: Panel WTO memenangkan Uni Eropa. 2025: ekspor olahan mencapai 40 miliar dolar.

Kelompok menyatakan bahwa manfaat kebijakan ini besar, terukur, dan terkonsentrasi, sedangkan bebannya tersebar, tertunda, dan sulit dikuantifikasi. Sumber data: ditelusuri Agustus 2026 dari pengelola kawasan IMIP dan IWIP, Badan Pusat Statistik, dan dokumen putusan panel WTO.

**Dua narasi atas fakta yang sama.** Kelompok menyatakan kedua kolom bersandar pada data resmi yang sama sahnyanya; yang disengketakan adalah kriteria penilaiannya.

Narasi pendukung (“hilirisasi berdaulat”): - 40 miliar dolar: nilai ekspor produk nikel olahan pada 2025, naik dari 3 miliar dolar pada 2020. - 41,5 miliar dolar: investasi terkumpul di kawasan IMIP Morowali sampai Desember 2025. - 166 ribu pekerja terserap di IMIP dan IWIP, dari 35.952 orang pada 2020. - Indonesia menjadi pemasok terbesar dan simpul utama rantai pasok baterai dunia.

Narasi penentang (“ekstraksi berbiaya sosial”): - Upah pokok 3 sampai 3,6 juta rupiah per bulan, di bawah upah minimum Morowali 2025 sebesar 3,7 juta. - 107 pekerja meninggal dan 155 pekerja luka pada 104 kecelakaan smelter sepanjang 2019 sampai 2025. - 163 ribu hektare tutupan pohon hilang di Halmahera; industri nikel memegang 76 persen PLTU. - Hanya 4,35 persen nilai tambah yang tinggal di Morowali; tingkat kemiskinannya 12,58 persen.

Beban yang tidak masuk neraca ekspor: sungai Ake Jira tidak lagi layak dipakai warga, dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah berizin tambang. Dalam bagian analisis disebutkan pula lembur sampai 13 jam, jumlah O Hongana Manyawa sekitar 300 sampai 500 jiwa, pembangkit batu bara di dalam kawasan sebagai sumber listrik pengolahan, serta kabupaten penghasil yang lebih miskin daripada rata-rata provinsinya.

**Sumber yang dikutip.** Crane dan Matten (2019) Bab 3 dengan nomor halaman dan tabel; Sen (2000); Liu (2018); Rawls (1971); Universal Declaration of Human Rights (1948); UN Guiding Principles (2011); pengelola kawasan IMIP dan IWIP; Badan Pusat Statistik; dokumen putusan panel WTO.

### 3. Analisis yang dibuat kelompok (Kelompok 2)

**Dilema etis yang diidentifikasi.** Kebijakan hilirisasi menghasilkan manfaat ekonomi besar yang terukur dan terkonsentrasi (ekspor, investasi, lapangan kerja, posisi dalam rantai pasok baterai), sementara bebannya tersebar dan tertunda (upah di bawah minimum, kecelakaan kerja, deforestasi, PLTU batu bara, sungai tercemar, wilayah adat berizin tambang, nilai tambah yang tidak tinggal di daerah). Persoalan dengan struktur seperti ini, menurut kelompok, tidak dapat diselesaikan dengan satu kriteria penilaian. Di sinilah pendekatan pluralis Bab 3 diterapkan: sembilan teori dipakai pada fakta yang sama.

**Penilaian lima teori modernis.** 1. Egoism: NETRAL. Pada horizon pendek kebijakan jelas melayani kepentingan Indonesia. Pada horizon panjang, biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini pembangkit batu bara belum diinternalisasi. Kepentingan diri yang dihitung cermat justru menuntut biaya tertunda itu dimasukkan sejak awal. 2. Utilitarianism: AMBIVALEN. Act utilitarianism cenderung mendukung karena manfaat 166 ribu lapangan kerja nyata dan terukur sedangkan kerugiannya tersebar. Rule utilitarianism menolak, karena bila setiap negara pemilik cadangan menempuh pengolahan bertenaga batu bara, tambahan emisinya membatalkan manfaat transisi energi yang justru menjadi pembenarnya. 3. Ethics of duty: MENOLAK. Maksimnya berbunyi “pengolahan boleh dipercepat sambil menunda standar upah, keselamatan, dan lingkungan”; jika diuniversalkan, standar itu kehilangan daya ikat. Formulasi kedua juga gagal karena upah di bawah minimum dan lembur sampai 13 jam menjadikan pekerja sarana semata. 4. Ethics of rights: BERSYARAT. Hak atas pekerjaan terpenuhi bagi 166 ribu pekerja, dan sampai titik itu kebijakan dapat dipertahankan. Namun hak atas kondisi kerja yang adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur terlanggar bersamaan. UNGP menuntut penghormatan pada seluruh relasi bisnis. 5. Justice: MENOLAK. Manfaat mengalir ke penerimaan nasional dan pemodal, beban terkonsentrasi pada pekerja kawasan, warga hilir sungai, dan masyarakat adat. Kabupaten penghasil lebih miskin daripada rata-rata provinsinya dan hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di daerah. Catatan kelompok: dua teori dalam klasifikasi yang sama (act dan rule utilitarianism) menghasilkan kesimpulan berbeda, dan pembedanya adalah unit analisis, tindakan tunggal atau kelas tindakan.

**Penilaian empat teori alternatif.** 6. Virtue ethics: MENOLAK PEMBANDING. Pembanding yang dipakai selama ini adalah keadaan sebelum hilirisasi, bukan standar industri terbaik yang tersedia hari ini. Aktor berkarakter baik mengukur diri pada standar tertinggi yang dapat dicapai. 7. Ethic of care: MENUNTUT PEMULIHAN. Warga hilir sungai dan sekitar 300 sampai 500 jiwa O Hongana Manyawa adalah pihak yang berelasi, bukan variabel biaya. Yang dituntut adalah pemulihan sungai dan wilayah lindung, bukan penghentian mendadak. 8. Discourse ethics: MENOLAK PROSEDUR. Warga terdampak bukan pihak dalam perumusan kebijakan maupun perizinan kawasan. Syarat keterlibatan setara tidak terpenuhi, dan cacat prosedur cukup untuk membatalkan keabsahan hasilnya. 9. Postmodern ethics: RELATIVISTIK. “Hilirisasi” berkonotasi kemajuan, “ekstraksi” berkonotasi pengurasan, dan keduanya menamai peristiwa

yang sama. Istilah “nikel hijau” dipakai untuk pengolahan yang listriknya bertumpu pada batu bara. Keempat teori ini menyoroti dimensi yang luput dari lima teori sebelumnya: pembandingan, relasi, keterwakilan, dan pilihan istilah.

**Sintesis sembilan penilaian.** Rekap: egoism netral; utilitarianism ambivalen; ethics of duty menolak; ethics of rights bersyarat; justice menolak; virtue ethics menolak pembandingan; ethic of care menuntut pemulihan; discourse ethics menolak prosedur; postmodern ethics relativistik. Kelompok merangkum: enam menolak, satu bersyarat, satu ambivalen, dan satu netral karena mengakui keterbatasan teorinya. Tidak satu pun dari sembilan teori memberi dukungan tanpa syarat.

**Empat proposisi dari kesembilan teori.** 1. Perbandingan masa lalu tidak normatif: kondisi yang lebih baik daripada ekspor bijih mentah tidak dengan sendirinya memadai; virtue ethics menuntut pembandingan pada standar tertinggi. 2. Klaim hijau gugur pada sumber energi: pengolahan yang bertumpu pada pembangkit batu bara di dalam kawasan tidak dapat disebut hijau; postmodern ethics membacanya sebagai alat pembenar. 3. Distribusi manfaat dan beban timpang: hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di daerah, kabupaten penghasil lebih miskin daripada rata-rata provinsi; Rawls menolaknya. 4. Prosesnya cacat sejak perumusan: warga terdampak tidak menjadi pihak dalam perizinan dan perencanaan kawasan; discourse ethics membatalkan hasil dari proses semacam itu. Kelompok menegaskan bahwa penolakan atas klaim “nikel hijau” tidak setara dengan penolakan atas hilirisasi; keduanya persoalan yang terpisah.

**Pihak yang dirugikan menurut kelompok.** Pekerja kawasan (upah di bawah minimum, lembur panjang, kecelakaan kerja dengan 107 korban meninggal dan 155 luka), warga hilir sungai Ake Jira, masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa, 40 persen wilayahnya berizin tambang), masyarakat kabupaten penghasil yang tetap lebih miskin, dan generasi mendatang yang menanggung biaya emisi dan pemulihan lingkungan yang belum diinternalisasi.

**Simpulan (tiga temuan).** 1. Konvergensi, bukan kesepakatan: sembilan teori berangkat dari premis berbeda tetapi mayoritasnya bermuara ke arah yang sama; ini disebut bukti terkuat pluralisme. 2. Klaim etis yang gugur: yang gugur bukan kebijakan hilirisasinya, melainkan klaim bahwa kebijakan ini sudah etis. Upah, keselamatan, lingkungan, dan sumber energinya tetap terbuka untuk diperbaiki. 3. Kasus yang masih berlangsung: kebijakannya masih berjalan, sengketa dagangnya belum tuntas, dan angkanya berubah tiap tahun; kasus yang belum selesai justru paling layak didiskusikan.

**Implikasi manajerial (tiga tindak lanjut).** 1. Internalisasi biaya tertunda: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini pembangkit masuk neraca sejak perencanaan. 2. Pelibatan pihak yang absen: pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat diberi keterwakilan formal dalam panitia keselamatan dan perizinan. 3. Pengujian multiteori: klaim yang lolos utilitarianism kerap gugur pada keadilan distributif dan discourse ethics, sehingga klaim etis perlu diuji dengan lebih dari satu teori.

**Pelajaran penutup.** Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar; justru karena itu beban yang tersebar perlu dihitung lebih dahulu.

**Pertanyaan diskusi.** Tidak ada slide pertanyaan diskusi khusus untuk audiens. Sembilan pertanyaan penilaian pada slide sintesis kerangka (satu pertanyaan per teori) berfungsi sebagai alat analisis dan dapat dibaca sebagai pertanyaan pemandu diskusi. Kelompok juga menandai bahwa kasus ini masih berjalan dan angkanya berubah tiap tahun, sehingga paling layak didiskusikan.

## D. Jawaban contoh soal: kebijakan hilirisasi nikel Indonesia

**Deskripsi kasus.** Lewat Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai awal 2020 dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri. Hasilnya besar dan terukur: ekspor produk olahan naik dari 3 miliar dolar (2020) menjadi 40 miliar dolar (2025), investasi di kawasan IMIP Morowali 41,5 miliar dolar, dan pekerja di IMIP dan IWIP mencapai 166 ribu orang. Bebannya tersebar dan tertunda: upah pokok Rp3 sampai 3,6 juta di bawah UMK Morowali Rp3,7 juta, 107 pekerja meninggal dan 155 luka dalam 104 kecelakaan smelter (2019 sampai 2025), 163 ribu hektare tutupan hutan hilang di Halmahera, 76 persen listrik industri nikel dari PLTU batu bara, hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di Morowali, sungai Ake Jira tidak lagi layak dipakai warga, dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah berizin tambang. Panel WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022; sengketa belum tuntas.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilemanya adalah manfaat nasional yang besar dan terkonsentrasi (kedaulatan sumber daya, nilai tambah, lapangan kerja, posisi dalam rantai pasok baterai) berhadapan dengan beban yang jatuh pada pihak yang paling lemah (pekerja, warga hilir sungai, masyarakat adat, generasi mendatang). Pertanyaan etisnya bukan “hilirisasi atau tidak”, tetapi “bolehkah standar upah, keselamatan, dan lingkungan ditunda demi kecepatan pengolahan”.

Uji dengan sembilan teori Bab 3 menunjukkan konvergensi: utilitarianisme tindakan mendukung karena lapangan kerja nyata, tetapi utilitarianisme aturan menolak karena jika semua negara mengolah dengan batu bara, manfaat transisi energi batal; etika kewajiban Kant menolak karena maksim “percepat pengolahan sambil menunda standar” tidak bisa diuniversalkan, dan pekerja dengan upah di bawah minimum serta lembur 13 jam diperlakukan sekadar alat; etika hak bersyarat, karena hak atas pekerjaan terpenuhi tetapi hak atas kondisi kerja adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur dilanggar (UN Guiding Principles menuntut penghormatan di seluruh relasi bisnis); keadilan Rawls menolak karena di balik tabir ketidaktauan tidak ada yang mau menjadi warga hilir sungai atau pekerja smelter; virtue ethics menolak pembanding “lebih baik dari ekspor bijih mentah”; ethic of care menuntut pemulihan sungai dan wilayah lindung; discourse ethics menolak prosedur karena warga terdampak tidak dilibatkan dalam perizinan; postmodern ethics membongkar istilah “nikel hijau” untuk pengolahan bertenaga batu bara. Prinsip yang dilanggar, ringkasnya: keadilan distributif dan prosedural, hak pekerja dan masyarakat adat, kejujuran dalam klaim “hijau”, dan keadilan antargenerasi.

### Pelakunya siapa?

Di level sistem: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemberi izin yang tidak menyertakan standar sosial dan lingkungan yang mengikat sejak awal, serta aparat yang membiarkan AMDAL menjadi formalitas. Di level organisasi: pengelola kawasan dan perusahaan smelter (banyak di antaranya investasi asing) yang membayar di bawah upah minimum, mengabaikan keselamatan, dan memilih PLTU batu bara karena murah. Di level individu: manajer yang menargetkan produksi tanpa menghitung keselamatan, dan pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Diskusi kelas menegaskan ini soal implementasi dan tata kelola per lokasi, bukan konsep hilirisasinya: Sorowako yang memakai PLTA berjalan jauh lebih bersih daripada Morowali.

### Adakah yang dirugikan?

Pekerja kawasan (upah di bawah minimum, lembur panjang, 107 kematian, 155 luka); warga hilir sungai Ake Jira yang kehilangan akses air bersih; masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa) yang wilayahnya berizin tambang; masyarakat kabupaten penghasil yang tetap miskin (12,58 persen) karena nilai tambah mengalir keluar; generasi mendatang yang menanggung emisi, deforestasi, dan biaya pemulihan; serta Indonesia sendiri yang menghadapi sanksi dagang dan hilangnya kepercayaan atas klaim “hijau”. Pihak yang diuntungkan: negara (penerimaan), pemodal, dan 166 ribu pekerja yang memperoleh pekerjaan.

### Lesson learned-nya apa?

Pertama, manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar, karena itu beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu. Kedua, satu teori tidak cukup; klaim yang lolos utilitarianisme bisa gugur di keadilan distributif dan discourse ethics, jadi uji multiteori adalah standar evaluasi yang lebih jujur. Ketiga, yang gugur adalah klaim bahwa kebijakan ini sudah etis, bukan kebijakannya; upah, keselamatan, energi, dan lingkungan masih bisa diperbaiki. Keempat, komentar dosen dan mahasiswa: akar masalah di Indonesia sering bukan di lapisan etis melainkan di lapisan hukum (ketidakpastian hukum, AMDAL formalitas, rent seeking), dan masyarakat lokal sering dijadikan kambing hitam padahal kerusakan besar dilakukan korporasi. Kelima, keadilan antargenerasi: lingkungan bukan warisan nenek moyang tetapi hak anak cucu.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Internalisasi biaya tertunda sejak perencanaan: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini PLTU masuk neraca proyek. Pelibatan pihak yang selama ini absen: pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat punya kursi formal dalam panitia keselamatan dan proses perizinan (prasyarat discourse ethics). Penegakan upah minimum, batas jam kerja, dan standar keselamatan dengan audit independen, bukan laporan perusahaan sendiri. Pilihan energi sesuai kontur: PLTA bila memungkinkan, dan bila terpaksa batu bara, wajib teknologi penurunan emisi dengan tenggat transisi yang jelas. Formula bagi hasil agar nilai tambah lebih banyak tinggal di daerah. Kejujuran dalam pelabelan: tidak menyebut produk “hijau” sebelum sumber energinya bersih. Di level pengambil kebijakan: uji multiteori sebelum klaim etis diumumkan, dan kepastian hukum agar standar tidak bisa “ditawar”.

## Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Teori Etika Deskriptif

### A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi 5, Bab 4 (hlm. 136 sampai 180).

#### Gambaran besar bab ini

Bab 3 membahas teori normatif (apa yang *seharusnya* dilakukan). Bab 4 beralih ke **teori etika deskriptif** (descriptive ethical theory), yaitu teori yang menggambarkan bagaimana keputusan etis *benar-benar* dibuat dalam bisnis, dan menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi proses serta hasil keputusan itu. Pertanyaan inti bab: mengapa sebagian orang bisnis membuat pilihan yang benar sementara yang lain melakukan hal yang tidak pantas atau bahkan ilegal? Apakah pelaku pelanggaran memang orang jahat, atau ada penjelasan lain?

Buku ini membuka dengan kasus **Bernard Madoff**, pelaku skema Ponzi senilai sekitar 65 miliar dolar AS yang dihukum 150 tahun penjara. Awalnya Madoff digambarkan sebagai “monster” yang bekerja sendirian. Analisis lanjutan menunjukkan ia bekerja dalam jaringan kolaborator (lima orang lain ikut dihukum, dan JP Morgan membayar denda 1,7 miliar dolar AS). Pesan pembukanya: perilaku tidak etis mungkin bukan sekadar soal kecerdikan individu untuk berbuat salah, melainkan juga soal budaya industri dan lingkungan yang memungkinkan hal itu terjadi.

Manfaat praktis teori deskriptif: kita perlu tahu dulu apa yang membentuk keputusan etis sebelum bisa mencoba memengaruhinya (ini jadi dasar Bab 5 tentang mengelola etika bisnis).

#### Apa itu keputusan etis? (What is an ethical decision?)

Sekilas sederhana: keputusan etis adalah penilaian tentang benar dan salah. Tetapi menurut Morris (2004), begitu kita memakai bahasa “benar/salah”, kita sudah lebih dulu mengidentifikasi bahwa situasi itu bersifat moral. Jadi ada proses identifikasi yang mendahului. Contoh buku: mengunduh album Beyoncé dari teman. Bagi kamu mungkin ini hal biasa tanpa dimensi moral, tetapi bagi label rekaman ini pencurian hak cipta.

Tiga ciri utama yang membuat sebuah keputusan punya status moral:

1. **Keputusan itu kemungkinan berdampak signifikan pada orang lain.** Moralitas selalu menyangkut kerugian dan manfaat (harms and benefits) serta kebaikan sosial di luar diri sendiri. Menyalin album berdampak pada label, musisi, dan pihak lain yang ikut memproduksi.
2. **Keputusan itu ditandai adanya pilihan (choice).** Harus ada alternatif tindakan yang terbuka. Kalau kamu tidak sengaja menyalin album tanpa sadar, tidak ada pilihan di situ. Ketika pengambil keputusan menyadari bahwa ia punya pilihan etis, saat itulah ia menghadapi **dilema etis**.
3. **Keputusan itu dipandang relevan secara etis oleh satu atau lebih pihak.** Meskipun pengambil keputusan tidak melihat muatan etisnya, kalau pihak lain melihatnya, keputusan itu langsung punya derajat etikalitas. Contoh: bank memberi pinjaman untuk proyek infrastruktur terlihat netral, tetapi

aktivis yang khawatir soal dampaknya pada warga lokal dan lingkungan menganggapnya sangat bermuatan etis.

### Model pengambilan keputusan etis (Models of ethical decision-making)

Model deskriptif berusaha menjelaskan *mengapa* kita memikirkan suatu masalah dengan cara tertentu, dan mengapa kita melihatnya sebagai isu etis sejak awal. Model yang paling banyak dikutip berasal dari psikologi. Secara umum model ini menggambarkan dua hal:

- **Tahapan** (stages) yang dilalui orang saat merespons masalah etika dalam konteks bisnis.
- **Pengaruh** (influences) terhadap proses tersebut.

Schwartz (2016) membedakan dua perspektif besar:

- **Rasionalis** (rationalist): mengasumsikan adanya penalaran logis, semacam kalkulasi, sebelum sampai pada penilaian etis. Mayoritas teori pengambilan keputusan etis memakai perspektif ini, dan bab ini juga mengikutinya.
- **Intuisi/sentimentalis** (intuitionist/sentimentalist): menekankan intuisi moral yang cepat dan emosi (Jonathan Haidt dan kolega). Idenya, kamu “langsung tahu” apa yang benar atau salah tanpa harus berhenti dan menimbang semua permutasi logika.

Schwartz mencoba mengintegrasikan faktor rasional, emosional, dan intuitif supaya pendekatannya lebih seimbang.

### Tahapan dalam pengambilan keputusan etis (model empat tahap Rest)

Kerangka yang paling lama dan paling sering dipakai adalah proses empat tahap dari **James Rest (1986)**. Tabel 4.1 (dikembangkan dari Schwartz 2016):

| Tahap | Nama                  | Penjelasan                                                                                                                       |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kesadaran (awareness) | Menyadari bahwa ada isu moral yang dipertaruhkan. Disebut juga menafsirkan situasi, sensitivitas, atau pengenalan (recognition). |
| 2     | Penilaian (judgement) | Pengambilan keputusannya sendiri; kadang disebut evaluasi moral atau penalaran moral.                                            |
| 3     | Niat (intent)         | Niat moral terbentuk; disebut juga motivasi moral, keputusan, atau determinasi.                                                  |
| 4     | Perilaku (behaviour)  | Bertindak sesuai niat; disebut juga aksi atau implementasi.                                                                      |

Poin penting: keempat tahap ini **berbeda secara konseptual**. Sampai di satu tahap tidak otomatis berarti akan lanjut ke tahap berikutnya. Model ini membedakan antara *tahu* apa yang benar dan *benar-benar melakukannya*, atau antara *ingin* berbuat benar dan *tahu* tindakan terbaik apa. Contoh:

- Seorang tenaga penjual tahu berbohong pada pelanggan itu salah (penilaian moral), tetapi karena target penjualan agresif ia tidak selalu jujur (perilaku moral).

- Manajer pembelian sadar menerima hadiah pribadi dari pemasok itu meragukan secara etis (pengenalan moral), tetapi menunda membuat penilaian sampai ada yang mempertanyakannya.

### Hubungan dengan teori normatif

Peran teori normatif (Bab 3) terutama ada di tahap **penilaian moral**. Penilaian bisa dibuat berdasarkan hak, kewajiban, relasi, diskursus, konsekuensi, dan sebagainya. Banyak teori ekonomi dan bisnis bertumpu agak sempit pada konsekuensialisme, dan ada bukti bahwa kebanyakan orang (terutama yang muda, berpendidikan universitas, dan berpenghasilan tinggi) adalah konsekuensialis (Johansson-Stenman 2012). Di bidang lain seperti terapi dan konseling, pandangan relasional lebih dominan. Elizabeth Shaw (2017) mengingatkan bahwa model yang linier, prosedural, dan kognitif bisa terasa tidak cocok untuk keputusan yang membuat kita cemas, misalnya keputusan PHK (downsizing).

Contoh penalaran konsekuensialis dari Joel Bakan (2004), *The Corporation*: kasus **General Motors Chevrolet Malibu**. GM memindahkan tangki bahan bakar meski tahu itu meningkatkan risiko kebakaran saat tabrakan dari belakang. Seorang insinyur GM menghitung:

- 500 kematian per tahun x 200.000 dolar AS (perkiraan biaya ganti rugi per kematian) / 41.000.000 mobil = 2,40 dolar AS per mobil.
- Biaya mencegah kebakaran diperkirakan 8,59 dolar AS per mobil.
- Jadi GM “menghemat” 6,19 dolar AS per mobil kalau membiarkan orang meninggal. Desain berbahaya pun diteruskan.

Analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) semacam ini sangat lazim dalam organisasi. Kasus serupa: Ford Pinto (Gioia 1992) dan penarikan sakelar GM seharga 57 sen pada 2014 yang butuh sepuluh tahun dan menyebabkan setidaknya 13 kematian. Kamar Dagang AS bahkan menyebut analisis seperti ini sebagai “ciri perilaku korporasi yang baik”. Filsuf Alasdair MacIntyre (dikutip Bakan) berkata: menimbang biaya dan manfaat bukan sekadar urusan eksekutif, “itulah bisnis”.

### Pengaruh pada pengambilan keputusan etis: individu vs situasional

Model umumnya membagi faktor pengaruh ke dua kategori besar (Schwartz 2016):

- **Faktor individu** (individual factors): karakteristik unik orang yang membuat keputusan. Termasuk yang dibawa sejak lahir (usia, gender) dan yang diperoleh lewat pengalaman dan sosialisasi (pendidikan, kepribadian, sikap).
- **Faktor situasional** (situational factors): ciri konteks yang memengaruhi apakah individu membuat keputusan etis atau tidak. Termasuk faktor konteks kerja (sistem imbalan, peran kerja, budaya organisasi) dan faktor terkait isu itu sendiri (intensitas moral, pembungkaman etis).

**Figur 4.1, kerangka memahami pengambilan keputusan etis** (dikembangkan dari Rest 1986 dan Jones 1991), bisa dibaca begini:

- Di tengah ada empat kotak berurutan: *Mengenali isu moral* > *Membuat penilaian moral* > *Menetapkan niat moral* > *Melakukan perilaku moral*.
- Di atas keempat kotak itu ada **FAKTOR INDIVIDU** yang menekan ke bawah ke semua tahap.
- Di bawah keempat kotak ada **FAKTOR SITUASIONAL** yang menekan ke atas ke semua tahap.

Intinya, kedua kelompok faktor memengaruhi setiap tahap, bukan hanya satu tahap.

### Keterbatasan model pengambilan keputusan etis

Membagi menjadi faktor individu dan situasional memang berguna untuk struktur diskusi, tetapi tidak selalu masuk akal memecah elemen-elemen ini menjadi unit terpisah. Banyak tahap dan pengaruh saling berkaitan, bahkan saling bergantung. Penulis menegaskan model ini bukan representasi definitif, melainkan cara sederhana untuk menggambarkan proses yang rumit. Kritik lain: model-model ini kebanyakan lahir di AS, sehingga ada bias nasional/budaya dalam isu yang dimasukkan.

### Perspektif internasional

Di AS dan Asia, fokus etika bisnis cenderung pada **aktor individu** dan perilakunya (sejalan dengan fokus Amerika Utara pada *pilihan dalam batasan*). Di Eropa, perhatian lebih pada **desain institusi ekonomi** dan bagaimana institusi mendorong perilaku moral (fokus pada *batasannya itu sendiri*). Karena itu riset faktor individu punya bias Amerika Utara, sementara faktor situasional terutama diperdebatkan penulis Eropa.

Tokoh Eropa yang menekankan konteks sosial:

- **Emile Durkheim** (Prancis, abad 19): munculnya komunitas moral baru terkait pekerjaan karena Revolusi Industri mengikis sistem nilai tradisional.
- **Max Weber** (Jerman): kritik terhadap basis etis organisasi birokratis. Ia membedakan “etika tujuan absolut” (ethic of absolute ends; keyakinan moral sejati yang berakar pada kebaikan sosial) dan “etika tanggung jawab” (ethic of responsibility; tanggung jawab mengejar tujuan organisasi sebagai imperatif moral tertinggi).
- **Zygmunt Bauman** (Polandia): organisasi birokratis dan moralitas aktor saling meniadakan. Organisasi rasional menuntut loyalitas, disiplin, dan kepatuhan, yang menurutnya menetralkan “impuls moral” individu.

Peneliti AS lebih menekankan agensi individu (walau psikolog sosial seperti Philip Zimbardo memberi kontribusi penting tentang basis institusional). Peneliti Asia cenderung meniru pendekatan ini dengan meneliti manajer dan nilai budaya yang mendorong persepsi etis mereka.

### Pengaruh individu pada pengambilan keputusan etis (Individual influences)

Pertanyaannya: apa yang membuat kamu dan teman sekelas bertindak berbeda saat menghadapi dilema yang sama? Contoh: wirausahawan dan pemilik usaha kecil mungkin berpikir dan bertindak berbeda karena cenderung kreatif, berorientasi tujuan, dan toleran risiko (Harris, Sapienza & Bowie 2009). Tetapi buku mengingatkan: terlalu sederhana kalau menyimpulkan ada orang yang “lebih etis” dari yang lain. Faktor individu lebih tepat dipakai untuk menjelaskan mengapa sebagian orang lebih mudah terpengaruh rekan kerja, atau mengapa sebagian orang melihat suatu tindakan sebagai tidak etis sementara yang lain tidak.

**Tabel 4.2, pengaruh individu dan kekuatan pengaruhnya:**

| Faktor                            | Pengaruh pada pengambilan keputusan etis                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usia dan gender                   | Bukti sangat campur aduk; asosiasinya tidak jelas.                                                                             |
| Karakteristik nasional dan budaya | Tampak berpengaruh signifikan pada keyakinan etis dan pandangan soal pendekatan yang dapat diterima untuk isu bisnis tertentu. |

| Faktor                                         | Pengaruh pada pengambilan keputusan etis                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan dan pekerjaan                       | Agak tidak jelas, meski ada perbedaan nyata antara orang dengan latar pendidikan dan profesi berbeda. |
| Faktor psikologis: perkembangan moral kognitif | Efek kecil tetapi signifikan.                                                                         |
| Locus of control                               | Paling banter efek terbatas, tetapi penting untuk memprediksi cara orang membagikan kesalahan/pujian. |
| Nilai personal                                 | Pengaruh signifikan; bukti empiris menunjukkan hubungan positif.                                      |
| Integritas personal                            | Kemungkinan berpengaruh signifikan, tetapi jarang dimasukkan dalam model dan uji empiris.             |
| Imajinasi moral                                | Isu relatif baru dengan potensi penjelasan, tetapi sebagian besar belum diuji.                        |

### Usia dan gender (Age and gender)

Gender adalah faktor individu yang paling sering diteliti (Craft 2013), tetapi hasilnya tidak konklusif. Dari 38 studi yang dilaporkan Craft, sepuluh menyimpulkan perempuan lebih etis dari laki-laki; studi lain menunjukkan laki-laki lebih konsisten atau lebih ketat dalam penilaian etis; banyak yang tidak menemukan perbedaan sama sekali. Chen dkk. (2016) menunjukkan gender bukan konstruk sederhana: mencakup jenis kelamin biologis, kualitas psikologis, dan sikap peran gender (dan hampir semua studi mengabaikan identitas non-biner). Teori sosialisasi gender berpendapat faktor sosial menyebabkan perkembangan moral yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Mungkin masalahnya ada pada desain studinya sendiri, dan faktor lain seperti budaya bisa memediasi efek gender.

Usia juga serupa: hasil empiris sangat campur aduk, tidak ada gambaran jelas. Terlalu umum untuk menyebut kelompok usia tertentu “lebih etis”, meski pengalaman tertentu bisa membentuk cara kita mengenali dan merespons masalah etis.

### Karakteristik nasional dan budaya (National and cultural characteristics)

Orang dari latar budaya berbeda cenderung punya keyakinan berbeda tentang benar dan salah. Riset menunjukkan kebangsaan berpengaruh signifikan pada keyakinan etis, bukan hanya antara negara maju dan berkembang, tetapi juga antarnegara Eropa, antara Eropa dan AS, bahkan antaretnis di negara yang sama. Sekali lagi, ini bukan berarti bangsa tertentu “lebih etis”.

Riset **Geert Hofstede** sangat berpengaruh. Berdasarkan survei karyawan IBM (sebagian besar laki-laki kulit putih berpendidikan tinggi dengan peran serupa di seluruh dunia), Hofstede menjelaskan perbedaan “pemrograman mental” lewat enam dimensi:

1. **Individualisme/kolektivisme**: sejauh mana seseorang otonom dan bertindak untuk diri sendiri, versus orientasi sosial yang menekankan kerja kelompok dan tujuan komunitas.
2. **Jarak kekuasaan** (power distance): sejauh mana distribusi kekuasaan hierarkis yang tidak merata diterima dan dihormati.
3. **Penghindaran ketidakpastian** (uncertainty avoidance): preferensi pada kepastian, aturan, dan kebenaran mutlak.
4. **Maskulinitas/femininitas**: penekanan pada uang dan benda (maskulin) versus orang dan relasi (feminin).

5. **Orientasi jangka panjang/pendek:** budaya jangka panjang menghargai ketekunan dan hemat; jangka pendek menekankan menjaga “muka”, hasil cepat, dan pemenuhan kewajiban sosial.
6. **Indulgensi** (indulgence): sejauh mana masyarakat membolehkan atau menekan pemuasan dorongan alami manusia untuk menikmati hidup.

Contoh penerapan: orang dari budaya individualis (Eropa utara, Amerika) cenderung merenungkan masalah etis sendirian, sedangkan orang dari budaya kolektifis (Eropa selatan, Amerika Latin) lebih mungkin berkonsultasi dengan kelompok. Budaya jarak kekuasaan tinggi (Jepang, Tiongkok) kurang bersedia mempertanyakan perintah atasan meski merasa diminta melakukan hal yang meragukan.

Kritik Hofstede: sebagian peneliti (McSweeney 2002; Baskerville-Morley 2005) menolak bahwa budaya nasional ada sama sekali dan menyebut dimensinya tidak punya daya prediksi (kalau kamu bertemu orang Indonesia, siapa bilang ia akan cocok dengan gambaran Hofstede?). Dimensi maskulinitas/femininitas dianggap usang dan mereproduksi prasangka soal budaya dan gender (Moulettes 2007), apalagi sampelnya sempit. Globalisasi juga mengikis konsistensi nilai warisan budaya: konsultan IT Yunani dengan MBA dari Manchester dan pengalaman lima tahun di bank Amerika di Frankfurt tentu berbeda dengan manajer IT Yunani yang selalu hidup di Athena. Ini mengarah ke faktor berikutnya.

### **Pendidikan dan pekerjaan (Education and employment)**

Riset awal pada mahasiswa AS: mahasiswa bisnis punya peringkat perkembangan moral lebih rendah daripada mahasiswa hukum, lebih mungkin menyontek atau plagiat, dan lebih didorong nilai egois (McCabe, Dukerich & Dutton 1991). Studi lebih baru menunjukkan gambaran yang lebih rumit (jenis kecurangan, kepribadian, rasa berhak yang meningkat, teknologi deteksi plagiarisme, pergeseran generasi). Nilai juga bisa bergeser karena paparan lingkungan kerja tertentu (film *The Big Short* menggambarkan keserakahan yang dinormalisasi di sektor keuangan). Pelatihan bisnis tanpa etika bisa memperkuat anggapan bahwa bisnis tidak perlu peduli moralitas, sehingga ada tempat untuk pelatihan etika (Treviño & Nelson 2014). Kesimpulan: hubungannya masih agak tidak jelas, tetapi ada perbedaan antara orang dengan pengalaman pendidikan dan profesi berbeda.

### **Faktor psikologis (Psychological factors)**

Faktor psikologis menyangkut proses kognitif, yaitu bagaimana orang benar-benar berpikir. Dua faktor paling menonjol: perkembangan moral kognitif dan locus of control.

#### **Perkembangan moral kognitif (Cognitive moral development, CMD)**

Definisi resmi: **teori yang menjelaskan berbagai tingkat penalaran moral yang dapat diterapkan individu pada isu dan masalah etis, bergantung pada kapasitas kognitifnya.** Dikembangkan Lawrence Kohlberg (1969) untuk menjelaskan proses penalaran yang berubah saat seseorang tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa. Tiga level besar:

- **Level satu:** peduli pada kepentingan diri serta imbalan dan hukuman eksternal.
- **Level dua:** melakukan apa yang diharapkan orang lain.
- **Level tiga:** mengembangkan keputusan yang lebih otonom berdasarkan prinsip hak dan keadilan, bukan pengaruh eksternal.

Tiap level punya dua tahap, total enam tahap (Tabel 4.3):

| Level                                     | Tahap                                                                               | Penjelasan                                                                                                                               | Ilustrasi bisnis                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Prakonvensional (preconventional)       | 1 Kepatuhan dan hukuman (obedience and punishment)                                  | Benar/salah ditentukan oleh imbalan dan hukuman yang diharapkan dari figur otoritas.                                                     | Biasanya pada anak kecil, tetapi orang bisnis juga sering berbuat tidak etis karena mengira perusahaan akan memberi imbalan atau membiarkannya tanpa hukuman.                         |
| I                                         | 2 Tujuan instrumental dan pertukaran (instrumental purpose and exchange)            | Fokus pada kepentingan langsung sendiri; benar ditentukan oleh adanya keadilan dalam pertukaran.                                         | Karyawan menutupi ketidakhadiran rekan supaya ketidakhadirannya sendiri nanti ditutupi juga (“kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu”).                                          |
| II Konvensional (conventional)            | 3 Kesepakatan antarpribadi, konformitas, ekspektasi bersama (interpersonal accord)  | Memenuhi apa yang diharapkan rekan terdekat.                                                                                             | Memakai telepon, internet, dan email kantor untuk urusan pribadi dianggap wajar karena semua orang di kantor melakukannya.                                                            |
| II                                        | 4 Kesepakatan sosial dan pemeliharaan sistem (social accord and system maintenance) | Pertimbangan meluas ke kesepakatan masyarakat secara umum, bukan hanya orang sekitar.                                                    | Manajer pabrik memberi gaji dan tunjangan di atas minimum industri agar dianggap layak oleh konsumen dan kelompok penekan.                                                            |
| III Pascakonvensional (post-conventional) | 5 Kontrak sosial dan hak individu (social contract and individual rights)           | Menilai benar/salah berdasarkan penegakan hak, nilai, dan kontrak dasar masyarakat.                                                      | Manajer humas produsen makanan mengungkap produk mana yang mengandung bahan rekayasa genetika demi hak konsumen untuk tahu, meski tidak diwajibkan hukum dan tidak ditekan siapa pun. |
| III                                       | 6 Prinsip etis universal (universal ethical principles)                             | Keputusan otonom berdasarkan prinsip universal yang dipilih sendiri (keadilan, kesetaraan, hak) yang diyakini harus diikuti semua orang. | Manajer pembelian berhenti membeli bahan yang diuji pada hewan karena yakin itu melanggar hak hewan untuk bebas dari penderitaan.                                                     |

Catatan penting tentang CMD: yang dipersoalkan bukan *apa* yang diputuskan, melainkan *bagaimana* keputusan itu dicapai lewat penalaran. Dua orang di level berbeda bisa membuat keputusan yang sama dengan cara berpikir berbeda. Meski begitu, Kohlberg berpendapat makin tinggi tahapnya, makin “etis” keputusannya.

Temuan empiris: kebanyakan orang berpikir dengan penalaran **level II** (makanya disebut “konvensional”), termasuk manajer bisnis (Weber 1990). Artinya kebanyakan kita menentukan apa yang benar berdasarkan apa yang kita persepsikan diyakini dan diharapkan orang lain. Treviño & Nelson (2014): “[Kebanyakan] individu bukan pengambil keputusan otonom yang mengikuti kompas moral internal. Mereka melihat ke atas dan ke sekeliling untuk melihat apa yang dilakukan atasan dan rekan, dan memakai isyarat itu sebagai panduan.” Implikasinya: konteks situasional sangat berpengaruh.

Kritik terhadap CMD (teorinya dibangun dari wawancara dengan laki-laki muda Amerika, bukan konteks bisnis, jadi tidak representatif, kritik yang mirip dengan Hofstede):

- **Bias gender:** Carol Gilligan (1982), mantan mahasiswa Kohlberg, berpendapat teori ini bias karena menekankan prinsip abstrak yang dihargai Kohlberg dan subjek laki-lakinya. Perempuan cenderung memakai “etika kepedulian” (ethic of care): empati, harmoni, dan menjaga relasi yang saling bergantung.
- **Penilaian nilai implisit:** Derry (1987) dan lainnya menilai CMD mengistimewakan hak dan keadilan di atas basis moralitas lain. Kohlberg menyisipkan penilaian nilainya sendiri tentang cara bernalar yang “paling etis” ke dalam teori yang seharusnya deskriptif.
- **Invariansi tahap:** klaim bahwa kita melewati tahap-tahap diskret secara berurutan bisa dikritik kalau orang ternyata mundur, atau lebih penting lagi, memakai strategi penalaran berbeda di waktu dan situasi berbeda. Fraedrich & Ferrell (1992) dan Weber (1990) menemukan inkonsistensi kognitif manajer antara situasi kerja dan non-kerja. Kita tidak selalu bernalar sama di kantor, di rumah, atau di lapangan olahraga.

Kesimpulan: CMD diterima luas sebagai elemen penting, tetapi pengaruhnya lebih terbatas daripada yang diusulkan Kohlberg.

### Locus of control

Locus of control menentukan sejauh mana seseorang percaya ia punya kendali atas peristiwa dalam hidupnya.

- **Internal tinggi:** percaya peristiwa dibentuk oleh usahanya sendiri.
- **Eksternal tinggi:** percaya peristiwa adalah hasil tindakan orang lain, keberuntungan, atau nasib.

Contoh buku: kalau nilai ujian etika bisnismu lebih rendah dari harapan, orang eksternal menyalahkan dosen yang membuat soal sulit (atau buku Crane dkk. yang tidak mempersiapkanmu), sementara orang internal bertanya apakah ia sudah cukup belajar.

Treviño & Nelson (2014) menduga orang internal lebih mungkin mempertimbangkan konsekuensi tindakan bagi orang lain, lebih bertanggung jawab, dan lebih tahan tekanan kelompok. Namun riset empirisnya sedikit dan hasilnya campur aduk (Singhapakdi & Vitell 1990 tidak menemukan efek; Chiu 2003 menemukan pengaruh nyata). Kesimpulan: efeknya paling banter terbatas, tetapi berguna untuk memprediksi bagaimana rekan kerja membagikan kesalahan atau pujian.

Faktor demografis, pengalaman, dan psikologis hanya punya efek tidak langsung. Tiga faktor berikut punya hubungan lebih langsung dengan keputusan.

## Nilai personal (Personal values)

Definisi resmi: **keyakinan individu tentang perilaku dan tujuan yang diinginkan, yang stabil sepanjang waktu dan memengaruhi pengambilan keputusan.** Definisi klasik Milton Rokeach (1973): “keyakinan yang bertahan lama bahwa suatu cara berperilaku atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibanding lawannya”. Tiga ciri menurut Rokeach: (i) bertahan sepanjang waktu, (ii) memengaruhi perilaku, (iii) menyangkut kesejahteraan individu dan/atau kolektif. Contoh nilai: harga diri, kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, kejujuran.

Nilai eksekutif terbukti memengaruhi seberapa jauh mereka mendorong inisiatif CSR (Chin dkk. 2013; Hemingway 2013). Tetapi mengukur nilai siapa yang memengaruhi keputusan mana itu sulit: orang punya lebih dari 70 nilai operatif (Rokeach), dan para peneliti berdebat apakah nilai bisa diandalkan untuk memprediksi perilaku. Banaji dkk. (2003): meski secara sadar kita membenci rasisme atau seksisme, banyak dari kita membuat keputusan rasis atau seksis tanpa sadar karena **bias tak sadar**; “kebanyakan kita tidak seetis yang kita kira”.

Perusahaan makin memperhatikan nilai karyawan. Contoh: PIC (bioteknologi perbaikan genetik babi) menetapkan tiga nilai personal, yaitu integritas, rasa hormat, dan inovasi. Perhatian ini terutama tampak pada nilai organisasi (pernyataan nilai dan kode etik, dibahas Bab 5). Keselarasan nilai personal dan organisasi (**values congruency**) dianggap ideal untuk relasi kerja dan motivasi, tetapi belum tentu lebih baik untuk keputusan etis: profesional di pendidikan, kedokteran, farmasi, akuntansi, dan jurnalisme mungkin melihat bahaya menyelaraskan etika profesinya dengan nilai organisasi yang makin berorientasi pasar. Di situlah integritas personal dibutuhkan.

**Practitioner Spotlight 4: Brigadir Rajiv Williams (Jindal Stainless, India).** Pensiunan tentara 33 tahun yang memimpin CSR dan keberlanjutan di salah satu konglomerat baja nirkarat terbesar India. Ia menekankan perlunya “buy in” dari Managing Director agar manajemen senior ikut, pentingnya berbicara dengan “bahasa hati”, dan bahwa dari tiga P (People, Planet, Profit) yang utama adalah People. Nilai yang paling ia pegang adalah “Respect” sebagai dasar perilaku etis.

## Integritas personal (Personal integrity)

Definisi resmi: **kepatuhan individu pada seperangkat prinsip atau nilai moral yang konsisten.** Makna intinya adalah konsistensi (Brown 2005): keutuhan, konsistensi kata dan tindakan, konsistensi dalam kesulitan, setia pada diri sendiri. Sering diungkapkan sebagai “walking the talk”. Integritas banyak diteliti pada pemimpin, tetapi anehnya jarang diteliti pada pekerja umumnya.

Integritas berperan sentral dalam **whistleblowing**, dengan definisi resmi: **tindakan sengaja oleh karyawan untuk mengungkap, baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran etis atau hukum yang dipersepsikan dilakukan organisasinya.** Contoh: insinyur menemukan masalah keamanan produk, melapor ke atasan, diminta mengabaikannya, dan kalau masalah berlanjut ia memilih “meniup peluit” ke regulator, wartawan, atau lembaga luar. Konteks organisasi bisa menekan integritas personal demi tujuan organisasi, dan whistleblower sering menghadapi viktimisasi, dilewati promosi, kehilangan pekerjaan, bahkan daftar hitam (Rothschild & Miethe 1999).

Bahkan pelanggaran kecil butuh integritas: kalau semua rekan kerja biasa mencuri barang kecil dari gudang, perlu keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuan dan melapor. Karena itu integritas butuh perlindungan: di AS ada Sarbanes-Oxley (pelaporan anonim ke komite audit dewan); di Eropa gambarannya membingungkan karena prosedur whistleblower global beberapa perusahaan AS justru

melanggar hukum perlindungan data Uni Eropa; Swedia punya “openness laws”, Jerman punya works council, sedangkan Norwegia, Rumania, dan Inggris punya undang-undang perlindungan whistleblower khusus. Meski makin penting, integritas belum dimasukkan dalam kebanyakan model deskriptif.

**Ethics in Action 4.1: “We need to protect the whistleblowers who save our skins but pay the price”**

**(Kate Kenny, The Conversation 2015).** Whistleblower mencegah bencana (laporan Francis soal perawatan buruk di Mid-Staffordshire NHS, peringatan yang diabaikan BP sebelum Deepwater Horizon) dan menghemat uang (rata-rata 3 juta dolar AS per kasus), namun yang go public sering masuk daftar hitam informal: Eileen Foster (pengungkap penipuan hipotek Countrywide) tidak mendapat balasan dari 145 lamaran pertamanya, dan Martin Woods (pengungkap pencucian uang Wachovia) ditarik tawaran kerjanya begitu bank baru tahu siapa dia. Usulan solusinya antara lain dana dukungan dari denda perusahaan yang dikelola “Office of the Whistleblower” dan sistem bounty seperti di AS.

### Imajinasi moral (Moral imagination)

Imajinasi moral tidak terlalu menyangkut apakah seseorang punya atau memegang nilai, melainkan apakah ia punya “kepekaan akan beragam kemungkinan dan konsekuensi moral dari keputusannya, kemampuan membayangkan rentang luas isu, konsekuensi, dan solusi” (Werhane 1998). Singkatnya: kreativitas dalam merenungkan dilema etis. Minatnya didorong oleh temuan bahwa orang sering mengesampingkan moralitas pribadinya saat bekerja (Jackall 1988). Imajinasi moral yang tinggi memungkinkan kita melihat melampaui “aturan main” dan “realitas” sehari-hari organisasi, sehingga mempertanyakan cara lazim membingkai masalah. Godwin (2015) menemukan orang yang memakai imajinasi moral lebih mungkin menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi bisnis dan masyarakat. Faktor ini belum masuk model umum tetapi mulai diuji secara empiris, dan berpotensi menjelaskan mengapa sebagian orang sekadar ikut arus sementara yang lain mampu memikirkan alternatif.

### Pengaruh situasional pada pengambilan keputusan (Situational influences)

Keputusan dan tindakan orang bisnis tidak bisa dijelaskan hanya dari sifat individu. Banyak orang punya “banyak diri etis” (multiple ethical selves; Treviño & Nelson 2014), yaitu membuat keputusan berbeda di situasi berbeda. Sebagian besar bukti menunjukkan pengaruh situasional setidaknya sama penting, dan mungkin lebih penting.

Dua jenis faktor situasional:

- **Faktor terkait isu** (issue-related factors): proses keputusan berbeda tergantung jenis isunya. Contoh: pekerja bar akan berpikir lebih dalam soal mengambil 20 euro dari kasir daripada soal menuangkan beberapa minuman gratis untuk teman.
- **Faktor terkait konteks** (context-related factors): kita adalah “makhluk sosial”, jadi keyakinan dan tindakan dibentuk oleh norma kelompok, ekspektasi, peran, iklim kerja, serta imbalan dan hukuman. Ini sejalan dengan temuan CMD bahwa kebanyakan orang ada di level konvensional dan mencari panduan dari sekitarnya.

### Tabel 4.4, pengaruh situasional:

| Jenis           | Faktor              | Pengaruh pada pengambilan keputusan etis                                                                                |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terkait isu     | Intensitas moral    | Bukti menunjukkan efek signifikan.                                                                                      |
| Terkait isu     | Pembingkaiian moral | Kebanyakan studi menunjukkan pengaruh kuat pada sebagian aspek, terutama kesadaran moral.                               |
| Terkait konteks | Imbalan             | Bukti kuat hubungan antara imbalan/hukuman dan perilaku etis, meski tahap lain kurang diteliti.                         |
| Terkait konteks | Otoritas            | Dukungan umum yang baik untuk pengaruh signifikan atasan langsung dan manajemen puncak pada bawahan.                    |
| Terkait konteks | Birokrasi           | Pengaruh signifikan terdokumentasi baik, tetapi riset empirisnya terbatas; konsekuensi spesifiknya masih diperdebatkan. |
| Terkait konteks | Peran kerja         | Kemungkinan ada pengaruh, tetapi bukti empiris kurang.                                                                  |
| Terkait konteks | Budaya organisasi   | Pengaruh keseluruhan kuat, meski implikasi hubungannya masih diperdebatkan.                                             |
| Terkait konteks | Konteks nasional    | Investigasi empiris terbatas, tetapi ada bukti pengaruh jelas setidaknya untuk sebagian jenis keputusan.                |

### Faktor terkait isu (Issue-related factors)

Awalnya absen dari banyak model, faktor ini makin diakui penting. Dua hal yang perlu dipertimbangkan: **intensitas moral** isu (seberapa penting isu bagi pengambil keputusan) dan **pembingkaiian moral** (bagaimana isu direpresentasikan dalam organisasi). Keduanya memengaruhi apakah seseorang mengenali sifat moral masalah (tahap pengenalan) dan juga cara ia berpikir dan bertindak (tahap berikutnya).

#### Intensitas moral (Moral intensity)

Diusulkan Thomas Jones (1991) untuk memasukkan ide bahwa kepentingan relatif isu etis memengaruhi proses keputusan. Enam komponen:

1. **Besarnya konsekuensi** (magnitude of consequences): jumlah kerugian (atau manfaat) yang diperkirakan bagi pihak terdampak. Masalah kesehatan atau kematian akibat produk cacat dirasakan lebih intens.
2. **Konsensus sosial** (social consensus): sejauh mana orang sepakat soal etika tindakan tersebut. Intensitas naik jika pasti bahwa tindakan akan dianggap tidak etis oleh orang lain.
3. **Probabilitas efek** (probability of effect): kemungkinan kerugian (atau manfaat) benar-benar terjadi.

4. **Kesegeraan temporal** (temporal immediacy): seberapa cepat konsekuensi terjadi. Kalau butuh bertahun-tahun (misalnya efek jangka panjang merokok), intensitasnya terasa lebih rendah.
5. **Kedekatan** (proximity): rasa dekat (sosial, budaya, psikologis, atau fisik) pengambil keputusan dengan pihak terdampak. Kondisi kerja buruk di negeri sendiri terasa lebih intens daripada di negeri jauh.
6. **Konsentrasi efek** (concentration of effect): apakah konsekuensi terpusat berat pada sedikit orang atau tersebar tipis pada banyak orang. Menipu satu orang 100 euro terasa lebih intens daripada menipu perusahaan multinasional dengan jutaan pemegang saham dengan jumlah yang sama.

Contoh nyata: runtuhnya gedung pabrik garmen **Rana Plaza** di Bangladesh (2013). Konsensus sosial soal “sweatshop” sudah memberi intensitas cukup tinggi, lalu runtuhnya gedung menambah besarnya konsekuensi (lebih dari seribu kematian), kesegeraan temporal, dan konsentrasi efek (semua di satu gedung). Meski jauh dari konsumen Barat, munculnya logo merek besar (Benetton, Joe Fresh, Primark) di berita dan liputan daring memberi “kedekatan virtual”. Hasilnya: “Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” yang ditandatangani lebih dari 150 perusahaan.

Uji empiris mendukung Jones: O’Fallon & Butterfield (2005) meninjau 32 studi dan menemukan dukungan kuat, terutama untuk besarnya konsekuensi dan konsensus sosial. Namun penulis mengingatkan: intensitas isu bukan variabel objektif, melainkan bergantung pada bagaimana isu dipahami dan dimaknai di dalam dan sekitar organisasi. Di sinilah pembingkai moral masuk.

#### **Pembingkai moral (Moral framing)**

Definisi resmi: **penggunaan bahasa untuk mengungkap atau menyamarkan sifat etis dari perilaku atau keputusan tertentu. Umumnya dipakai agar tindakan tidak etis tampak lebih bisa diterima oleh diri sendiri dan/atau pihak ketiga.** Contoh: mahasiswa berkata “menyalin-tempel materi dari internet” terdengar tidak berbahaya, tetapi “saya memplagiat” atau “saya mencuri ide orang dan mengaku itu milik saya” memberi kesan moral yang jauh lebih dalam.

Aspek terpenting pembingkai adalah **bahasa**. Kata-kata bermuatan moral (mencuri, menipu, atau kejujuran, keadilan) memicu kategori kognitif bermuatan moral. Masalahnya, banyak orang bisnis enggan memakai istilah moral untuk pekerjaannya. Bird & Waters (1989) menyebutnya **kebisuan moral** (moral muteness): manajer membingkai ulang tindakan dan motif moral menjadi alasan praktis, kepentingan organisasi, dan akal sehat ekonomi. Mereka melakukannya karena merasa pembicaraan moral mengancam:

- **Harmoni**: pembicaraan moral memicu konfrontasi, saling tuduh, dan menunjuk-nunjuk.
- **Efisiensi**: pembicaraan moral mengaburkan isu dan membuat keputusan lebih sulit, lama, dan kaku.
- **Citra kekuasaan dan efektivitas**: terasosiasi dengan etika dianggap idealis, utopis, dan kurang tangguh untuk manajemen yang efektif.

Studi Andrew Crane (2001) tentang manajer program lingkungan menunjukkan ketakutan terpinggirkan mendorong proses **amoralisasi** (amoralization): manajer menjauhkan diri dan proyeknya dari label “bermotif etis” dan membangun gambaran rasionalitas korporat yang penuh justifikasi kepentingan perusahaan. Sisi positifnya, manajer tetap bisa membuat keputusan yang mereka anggap baik secara moral asalkan dibungkus bahasa bisnis (Watson 2003). Sisi negatifnya, isu yang sebenarnya “intens” bisa dilihat rekan kerja sekadar masalah bisnis. Catatan budaya: Molthan-Hill (2014) berpendapat kerangka

kebisuan moral paling relevan untuk manajer Anglo-Saxon, bukan misalnya manajer Jerman yang kadang lebih mengutamakan argumen moral daripada finansial soal lingkungan (temuan yang kontras tajam dengan kasus Volkswagen).

Pembingkaian juga terjadi **setelah** keputusan dibuat, lewat **taktik rasionalisasi** (rationalization tactics; Anand, Ashforth & Joshi 2004): “strategi mental yang memungkinkan karyawan (dan orang sekitarnya) memandang tindakan korupnya sebagai hal yang dibenarkan”. Tabel 4.5:

| Strategi                                                         | Deskripsi                                                                           | Contoh ucapan                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyangkalan tanggung jawab (denial of responsibility)           | Pelaku merasa tidak punya pilihan lain selain ikut.                                 | “Apa yang bisa saya lakukan? Tangan saya dipelintir.” / “Bukan urusan saya kalau perusahaan menyuap di luar negeri.” |
| Penyangkalan kerugian (denial of injury)                         | Pelaku yakin tidak ada yang dirugikan.                                              | “Tidak ada yang benar-benar dirugikan.” / “Bisa saja lebih buruk.”                                                   |
| Penyangkalan korban (denial of victim)                           | Pihak yang dilanggar dianggap pantas menerimanya.                                   | “Mereka pantas mendapatkannya.” / “Mereka memilih ikut.”                                                             |
| Pembobotan sosial (social weighting)                             | Dua praktik: mengecam pengecam, dan perbandingan sosial selektif.                   | “Kamu tidak berhak mengkritik kami.” / “Yang lain lebih buruk dari kami.”                                            |
| Mengacu pada loyalitas lebih tinggi (appeal to higher loyalties) | Pelanggaran norma demi mewujudkan nilai yang lebih tinggi.                          | “Kami menjawab panggilan yang lebih penting.” / “Saya tidak melapor karena loyal pada bos.”                          |
| Metafora buku besar (metaphor of the ledger)                     | Pelaku merasa berhak menyimpang karena sudah mengumpulkan “kredit” waktu dan usaha. | “Boleh saja pakai internet kantor untuk urusan pribadi, toh saya sering lembur.”                                     |

Faktor yang paling membantu rasionalisasi adalah **bahasa eufemistis** (euphemistic language), yang membuat tindakan korup terdengar tidak menyinggung. Contoh ekstrem: dokter Nazi di Auschwitz menyebut eksekusi dengan suntikan mematikan sebagai “eutanasia” atau “kedokteran preventif”. Contoh korporat sehari-hari: “restrukturisasi korporat” (PHK massal) dan “pembayaran fasilitasi” (suap). Pembingkaian seperti ini mudah tersosialisasi dalam organisasi dan menjadi konteks yang terus membentuk keputusan etis.

**Ethics in Action 4.2: “Punked? How an upstart brewing company sold up and sold out” (Scott Taylor, *The Conversation* 2017).** BrewDog, pabrik bir Skotlandia yang membangun merek “pemberontak” lewat bir Punk IPA dan aksi publisitas (menjatuhkan boneka “kucing gemuk” dari helikopter di atas City of London), mengirim surat “cease and desist” ke bar kecil lalu menjual 22% saham ke private equity AS dengan valuasi 1 miliar pound. Pola serupa terjadi pada Innocent Drinks (90% dimiliki Coca-Cola), Green & Black’s, Ben & Jerry’s, The Body Shop, dan Pret A Manger: mulai sebagai pemberontak, berakhir sebagai anak perusahaan raksasa, dengan pendiri yang sangat kaya. Taktik pemasaran yang merendahkan perempuan (bir “Trashy Blonde”) dibingkai sebagai “hiburan tanpa bahaya”, contoh pembingkaian moral dan bahan untuk menerapkan taktik rasionalisasi.

### Faktor terkait konteks (Context-related factors)

Konteks berarti konteks organisasi tempat karyawan bekerja, khususnya ekspektasi dan tuntutan lingkungan kerja yang memengaruhi persepsi tentang tindakan yang benar. Faktor-faktor ini tampaknya paling penting dalam membentuk keputusan etis, dan sekaligus faktor yang paling bisa digarap untuk memperbaiki keputusan etis di tempat kerja.

### Sistem imbalan (Systems of reward)

Orang cenderung melakukan apa yang diberi imbalan. Kalau tenaga penjual dihargai berdasarkan jumlah penjualan, ia tergoda mengompromikan standar etis (melebih-lebihkan manfaat produk, menyesatkan soal produk pesaing), apalagi kalau pelanggaran tidak dihukum. Singkatnya: **pelanggaran etis yang tidak dihukum cenderung diulang**. Sebaliknya, kepatuhan etis yang tidak diperhatikan atau tidak dihargai (atau malah dihukum, seperti pada whistleblowing) sulit menyebar. Survei: sekitar satu dari lima karyawan mengalami pembalasan karena melaporkan pelanggaran, dan akibatnya sekitar 40% yang menyaksikan pelanggaran tidak melapor (Ethics Resource Center 2014). Efeknya bisa tidak langsung: karyawan membaca siapa yang dipromosikan dan siapa yang disukai bos untuk menafsirkan perilaku yang “benar”.

Jackall (1988) mengutip mantan wakil presiden perusahaan besar: “Yang benar di korporasi bukan yang benar di rumah atau di gereja. Yang benar di korporasi adalah apa yang diinginkan orang di atasmu. Itulah moralitas di korporasi.” Watson (1998) berpendapat manajer biasanya lebih seimbang, memadukan pertimbangan pragmatis dan moral. Namun mayoritas survei menunjukkan korelasi signifikan antara imbalan/sanksi dan perilaku etis (Craft 2013; Loe, Ferrell & Mansfield 2000).

### Otoritas (Authority)

Definisi resmi: **pelaksanaan kekuasaan hierarkis untuk memaksa bawahan bertindak dengan cara tertentu. Faktor kunci karena karyawan cenderung mengikuti preferensi, perintah, dan aturan atasan, baik yang eksplisit maupun implisit**. Orang tidak hanya melakukan yang diberi imbalan, tetapi juga yang diperintahkan (atau yang mereka kira diperintahkan). Kadang instruksi atasan tidak secara langsung meminta hal tidak etis, tetapi menyisakan sedikit pilihan: profesor meminta mahasiswa doctoral menilai 200 skrip ujian dalam dua hari, sehingga penilaiannya jadi asal dan tidak adil.

Manajer juga memengaruhi lewat teladan baik atau buruk (Mayer dkk. 2013). Namun karyawan sering memandang atasannya kurang berintegritas. Global Business Ethics Survey 2018 (18 negara):

- Di 12 negara, lebih dari sepertiga karyawan tidak memercayai perkataan atasannya.
- Di separuh negara, lebih dari seperempat karyawan tidak mendengar manajer menyuarakan dukungan pada integritas kerja.
- Tekanan untuk mengompromikan standar dirasakan lebih dari 1 dari 5 karyawan di kebanyakan negara.

Pemegang otoritas juga berpengaruh dengan **membuang muka**. Chhabara (2008): maraknya pelecehan seksual di perusahaan domestik Asia sebagian karena manajer takut eskalasi keluhan dan gugatan sehingga tidak membuat program pencegahan. Survei menunjukkan proporsi perempuan yang mengalami pelecehan mencapai 40% (Tiongkok), 47% (India), dan 78% (Pakistan).

**Ethical Dilemma 4: “Stuck in the middle?” (disiapkan Nelisiwe Dlamini).** Kamu insinyur sipil muda di kota kecil di negara berkembang, anggota termuda tim manajemen senior, dan merasa seperti orang luar karena keputusan penting dibuat saat makan siang antara direktur pekerjaan umum, direktur SDM, dan CEO. Meski staf lengkap dan berkualitas, banyak pekerjaan diberikan ke kontraktor luar dengan alasan “keterampilan berkarat” dan “backlog”. Saat kamu menyiapkan proyek untuk dikerjakan staf sendiri, atasanmu malah memberikannya ke kontraktor berpengalaman setelah berdiskusi dengan CEO tanpa melibatkanmu, dan kamu diminta mengawasi serta mengesahkan pembayaran kontraktor yang penunjukannya meragukan. Pertanyaannya menguji perbedaan antara apa yang *seharusnya* dilakukan dan apa yang *akan* kamu lakukan, serta seberapa besar peran otoritas bos.

### Birokrasi (Bureaucracy)

Definisi resmi: **jenis organisasi formal yang berbasis prinsip rasional dan dicirikan oleh aturan dan prosedur rinci, relasi hierarkis impersonal, dan pembagian tugas yang tetap. Cenderung mencegah refleksi moral personal demi kebijakan organisasi yang sudah ditetapkan.** Birokrasi mendasari pengaruh imbalan, hukuman, dan otoritas. Berdasarkan Weber (1947), Jackall (1988), Bauman (1989, 1993), dan Rhodes & Pullen (2018), birokrasi dianggap punya empat efek negatif:

- **Penindasan otonomi moral** (suppression of moral autonomy): moralitas individu tunduk pada aturan dan peran organisasi. Birokrasi yang efektif “membebaskan” individu dari refleksi moral karena ia cukup mengikuti prosedur. Karyawan bisa menjadi “robot moral” yang mengikuti aturan tanpa bertanya mengapa aturan itu ada.
- **Moralitas instrumental** (instrumental morality): perhatian terpusat pada pencapaian tujuan organisasi secara efisien, sehingga moralitas hanya bermakna sebagai kepatuhan pada aturan untuk mencapai tujuan, bukan pada substansi moral tujuannya. Keputusan etis berkisar pada apakah prosedur yang “benar” sudah dijalankan. Akibatnya **loyalitas, bukan integritas**, menjadi ciri moralitas birokratis.
- **Penjarakan** (distancing): birokrasi menjauhkan kita dari konsekuensi tindakan. Manajer pembelian supermarket di London jarang berhadapan dengan dampak negosiasinya pada buruh tani kopi di Kolombia.
- **Penyangkalan status moral** (denial of moral status): objek moral (manusia, hewan) direduksi menjadi benda, variabel, atau kumpulan sifat. Karyawan menjadi “sumber daya” manusia, konsumen menjadi kumpulan preferensi di basis data pemasaran, hewan menjadi unit produksi. Keutuhan individu sebagai makhluk moral hilang.

Sisi lain: birokrasi dan formalitas ada di semua organisasi besar karena alasan tertentu. Paul Du Gay (2000; Du Gay & Vikkelsø 2016) mengingatkan kebaikan birokrasi: sebagai penumpang pesawat, pasien rumah sakit, atau warga sipil di zona perang, kita bersyukur ada aturan, sistem, dan prosedur yang memandu para profesional di sekitar kita.

### Peran kerja (Work roles)

Peran kerja adalah pola perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam organisasi (Buchanan & Huczynski 2017). Peran bisa **fungsional** (akuntan, insinyur, pramuniaga) atau **hierarkis** (direktur, manajer, supervisor). Peran mencakup seperangkat ekspektasi

tentang apa yang dihargai, cara berelasi, dan cara berperilaku, yang dibangun lewat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Contoh: di ruang kuliah, mahasiswa otomatis mengambil peran “mahasiswa” dan pengajar peran “pengajar”; tidak sulit untuk menolak peran itu, tetapi kita jarang melakukannya karena tahu bagaimana seharusnya bertindak. Dalam etika bisnis, nilai dan keyakinan pribadi bisa tertekan oleh nilai yang melekat pada peran kerja. Riset khusus soal peran dan keputusan etis masih terbatas. Berbeda dengan faktor individu, peran bukan sifat tetap, melainkan pengaruh yang sangat kontekstual, dan ini memperkuat ide “banyak diri etis”.

#### **Norma dan budaya organisasi (Organizational norms and culture)**

**Norma kelompok** menetapkan standar perilaku yang dapat diterima di komunitas kerja (tim, departemen, atau seluruh organisasi): cara bertindak, berbicara, membenarkan, berpakaian, bahkan berpikir. Norma kelompok bisa bertentangan dengan aturan resmi, misalnya sekelompok pekerja sepakat membajak perangkat lunak berlisensi dari kantor untuk dipakai di rumah sebagai “tunjangan” tidak resmi. Norma ini termasuk dalam konsep yang lebih luas, yaitu budaya organisasi.

Definisi resmi **budaya organisasi** (organizational culture): **makna, keyakinan, dan pengetahuan akal sehat yang dibagi bersama anggota organisasi, dan yang terwakili dalam asumsi yang dianggap wajar, norma, dan nilai**. Budaya organisasi sering dimasukkan dalam model (Ferrell dkk. 1989) dan banyak diuji empiris (O’Fallon & Butterfield 2005). Penjelasan: ketika karyawan tersosialisasi ke dalam cara melihat, menafsirkan, dan bertindak yang dibagi bersama, hal itu membentuk keputusan mereka saat menghadapi masalah etis. Contoh: Enron mengembangkan budaya ketidakjujuran yang berujung pada akuntansi menyesatkan yang meruntuhkan perusahaan pada 2001 (Sims & Brinkmann 2003); krisis keuangan akhir 2000-an berakar pada budaya pengambilan risiko (Langevoort 2010). Budaya bisa menjadi fasilitator sekaligus penghalang refleksi etis.

Banyak penulis (Treviño & Nelson 2014; Ferrell dkk. 2014) bicara soal perlunya “budaya etis”. Namun ada ketidaksepakatan besar tentang caranya, bahkan apakah mungkin atau diinginkan (dibahas Bab 5). Mengelola budaya secara sengaja sangat menantang dan hasilnya sering tidak terduga. Meski begitu, adanya hubungan antara budaya dan keputusan etis hampir tak terbantahkan.

**Ethics on Screen 4: Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016).** Film prekuel Harry Potter berlatar New York 1926 ini mempertemukan dua dunia: Newt Scamander dan kawan-kawan (Tina, Queenie, Jacob) yang terus membuat keputusan etis sesuai hati nurani meski melanggar aturan dan membahayakan diri (dominasi kepribadian atas latar organisasi), versus aturan dingin dan prosedur kaku MACUSA (Kongres Sihir AS) serta rumah tangga brutal Mary Lou Barebone, di mana anak angkat Credence menyerahkan sabuknya sendiri untuk dihukum (contoh norma kelompok yang ekstrem). Buku memakai MACUSA sebagai ilustrasi “robot moral” dalam birokrasi, dan film ini menantang nilai aturan ketat yang menyisakan sedikit ruang bagi pilihan individu.

#### **Konteks nasional dan budaya (National and cultural context)**

Faktor ini berbeda dari “karakteristik nasional” di bagian individu: di sana yang dibahas kebangsaan *pengambil keputusan*, di sini **negara tempat keputusan dibuat**, terlepas dari kebangsaan orangnya. Contoh: manajer kantor Prancis yang bekerja di AS mulai peka terhadap persepsi berbeda soal pelecehan seksual; manajer SDM Denmark memandang kondisi kerja secara berbeda saat bekerja di Indonesia. Globalisasi mungkin mengikis perbedaan ini dan memunculkan interaksi yang lebih rumit. Riset

empirisnya sedikit, tetapi Bailey & Spicer (2007) menunjukkan sikap etis manajer ekspatriat Amerika di Rusia terhadap praktik bisnis lokal **konvergen** dengan sikap manajer Rusia, meski identitas nasional mereka berbeda.

## Ringkasan bab

Sebagian faktor individu (perkembangan moral kognitif, kebangsaan, nilai personal, integritas) jelas berpengaruh, terutama pada **penilaian moral**. Tetapi dalam hal **mengenali** masalah etis dan **bertindak** atasnya, faktor situasional tampak paling berpengaruh. Ini penting karena faktor situasional menjadi tuas yang paling menjanjikan untuk mengelola dan memperbaiki keputusan etis dalam organisasi, khususnya lewat budaya organisasi. Pertanyaan ujian klasik dari bab ini: apakah perilaku tidak etis disebabkan oleh “beberapa apel busuk” (bad apples) atau “apel baik dalam tong yang buruk” (good apples in bad barrels)?

## Kasus 4: Skandal emisi Volkswagen (Simon Oldham)

VW, raksasa otomotif dengan 590.000 karyawan dan penjualan 202,5 miliar euro (2014) yang dipuji atas kredensial sosial dan lingkungannya, ternyata memasang “defeat device” di 11 juta mobil diesel. Perangkat lunak itu mendeteksi saat uji emisi laboratorium berlangsung (lewat pola kemudi, tekanan atmosfer, penggunaan mesin) dan menyalakan teknologi pembersih gas buang, tetapi di jalan raya sebagian model mengeluarkan nitrogen hingga 40 kali batas legal. Masalah terungkap pada 2014 saat aktivis transportasi Peter Mock dan John German menguji mobil dalam perjalanan 1.300 mil dari San Diego ke Seattle; EPA kemudian menyelidiki, dan VW menyangkal selama lebih dari setahun (“kesalahan perangkat lunak kecil”, recall palsu) sampai mengaku pada Agustus 2015 setelah diancam sertifikasi model 2016 tidak diberikan.

Awalnya kepala operasi AS Michael Horn menyalahkan “beberapa insinyur perangkat lunak”, tetapi investigasi menunjukkan konspirasi yang dimulai sejak 2006 dengan melibatkan eksekutif senior, insinyur yang didorong menyembunyikan penggunaannya meski berkeberatan, satuan tugas yang pura-pura kooperatif sambil mengaburkan fakta, dan ribuan dokumen dihancurkan sebulan sebelum skandal pecah. Oliver Schmidt dipenjara tujuh tahun, CEO Audi Rupert Stadler ditangkap, mantan CEO Martin Winterkorn didakwa karena diduga tahu dan mengizinkan penutupan, dan pemasok Bosch membayar 327,5 juta dolar AS. Biaya bagi VW setidaknya 25 miliar dolar AS, tetapi saham dan penjualannya pulih; di sisi lain, para ahli menghitung 526 kiloton nitrogen oksida di atas batas legal dengan valuasi ekonomi hilangnya nyawa sekitar 39 miliar dolar AS. Nissan, Daimler, GM, Suzuki, dan Mitsubishi kemudian juga ketahuan memanipulasi angka emisi, yang menimbulkan pertanyaan soal budaya industri otomotif secara luas.

Pertanyaan kasus mengaitkan dengan bab: peran intensitas moral (dampak tersebar dan tertunda pada lingkungan, kedekatan rendah), tahap mana dalam model Rest yang dilanggar saat penutupan, faktor konteks yang menghalangi whistleblowing (otoritas, imbalan, budaya), dan apakah klaim perubahan budaya VW bisa dipercaya.

## Istilah kunci

- **Descriptive ethical theory** (teori etika deskriptif): teori yang menggambarkan bagaimana keputusan etis benar-benar dibuat dalam bisnis dan faktor yang memengaruhinya; lawan dari teori normatif.
- **Ethical dilemma** (dilema etis): situasi ketika pengambil keputusan menyadari ia punya pilihan etis.

- **Rationalist vs intuitionist perspective:** penalaran logis sebelum penilaian, versus intuisi moral cepat dan emosi (Haidt).
- **Rest's four stages:** awareness/recognition, judgement, intent, behaviour.
- **Individual factors / situational factors:** ciri pengambil keputusan, versus ciri isu dan konteks kerja.
- **Hofstede's six dimensions:** individualism/collectivism, power distance, uncertainty avoidance, masculinity/femininity, long-term/short-term orientation, indulgence.
- **Cognitive moral development (CMD):** teori Kohlberg tentang tiga level (prakonvensional, konvensional, pascakonvensional) dan enam tahap penalaran moral.
- **Locus of control:** keyakinan tentang seberapa besar kendali seseorang atas peristiwa hidupnya (internal vs eksternal).
- **Personal values** (nilai personal): keyakinan tentang perilaku dan tujuan yang diinginkan, stabil, dan memengaruhi keputusan (Rokeach).
- **Values congruency:** keselarasan nilai personal dan organisasi.
- **Personal integrity** (integritas personal): kepatuhan konsisten pada seperangkat prinsip moral; "walking the talk".
- **Whistleblowing:** tindakan sengaja karyawan mengungkapkan pelanggaran etis/hukum organisasi, internal atau eksternal.
- **Moral imagination** (imajinasi moral): kemampuan membayangkan rentang luas isu, konsekuensi, dan solusi moral (Werhane).
- **Multiple ethical selves:** orang membuat keputusan berbeda di situasi berbeda.
- **Moral intensity** (intensitas moral): tingkat kepentingan isu bagi pengambil keputusan, enam komponen Jones (1991).
- **Moral framing** (pembingkai moral): penggunaan bahasa untuk mengungkapkan atau menyamarkan sifat etis tindakan.
- **Moral muteness** (kebisuan moral): keengganan manajer memakai bahasa moral (Bird & Waters), karena ancaman pada harmoni, efisiensi, dan citra.
- **Amoralization:** proses manajer menjauhkan diri dari label etis dan membungkus keputusan dalam rasionalitas bisnis (Crane 2001).
- **Rationalization tactics:** enam strategi mental untuk membenarkan tindakan korup (Anand dkk. 2004).
- **Euphemistic language:** bahasa yang membuat tindakan korup terdengar tidak menyinggung ("restrukturisasi", "pembayaran fasilitasi").
- **Authority** (otoritas): kekuasaan hierarkis yang memaksa bawahan bertindak tertentu.
- **Bureaucracy** (birokrasi): organisasi formal rasional dengan aturan rinci, hierarki impersonal, dan pembagian tugas tetap; empat efek negatif pada etika.
- **Work roles** (peran kerja): pola perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu; fungsional atau hierarkis.
- **Organizational culture** (budaya organisasi): makna, keyakinan, dan pengetahuan bersama yang terwujud dalam asumsi, norma, dan nilai.

### Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Beda teori deskriptif dan normatif.** Normatif: apa yang seharusnya dilakukan (Bab 3). Deskriptif: apa yang benar-benar dilakukan dan mengapa (Bab 4). Teori normatif masuk ke model deskriptif terutama

di tahap penilaian moral.

2. **Tiga syarat keputusan etis.** Berdampak signifikan pada orang lain, ada pilihan, dan dipandang relevan secara etis oleh setidaknya satu pihak. Ingat contoh album Beyoncé dan pinjaman bank.
3. **Empat tahap Rest dan mengapa tahapnya terpisah.** Awareness, judgement, intent, behaviour. Mencapai satu tahap tidak menjamin tahap berikutnya (tenaga penjual yang tahu berbohong salah tetapi tetap berbohong). Bisa dipakai untuk menganalisis kasus seperti VW: di tahap mana penyimpangan terjadi.
4. **Figur 4.1.** Faktor individu dan situasional sama-sama memengaruhi keempat tahap, bukan hanya satu.
5. **Bad apples vs bad barrels.** Kesimpulan buku: faktor individu memengaruhi penilaian, tetapi pengenalan dan tindakan lebih dipengaruhi faktor situasional, sehingga situasi (terutama budaya organisasi) adalah tuas utama manajemen etika.
6. **Kohlberg: 3 level, 6 tahap, kebanyakan orang di level II, dan tiga kritik** (bias gender dari Gilligan, penilaian nilai implisit dari Derry, invariansi tahap karena orang bernalar berbeda di konteks berbeda). Ingat juga bahwa CMD menilai *cara* bernalar, bukan *hasil* keputusan.
7. **Enam dimensi Hofstede dan kritiknya** (sampel IBM yang sempit, daya prediksi lemah, dimensi maskulinitas/femininitas yang usang).
8. **Enam komponen intensitas moral Jones** dan penerapannya pada kasus nyata (Rana Plaza; VW). Dua komponen dengan dukungan empiris terkuat: besarnya konsekuensi dan konsensus sosial.
9. **Moral framing, moral muteness, dan tiga alasan manajer bisu secara moral** (harmoni, efisiensi, citra kekuasaan dan efektivitas), plus amoralisasi dan bahasa eufemistis.
10. **Enam taktik rasionalisasi Anand dkk.** beserta contoh ucapannya; sering diminta diterapkan pada kasus (BrewDog, VW).
11. **Empat efek negatif birokrasi** (penindasan otonomi moral, moralitas instrumental, penjarakan, penyangkalan status moral) dan sisi positifnya menurut Du Gay. Sering muncul: bagaimana organisasi birokratis bisa memperbaiki keputusan etis karyawannya.
12. **Beda “karakteristik nasional” (faktor individu) dan “konteks nasional” (faktor situasional).** Yang pertama soal kebangsaan orangnya, yang kedua soal negara tempat keputusan dibuat; studi Bailey & Spicer soal manajer ekspatriat di Rusia menunjukkan konvergensi.

## B. Narasi pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)

### 1. Sesi Bab 4 (Making Decisions in Business Ethics)

#### a. Apa yang dipresentasikan kelompok

Kelompok 3 (Ratna, Anggit yang menyusul karena masih di perjalanan, dan Imam Prayudha yang membuka presentasi) membahas bagaimana keputusan etis dan tidak etis terjadi dalam bisnis, dan siapa yang bertanggung jawab: individu pengambil keputusan atau sistem dan target yang diberikan kepadanya. Presentasi dibuka dengan kasus hipotetis Pak Freddy dan Pak Taki (lihat bagian b), lalu masuk ke teori.

**Individu atau sistem yang salah.** Perilaku tidak etis tidak selalu bisa dijelaskan dari karakter individu saja. Etika bisnis tidak boleh dilihat sempit sebagai soal “orang baik atau orang buruk”; yang perlu ditelusuri adalah mengapa dan bagaimana seseorang sampai pada keputusan tertentu di tempat kerja.

**Kapan sebuah tindakan menjadi isu etis.** Etika dinilai sebelum tindakan dilakukan, di ranah pengambilan keputusan, bukan hanya pada hasil akhir. Tiga syarat harus terpenuhi bersamaan: (1) konsekuensinya signifikan, misalnya apakah tindakan Pak Freddy mengakali target berdampak pada perusahaan; (2) ada lebih dari satu alternatif, misalnya Pak Freddy bisa bekerja lebih keras secara normal atau mengakali; (3) dipersepsikan sebagai persoalan etis oleh pihak lain.

**Response stage model (empat tahap kesadaran moral).** (1) Awareness: individu menyadari ada masalah etis; Pak Freddy berpikir “kalau saya akali, semua senang, tapi nanti ada masalah bagi perusahaan”. (2) Judgement: menimbang baik dan benar; “kalau saya akali, kurang etis; kalau tidak, target tidak tercapai, saya bisa dimutasi atau dipecat”. (3) Moral intent: memilih tindakan; dengan integritas tinggi Pak Freddy diasumsikan memilih berusaha lebih keras. (4) Moral behavior: eksekusi keputusan.

Ilustrasi tambahan adalah kasus tilang. Orang yang ditilang tahu jika tidak menyuap ia harus ikut sidang atau SIM ditahan; jika menyuap (Rp5.000 sampai Rp50.000) urusan lebih cepat. Ada kesadaran bahwa menyuap tidak etis, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa sehingga kesadarannya terkikis. Presenter menyebut “gap paling berbahaya”: seseorang tahu yang dilakukannya salah, tetapi karena tekanan target, reward, atau otoritas, tetap memilih tidak melakukan yang benar.

**Faktor yang memengaruhi keputusan etis.** Keputusan etis sering merupakan “pilihan terbaik dari beberapa pilihan terburuk”. Faktor internal (individual): nilai pribadi, pengalaman, moral development. Faktor eksternal (situational): reward dan insentif, peran dan otoritas, budaya tempat bekerja, moral intensity, framing masalah. Jika prinsip individu lemah atau tekanan eksternal sangat besar, faktor situasional cenderung dominan.

**Faktor individu.** Berperan besar terutama pada tahap awareness. Pembedanya: personal value, integritas (integritas tinggi sulit dipengaruhi faktor eksternal, integritas lemah mudah dipengaruhi), moral development, serta usia, gender, pendidikan, dan locus of control.

**Teori moral development Kohlberg** (tiga tingkat, enam tahap):

- Pre-conventional (fokus diri sendiri). Tahap 1 Obedience and Punishment: keputusan berdasarkan ada tidaknya reward atau punishment, contohnya reward untuk pelaporan fraud mendorong orang melapor. Tahap 2 Instrumental Purpose and Exchange: berorientasi timbal balik (win-win).
- Conventional (fokus norma sosial). Tahap 3 Interpersonal Accord and Conformity: bertindak agar diterima lingkungan, contohnya karyawan ikut mogok kerja karena pengaruh teman meski seharusnya tetap bekerja. Tahap 4 Social Accord and System Maintenance: mengikuti peraturan masyarakat, contohnya manajer memberi gaji di atas standar minimum karena mematuhi UMR.
- Post-conventional (fokus nilai universal). Tahap 5 Social Contract and Individual Rights: keputusan berdasarkan hak dasar dan kontrak sosial meski tidak diwajibkan hukum, contohnya manajer humas mengungkapkan kandungan GMO demi hak konsumen; contoh nyata kasus obat sirup anak terkait gagal ginjal, perusahaan diduga sudah tahu risiko bahan baku tetapi tetap mengedarkan produk dan baru menarik setelah protes publik, padahal seharusnya keputusan diambil sejak awal. Tahap 6 Universal Ethical Principles, contohnya manajer pembelian menolak produk hasil uji coba hewan.

**Faktor situasional.** (1) Reward and authority: insentif membuat orang mengorbankan integritas demi target. Contoh (disebut sebagai rumor): sebuah bank BUMD Jakarta mewajibkan semua karyawan, termasuk back office dan IT, memasarkan mobile banking dengan target minimal 2 nasabah baru per bulan, sehingga karyawan back office terpaksa membuat akun atau transaksi fiktif; isu etisnya apakah beban kerja sesuai tupoksi. (2) Birokrasi: menekan otonomi moral, karyawan mengikuti rule dan role

tanpa kebebasan mempertanyakan tujuan. (3) Work roles and norms: peran kerja mendefinisikan ulang apa yang dianggap wajar. (4) Organizational culture: membentuk “common sense” tentang kewajaran, bahkan jika salah secara etis.

Contoh untuk birokrasi dan budaya organisasi: rumor pemblokiran rekening sepihak karena kepentingan pihak berkuasa. Secara hukum pemblokiran hanya sah jika ada dasar hukum atau pelanggaran tercatat di PPATK. Tidak ditemukan surat resmi atau laporan PPATK, tetapi rekening tetap diblokir dengan alasan “blokir sementara”. Ini menunjukkan budaya organisasi yang mengikuti instruksi pihak berkuasa tanpa mempertanyakan legalitasnya.

**Moral intensity dan moral framing.** Moral intensity menentukan seberapa kuat masalah dirasakan sebagai persoalan moral: besarnya dampak, kedekatan korban dengan pengambil keputusan, dan probabilitas kerugian; semakin tinggi harm, semakin besar moral concern. Moral framing adalah cara masalah dideskripsikan. Contoh: “plagiarism” dibanding “copy-paste dari internet”, substansinya sama tetapi persepsi keseriusannya berbeda. Organisasi seperti VW memakai framing lebih ringan (“minor software error”) untuk mengurangi persepsi keseriusan pelanggaran.

**Kesimpulan kerangka kelompok.** Lima elemen saling berkaitan: kesadaran bertahap, syarat isu etis, faktor individu, faktor situasional, dan cara pandang terhadap masalah. Seseorang bisa sadar bahwa suatu tindakan salah namun tetap melakukannya karena tekanan situasional lebih kuat dari kekuatan moral individu.

## b. Fakta kasus

**Kasus ilustratif Pak Freddy dan Pak Taki (hipotetis).** Pak Freddy adalah karyawan dengan integritas dan kejujuran tinggi di perusahaan Pak Taki, yang bidang usahanya secara implisit disebut “narkoba” (contoh usaha yang produknya sulit dijual secara legal). Pak Taki memanggilnya ke ruang direksi dan berkata: “Pak Freddy, saya minta target bulan ini, penjualan bulan ini itu harus tercapai. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting target penjualan kita bulan ini tercapai.” Ini tekanan berbasis hasil tanpa peduli etika proses. Pak Freddy berpikir “bagaimana kalau kita akalin sedikit, toh semua akan senang”, lalu memilih mengakali; target tercapai lewat cara tidak etis. Pertanyaan kuncinya: siapa yang salah, Pak Freddy sebagai pelaku, atau Pak Taki dan sistem yang memberi target tidak realistis dan hanya peduli hasil. Tujuannya mengarahkan analisis apakah keputusan tidak etis bersumber dari karakter individu atau dari struktur, tekanan target, dan budaya organisasi.

**Kasus Volkswagen “Dieselgate”.** VW menghadapi dua tekanan: regulasi, karena standar emisi Amerika Serikat semakin ketat, dan performa, karena performa dan efisiensi adalah selling point produknya. Keduanya dilematis: regulasi ketat berpotensi menurunkan performa, mempertahankan performa berisiko melanggar standar emisi.

VW memasang “defeat device”, software yang mendeteksi kapan kendaraan sedang diuji emisi di laboratorium. Saat diuji, kontrol emisi diaktifkan penuh sehingga lolos; saat berkendara normal, kontrol emisi dinonaktifkan atau dikurangi agar performa maksimal.

Setelah terungkap, respons VW bereskalasi: (1) denial, menyebutnya “minor software error”; (2) membentuk task force yang seolah menyelesaikan masalah tetapi sebenarnya menutup-nutupi; (3) sekitar satu tahun kemudian VW mengakui fraud.

Skala kasus: 11 juta unit mobil terdampak secara global, emisi NOx lebih dari 40 kali batas yang diizinkan, dan ribuan dokumen dihancurkan untuk menutupi jejak. Karena skala, tingkat pelanggaran, dan upaya sistematis menutupi bukti, kelompok menyebutnya organizational ethical failure, bukan

kesalahan individu.

Konsekuensi (disampaikan dosen): tuntutan hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa; kasus terungkap sekitar 2015 sampai 2016 dan tuntutan hukum berjalan setahun kemudian; dampaknya finansial (ganti rugi) dan reputasi jangka panjang. Angka denda tidak disebut di rekaman.

Solusi manajerial yang diusulkan kelompok: mengubah struktur reward agar tidak mendorong shortcut; memperkuat mekanisme speak up dan perlindungan whistleblower; membangun budaya berani menantang otoritas; memperkuat governance untuk deteksi dini. Key takeaway: yang harus diperbaiki bukan sekadar software, melainkan sistem pengambilan keputusan yang membiarkan tindakan tidak etis bertahan sekitar satu tahun sebelum diakui.

**Kasus Boeing 737 MAX (pembahasan awal, dilanjutkan sesi berikutnya).** Boeing bersaing ketat dengan Airbus; terjadi kecelakaan 737 MAX, termasuk di Indonesia; konteks waktu yang disebut adalah keterlambatan produk pada 2019. Airbus meluncurkan model baru, Boeing belum punya produk setara, lalu Boeing memodifikasi produk lama dan menambah sensor baru (bukan membangun dari nol) dan memasarkannya dengan nama “MAX”. Kronologi yang dibahas: CEO dan manajemen menuntut produk cepat; penambahan sensor dilakukan meski sistem belum siap; karyawan level bawah mengikuti perintah atasan; kesalahan strategi menyebar ke bawah dan menyebabkan crash. Kesimpulan kelas: masalah bermula dari keputusan individu (CEO dan manajemen), lalu menjadi masalah kolektif organisasi. Detail teknis, tanggal, dan jumlah korban tidak disebut di rekaman.

### c. Diskusi dan komentar dosen

**Individu, organisasi, atau sistem.** Mas Imam berpendapat individu paling penting, tetapi sistem juga memengaruhi individu. Contohnya buang sampah sembarangan: peraturan Singapura dan Indonesia relatif sama, hasilnya berbeda, karena individu di Indonesia sudah “terkolektifkan” dalam kebiasaan tidak disiplin sehingga pelanggaran kolektif menjadi pemakluman; perbuatan tidak etis kolektif lama-kelamaan menjadi budaya. Untuk Boeing, masalah bermula dari individu lalu menjadi budaya organisasi.

Dosen menjelaskan bahwa contoh sampah sebenarnya ada di level organisasi dan sistem, bukan murni individu. Singapura menegakkan disiplin dengan denda langsung, Indonesia lemah dalam penegakan hukum. Buktinya orang Singapura yang ke Malioboro atau Thamrin bisa ikut membuang sampah sembarangan, sedangkan orang Indonesia yang ke Singapura menjadi disiplin. Contoh lain: berkendara di bawah pengaruh alkohol. Di negara dengan penegakan konsisten (kendaraan ditahan, denda, pidana) masyarakat disiplin; di wilayah dengan aturan longgar, misalnya turis asing di Bali, pelanggaran dimanfaatkan untuk berperilaku tidak disiplin sampai menimbulkan protes masyarakat lokal. Kesimpulannya, level individu dipengaruhi level sistem.

Dosen menjelaskan bahwa orang yang sudah masuk sistem yang buruk sulit keluar dari jeratnya. Untuk keluar dibutuhkan individu yang kuat secara nilai dan rela mengorbankan posisi (misalnya mengundurkan diri) demi integritas, meski budaya mengundurkan diri karena integritas jarang terjadi.

**Pengalaman dosen mencegah korupsi pengadaan.** Dosen pernah menjabat PPK, Pengguna Anggaran, Wakil Dekan bidang keuangan, dan Dekan FEB UGM, dan menangani pembangunan Pertamina Tower (dibantu Pertamina) serta Learning Center Tower (lelang melalui Unit Layanan Pengadaan, mirip LKPP).

Dosen menjelaskan strateginya adalah transparansi total. Ia memanggil kontraktor, panitia, pengawas, dan penerima pekerjaan sekaligus dan berkata: “Selamat, Anda menang. Tolong dikerjakan sesuai spesifikasi, kualitas, volume, dan tepat waktu. Ini untuk anak dan cucu kita.” Ia menyatakan eksplisit: “Saya tidak akan meminta apa-apa dari proyek ini.” Alasannya, ada rumor umum pejabat meminta 5

sampai 10 persen nilai proyek saat pencairan dana. Ia menegaskan: “Kalau ada permintaan uang di tengah jalan, itu bukan dari saya. Kalau ada oknum FEB UGM yang meminta, tolong saya diberi tahu.” Dampaknya kontraktor mendapat kepastian dan proses berjalan normal dan cepat. Manfaat keterbukaan: jika ada pelanggaran, bukan tanggung jawab pejabat bersangkutan, dan pelanggaran lebih mudah terdeteksi karena semua tahu aturan main; rent-seeking biasanya tersembunyi, sehingga membuka proses mengurangi potensi kecurangan.

Saat proyek terlambat pada musim Lebaran (risiko yang sudah ia ingatkan sejak awal), manajer kontraktor ingin menegosiasikan denda. Dosen menolak dan meminta BPK menghitung denda resmi; kontraktor membayar sesuai perhitungan BPK tanpa bisa menawar. Prinsipnya: “Sepanjang kita tidak punya niat buruk, buka saja semuanya, meskipun risikonya jadi tidak populer.” Setelah Learning Center Tower selesai, proyek diaudit BPK dan Pertamina, termasuk rontgen struktur (ketebalan besi kolom) oleh laboratorium Teknik Sipil; hasilnya bersih. Untuk proyek lebih besar, dosen menyarankan keterbukaan ditingkatkan, bahkan live streaming.

Dosen juga mencontohkan Ahok: DPRD DKI tidak menyetujui usulan anggaran gubernur karena dianggap tidak wajar, sehingga dipakai anggaran tahun sebelumnya sesuai ketentuan hukum jika APBD tidak disetujui. DPRD dirugikan karena rencananya tidak terealisasi. Pelajarannya, keputusan bisa membuat pejabat tidak populer, tetapi lebih baik menanggung risiko sendiri daripada “deal” tidak etis.

**Komentar dosen tentang VW.** Dosen menjelaskan bahwa tindakan VW bukan kebijakan tertulis; tidak mungkin ada aturan resmi “pasang software manipulasi jika tidak memenuhi ambang emisi”. Ini kebijakan informal dari tekanan dan orientasi tertentu. Dengan kerangka triple bottom line, VW terlalu menitikberatkan kinerja keuangan (profit, revenue, market share) sehingga mengorbankan kinerja lingkungan (emisi 40 kali batas) dan sosial (kesehatan masyarakat dan karyawan).

Dosen menjelaskan VW melanggar tiga prinsip etika bisnis: kejujuran, karena emisi 40 kali batas tetapi sistem seolah memenuhi standar (manipulasi data); fairness, karena tujuannya mempertahankan market share dan profit tetapi risikonya dialihkan ke lingkungan, karyawan, dan masyarakat; ethic of care, karena konsumen membayar dengan asumsi mobil memenuhi standar EPA Amerika, ternyata tidak, sehingga kepercayaan konsumen diingkari.

Dosen menceritakan pengalaman mengajar di Osnabrück University, Jerman (universitas mitra, musim panas). Osnabrück memiliki pabrik VW, dan warganya malu dan kecewa karena sebelumnya bangga dengan kualitas VW. Dosen menyimpulkan ini short-sighted decision making: orientasi jangka pendek pada profit melanggar etika dan hukum sekaligus, dan bisnis yang tidak etis dipenalti publik dan negara.

Dosen memperluas ke uji KIR di Indonesia, yang seharusnya mencakup emisi dan kondisi rem, tetapi banyak truk dengan rem buruk tetap beroperasi. Yang paling dirugikan sopir truk, yang bisa kehilangan nyawa. Perusahaan logistik dan pemilik truk seharusnya ikut bertanggung jawab, tetapi pengawasan di Indonesia belum sampai tahap itu. Dosen menghubungkan ke konsep stakeholder: stakeholder membentuk jaringan yang saling terhubung, sehingga dampak keputusan merambat ke pihak yang tidak terpikirkan (sopir truk, keluarganya, pengguna jalan lain).

#### **d. Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya**

**Mas Rafi.** VW tidak etis kepada lingkungan, konsumen, dan regulator sekaligus. Di titik mana VW seharusnya membuat keputusan strategis sebelum kecurangan terjadi (dikaitkan dengan konsep “unitizing”)? Jawaban: keputusan strategis selalu dilematis dan ada trade-off. VW tidak mau mengurangi performa tetapi terikat regulasi emisi, sehingga mengakali sistem. Akar masalahnya ketidakterbukaan,

bukan keputusan mempertahankan performa. Alternatif etisnya, VW menurunkan performa secara terbuka dengan penjelasan jujur bahwa itu tuntutan regulasi; kemungkinan besar konsumen masih menerima. Masalah utamanya adalah menyembunyikan kondisi sebenarnya.

**Mas Asil.** Sistem pemilu Indonesia berbasis popularitas, banyak anggota DPR dari kalangan artis, bukan kapabilitas. Bagaimana sistem “bersih” tetapi orang bersih tetap populer? Dosen menjelaskan bahwa ini level sistem politik. Sistem politik Indonesia berbiaya tinggi; ada “serangan fajar” (politik uang), sehingga kandidat bersih tetap bisa kalah dari yang melakukan politik uang, norma salah yang dilanggengkan. Saran dosen untuk calon pejabat publik: bangun profesionalisme dulu sebelum terjun politik; jika terpaksa membagi uang kampanye, gunakan uang pribadi, bukan hasil korupsi; “bagi-bagi uang rakyat” untuk kampanye tidak masuk akal secara etis karena uangnya berasal dari rakyat sendiri.

**Mas Bagus (dilema menjalankan kebijakan yang tidak etis).** Jika manajemen membuat keputusan strategis yang salah secara etika tetapi sudah dituangkan dalam kebijakan internal, bagaimana sikap individu atau unit yang menjalankan: mengikuti karena legal meski etika diabaikan, atau menolak karena bertentangan dengan etika? Contohnya unit di bawah manajemen VW yang “terpaksa” menjalankan, dan perbankan yang sangat teregulasi.

Jawaban pertama (mahasiswa, konsep risk appetite): hasil awareness dan judgment bergantung pada karakteristik personal, terutama risk appetite. Orang yang belum menikah atau tanpa tanggungan punya risk appetite lebih tinggi untuk mempertahankan idealisme etis meski dimusuhi, dimutasi, atau dipecat. Orang yang sudah berkeluarga cenderung mengikuti sistem meski bertentangan dengan nilai pribadi, karena risiko kehilangan pekerjaan berdampak ke keluarga. Tidak ada jawaban tunggal.

Jawaban kedua (mahasiswa, perspektif proses kebijakan): kebijakan perusahaan lahir dari proses dan analisis trade-off. Etika bersifat perspektif; tidak mengikuti kebijakan sah juga bisa dianggap tidak etis terhadap organisasi. Batasannya: diminta melanggar hukum di luar kebijakan perusahaan jelas tidak boleh diikuti; kebijakan resmi lewat proses sah seharusnya diikuti. Untuk VW, sensor pengakali emisi kemungkinan bukan ide direktur melainkan dari staf (bottom-up), tetapi begitu menjadi keputusan manajemen, staf terikat menjalankannya. Manajemen biasanya sudah melakukan risk assessment, membandingkan skenario ketahuan dan tidak curang, lalu memilih yang paling menguntungkan meski secara etis keliru. Prinsipnya: jika kebijakan bertolak belakang dengan nilai pribadi, solusi etisnya keluar dari perusahaan, bukan menolak dari dalam.

Tanggapan dosen atas pertanyaan ini (VW adalah kebijakan informal, analisis triple bottom line dan tiga prinsip etika) sudah dirangkum di bagian c.

#### e. Kesimpulan kelas

1. Keputusan tidak etis lahir dari interaksi faktor individu (nilai, integritas, tahap moral development) dan faktor situasional (reward, otoritas, birokrasi, norma kerja, budaya organisasi). Jika tekanan situasional lebih kuat dari kekuatan moral, orang yang sadar tindakannya salah tetap bisa melakukannya.
2. Tiga level (individu, organisasi, sistem) saling memengaruhi dan harus dibenahi bersamaan: individu (CEO Boeing, kontraktor, calon anggota DPR) adalah titik awal masalah atau solusi; organisasi bisa “mengajarkan” pelanggaran jika dibiarkan berulang; sistem dengan penegakan konsisten membentuk disiplin kolektif.
3. Strategi antikorupsi praktis: transparansi sejak awal, deklarasi eksplisit menolak suap, kesediaan tidak populer, dan audit independen. Tantangan struktural terbesar ada pada sistem politik berbiaya tinggi.

4. Dilema “menjalankan kebijakan yang tidak etis” tidak punya jawaban tunggal; bergantung pada risk appetite individu. Kebijakan sah sebaiknya diikuti, dan jika bertentangan dengan nilai pribadi, solusi etisnya keluar dari organisasi. Kebijakan informal yang sengaja melanggar hukum (seperti VW) masuk kategori berbeda dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan “hanya menjalankan kebijakan”.
5. Konsekuensi pelanggaran etika bisnis berdimensi hukum, finansial, dan reputasi. Kasus uji KIR menunjukkan isu serupa terjadi di Indonesia.

### C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen Dieselgate

Kelompok 3 memakai dua belas slide yang ringkas. Judul tiap slide dipilih sebagai pesan utama, dan urutannya mengikuti alur Bab 4.

**“Yang salah orangnya, atau sistemnya?”** Kasus Madoff dipakai sebagai pembuka: perilaku tidak etis tidak selalu bisa dijelaskan dari karakter individu, karena orang bertindak dalam jaringan kolaborator, norma, dan lingkungan bisnis yang membuat pelanggaran bisa bertahan.

**“Etika dimulai sebelum kita memilih.”** Sebuah keputusan menjadi isu etis jika tiga syarat terpenuhi: berdampak signifikan pada pihak lain, ada lebih dari satu pilihan, dan setidaknya satu pihak mengenali dimensi moralnya. Kegagalan pertama sering bukan memilih yang salah, melainkan gagal menyadari ada masalah moral.

**“Tahu benar tidak berarti bertindak.”** Model empat tahap Rest: awareness, judgement, intent, behaviour. Celah paling berbahaya ada di antara tahu dan bertindak: orang tahu sesuatu salah, tetapi tekanan target, imbalan, atau otoritas membuatnya tetap tidak melakukan yang benar.

**“Keputusan etis tidak dibuat sendiri.”** Faktor individu (nilai pribadi, pengalaman hidup, perkembangan moral) dan faktor situasional (imbalan dan insentif, peran dan otoritas, budaya organisasi, intensitas moral, pembungkaman masalah) saling berinteraksi.

**“Karakter penting, tapi bukan segalanya.”** Nilai pribadi, integritas (konsistensi prinsip, ucapan, dan tindakan), dan perkembangan moral berpengaruh signifikan; bukti untuk usia, gender, pendidikan, dan locus of control jauh lebih campur aduk.

**“Organisasi bisa mengajari orang berbuat salah.”** Imbalan dan otoritas mendorong orang mengorbankan integritas demi target; birokrasi menekan otonomi moral; peran kerja mendefinisikan ulang apa yang “wajar”; budaya organisasi membentuk akal sehat tentang apa yang normal, bahkan jika salah.

**“Cara kita membungkai masalah mengubah keputusan.”** Intensitas moral ditentukan besarnya dampak, kedekatan korban, dan probabilitas kerugian. Masalah serius bisa terasa kecil jika dibungkai sebagai “technical problem”, “business problem”, atau “software issue”; pembungkaman moral membuat kerugian, hak, tanggung jawab, dan stakeholder terlihat.

**Fakta kasus Volkswagen.** VW menghadapi standar emisi Amerika Serikat yang makin ketat sambil ingin mempertahankan performa dan efisiensi kendaraan. Solusinya curang: perangkat lunak pengelabu uji (defeat device) yang mengaktifkan kontrol emisi hanya saat kendaraan diuji di laboratorium; di jalan, beberapa model memancarkan nitrogen oksida sampai 40 kali batas legal. Kronologi: tekanan regulasi mendorong jalan pintas; 2014 uji jalan independen memicu investigasi EPA; respons awal VW menyebutnya “minor software error”; 2015 VW mengakui penipuan yang disengaja selama bertahun-

tahun. Skala: 11 juta mobil terdampak, emisi 40 kali batas, lebih dari seribu dokumen diduga dihancurkan untuk menutupi jejak. Buku mencatat biaya penyelesaian, denda, dan perbaikan yang mencapai puluhan miliar dolar serta hukuman pidana bagi sejumlah manajer.

**Analisis dan solusi kelompok.** Ini kegagalan etika organisasi, bukan sekadar kegagalan perangkat lunak. Pertanyaan yang tepat bukan “insinyur mana yang salah”, tetapi “sistem apa yang membuat keputusan salah bisa bertahan begitu lama”. Solusi manajerial: ubah struktur imbalan agar tidak mendorong jalan pintas; perkuat mekanisme speak up dan perlindungan whistleblower; bangun budaya yang berani menantang otoritas; jadikan integritas sebagai norma; perkuat governance agar masalah tertangkap sebelum menjadi krisis.

## D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieseldgate

**Deskripsi kasus.** Antara 2009 dan 2015 Volkswagen memasang perangkat lunak pada sekitar 11 juta mobil diesel yang mendeteksi kondisi uji emisi dan hanya saat itu mengaktifkan kontrol emisi penuh. Di jalan, emisi nitrogen oksida mencapai 40 kali batas. Setelah uji independen pada 2014 memicu investigasi EPA, VW mula mula menyebutnya kesalahan perangkat lunak kecil, lalu pada 2015 mengakui penipuan yang disengaja. Akibatnya tuntutan hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa, biaya puluhan miliar dolar, dan kerusakan reputasi yang bahkan dirasakan warga kota pabrik seperti Osnabrück.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mempertahankan performa dan pangsa pasar mobil diesel (target bisnis) dan mematuhi regulasi emisi secara jujur yang akan menurunkan performa atau menaikkan biaya. VW memilih jalan ketiga yang curang: tampil patuh di laboratorium, melanggar di jalan. Menurut dosen, VW melanggar tiga prinsip: kejujuran (data emisi dimanipulasi), fairness (keuntungan untuk VW, risiko dialihkan ke lingkungan, masyarakat, dan karyawan), dan ethic of care (konsumen membayar dengan asumsi mobil memenuhi standar EPA, kepercayaan itu diingkari). Dengan triple bottom line, VW menimbang hanya kolom ekonomi dan mengorbankan kolom lingkungan dan sosial. Uji Kant gagal total: aturan “boleh mengakali uji regulator jika targetnya sulit” tidak bisa diuniversalkan. Secara utilitarian, polusi yang menimpa jutaan orang jauh melampaui keuntungan penjualan.

### Pelakunya siapa?

Level individu: insinyur yang merancang perangkat lunak dan manajer yang menyetujui serta menyembunyikannya, termasuk yang menghancurkan dokumen. Level organisasi: budaya VW yang menuntut target ambisius dan tidak mentoleransi kabar buruk, struktur imbalan yang menghargai hasil tanpa bertanya cara, dan otoritas yang tidak boleh ditantang; dosen menekankan ini kebijakan informal, bukan aturan tertulis, karena tidak mungkin ada SOP resmi untuk mencurangi regulator. Level sistem: pengujian emisi yang terlalu bergantung pada laboratorium sehingga mudah dikelabui. Pertanyaan kelas “siapa yang salah, pelaksana atau pemberi target” dijawab: keduanya, tetapi pemberi target dan pembiar di atas memikul tanggung jawab lebih besar.

**Adakah yang dirugikan?**

Masyarakat yang menghirup nitrogen oksida di atas batas (kerugian kesehatan yang sulit dihitung); konsumen yang membeli mobil dengan klaim “diesel bersih” dan kemudian nilai jualnya jatuh; pemegang saham yang menanggung denda dan penurunan harga saham; karyawan dan kota pabrik yang reputasi serta pekerjaannya terancam; regulator dan sistem uji emisi yang dipermalukan; dan pesaing yang patuh tetapi kalah bersaing selama bertahun-tahun.

**Lesson learned-nya apa?**

Pertama, tekanan situasional bisa mengalahkan kesadaran moral: banyak orang di VW tahu ini salah tetapi tetap jalan (celah antara judgement dan behaviour pada model Rest). Kedua, moral framing menentukan reaksi: menyebutnya “software issue” membuat organisasi tidak merasa sedang menipu publik. Ketiga, akar masalahnya ketidakterbukaan, bukan keputusan mempertahankan performa; alternatif etisnya adalah menurunkan performa secara terbuka dengan penjelasan jujur, dan konsumen kemungkinan masih menerima. Keempat, keputusan berorientasi jangka pendek (short sighted) melanggar etika dan hukum sekaligus, dan publik serta negara menghukumnya dengan biaya yang jauh lebih besar daripada penghematan awal. Kelima, kasus serupa berulang di industri otomotif (Ford, Toyota, GM); perusahaan sering “kapok sesaat” lalu kembali menghitung untung rugi.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Mengubah struktur imbalan agar target tidak bisa dicapai dengan jalan pintas dan menilai cara, bukan hanya hasil; membangun saluran speak up dan perlindungan whistleblower yang dipercaya; melatih manajer mengenali moral framing dan membingkai ulang isu teknis sebagai isu keselamatan dan kejujuran; memberi insinyur jalur eskalasi independen ke komite audit atau komisaris ketika mereka keberatan (dosen mencatat konflik insinyur melawan pemasaran biasanya dimenangkan pemasaran); menetapkan tone at the top bahwa kabar buruk boleh disampaikan; dan di level sistem, regulator memakai uji emisi di jalan nyata serta sanksi pidana bagi manipulasi data. Untuk individu yang berada di bawah kebijakan tidak etis, dosen menyarankan dokumentasi tertulis atas perintah yang ditolak, dan bila bertentangan dengan nilai pribadi, keluar dari organisasi lebih baik daripada ikut menjalankan.

**Catatan singkat: Boeing 737 MAX**

Kasus ini dibahas sebagian di kelas sebagai pembandingan. Boeing bersaing ketat dengan Airbus yang sudah meluncurkan model baru, lalu memodifikasi pesawat lama dengan sensor dan sistem baru dan memasarkannya sebagai MAX tanpa pelatihan memadai bagi pilot. Dua kecelakaan, termasuk di Indonesia, menewaskan ratusan orang. Pola analisisnya sama dengan VW: dilema kecepatan ke pasar melawan keselamatan; prinsip yang dilanggar adalah keselamatan konsumen, kejujuran kepada regulator dan maskapai, dan ethic of care; pelakunya dimulai dari keputusan manajemen puncak lalu menjadi budaya organisasi yang menekan insinyur; yang dirugikan adalah korban jiwa dan keluarganya, maskapai, pemegang saham, dan kepercayaan pada otoritas penerbangan; pelajarannya, kesalahan

strategi di puncak menyebar ke bawah dan diikuti karena otoritas; pencegahannya adalah pengawasan regulator yang independen (bukan didelegasikan kepada perusahaan), budaya yang memberi hak veto pada keselamatan, dan insentif yang tidak menghukum keterlambatan demi keselamatan.

## Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Manajemen Etika Bisnis

### A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics*, edisi 5, Bab 5.

#### Pendahuluan

Pesan dasar bab ini: etika bisnis terlalu penting untuk dibiarkan terjadi sendiri. BP, Siemens, Walmart, dan Volkswagen sudah merasakan mahalannya pelanggaran etika bagi reputasi, dan UKM pun tidak kebal dari ekspektasi stakeholder yang makin global. Regulasi ikut mendorong: Denmark, Prancis, Jepang, Malaysia, dan Inggris mewajibkan perusahaan besar melaporkan faktor sosial dan lingkungan, India mewajibkan 2% laba untuk CSR. Hasilnya muncul “industri” etika bisnis (ethics manager, konsultan, auditor) dan posisi baru di bidang compliance, risk, corporate responsibility, dan sustainability.

Konsep kunci bab: business ethics management, code of ethics, stakeholder management, social accounting, environmental management, environmental management systems, ethical leadership.

#### Apa itu manajemen etika bisnis?

Definisi resmi: **manajemen etika bisnis (business ethics management)** adalah upaya langsung untuk mengelola isu atau masalah etika, secara formal maupun informal, melalui kebijakan, praktik, dan program yang spesifik. Yang dibahas hanya aktivitas yang memang terlihat dan ditujukan untuk menangani masalah etika.

#### Komponen manajemen etika bisnis (Figure 5.1)

Figure 5.1 menempatkan manajemen etika bisnis di tengah dengan sembilan komponen di sekelilingnya. Komponen bisa dipakai sendiri atau dikombinasikan.

| Komponen                                                     | Inti                                                                                          | Contoh                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pernyataan misi/nilai (mission or values statements)         | Pernyataan umum tujuan dan nilai perusahaan, makin sering memuat tujuan sosial dan lingkungan | Google, Tata              |
| Kode etik (codes of ethics)                                  | Pernyataan sukarela berisi aturan dan panduan perilaku                                        | IWAY milik IKEA           |
| Saluran pelaporan/nasihat (reporting/advice channels)        | Hotline etika untuk melaporkan pelanggaran atau minta nasihat                                 | Novo Nordisk              |
| Analisis dan manajemen risiko (risk analysis and management) | Mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko reputasi dan finansial                       | Yahoo, Equator Principles |
| Proses tata kelola etika (ethics governance processes)       | Ethics officer, ethics manager, komite etika/CSR                                              | ECO di AS, IBE di Inggris |

| Komponen                                                              | Inti                                                              | Contoh                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konsultan etika (ethics consultants)                                  | Jasa riset, audit, verifikasi, dialog stakeholder dari pihak luar | EY, KPMG, Deloitte, Bureau Veritas, SustainAbility    |
| Pendidikan dan pelatihan etika (ethics education and training)        | Membekali karyawan mengenali dan membahas masalah etika           | “Novartis Land”, MOOC, aplikasi Markkula Center       |
| Konsultasi, dialog, dan kemitraan stakeholder                         | Dari survei sampai melibatkan stakeholder dalam keputusan         | IPIECA bersama UNDP dan IFC soal SDGs                 |
| Audit, akuntansi, dan pelaporan (auditing, accounting, and reporting) | Mengukur dan mengomunikasikan dampak sosial, etis, dan lingkungan | BT, Co-operative Bank, Body Shop, Shell; GRI, SA 8000 |

Catatan penting per komponen:

- **Pernyataan misi:** hampir semua perusahaan besar punya, tapi menurut Bart (1997) sering tidak spesifik, terpisah dari strategi, dan sulit memengaruhi perilaku. Misi sebegus apa pun tidak efektif tanpa manajemen etika yang substantif.
- **Saluran pelaporan:** rata-rata 1,4 laporan per 100 karyawan; tren hotline anonim naik, terutama soal pelecehan seksual. Ada yang meragukan efektivitas dan motifnya, dan Jerman serta Prancis melarang fitur tertentu karena privasi.
- **Manajemen risiko:** Sison (2000) bilang bahasa risiko membuat etika bisnis “punya gigi” karena pelanggaran dihitung dalam uang (denda, sanksi). Pendorong hukumnya di AS adalah Foreign Corrupt Practices Act dan Sarbanes-Oxley. Fokus bergeser dari risiko yang mudah diukur (polusi, product liability) ke “blind spot” organisasi, contohnya kebocoran 1 miliar akun Yahoo (2016) yang memangkas valuasi \$350 juta.
- **Ethics officer:** lebih umum di AS, sebagian karena kebijakan pemidanaan: eksekutif yang terbukti bersalah dihukum lebih ringan kalau perusahaannya punya ethics officer dan pelatihan (Reeves 2005). India mewajibkan komite CSR di dewan lewat Companies Act 2013.
- **Pelatihan:** Kिरrane (1990) merangkum tiga tujuan: mengenali situasi yang melibatkan keputusan etis, memahami budaya dan nilai organisasi, dan mengevaluasi dampak keputusan etis pada organisasi.
- **Dialog stakeholder:** Web 2.0 mengubah komunikasi dari sekadar memberi informasi menjadi melibatkan stakeholder dalam produksinya (Morsing dan Schultz 2006).
- **Audit dan pelaporan:** satu-satunya komponen yang dipelopori Eropa, bukan AS. Survei KPMG 2017: lebih dari 75% perusahaan global sudah melapor; migas (81%) dan pertambangan (80%) tertinggi, ritel terendah (32%). Indeks seperti CDP dan DJSI ikut membentuk isi laporan.

**Practitioner Spotlight 5** menampilkan Kerry Griffiths, konsultan keberlanjutan AECOM (Selandia Baru), yang membantu klien memasukkan keberlanjutan ke proyek infrastruktur. Keahlian yang dibutuhkan: berpikir strategis, pengetahuan SDGs dan standar, carbon accounting, serta fasilitasi dan komunikasi.

## Evolusi manajemen etika bisnis

Hampir tidak ada perusahaan yang punya semua alat ini, dan UKM biasanya tidak punya elemen formal sama sekali (Spence 1999). Tapi penggunaannya meningkat, dan sejak 2000 ada pergeseran dari mengelola perilaku karyawan (kode etik, fokus internal) ke mengelola tanggung jawab sosial yang lebih luas (fokus eksternal). Bab lalu membahas tiga area: menetapkan standar perilaku etis, mengelola hubungan stakeholder, dan menilai kinerja etis.

## Menetapkan standar perilaku etis: kode etik

Definisi resmi: **kode etik (code of ethics)** adalah pernyataan sukarela yang mengikat organisasi, industri, atau profesi pada keyakinan, nilai, dan tindakan tertentu, dan/atau menetapkan perilaku etis yang pantas bagi karyawan.

### Empat jenis kode etik

1. **Kode organisasi/korporat:** khusus satu organisasi, misalnya IWAY milik IKEA (kondisi kerja, pekerja anak, lingkungan).
2. **Kode profesi:** kedokteran, hukum, akuntansi, dan kini profesi lain seperti American Marketing Association “Statement of Ethics”.
3. **Kode industri:** FCA Code of Conduct di jasa keuangan Inggris; Responsible Business Alliance di industri elektronik.
4. **Kode program/kelompok:** CAUX Roundtable Principles for Business; standar Fairtrade International sebagai syarat memakai Fairtrade Mark.

### Prevalensi

Hampir semua perusahaan besar AS punya kode; sekitar 93% perusahaan FTSE 350 punya program etika dengan kode etik sebagai fitur utama. Di UKM jauh lebih rendah, apalagi di negara berkembang.

### Isi kode etik

Bentuknya dari dokumen legalistik panjang sampai ringkasan visual dengan skenario praktis. Isinya mencerminkan industri: garmen fokus ketenagakerjaan, ekstraktif fokus lingkungan. Ethics and Compliance Initiative (ECI) mengelompokkan isi umum ke delapan area: (1) kepatuhan, integritas, dan antikorupsi; (2) konflik kepentingan; (3) informasi karyawan, klien, dan vendor; (4) praktik ketenagakerjaan; (5) isu lingkungan dan K3; (6) sumber daya etika dan kepatuhan seperti helpline; (7) internet dan media sosial; (8) hubungan dengan pihak ketiga.

Media sosial makin masuk ke kode. Manajer media sosial H&M (2013) live-tweet soal PHK, direktur komunikasi IAC (2015) dipecat karena cuitan rasis. Survei Pew 2016: 51% pekerja AS punya aturan media sosial di kantor. Kebijakan UPS berlaku untuk aktivitas pribadi sekalipun (“kamu tidak pernah berhenti jadi karyawan UPS”). Kritiknya: batas publik dan privat kabur, kontrol korporasi merembes ke kehidupan pribadi; kebijakan ABC Australia (2018) yang melarang jurnalis beropini politik di ruang pribadi dianggap serangan pada kebebasan berekspresi.

Dua tujuan kode: **kode aspirasional (aspirational codes)** mendefinisikan prinsip yang diyakini, dan **kode berbasis aturan (rules-based codes)** memberi panduan praktis untuk situasi tertentu. Figure 5.2 menampilkan kode GE “The Spirit & The Letter” yang sangat aspirasional: jujur dan adil, patuhi hukum, jadilah suara integritas dan laporkan kekhawatiran, kepatuhan sederhana adalah kepatuhan efektif. Di bawahnya ada aturan spesifik (misalnya jangan mengejar bisnis pemerintah tanpa legal counsel) dan tiga pertanyaan cek: bagaimana ini terlihat bagi orang lain, apakah saya mau bertanggung jawab, apakah konsisten dengan kode GE.

Hoffman, Driscoll, dan Painter-Morland (2001): kode efektif harus memuat keduanya, karena aturan tanpa nilai kehilangan makna dan credo tanpa aturan kehilangan isi. Kritik: aturan yang jelas bertabrakan dengan kebutuhan fleksibilitas (Cassell dkk. 1997); kode jarang berani menyatakan nilai atau

kelompok mana yang diprioritaskan sehingga isinya umum (Hosmer 1987); dan sekadar punya kode tertulis tidak menjamin perilaku etis (Kaptein dan Schwartz 2008), sehingga banyak yang menyebutnya alat humas untuk menenangkan kritik.

### Efektivitas kode etik

Yang menentukan bukan isi, tapi cara kode dikembangkan, diterapkan, dan ditindaklanjuti. Kode yang dipaksakan menimbulkan kebencian, kode yang dilupakan tidak berguna, kode yang dilanggar manajer senior tanpa konsekuensi hanya menghasilkan sinisme. Faktor efektivitas menurut Schwartz (2004): **cara ditulis** (keterbacaan, contoh, nada, relevansi), **cara didukung** (manajemen puncak, pelatihan, penguatan rutin), dan **cara ditegakkan** (saluran anonim, komunikasi pelanggaran, insentif dan sanksi). Treviño dkk. (1999) menemukan “follow-through” jauh lebih berpengaruh daripada sekadar punya kode. Contoh penegakan sampai puncak: CEO Boeing (2005), Hewlett-Packard (2010), Lockheed Martin (2012), dan Intel (2018) mundur karena melanggar kode. Sethi (2002) menyarankan kode diterjemahkan ke instrumen audit terukur dan dikaitkan dengan evaluasi kinerja manajer.

Kritik mendasar (Stansbury dan Barry 2007; Painter-Morland 2010): kode adalah mekanisme kontrol atas keyakinan karyawan, dan dari sudut pandang postmodern dan feminis, aturan yang dikodifikasi bisa menekan insting moral, emosi, dan empati demi keseragaman birokratis.

### Kode etik global

Bisakah satu kode berlaku di semua negara? Hadiah dianggap wajar di Jepang dan menolaknya bisa menghina; di India ada ekspektasi mengutamakan keluarga termasuk saat rekrutmen; di Arab Saudi kesetaraan perempuan dipandang berbeda. Donaldson (1996): kapan “berbeda” itu sekadar berbeda, dan kapan “berbeda” itu salah? Relativis menyarankan kode berbeda per konteks, absolutis menyarankan satu kode untuk semua. Jalan tengah Donaldson: (1) hormati nilai inti kemanusiaan (core human values) sebagai ambang absolut, (2) hormati tradisi lokal, (3) konteks penting. Jadi kode global menetapkan minimum (martabat manusia, HAM dasar) tapi memberi ruang budaya pada hal seperti hadiah. Contoh upaya nilai universal: UN Global Compact (2000), sepuluh prinsip soal HAM, buruh, lingkungan, dan antikorupsi, dengan lebih dari 12.000 perusahaan di 160 negara pada 2018.

Kesimpulan bagian ini: kode tidak akan “menyelesaikan” manajemen etika; ia hanya satu pengaruh di antara banyak pengaruh dan paling jauh menetapkan ekspektasi minimum.

**Ethics in Action 5.1 (industri teknologi):** Skandal Facebook dan Cambridge Analytica (data 87 juta pengguna dipakai untuk iklan politik) terjadi meski Facebook punya kode ketat soal perlindungan data; Yahoo (webcam disadap GCHQ) dan bug Cloudbleed menambah daftar. Responsnya: usulan kode etik seluruh Silicon Valley, Global Network Initiative, dan argumen Irina Raicu bahwa kode saja terlalu samar sehingga butuh pelatihan etika berkelanjutan. Tantangannya adalah batas regulasi mandiri vs pemerintah dan tekanan pemerintah tuan rumah soal sensor dan pengawasan.

**Ethical Dilemma 5 (Getting explicit about the code of conduct):** Sebagai manajer TI, kamu menemukan laptop kantor yang dipakai Paul, analis andalan, berisi riwayat situs porno; Paul bilang temannya yang memakai, yang juga melanggar kode. Kebijakan jelas (bisa dipecat), tapi pelatihan kode sudah lama tidak dilakukan dan kamu butuh Paul untuk peluncuran besar. Dilema ini menunjukkan kode yang ada di kertas tapi lemah dalam komunikasi dan penegakan.

## Mengelola hubungan stakeholder

Selain sisi normatif (Bab 2 dan 3), ada sisi deskriptif (manajer memang mengenali stakeholder, misalnya dewan dua tingkat di Jerman) dan sisi instrumental (stakeholder mana yang penting untuk tujuan perusahaan). Definisi resmi: **manajemen stakeholder (stakeholder management)** adalah proses organisasi berusaha memahami kepentingan dan ekspektasi stakeholder dan memuaskannya dengan cara yang selaras dengan kepentingan inti perusahaan.

### Menilai kepentingan stakeholder: perspektif instrumental

Jones dan Hill (2013): perusahaan tidak bisa memuaskan semua stakeholder, jadi harus memilih. Donaldson dan Preston (1995) membedakan perspektif instrumental, normatif, dan deskriptif. Mitchell, Agle, dan Wood (1997) menyebut tiga atribut yang menentukan salience stakeholder:

| Atribut                 | Arti                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kekuasaan (power)       | Kemampuan stakeholder memengaruhi tindakan organisasi  |
| Legitimasi (legitimacy) | Apakah tindakan stakeholder dipandang pantas dan layak |
| Urgensi (urgency)       | Sejauh mana klaimnya menuntut perhatian segera         |

Satu atribut: stakeholder **laten (latent)**, paling tidak penting. Dua atribut: **ekspektan (expectant)**, cukup penting. Tiga atribut: **definitif (definitive)**, paling penting dan butuh keterlibatan aktif.

### Jenis hubungan stakeholder

Hubungan membentang dari konflik terbuka sampai joint venture. Kolaborasi dipelopori di manajemen lingkungan lalu meluas ke cause-related marketing, public-private partnership, dan kerja sama dengan LSM dan serikat soal kondisi kerja. Konfrontasi masih umum: Greenpeace (2014) memaksa Lego mengakhiri kerja sama dengan Shell lewat kampanye media sosial. Tapi tren bergerak ke dialog dan aliansi (Selsky dan Parker 2005). Kolaborasi tidak selalu etis (pesaing yang mengatur harga), tapi berguna karena memunculkan tuntutan stakeholder yang berkembang dan menambah unsur tata kelola demokratis ke keputusan perusahaan.

### Komunikasi dengan stakeholder

Komunikasi tanggung jawab korporat (Podnar 2008) adalah proses mengantisipasi ekspektasi stakeholder untuk menyediakan informasi yang benar dan transparan tentang isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Riset lebih banyak melihat stakeholder eksternal daripada karyawan (Crane dan Glozer 2016). Model lama satu arah (“monological”), model online dua arah (“dialogical”): blog Delhaize, Twitter CSR Campbell Soup, YouTube Samsung, Facebook SAP. Kritik: dialog sejati jarang terjadi karena perusahaan berkonsultasi secara oportunistik dan jarang mendengar (Manetti 2011), media sosial dipakai seperti media siaran (Capriotti 2011), dan paling buruk jadi “greenwashing” atau “window dressing” (Banerjee 2008).

### Masalah komunikasi dan kolaborasi stakeholder

1. **Intensitas sumber daya:** mahal dan makan waktu, UKM sering tidak sanggup.
2. **Benturan budaya:** nilai dan cara kerja berbeda.
3. **Temperamen:** berkolaborasi di satu isu, berkonflik di isu lain (“multiple identities”).
4. **Koordinasi:** konsensus sulit, risiko kehilangan arah strategis.

5. **Kooptasi:** stakeholder kehilangan independensi karena terlalu dekat dengan perusahaan.
6. **Akuntabilitas:** organisasi stakeholder sendiri belum tentu akuntabel; kolaborasi tertutup mengurangi akuntabilitas publik.
7. **Resistensi:** pihak internal atau eksternal menolak kolaborasi.

## Menilai kinerja etis: social accounting

Apa itu kinerja etis dan bagaimana mengukurnya? Labelnya beragam (Toyota “sustainability report”, Microsoft “CSR report”, Nestlé “creating shared value report”). Buku memakai istilah payung **social accounting** karena paling lama dipakai (sejak awal 1970-an) dan paling sederhana.

### Apa itu social accounting?

Definisi resmi: **akuntansi sosial (social accounting)** adalah proses sukarela untuk menilai dan mengomunikasikan aktivitas dan dampak organisasi pada isu sosial, etis, dan lingkungan yang relevan bagi stakeholder. Bedanya dari akuntansi keuangan: fokus pada isu non-keuangan (tanpa mengecualikan keuangan), audiens lebih luas dari pemegang saham, dan sukarela.

Belum ada standar formal tentang isu apa yang dilaporkan dan bagaimana mengukurnya (Wood 2010). Aktivitas bisa dihitung (jumlah limbah, donasi) tapi dampaknya sulit (seberapa tercemar sungai, seberapa bahagia penerima donasi), sehingga banyak data kualitatif. Shell Sustainability Report 2017 memadukan emisi GRK dan statistik keselamatan dengan studi kasus dan kutipan stakeholder. Praktiknya evolusioner dan bergantung pada cara organisasi memandang hubungannya dengan stakeholder (Zadek, Pruzan, dan Evans 1997).

### Proses social accounting (Figure 5.3)

Dialog stakeholder di tengah, bisa masuk di tahap mana pun. Siklusnya: (1) tentukan tujuan dan strategi, (2) lakukan penilaian materialitas, (3) pilih indikator kinerja, (4) kumpulkan dan analisis data, (5) siapkan laporan, (6) verifikasi dan assurance oleh pihak ketiga (Big Four atau konsultan audit sosial), (7) publikasikan, (8) evaluasi efektivitas, lalu ulang.

**Matriks materialitas (Figure 5.4):** sumbu vertikal “pentingnya bagi stakeholder”, sumbu horizontal “dampak pada kesuksesan bisnis”; kuadran kanan atas adalah isu paling material. Puma menaruh responsible sourcing, pekerja anak dan kerja paksa, pengelolaan air, korupsi, dan upah layak di sana. Analisis ini jadi umum karena GRI sangat fokus pada materialitas.

### Kenapa organisasi melakukan social accounting?

1. **Tekanan internal dan eksternal:** pesaing, pemerintah, konsumen, indeks FTSE4Good dan DJSI, tekanan serikat dan media soal rantai pasok. Pelaporan sering jadi upaya membangun legitimasi (Suchman 1995).
2. **Mengidentifikasi risiko:** tanpa audit pabrik luar negeri, bagaimana tahu ada pelanggaran HAM?
3. **Perbaikan manajemen stakeholder:** saluran komunikasi baru dan informasi untuk keputusan manajerial.
4. **Akuntabilitas dan transparansi:** transparansi adalah syarat supaya perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban.

Keterbatasan: karena sukarela dan tanpa standar memadai, organisasi bisa melaporkan apa saja. Pelaporan masih fenomena perusahaan besar. Disinsentif: biaya tinggi, informasi dan sistem tidak memadai, tidak ada standar, kerahasiaan, keengganan membuka data sensitif.

### Apa yang membuat social accounting “baik”? (Figure 5.5)

Delapan prinsip kualitas menurut Zadek, Pruzan, dan Evans (1997):

| Prinsip                                                          | Maksud                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inklusivitas (inclusivity)                                       | Mencerminkan pandangan semua stakeholder kunci lewat komunikasi dua arah       |
| Keterbandingan (comparability)                                   | Bisa dibandingkan antarperiode, antarorganisasi, dan dengan standar eksternal  |
| Kelengkapan (completeness)                                       | Semua area dinilai, bukan hanya yang memberi kesan positif                     |
| Evolusi (evolution)                                              | Praktik berkembang mengikuti ekspektasi stakeholder, ada komitmen belajar      |
| Kebijakan dan sistem manajemen (management policies and systems) | Dilembagakan dalam sistem dan prosedur yang memungkinkan kontrol dan evaluasi  |
| Pengungkapan (disclosure)                                        | Laporan terbuka ke semua stakeholder dalam bentuk yang sesuai kebutuhan mereka |
| Verifikasi eksternal (external verification)                     | Diverifikasi pihak luar yang dipercaya                                         |
| Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)                 | Mendorong perbaikan kinerja dan memperluas proses ke area yang belum dinilai   |

Kritik: banyak prinsip ini belum terintegrasi. O'Dwyer dan Owen (2005) menyebut kecenderungan “manajerialisme” yang mengorbankan akuntabilitas. Milne dan Gray (2013) menilai praktik saat ini memperkuat business-as-usual dan bisa menambah “un-sustainability” karena hanya menyajikan skenario win-win. Solusi yang diusulkan: membongkar silo antara pengukuran dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan keuangan, termasuk soal monetisasi eksternalitas.

### Standar dan skema

- **SA 8000** (1997, audit dan sertifikasi): standar tempat kerja global (jam kerja, kerja paksa, diskriminasi) yang disertifikasi auditor independen; 2018: lebih dari 3.860 fasilitas di 64 negara, sekitar 2 juta pekerja.
- **Global Reporting Initiative (GRI)** (1997, pelaporan): didirikan CERES dan UNEP, kerangka triple bottom line; lebih dari 12.500 organisasi memakainya, 82% dari 250 perusahaan terbesar dunia. Fokus pada materialitas, ada suplemen sektor dan panduan UKM.
- **AA1000S Assurance Standard** (2002): dasar pertama yang koheren untuk assurance laporan publik berdasarkan prinsip akuntabilitas dan keterlibatan stakeholder, konsisten dengan GRI.
- **Integrated Reporting (IR)** dan **SASB**: berorientasi investor; IR menggabungkan data keberlanjutan dan keuangan, SASB fokus pada informasi material bagi investor. Dampaknya belum jelas dan karyawan bisa bingung dengan banyaknya kerangka.
- **UN SDGs** makin memengaruhi pelaporan (PwC SDG Selector, komitmen ICAEW, laporan BT dan Unilever). **UN Global Compact** sudah dibahas sebagai basis nilai universal untuk kode global.

Catatan: ISO 26000 tidak dibahas di teks bab ini; standar ISO yang dibahas adalah ISO 14001 (lingkungan).

**Ethics on Screen 5 (Deepwater Horizon):** Film 2016 tentang ledakan anjungan BP pada 2010 yang menewaskan 11 kru dan menumpahkan 4,9 juta barel minyak ke Teluk Meksiko. Eksekutif BP digambarkan mengabaikan peringatan keselamatan demi jadwal; investigasi 2014 menetapkan BP “grossly negligent” (67% kesalahan) dan BP mengeluarkan sekitar \$65 miliar. Laporan akhir menyimpulkan bencana ini bisa dicegah dan BP “tidak punya budaya keselamatan yang berfungsi”.

## Manajemen lingkungan

Definisi resmi: **manajemen lingkungan (environmental management)** adalah upaya bisnis meminimalkan dampak lingkungan negatif produk perusahaan sepanjang siklus hidupnya. Motivasi “go green” bisa eksternal (tekanan stakeholder, regulasi) atau internal (diferensiasi pasar, motif etis pemimpin), dan berbeda antar sektor dan waktu. Bansal dan Roth (2000): motivasi lebih tinggi jika aktivitas lingkungan memperbaiki profitabilitas jangka panjang dan legitimasi.

Definisi resmi: **sistem manajemen lingkungan (environmental management systems, EMS)** adalah proses organisasi menerapkan tujuan, kebijakan, dan tanggung jawab lingkungan serta memastikan audit dan pelaporan rutin, melampaui kepatuhan hukum. Dua standar utama: ISO 14001 dan EMAS.

| Aspek       | ISO 14001                                                                                                        | EMAS                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyusun    | International Organization for Standardization                                                                   | Komisi Eropa                                                                                                                                                                                            |
| Rilis       | 2004, revisi 2015                                                                                                | 1993, revisi 2009                                                                                                                                                                                       |
| Metodologi  | Plan-Do-Check-Act (Deming)                                                                                       | Plan-Do-Check-Act (Deming)                                                                                                                                                                              |
| Elemen inti | Mencegah dampak buruk, kepatuhan, perspektif siklus hidup, manfaat finansial, komunikasi ke pihak berkepentingan | Pengukuran lebih ketat dan perbaikan berkelanjutan, pengawasan pemerintah, keterlibatan karyawan, indikator inti yang bisa dibandingkan, pernyataan lingkungan untuk publik, registrasi otoritas publik |
| Audit       | Dua audit internal dan satu audit eksternal tahunan                                                              | Sama, ditambah verifikator pihak ketiga terakreditasi                                                                                                                                                   |
| Pemakaian   | 346.189 organisasi (2016)                                                                                        | 13.872 perusahaan (2014)                                                                                                                                                                                |

EMAS lebih menuntut, jadi bagi perusahaan Eropa ISO 14001 adalah jalan menuju EMAS. Adopsi ISO 14001: Eropa 40%, Asia Timur dekat di belakang (Tiongkok 36%), Amerika Utara kurang dari 2% karena takut pada transparansi sertifikasi (Delmas 2002); di Afrika terhambat institusi lemah, korupsi, dan budaya lokal yang berlawanan dengan nilai standar ISO.

Kritik: standar tidak menuntut perbaikan nyata (Nawrocka dan Parker 2009). Abengoa patuh ISO 14001 dan EMAS tapi didenda 1 juta euro di Belanda karena melanggar izin lingkungan sebelum kolaps 2016. Beberapa perusahaan memakai standar secara simbolis (Aravind dan Christmann 2011); ISO 14001 disebut “weak sword” karena audit tidak dipublikasikan, sehingga stakeholder tidak bisa membedakan pelaksana baik dan buruk. UKM memilih EMS informal. Alternatif: CERES “Roadmap for Sustainability” dan science-based targets. Contoh manfaat reputasi: Colgate Palmolive dinobatkan “Energy Star” 2018.

**Ethics in Action 5.2 (penyamakan kulit di Bangladesh):** Sektor ini penghasil devisa keempat terbesar tapi paling mencemari. Pemilik generasi kedua dan ketiga lebih sadar lingkungan dan belajar teknik seperti penyamakan bebas garam, tapi terhambat kurangnya kolaborasi antarpemilik, korupsi, regulasi lemah, kurang “professional moral courage”, dan krisis energi yang membuat perlindungan lingkungan terasa seperti kemewahan. Solusinya: insentif pajak, platform berbagi metode produksi, dan aksi kolektif lewat asosiasi tanner.

## Mengorganisasi manajemen etika bisnis

Di AS program etika atau kepatuhan formal sudah jadi anjuran standar; di Eropa dan Asia lebih jarang karena regulasi dan budaya berbeda, tapi trennya makin formal.

### Program etika formal (Figure 5.6)

Empat orientasi menurut Treviño dkk. (1999):

1. **Orientasi kepatuhan (compliance orientation):** mencegah, mendeteksi, dan menghukum pelanggaran hukum; karyawan dimotivasi rasa takut tertangkap.
2. **Orientasi nilai (values orientation):** mendefinisikan nilai organisasi dan mendorong komitmen pada aspirasi etis (Paine 1994); berakar pada “self-governance”, berguna saat tidak ada aturan.
3. **Orientasi eksternal (external orientation):** memuaskan stakeholder eksternal; yang benar adalah yang diharapkan pihak luar.
4. **Orientasi perlindungan (protection orientation):** program dibuat untuk melindungi manajemen puncak dari kesalahan, dilihat karyawan sebagai perlindungan hukum semata.

AS secara tradisional didominasi kepatuhan, Eropa dan Asia lebih didorong orientasi eksternal dan nilai. Keempatnya bisa dikombinasikan: kode berbasis nilai yang ditegakkan dengan sanksi menggabungkan nilai dan kepatuhan. Riset: orientasi nilai paling efektif, kepatuhan dan eksternal membantu lebih sedikit, orientasi perlindungan jelas merugikan. Treviño dan Brown (2004): anggapan bahwa kode dan program formal cukup adalah mitos; Warren dkk. (2014) menduga penanaman nilai bisa “murni kosmetik”.

### Manajemen etika informal: budaya dan iklim etis

Literatur umumnya menganjurkan **perubahan budaya etis (ethical culture change)**: transformasi nilai organisasi yang dikelola untuk menciptakan budaya lebih etis. Ethics Resource Center: budaya etis kuat mengurangi pelanggaran. Kritik: mengelola budaya itu sulit, lama, dan jarang berhasil kecuali di permukaan. Sinclair (1993): budaya hanya layak diutak-atik kalau tidak ada pilihan lain, sumber daya banyak, dan waktu banyak. Dahler-Larsen (1994): upaya ini menghargai konformitas, bukan otonomi yang dibutuhkan moralitas. Hanya sekitar seperlima perusahaan AS punya budaya etis kuat, stagnan 2005 sampai 2017.

Alternatifnya **pembelajaran budaya etis (ethical cultural learning)**: fokus pada subkultur dan memungkinkan karyawan memutuskan sendiri lewat dialog, kritik, dan konflik antar subkultur. Starkey (1998): perkembangan moral butuh faksi dan perbedaan pendapat. Peran manajemen jadi mengidentifikasi nilai yang berkonflik dan mendorong imajinasi moral, bukan kontrol ideologis. Perubahan budaya lebih menarik bagi perusahaan karena memberi kontrol, sementara pembelajaran budaya berisiko memunculkan perbedaan moral yang merepotkan.

## Etika bisnis dan kepemimpinan

Definisi resmi: **kepemimpinan etis (ethical leadership)** adalah peran manajer senior dalam menetapkan nada etis organisasi dan mendorong perilaku etis karyawan. Contoh: perubahan di Walmart dan Coca-Cola yang diinisiasi CEO; Paul Polman (Unilever) dengan Sustainable Living Plan. Nilai pribadi CEO memengaruhi praktik tanggung jawab perusahaan (Chin dkk. 2013), tapi pemimpin etis juga bisa memicu “facades of conformity” (Hewlin dkk. 2015).

Kotter (1990): manajemen menata keteraturan (perencanaan, anggaran, kontrol), kepemimpinan menghadapi perubahan (arah, visi, motivasi). Gini (1997): semua kepemimpinan sarat nilai, “all leadership is moral leadership”.

Dua mode kepemimpinan etis:

- **Dari perubahan budaya:** pemimpin mengartikulasikan dan mempersonifikasi nilai, lalu menginspirasi. Treviño dkk. (1999) menyebut dua pilar: **orang bermoral (moral person)** (jujur, berintegritas) dan **manajer bermoral (moral manager)** (mengarahkan perhatian organisasi pada etika). Bahayanya “credibility gap” antara pernyataan eksekutif dan kenyataan yang dialami karyawan (Badaracco dan Webb 1995).
- **Dari pembelajaran budaya:** pemimpin memberdayakan karyawan sebagai “free moral agents” lewat dialog dan pilihan, sejalan dengan etika postmodern dan diskursus. Bahayanya tergelincir ke relativisme moral atau kehilangan kontrol.

Kesimpulan: tanpa dukungan manajemen puncak, alat-alat di bab ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi jangan terlalu fokus pada segelintir orang di puncak karena etika bisnis sebagian besar soal keputusan sehari-hari semua orang.

## Ringkasan bab

Manajemen etika bisnis makin menekankan orientasi eksternal dan sosial, bukan sekadar kode untuk kepatuhan. Efektivitas kode diragukan dan implementasi lebih penting daripada isi. Walau ada kode dangkal dan laporan mengilap tanpa isi, tidak semuanya window-dressing. Keberhasilan alat bergantung pada motivasi penggunaannya, proses pengembangannya, dan cara penerapan serta tindak lanjutnya.

## Case 5: Siemens, engineering change in anti-corruption

Siemens membayar denda rekor \$800 juta kepada AS (2008) di bawah FCPA, total lebih dari \$1,7 miliar, atas suap lebih dari \$2,3 miliar sepanjang 1990-an dan awal 2000-an (misalnya \$5 juta ke anak PM Bangladesh, \$40 juta di Argentina). Penyebabnya sistemik: suap dianggap “cara main” untuk kontrak pemerintah di negara berkorupsi tinggi, suap luar negeri sempat bisa dikurangkan dari pajak di Jerman sebagai “useful expenses”, struktur sangat terdesentralisasi, dan jaringan loyalitas karyawan lama. CEO luar pertama, Peter Löscher, mengganti 80% eksekutif puncak, mewajibkan 450 staf audit melamar ulang, memberi amnesti whistle-blower, memperluas compliance officer dari 86 jadi lebih dari 500, membangun saluran pelaporan 24/7 dan pelatihan massal, mengaitkan kepatuhan dengan promosi dan bonus, serta lewat penyelesaian Bank Dunia menjalankan “Integrity Initiative” \$100 juta dan “Collective Action” berupa pakta kepatuhan industri. Kasus ini memadukan orientasi kepatuhan dan nilai (“only clean business is Siemens business”), tapi Löscher disingkirkan pada 2013 karena target pertumbuhan tidak tercapai.

## Istilah kunci

- **Business ethics management:** upaya langsung mengelola isu etika lewat kebijakan, praktik, dan program.
- **Code of ethics:** pernyataan sukarela berisi nilai dan aturan; jenisnya organisasi, profesi, industri, program/kelompok.
- **Aspirational vs rules-based codes:** prinsip umum vs aturan praktis.
- **Follow-through:** deteksi dan tindak lanjut pelanggaran, lebih menentukan daripada isi kode.
- **Core human values** (Donaldson): ambang moral absolut untuk kode global.
- **UN Global Compact:** sepuluh prinsip universal (HAM, buruh, lingkungan, antikorupsi).
- **Stakeholder management:** memahami dan memuaskan ekspektasi stakeholder selaras kepentingan perusahaan.
- **Stakeholder salience:** power, legitimacy, urgency; latent, expectant, definitive.
- **Monological vs dialogical:** komunikasi satu arah vs dua arah.
- **Co-optation:** stakeholder kehilangan independensi.
- **Social accounting:** proses sukarela menilai dan mengomunikasikan dampak sosial, etis, lingkungan.
- **Materiality matrix:** isu yang penting bagi stakeholder dan berdampak pada bisnis.
- **GRI, SA 8000, AA1000S, SASB, Integrated Reporting:** standar pelaporan, sertifikasi, dan assurance.
- **EMS, ISO 14001, EMAS:** sistem dan standar manajemen lingkungan.
- **Compliance, values, external, protection orientation:** empat cara mengorganisasi program etika formal.
- **Ethical culture change vs ethical cultural learning:** satu set nilai vs dialog antar subkultur.
- **Ethical leadership, moral person, moral manager:** peran pemimpin menetapkan nada etis.
- **Greenwashing / window dressing:** hanya menampilkan sisi baik.

## Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. Sebutkan sembilan komponen manajemen etika bisnis (Figure 5.1) dengan contoh perusahaan, dan jelaskan mana yang jarang dipakai UKM.
2. Definisi kode etik, empat jenisnya, delapan area isi menurut ECI, dan beda kode aspirasional vs berbasis aturan (contoh GE).
3. Kenapa implementasi lebih penting daripada isi kode? Tiga faktor Schwartz (2004), temuan follow-through Treviño dkk. (1999), contoh CEO yang mundur.
4. Dilema kode global: relativis vs absolutis, tiga prinsip Donaldson (1996), dan peran UN Global Compact.
5. Model salience Mitchell, Agle, dan Wood (1997): tiga atribut, tiga kategori stakeholder, dan beda perspektif instrumental, normatif, deskriptif.
6. Tujuh masalah komunikasi dan kolaborasi stakeholder, plus pergeseran dari konfrontasi (Greenpeace dan Lego) ke kolaborasi.
7. Definisi social accounting, tiga pembedanya dari akuntansi keuangan, empat alasan melakukannya, dan disinsentifnya.
8. Delapan prinsip kualitas social accounting (Zadek, Pruzan, dan Evans 1997) dan penerapannya untuk menilai GRI.

9. Proses social accounting (Figure 5.3) dan matriks materialitas (Figure 5.4) dengan contoh Puma.
10. Perbandingan ISO 14001 dan EMAS (Table 5.1) dan kritik terhadap EMS (simbolis, “weak sword”, Abengoa).
11. Empat orientasi program etika formal (Treviño dkk. 1999): mana paling efektif, mana merugikan, beda AS dengan Eropa/Asia.
12. Beda ethical culture change dan ethical cultural learning, dua mode kepemimpinan etis (moral person/moral manager vs pemberdayaan), dan penilaian kasus Siemens antara pendekatan kepatuhan dan nilai.

## **B. Narasi pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)**

### **2. Sesi Bab 5 (Managing Business Ethics)**

#### **a. Apa yang dipresentasikan kelompok**

Kelompok 4 (Mbak Tiffany, Mbak Happy, Fitra) membahas bagaimana etika bisnis dikelola dalam organisasi, bukan sekadar aturan tertulis.

**Mengapa etika bisnis harus dikelola.** Pelanggaran etika menimbulkan kerugian besar dan merusak reputasi (contoh Siemens). Dua pendorong: tekanan regulasi (Denmark, Prancis, Jepang, Malaysia, dan Inggris mewajibkan pelaporan sosial dan lingkungan; India mewajibkan 2 persen laba untuk CSR) dan perkembangan industri etika bisnis (profesi ethics manager, konsultan etika, auditor etika, serta lonjakan posisi compliance, risk, sustainability).

**Business ethics management** adalah upaya mengelola isu etika, formal maupun informal, lewat kebijakan, praktik, dan program. Ada sembilan komponen, berevolusi dari internal ke eksternal. Kelompok pertama (menetapkan arah dan aturan main): visi dan misi (kini sering memuat sasaran sosial dan lingkungan); kode etik (pernyataan sukarela berisi aturan perilaku, komponen yang paling banyak diteliti dan dipakai); reporting channels (saluran melapor atau meminta nasihat, contoh Novo Nordisk di Denmark dan sistem whistleblower di Indonesia). Kelompok kedua (menopang pelaksanaan): risk analysis and management; ethics governance process (komite khusus menangani pelanggaran etika); konsultan etika (berkembang dari konsultasi lingkungan); ethics education and training (survei 2018 menunjukkan dampak nyata pada hasil etis); stakeholder consultation, dialogue, and partnership; auditing, accounting, and reporting (terkait tren continuous reporting).

Evolusinya terjadi di tiga bidang: standar perilaku (kode etik, ethical leadership, nilai, misi, pelatihan), hubungan stakeholder (konsultasi, dialog, kerja sama, saluran pelaporan), dan penilaian kinerja (social accounting dan EMS, diaudit pihak independen).

**Kode etik** adalah pedoman sukarela yang mengikat organisasi, industri, atau profesi pada keyakinan, nilai, dan tindakan tertentu. Empat jenis dengan contohnya: level organisasi (IKEA untuk standar kerja sama supplier; kode etik Bank Indonesia atau internal perusahaan); level profesi (American Marketing Association; kode etik dokter soal kerahasiaan pasien); level industri (FCA Code of Conduct; kode etik asosiasi fintech); level program atau kelompok (VETED International, nama sebagaimana terdengar di rekaman; asosiasi sawit dengan sertifikasi ISO). Dua pendekatan isi: aspirasional (abstrak, sulit diimplementasikan) dan rule-based (konkret, tetapi berbenturan dengan kebutuhan fleksibilitas). Faktor

efektivitas (dikutip dari “Max Search, 2024”, sebagaimana terdengar di rekaman): bagaimana ditulis (mudah dipahami, relevan), bagaimana didukung (manajemen puncak, pelatihan, penguatan berkala), dan bagaimana diterapkan (whistleblower, komunikasi pelanggaran, insentif dan hukuman konsisten).

Dalam konteks global, contoh tantangannya adalah pemberian hadiah: di banyak negara dan sektor seperti perbankan dilarang karena dianggap suap, sedangkan di Jepang menolak hadiah dianggap penghinaan. Kritik terhadap kode etik: hanya mekanisme kontrol nilai karyawan, dan implementasinya kurang diperhatikan dibanding keberadaan dokumennya. Solusi menurut Donaldson: hormati core human values sebagai moral minimum, dan pertimbangkan tradisi lokal.

**Stakeholder management** adalah proses memahami kepentingan dan ekspektasi stakeholder, lalu memuaskannya selaras dengan kepentingan perusahaan. Tiga perspektif: instrumental (identifikasi stakeholder paling penting dan prioritaskan strategi), normatif, dan deskriptif (dua yang terakhir tidak dijelaskan rinci di rekaman). Model salience dari Mitchell, Agle, dan Wood memakai tiga atribut: power (kemampuan memengaruhi organisasi), legitimasi (apakah tindakan stakeholder dipandang pantas), dan urgensi (seberapa mendesak klaimnya). Tingkatannya: latent (satu atribut), expectant (dua), definitive (tiga, paling penting, menuntut keterlibatan aktif).

Kasus Greenpeace, Lego, dan Shell: Lego dan Shell bekerja sama sejak 1960 (replika mobil Ferrari dan pom bensin Shell). Pada 2014 Lego memberhentikan kontrak akibat tekanan Greenpeace yang menentang pengeboran minyak Shell di Kutub Utara. Greenpeace membuat video viral es kutub dari Lego yang tertutup minyak hitam dan mengumpulkan lebih dari 1 juta petisi dalam 3 bulan; Lego tidak memperbarui kontrak dengan Shell. Greenpeace bukan pemegang saham atau mitra langsung, tetapi legitimasi dan urgensi klaimnya lewat tekanan publik mendorong keputusan cepat demi reputasi.

**Komunikasi dengan stakeholder** dilakukan lewat laporan finansial tahunan, situs web, dan editorial di media, untuk transparansi dan mengantisipasi ekspektasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuh masalah kolaborasi stakeholder: kurangnya sumber daya (lebih lama dari top-down), benturan budaya, ketidakpastian sikap stakeholder, masalah koordinasi, risiko kehilangan kendali atas arah strategis, masalah akuntabilitas atau co-optation (kolaborasi “di balik layar” merusak transparansi), dan penolakan.

**Social accounting** berbeda dari financial accounting: fokus pada isu sosial dan lingkungan, audiensnya seluruh stakeholder (bukan hanya shareholder), sukarela (bukan wajib), belum ada standar baku, dan datanya kualitatif. Dalam diskusi disebut OJK sudah mengeluarkan ketentuan sustainability reporting tetapi belum wajib, diperkirakan efektif mulai 2026 untuk pelaporan 2027 (disampaikan sebagai perkiraan). Prosesnya sembilan langkah: menentukan tujuan dan strategi, materiality assessment, memilih indikator, mengumpulkan data (survei stakeholder, data operasional, audit sosial), analisis, menyusun laporan (berdiri sendiri atau terintegrasi), verifikasi oleh auditor pihak ketiga, publikasi, dan evaluasi efektivitas. Contoh materiality matrix Puma: sumbu vertikal kepentingan stakeholder, sumbu horizontal dampak pada keberlanjutan bisnis; prioritas tertinggi Puma adalah pengadaan bahan baku, isu tenaga kerja, pengelolaan sumber daya, dan upah pekerja. Prinsip social accounting yang baik (disebut tujuh, diuraikan delapan): inclusivity, comparability, completeness (mencegah greenwashing, area bermasalah tetap dilaporkan), evolution, management policy and system, external verification, continuous improvement, dan disclosure. Standar utamanya mencakup auditing and certifying, reporting, reporting assurance, kerangka alternatif, dan agenda perubahan.

**Environmental management** adalah usaha meminimalkan dampak negatif produk sepanjang siklus hidupnya. Lima fokus: konsumsi energi berlebihan (upaya: lampu LED, mematikan lampu saat istirahat), polusi udara (kendaraan listrik, bahan bakar ramah lingkungan), produksi limbah (3R, pemilahan limbah

B3), kebisingan (peredam suara, earplug), dan penggunaan air dalam jumlah besar (daur ulang air, teknologi hemat air, monitoring). Corporate greening, dikaitkan dengan ESG, punya motivasi eksternal (tekanan stakeholder, konsumen, regulasi, hukum) dan internal (efisiensi biaya, reputasi, diferensiasi pasar, nilai manajemen).

Environmental Management System (EMS) mencakup penetapan tujuan, tanggung jawab, penerapan program, audit berkala, dan evaluasi. Dua sistem global: ISO 14001 (terbit 2004, PDCA, fleksibel dan global, audit 2 internal dan 1 eksternal, dipakai sekitar 13.000 organisasi) dan EMAS (European Commission, terbit 1993, PDCA, lebih ketat dan transparan, hasil audit dipublikasikan ke masyarakat, pengguna lebih sedikit; angka di rekaman mungkin tidak akurat). Adopsi lebih tinggi di Eropa, lebih rendah di Amerika Utara, Afrika, dan Asia Barat karena budaya kelembagaan kurang mendukung, regulasi lemah, dan SDM kurang. Kasus Abengoa (Spanyol, energi dan infrastruktur air): sudah bersertifikat ISO tetapi tetap didenda sekitar 1 juta euro karena melanggar izin lingkungan (bioetanol); sertifikasi bisa simbolis. Diskusi kelas menyebut greenwashing: perusahaan tampak hijau di permukaan, baik saat diaudit, lalu kembali ke praktik lama setelah auditor pergi.

## **b. Fakta kasus Siemens**

Skandal suap Siemens berlangsung dari 1990-an hingga sekitar 2000-an, terungkap 2005, dan dijatuhi hukuman 2008. Denda di Amerika Serikat signifikan (angka pasti tidak jelas di rekaman). Total denda di berbagai negara sekitar 1,7 miliar dolar AS, dan termasuk biaya lain mencapai 2,5 miliar dolar AS.

Kasus suap yang terungkap: 5 juta dolar AS kepada putra Perdana Menteri Bangladesh untuk kontrak telepon seluler; 20 sampai 22 juta dolar AS kepada pejabat Tiongkok untuk proyek kereta metro; 40 juta dolar AS di Argentina untuk kontrak kartu identitas senilai 1 miliar dolar AS. Siemens terkenal bukan karena nilainya terbesar, melainkan karena kasusnya terjadi lebih dulu. Dosen menambahkan Siemens sekitar 10 tahun menjalankan budaya suap untuk tender internasional, dan berspekulasi Indonesia mungkin termasuk negara targetnya.

Lima faktor penyebab: (1) struktur desentralisasi, sekitar 190 cabang global dengan otonomi tinggi sehingga pengawasan pusat lemah; (2) budaya yang menormalkan suap sebagai “cara permainan dimainkan”, wajar karena kompetitor juga melakukan; (3) jaringan informal dan loyalitas, karyawan menutupi suap demi atasan; (4) kekosongan sistem compliance; (5) lingkungan eksternal, di Jerman hingga akhir 1990-an suap legal dan bisa menjadi pengurang pajak.

Dampak korupsi: jangka pendek kontrak lebih cepat, revenue naik, target mudah; jangka panjang (lebih merusak) denda, investasi lanjutan, reputasi turun, restrukturisasi manajemen.

Reformasi pasca-skandal dievaluasi dengan dua pendekatan. Compliance-based (memenuhi kewajiban formal): pelatihan ulang, program whistleblower, penggantian eksekutif level 1, 2, dan 3. Values-based (membangun nilai berkelanjutan): rasio compliance di area berisiko, integrasi etika ke SDM (rekrutmen, promosi, bonus), dan Integrity Initiative senilai 1 juta dolar AS selama 15 tahun (angka sebagaimana disebut di rekaman). Compliance-based mencegah pelanggaran lewat pengawasan dan sanksi tetapi jika berdiri sendiri hanya formalitas; values-based membangun nilai yang diinternalisasi tetapi tanpa daya paksa. Kombinasi keduanya paling efektif, dengan syarat nilai tertanam berkelanjutan.

Tone at the top: CEO baru Peter Löscher merombak struktur transparansi organisasi. Siemens berkolaborasi dengan World Bank dalam Collective Action yang melibatkan Siemens, World Bank, pemerintah, dan industri sekitar, karena korupsi sistemik hanya bisa diselesaikan lintas sektor. Indikator komitmen nyata yang disebut dalam diskusi: merombak top management, memperkuat fungsi

compliance dari sekitar 86 menjadi 500 personel, investigasi internal menyeluruh, membuka sistem whistleblowing, dan menerima pengawasan independen eksternal. Hasil: laba Siemens saat ini melonjak, sehingga transisi dari budaya suap ke antisuap tidak mengorbankan daya saing jangka panjang. Program amnesti karyawan tidak disebut eksplisit di rekaman.

### c. Diskusi dan komentar dosen

Dosen menjelaskan bahwa mengelola etika bisnis memerlukan struktur, dan struktur memerlukan sistem. Sistem terdiri dari struktur (dari visi misi sampai SOP) dan proses (bagaimana struktur dijalankan). Etika bisnis harus diterjemahkan menjadi kebijakan, SOP, dan unit compliance.

Dalam refleksi penutup, dosen menjelaskan bahwa suap merugikan secara ekonomi karena tidak menambah nilai barang atau jasa; ia biaya tanpa nilai tambah. Ia menyebut “high cost economy”: sejak ia kuliah dulu, sekitar 33 persen biaya di Indonesia lebih mahal dari semestinya akibat praktik ini, sehingga perekonomian relatif stagnan. Indonesia tumbuh sekitar 5 persen lebih, padahal dengan bisnis lebih bersih dan efisien berpotensi 8 sampai 9 persen. Dosen mengingatkan bahaya framing keliru: karena Indonesia dianggap kaya sumber daya alam, banyak yang menganggap kondisi saat ini sudah baik, padahal ruang perbaikannya besar. Risiko tersembunyi suap: biayanya masuk pos biaya administrasi umum; jika pos itu terlalu besar, menjadi tidak wajar dan berisiko tinggi karena ketidakcocokan bisa membongkar transaksi.

Pesan penutup dosen: perubahan dimulai dari individu; jika individu tidak berubah, organisasi tetap terjebak budaya lama. Kepemimpinan perubahan idealnya top-down, karena dari bawah terkendala kurangnya pengalaman dan otoritas; atasan memberi contoh dan arah, lalu diikuti bawahan. Seorang mahasiswa menimpali bahwa “yang paling parah justru di level atas (pucuk pimpinan)”, dan dosen menutup dengan pertanyaan retorik “Nah, yang mana, ya?”, yang menyiratkan kompleksitas reformasi etika bisnis di Indonesia, termasuk kemungkinan resistensi dari level pimpinan.

### d. Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

**Andika.** Bagaimana sikap Siemens beroperasi di negara dengan korupsi tinggi, dan bagaimana mempertahankan prinsip etika saat transisi tanpa kehilangan daya saing? Dijawab mahasiswa praktisi jasa kepelabuhan (Pelindo, bagian manajemen aset: asuransi crane, kapal, bangunan). Langkah perusahaannya: (1) standar Good Corporate Governance, praktik informal diubah menjadi eksplisit dalam kontrak resmi; (2) mencantumkan benefit legal dalam kontrak, misalnya studi banding ke pelabuhan Singapura sebagai benefit resmi bagi vendor pemenang tender; (3) sosialisasi kepada PIC lewat gathering karyawan dengan aturan gift, hadiah, dan honorarium tertulis. Dengan korupsi, keuntungan hanya ke oknum tertentu; dengan skema eksplisit, semua pihak mendapat benefit sah. Tujuannya bukan menghilangkan korupsi 100 persen, tetapi meminimalkan lewat insentif sah dan transparan.

**Satya.** Denda dan restrukturisasi internal saja tidak cukup; siapa inisiator collective action di Indonesia, mengingat perusahaan yang mencoba sendiri berisiko di-blacklist? Dijawab mahasiswa yang bekerja di pembiayaan proyek: “pelicin” masih umum untuk memenangkan tender di Indonesia. Prinsip antikorupsi seperti Siemens bisa diterapkan tetapi belum implementatif. Indonesia punya koalisi antikorupsi, tetapi harus didukung pelaksana, pemerintah sebagai pemberi kerja, dan regulator. Siemens berhasil karena didukung penuh pemerintah dan World Bank; di Indonesia pemerintah dan industri masih mengikuti pola lama. Collective action idealnya diinisiasi bersama pemerintah, regulator, dan pelaku industri.

Satya menambahkan perusahaannya mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah untuk mengurangi risiko suap. Menurutnya 99 persen transaksi bisa bersih, dan 1 persen sisanya (misalnya biaya makan siang) wajar. Ia berharap ada PPK berintegritas tinggi karena masalah sering dimulai dari sisi pemerintah, dan menyoroti ironi bahwa jika ada masalah hukum, pihak pemerintah relatif aman sementara kontraktor paling sering menjadi sasaran.

**Aki.** Adakah indikator awal konkret bahwa komitmen Siemens benar-benar berubah, bukan sekadar reaksi takut diawasi? Dijawab Taki dengan lima indikator yang sudah dicatat di bagian b (perombakan top management, compliance dari sekitar 86 menjadi 500 personel, investigasi internal, whistleblowing, pengawasan independen eksternal). Komitmen sejati ditandai cost dan konsekuensi nyata yang mau ditanggung, bukan sekadar pernyataan.

### e. Kesimpulan kelas

1. Etika bisnis harus dikelola secara sistematis lewat sembilan komponen dan diterjemahkan menjadi struktur dan proses konkret.
2. Kode etik efektif bila ditulis jelas, didukung manajemen puncak, dan diterapkan dengan mekanisme pelaporan serta sanksi dan insentif yang konsisten; dalam konteks global perlu memadukan moral minimum dengan tradisi lokal.
3. Stakeholder yang bukan mitra langsung (Greenpeace) bisa menjadi definitif lewat legitimasi dan urgensi.
4. Social accounting dan EMS adalah alat penilaian kinerja non-finansial, tetapi sertifikasi bisa simbolis (Abengoa, greenwashing); yang menentukan adalah praktik berkelanjutan.
5. Korupsi sistemik Siemens lahir dari desentralisasi, normalisasi suap, loyalitas informal, kekosongan compliance, dan lingkungan hukum permisif. Pemulihannya butuh kombinasi compliance-based dan values-based, tone at the top, biaya nyata yang mau ditanggung, dan collective action lintas sektor; daya saing jangka panjang tidak berkurang.
6. Untuk Indonesia, suap adalah biaya tanpa nilai tambah yang menahan pertumbuhan; perubahan dimulai dari individu dan idealnya dipimpin dari atas, meski ada kekhawatiran resistensi terbesar justru di level pimpinan.

## 3. Pengantar governance dan hal lain yang disampaikan dosen

**Meritokrasi dan governance.** Dosen menjelaskan bahwa meritokrasi adalah pengangkatan seseorang berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan, politik, atau nepotisme, dan di Indonesia penerapannya sering “terbalik-balik”. Filipina dan Vietnam disebut sudah lebih unggul, bahkan di olahraga (Piala AFF). Sekitar 15 tahun lalu Indonesia, yang pernah menjadi Ketua Gerakan Non-Blok, memberi beasiswa Gerakan Non-Blok kepada mahasiswa dari Afrika, Timur Tengah, Vietnam, dan Kamboja; kini negara penerima beasiswa itu lebih maju. Perbedaan kemajuan umumnya disebabkan kualitas governance, baik public governance maupun corporate governance, yang saling memengaruhi.

**Kasus “makelar kasus” (markus) di perguruan tinggi.** Menjelang akhir tahun anggaran, DPR melakukan “pencermatan” atau “penghematan” anggaran, lalu sisa anggaran ditawarkan sebagai proyek ke daerah atau lembaga termasuk universitas; praktik ini berulang dan sudah lama.

Kronologi di UGM (sekitar September sampai Oktober, kira-kira 15 tahun lalu, saat dosen menjabat Ketua Satuan Audit Internal UGM pada masa awal UGM berstatus PTN Berbadan Hukum, dengan Rektor Prof. Sofyan Effendi dari Fisipol, asal Bangka): pada Jumat sore dosen dipanggil Rektor. Ada tamu DPR

yang menawarkan proyek pembangunan gedung senilai puluhan miliar rupiah. Dosen bertanya untuk tahun anggaran kapan; jawabannya “tahun ini juga”, padahal sudah mendekati akhir September atau awal Oktober. Rektor meminta tim audit internal mempelajari dan melaporkan pada rapat pimpinan Senin. Analisis tim: tawaran tidak mungkin diterima karena tender dan masa sanggah perlu waktu; jika dipaksakan, proyek belum selesai tetapi dianggap selesai demi pencairan anggaran (SPJ), dengan konsekuensi paling ringan sanksi administrasi dan berpotensi masalah hukum lebih besar. Senin, tim menyampaikan nota dinas merekomendasikan penolakan dan Rektor setuju. Analogi dosen: “Ini ada durian rontok, tapi kalau diterima, kita bisa ketiban durian yang busuk.”

Konsekuensinya, 4 sampai 5 bulan kemudian DPR mengundang Rektor PTN-BH (saat itu baru UI, UGM, Unair) dalam Rapat Dengar Pendapat, dan Rektor UGM dikritik serta dituduh “sombong” karena menolak. Beberapa bulan berikutnya, proyek serupa yang diterima pihak lain berujung penangkapan, mengonfirmasi unsur korupsi; kasus ini disebut berkaitan dengan kasus Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat). Karena menolak, Wakil Rektor dan Rektor UGM selamat dari keterlibatan hukum.

Pelajaran dari dosen: (1) berani menyampaikan kebenaran meski keputusan akhir di tangan pimpinan, “kita harus berani menyampaikan, tapi tidak menentang”; (2) dokumentasi sebagai perlindungan profesional, catat tanggal dan isi setiap rekomendasi atau nota dinas seperti “buku harian profesional”, sehingga jika keputusan pimpinan bermasalah hukum, staf yang sudah merekomendasikan yang benar secara tertulis tidak ikut bertanggung jawab; (3) jangan menandatangani atau menyetujui hal yang menurut penilaian profesional sendiri tidak bertanggung jawab; (4) skala kasus bervariasi, tetapi prinsip kehati-hatian dan integritas sama pentingnya di semua skala.

**Kasus BLBI dan Bank Indonesia.** Dosen menyinggung kasus terkait BI dan politik independensi BI sebelum reformasi kelembagaan, bernilai sekitar Rp650 triliun pada waktu kejadian (jauh lebih besar dengan kurs sekarang). Istilah “rekapitalisasi”, penyuntikan dana ke bank bermasalah, sering dijadikan pembenaran, padahal dana itu uang rakyat. Pesan moralnya: governance yang baik penting dari skala kecil (universitas) hingga nasional (perbankan).

**Penutup.** Dosen berpesan “be happy, jangan sedih”, integritas profesional dijalankan dengan sikap positif, dan mengajak mahasiswa mengikuti aturan dan etika minimal dalam pengambilan keputusan profesional. Ia menganjurkan mengunjungi Gedung Pusat UGM yang diresmikan Presiden Soekarno pada 1949, dan menyebut UGM sebagai universitas nasional pertama setelah kemerdekaan (meski UI sudah ada sebelum kemerdekaan dalam bentuk lain). Rekaman menyebut akan ada presentasi studi kasus Regal Marine Boat Production untuk mata kuliah OTM, tetapi isinya tidak ada di rekaman ini.

## C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens, Program Antikorupsi

### 1. Materi yang dipresentasikan

#### 1.1 Mengapa etika bisnis harus dikelola

PPT dibuka dengan argumen bahwa dalam ekonomi global etika bisnis tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengelolaan yang jelas. Pengalaman Siemens dipakai sebagai contoh bahwa pelanggaran etika dapat menimbulkan kerugian besar sekaligus merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Resume bab menambahkan contoh BP, Walmart, dan Volkswagen, serta mencatat bahwa UKM dan organisasi sosial juga tidak kebal karena ekspektasi stakeholder ikut mengglobal.

Dua pendorong disebutkan. Pertama, tekanan regulasi: Denmark, Prancis, Jepang, Malaysia, dan Inggris mewajibkan pelaporan sosial dan lingkungan bagi perusahaan besar, sedangkan India (UU Perseroan 2013) mewajibkan 2% laba untuk CSR. Kedua, lahirnya “industri etika bisnis”: profesi manajer etika, konsultan, dan auditor, yang terlihat dari lonjakan posisi compliance, risk, corporate responsibility, dan sustainability dalam dua dekade terakhir.

Resume juga mencatat tiga pertanyaan besar bab ini: bagaimana perusahaan mengelola etika sehari-hari lintas negara dan budaya, mungkinkah perilaku etis karyawan dikendalikan, dan program sosial-lingkungan seperti apa yang mampu memenuhi tuntutan stakeholder.

## 1.2 Definisi dan komponen business ethics management

Business ethics management didefinisikan sebagai upaya langsung untuk mengelola isu atau masalah etika, baik formal maupun informal, melalui kebijakan, praktik, dan program yang spesifik. Resume menekankan kata “langsung” dan “terlihat”: yang dibahas adalah aktivitas kasat mata yang memang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan etika. Setiap komponen dapat dipakai sendiri-sendiri atau dikombinasikan.

PPT menyebut sembilan komponen. Tiga komponen pertama menetapkan arah dan aturan main bagi seluruh karyawan:

1. Mission and values: pernyataan umum tentang tujuan, keyakinan, dan nilai perusahaan yang kini semakin sering memuat sasaran sosial dan lingkungan. Resume memberi contoh misi Google dan Tata, dan mencatat kelemahannya: sering tidak menyebut tujuan sosial spesifik, terpisah dari strategi, dan sulit memengaruhi perilaku bila tidak didukung sistem manajemen etika nyata.
2. Codes of ethics: pernyataan sukarela berisi aturan perilaku, komponen yang paling banyak diteliti dan paling luas dipakai.
3. Reporting channels: saluran bagi karyawan untuk melaporkan atau meminta nasihat atas dilema etika, contohnya ethics hotline Novo Nordisk (Denmark). Resume menambahkan bahwa rata-rata perusahaan menerima 1,4 laporan per 100 karyawan.

Enam komponen berikutnya menopang pelaksanaan:

4. Risk analysis and management: mengidentifikasi potensi risiko, menilai kemungkinan dan skalanya, lalu memitigasi. Resume mengutip Sison (2000) bahwa bahasa risiko membuat etika bisnis “bertaring” karena kerugian bisa diukur dalam uang; pendorong hukumnya adalah FCPA dan Sarbanes-Oxley Act di AS.
5. Ethics consultants: layanan konsultasi yang awalnya didominasi konsultan lingkungan, kini mencakup riset, audit sosial, verifikasi, hingga dialog stakeholder.
6. Stakeholder consultation, dialogue, and partnership: melibatkan stakeholder lewat survei, dialog, media sosial, dan kemitraan.
7. Ethics governance processes: manajer, pejabat, dan komite yang mengoordinasikan pengelolaan etika.
8. Ethics education and training: internal maupun eksternal. Survei 2018 menunjukkan pelatihan etika dan kepatuhan berdampak nyata pada hasil etis positif. Resume menambahkan tiga tujuan pelatihan menurut Kिरrane (1990): mengenali situasi berisi keputusan etis, memahami budaya dan nilai organisasi, dan mengevaluasi dampak keputusan.

9. Auditing, accounting, and reporting: menilai dan melaporkan kinerja sosial, etika, dan lingkungan kepada stakeholder. Menurut survei KPMG 2017 yang dikutip resume, pelaporan ini dipakai lebih dari 75% perusahaan global.

### 1.3 Evolusi business ethics management

Tidak semua perusahaan menerapkan alat-alat ini; UKM cenderung menghindari mekanisme formal (Spence 1999). Sejak tahun 2000 fokus bergeser dari mengelola perilaku karyawan lewat kode etik menuju pengelolaan tanggung jawab sosial yang lebih luas, dari orientasi internal ke eksternal. PPT memetakan tiga bidang utama: (1) menetapkan standar perilaku etis, terkait kode etik dan ethical leadership; (2) mengelola hubungan stakeholder, lewat konsultasi, dialog, kerja sama, dan saluran pelaporan; (3) menilai kinerja etis, terkait social accounting, environmental management, dan EMS.

### 1.4 Code of ethics

Kode etik didefinisikan sebagai pernyataan sukarela yang mengikat organisasi, industri, atau profesi pada keyakinan, nilai, dan tindakan tertentu, dan/atau menetapkan perilaku etis yang pantas bagi karyawan. PPT menyebut empat jenis kode; resume rincinya: organisational/corporate (contoh IWAY milik IKEA), professional (Statement of Ethics American Marketing Association), industry (FCA Code of Conduct, RBA code of conduct), dan programme/group (CAUX Roundtable Principles, standar Fairtrade International). Resume juga mencatat hampir semua perusahaan besar AS memiliki kode etik dan sekitar 93% perusahaan FTSE 350 melaporkan program etika.

Dua gaya kode dibandingkan. Aspirational codes mendefinisikan prinsip yang diyakini organisasi; memberi kerangka makna, tetapi tanpa aturan konkret isinya kosong. Rules-based codes berisi pedoman praktis untuk situasi umum maupun spesifik (menerima hadiah, memperlakukan pelanggan); jelas dan dapat ditegakkan, tetapi tanpa pernyataan nilai kehilangan kerangka makna, dan kejelasannya bisa berbenturan dengan kebutuhan fleksibilitas. Hoffman, Driscoll, dan Painter-Morland (2001) menyimpulkan kode efektif harus memuat keduanya. Cassell, Johnson, dan Smith (1997) mengingatkan keinginan memberi aturan tegas dapat bertentangan dengan kebutuhan memahami konteks.

Resume menambahkan delapan area isi kode menurut ECI (antara lain antikorupsi, conflicts of interest, privasi data, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, dan media sosial), contoh kode GE “The Spirit and The Letter”, serta kasus CEO Boeing, HP, Lockheed Martin, dan Intel yang dipaksa mundur karena melanggar kode etik perusahaannya sendiri.

Efektivitas kode, menurut Mark Schwartz (2004), ditentukan tiga faktor: bagaimana kode ditulis (keterbacaan, contoh, nada bahasa, relevansi), bagaimana kode didukung (dukungan manajemen puncak, pelatihan, penguatan berkala), dan bagaimana kode ditegakkan (saluran pelaporan anonim, komunikasi pelanggaran, insentif dan hukuman). Resume menambahkan temuan Treviño dkk. (1999) bahwa “follow-through” jauh lebih berpengaruh daripada sekadar keberadaan kode, dan saran Sethi (2002) agar kepatuhan terhadap kode dikaitkan dengan evaluasi kinerja manajer.

Dalam konteks global, Donaldson (1996) mengajukan tiga prinsip: menghormati core human values sebagai ambang moral absolut, menghormati tradisi lokal, dan mengakui bahwa konteks ikut menentukan benar dan salah. Contoh: pemberian hadiah dilarang di banyak perusahaan, tetapi wajar di Jepang dan menolaknya dapat dianggap menghina. UN Global Compact berisi sepuluh prinsip universal dan pada 2018 diikuti lebih dari 12.000 perusahaan di 160 negara. Kritik terhadap kode: dinilai sebagai mekanisme kontrol atas nilai karyawan dan sering hanya menjadi retorika PR untuk meredam kritik.

### 1.5 Stakeholder management

Stakeholder management adalah proses ketika organisasi berupaya memahami kepentingan dan ekspektasi stakeholder serta memuaskannya dengan cara yang selaras dengan kepentingan inti perusahaan. Dari perspektif instrumental, Jones dan Hill (2013) menyatakan perusahaan harus mengidentifikasi stakeholder terpenting dan memprioritaskan strategi yang memenuhi kebutuhan mereka. Donaldson dan Preston (1995) mengingatkan agar perspektif instrumental ini dibedakan dari perspektif normatif (perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara adil) dan deskriptif (bagaimana organisasi sebenarnya memperlakukan pihak yang terlibat).

Model salience Mitchell, Agle, dan Wood (1997) mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tiga atribut: power (kemampuan memengaruhi organisasi), legitimacy (apakah tindakannya dipandang pantas), dan urgency (apakah klaimnya menuntut perhatian segera). Latent stakeholders punya satu atribut, expectant stakeholders dua atribut, dan definitive stakeholders ketiganya sehingga dipandang paling penting.

Hubungan dengan stakeholder dapat berbentuk konflik terbuka hingga joint venture, dan bentuk konfrontatif masih sangat umum. Contoh yang dipakai adalah aksi Greenpeace terhadap Lego (2014): Greenpeace menentang pengeboran minyak Shell di Arktik lewat video viral, mengumpulkan lebih dari satu juta petisi dalam tiga bulan, dan pada 10 Oktober 2014 Lego mengumumkan tidak memperbarui kontrak dengan Shell.

Komunikasi dengan stakeholder secara tradisional berbentuk laporan tahunan, situs web, dan advertorial. Corporate responsibility communication (Podnar 2008) adalah proses mengantisipasi ekspektasi stakeholder untuk memberi informasi yang benar dan transparan. Resume menambahkan pergeseran dari model monologis satu arah ke model dialogis dua arah, beserta kritik bahwa dialog sejati jarang terjadi dan komunikasi digital bisa menjadi greenwashing.

PPT menguraikan tujuh masalah komunikasi dan kolaborasi stakeholder: kuras sumber daya, benturan budaya (Crane 1998), ketidakpastian sikap ("identitas ganda"), masalah koordinasi, co-optation (stakeholder "dibeli" untuk menerima agenda bisnis), akuntabilitas (kolaborasi di balik layar merusak transparansi), dan penolakan (Selsky dan Parker 2005).

### 1.6 Social accounting

Social accounting adalah menilai dan mengomunikasikan aktivitas serta dampak organisasi pada isu sosial, etis, dan lingkungan yang relevan bagi stakeholder. Dibandingkan akuntansi keuangan, social accounting berfokus pada isu di luar data finansial, ditujukan bagi seluruh stakeholder, bersifat sukarela di sebagian besar yurisdiksi, belum memiliki standar baku (Wood 2010), dan datanya banyak yang kualitatif (contoh Shell Sustainability Report 2017). Dua kesulitan mendasar: mengukur dampak itu sulit, dan memilih dampak mana yang harus dilaporkan.

Proses social accounting terdiri dari delapan tahap: menentukan tujuan dan strategi, melakukan materiality assessment, memilih indikator kinerja, mengumpulkan dan menganalisis data, menyiapkan laporan, memberikan verifikasi dan assurance (biasanya auditor pihak ketiga, dipandang krusial bagi akuntabilitas menurut O'Dwyer, Owen, dan Unerman 2011), menerbitkan laporan, dan mengevaluasi efektivitas. Resume mencatat bahwa stakeholder dialogue berada di pusat proses ini.

Contoh materiality matrix Puma: isu paling material di kuadran kanan atas adalah pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab, pekerja anak dan kerja paksa, pengelolaan air, korupsi, dan upah layak. Analisis materialitas menjadi praktik umum karena standar GRI sangat menekankannya.

Skema dan standar utama: SA 8000 (standar tempat kerja sejak 1997, hingga 2018 menyertifikasi lebih dari 3.860 fasilitas di 64 negara), GRI (didirikan 1997 oleh CERES dan UNEP; pada 2018 dipakai lebih dari 12.500 organisasi dan 82% dari 250 korporasi terbesar dunia), AA1000S (standar assurance sejak 2002), Integrated Reporting dan SASB sebagai kerangka alternatif, serta UN SDGs yang didukung alat seperti PwC SDG Selector.

Resume melengkapi dengan alasan organisasi melakukan social accounting (tekanan internal dan eksternal, identifikasi risiko, perbaikan stakeholder management, akuntabilitas dan transparansi), delapan prinsip social accounting yang baik dari Zadek, Pruzan, dan Evans (inclusivity, comparability, completeness, evolution, management policies, external verification, continuous improvement, disclosure), serta kritik bahwa praktik yang ada cenderung memperkuat business-as-usual (Milne dan Gray 2013). Resume juga menyertakan kasus Deepwater Horizon (2010) sebagai contoh gagalnya akuntabilitas dan budaya keselamatan di BP.

### 1.7 Environmental management dan EMS

Manajemen lingkungan adalah usaha perusahaan meminimalkan dampak negatif produknya terhadap lingkungan sepanjang siklus hidup produk. Area dampak utama: konsumsi energi berlebihan, polusi udara, produksi limbah, kebisingan, dan penggunaan sumber daya langka seperti air. PPT memberi contoh dan upaya pengelolaan untuk tiap area, misalnya mengganti lampu dengan LED dan memakai panel surya, kendaraan listrik dan uji emisi, prinsip 3R dan pengelolaan limbah B3 lewat pihak berizin, peredam suara dan pengaturan jam operasional, serta daur ulang air proses produksi.

Corporate greening dapat didorong motivasi eksternal (tekanan stakeholder, tuntutan konsumen, regulasi) dan internal (peluang ekonomi, efisiensi biaya, reputasi, diferensiasi, nilai manajemen). Resume mengutip Bansal dan Roth (2000) bahwa motivasi greening lebih tinggi ketika aktivitas lingkungan meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan legitimasi.

EMS adalah proses terstruktur untuk menetapkan tujuan dan kebijakan lingkungan, menentukan tanggung jawab, memastikan penerapan program, melakukan audit berkala, dan mengevaluasi efektivitas. Dua standar utama dibandingkan dalam PPT: ISO 14001 (disusun ISO, fleksibel dan diakui global, 346.189 organisasi tersertifikasi menurut ISO 2016) dan EMAS (disusun Komisi Eropa, lebih ketat, menuntut environmental statement tervalidasi dan registrasi oleh otoritas publik, 13.872 perusahaan terdaftar menurut European Commission 2014). Keduanya memakai metodologi Plan-Do-Check-Act.

Adopsi global tidak merata: Eropa tertinggi, Amerika Utara lebih rendah karena budaya kelembagaan kurang mendukung dan kekhawatiran proses transparan mengekspos kinerja buruk, sedangkan Afrika serta Asia Barat dan Selatan sangat rendah akibat regulasi lemah, kurangnya sumber daya, korupsi, dan budaya hierarkis. Kelemahan standar: tidak menentukan seberapa besar perbaikan yang harus dicapai, sertifikasi bisa bersifat simbolis, dan audit pihak ketiga dilakukan tertutup. Kasus Abengoa (Spanyol) dipakai sebagai contoh: meskipun bersertifikat ISO 14001 dan EMAS, perusahaan dikenai denda 1 juta euro di Belanda karena melanggar izin lingkungan terkait bioetanol. Resume menambahkan kasus penyamakan kulit skala kecil di Bangladesh sebagai gambaran hambatan EMS di negara berkembang.

Kesimpulan PPT: manajemen lingkungan bukan solusi sempurna, tetapi dapat mendorong inovasi, keunggulan kompetitif, dan reputasi, contohnya Colgate-Palmolive yang memperoleh penghargaan Energy Star.

### 1.8 Mengorganisasikan manajemen etika: empat orientasi

Menurut Treviño dkk., ada empat pendekatan formal. Compliance orientation memastikan kepatuhan pada hukum lewat pencegahan, deteksi, dan sanksi, tetapi berisiko menimbulkan pola pikir “yang penting tidak melanggar hukum”. Values orientation membangun perilaku berdasarkan nilai etis organisasi dan mendorong self-governance. External orientation memenuhi ekspektasi stakeholder eksternal. Protection orientation melindungi perusahaan dan manajemen dari risiko hukum, dan kurang ideal bila program etika hanya dipakai untuk perlindungan. Resume menambahkan catatan efektivitas dari buku: values adalah orientasi tunggal paling efektif, compliance dan external membantu dalam derajat berbeda, sedangkan protection terbukti merugikan.

Keempat pendekatan dapat dikombinasikan. PPT menyimpulkan penggabungan compliance dan values menghasilkan tata kelola etika yang dinamis: kepatuhan hukum memastikan organisasi “tidak melakukan kesalahan”, sedangkan program berbasis nilai memandu organisasi “selalu berbuat benar”. Resume menambahkan pembahasan pengelolaan informal lewat budaya etis, termasuk perbandingan ethical culture change (konformitas pada nilai bersama, ditanamkan dari atas) dengan ethical cultural learning (dialog antar-subkultur, menumbuhkan imajinasi moral), serta catatan bahwa hanya sekitar seperlima perusahaan AS memiliki budaya etis yang kuat.

### 1.9 Ethical leadership dan kesimpulan

Ethical leadership adalah peran senior management dalam menentukan ethical tone perusahaan: menetapkan standar etika organisasi, memberi contoh perilaku etis, dan membentuk budaya etis karyawan. Pemimpin perlu menjadi moral person (integritas, jujur, adil, bertanggung jawab) sekaligus moral manager (mengomunikasikan nilai, memberi contoh nyata, memberi reward untuk perilaku benar dan punishment untuk perilaku tidak etis). Tidak cukup menjadi pribadi baik; pemimpin harus aktif mengelola etika organisasi. Resume menambahkan contoh Paul Polman (Unilever), bahaya “credibility gap” (Badaracco dan Webb 1995), dan mode cultural learning yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan.

Kesimpulan akhir PPT: top management berperan membentuk ethical tone; etika bukan hanya tanggung jawab pimpinan tetapi terbentuk dari keputusan sehari-hari seluruh anggota organisasi; budaya etis membutuhkan kombinasi leadership, values, rules, employee participation, dan organizational culture; etika bukan formalitas sehingga aturan, code of conduct, dan sertifikasi tidak cukup; karyawan perlu dilibatkan; ISO 14001 atau EMAS bukan tujuan akhir. Kesimpulan utamanya: business ethics bukan sekadar aturan atau sertifikasi, tetapi bagaimana nilai etika diterapkan secara konsisten melalui kepemimpinan, budaya, sistem, dan keputusan sehari-hari.

Resume juga memuat Ethical Dilemma 5 dari buku tentang manajer TI yang harus memilih antara menegakkan kode etik atau sekadar memberi peringatan kepada analis kunci yang melanggar kebijakan perangkat kantor. Ringkasan bab menekankan bahwa semua alat ini hanya dapat membantu; keberhasilannya terletak pada motivasi penggunaan, proses pengembangan, dan cara implementasi serta tindak lanjutnya.

## 2. Studi kasus Siemens: fakta

### 2.1 Latar belakang perusahaan

Siemens didirikan di Jerman pada 1847, merupakan perusahaan engineering terbesar di Eropa, dan secara konsisten masuk 50 besar Fortune Global 500 berdasarkan pendapatan. Produknya membentang dari lampu hingga pembangkit listrik, dengan posisi kuat di peralatan rumah tangga, sistem transportasi

kereta api, teknologi kesehatan, teknologi informasi, dan jasa keuangan. Siemens adalah konglomerasi besar yang terdesentralisasi, beroperasi di lebih dari 190 negara, dan saat itu mempekerjakan lebih dari 370.000 orang.

## 2.2 Skala skandal: denda dan biaya

Pada Desember 2008 Siemens mencapai penyelesaian dengan otoritas Amerika Serikat dan dikenai denda US\$800 juta, jumlah yang jauh melampaui penalti mana pun sebelumnya berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Belakangan Rolls-Royce, Alstom, dan Odebrecht membayar lebih besar (menurut resume sekitar US\$880 juta, US\$1 miliar, dan US\$2,6 miliar), tetapi pada masanya angka Siemens luar biasa.

Ditambah denda di Jerman dan negara lain serta penyelesaian dengan World Bank pada 2009, total pembayaran Siemens mencapai lebih dari US\$1,7 miliar, sekitar 35 kali penyelesaian antikorupsi terbesar sebelumnya. Setelah memperhitungkan biaya pengacara, akuntan, dan jasa profesional lain selama perkara, total biaya diperkirakan melebihi US\$2,5 miliar.

## 2.3 Modus dan contoh pembayaran suap

Investigasi menelusuri dugaan suap dengan total lebih dari US\$2,3 miliar sepanjang 1990-an hingga awal 2000-an. Polanya adalah pembayaran kepada pejabat publik agar Siemens memenangkan kontrak besar di luar negeri. Contoh yang terungkap:

- sekitar US\$5 juta kepada putra Perdana Menteri Bangladesh terkait kontrak telepon seluler;
- sekitar US\$22 juta kepada pejabat Tiongkok terkait proyek kereta bawah tanah (metro);
- sekitar US\$40 juta di Argentina terkait kontrak senilai US\$1 miliar untuk memproduksi kartu identitas.

Contoh ini hanya sebagian dari kasus yang ditemukan.

## 2.4 Terungkapnya skandal dan penegak hukum yang terlibat

Kasus mulai terungkap pada awal 2000-an ketika jaksa di Jerman dan Amerika Serikat menyelidiki dugaan suap. Awalnya perusahaan dan pimpinannya membantah mengetahui pembayaran tersebut, tetapi semakin banyak kasus terungkap dengan nilai makin besar. Dalam persidangan beberapa mantan manajer Siemens muncul indikasi bahwa suap sudah umum dan secara tidak langsung diterima dalam perusahaan. Salah satu jaksa menyebut suap sudah menjadi bagian dari “business model” Siemens. Penegak hukum dan lembaga yang terlibat dalam dokumen kelompok: jaksa Jerman, otoritas Amerika Serikat termasuk US Department of Justice (DOJ) yang menjatuhkan hukuman pada 2008, otoritas di negara lain, dan World Bank (penyelesaian 2009).

## 2.5 Mengapa suap begitu mengakar

Dokumen kelompok mengidentifikasi beberapa penyebab:

- Ketergantungan pada kontrak pemerintah besar, termasuk di negara berkembang dengan tata kelola lemah, korupsi tinggi, dan persaingan ketat. Manajer merasa pesaing juga bersedia menyuap, sehingga suap dianggap “cara permainan bisnis dilakukan” dan perlu untuk memperoleh proyek, mempertahankan bisnis, menjaga lapangan kerja, dan menjaga daya saing.
- Rasionalisasi moral: suap dianggap victimless crime, bahkan oleh sebagian orang tidak dianggap kejahatan.
- Celah hukum Jerman: aturan pajak korporat Jerman baru menjadikan suap di luar negeri ilegal secara teknis pada akhir 1990-an. Sebelumnya suap di luar negeri dapat dikurangkan dari pajak dan dicatat

sebagai “useful expenses” (nützliche Aufwendungen).

- Struktur sangat terdesentralisasi: eksekutif lokal diberi otonomi besar karena produk teknis kompleks butuh pemahaman pasar setempat dan keputusan cepat. Dampaknya, keputusan pembayaran dibuat di tingkat lokal tanpa pengawasan kantor pusat, dan penerapan sistem etika secara konsisten di seluruh operasi global menjadi sulit.
- Budaya loyalitas dan jaringan informal: banyak karyawan berkarier seumur hidup di Siemens sehingga terbentuk hubungan personal dan loyalitas yang kuat, yang dapat dipakai untuk membantu dan menutupi praktik korupsi. Seorang eksekutif bersaksi ia dipilih menjadi koordinator pembayaran “useful expenses” karena atasannya percaya ia loyal dan tidak akan mengambil uang suap untuk dirinya sendiri.

## 2.6 Pergantian kepemimpinan

Ketika tanda-tanda awal muncul pada 2005, CEO yang baru menjabat menyatakan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Namun kasus terus berkembang, dan pada 2007 CEO tersebut beserta chairman supervisory board mengundurkan diri. Untuk pertama kalinya Siemens menunjuk CEO dari luar perusahaan, Peter Löscher, dengan tugas membawa Siemens kembali ke jalur yang benar.

## 2.7 Reformasi awal: tone at the top, pergantian eksekutif, audit, amnesti

Dalam beberapa bulan pertama, Löscher mengganti sekitar 80% eksekutif tingkat pertama, 70% tingkat kedua, dan 40% tingkat ketiga untuk mengubah kepemimpinan dan budaya. Seluruh 450 anggota fungsi audit diwajibkan melamar kembali pekerjaannya agar personel audit benar-benar kompeten dan independen. Siemens juga menunjuk General Counsel baru, menunjuk salah satu pendiri Transparency International sebagai penasihat kepatuhan, sepakat bekerja sama dengan otoritas AS dalam penyelidikan, memberikan amnesti bagi whistleblower yang mengetahui praktik suap, dan menghabiskan jutaan dolar untuk investigasi internal oleh firma hukum AS dengan lebih dari 100 staf (resume kelompok menuliskan bahwa amnesti dimanfaatkan lebih dari 100 staf). Pesan kepemimpinan baru ke seluruh perusahaan: “Only clean business is Siemens business.”

## 2.8 Infrastruktur compliance baru

Siemens membangun sistem manajemen kepatuhan dengan tiga fungsi: Prevention, Detection, Response (pencegahan, deteksi, respons) terhadap pelanggaran hukum maupun etika. Jumlah compliance officer meningkat dari sekitar 86 orang pada 2006 menjadi lebih dari 500. Perusahaan mengembangkan kebijakan antikorupsi, perangkat kepatuhan, saluran komunikasi, compliance audit department, web-based risk assessment tools bagi karyawan, dan secure reporting channels 24/7 bagi karyawan maupun stakeholder eksternal. Pelatihan etika dan kepatuhan mulai diterapkan secara sistematis.

## 2.9 Pelatihan dan compliance roadshow

Banyak perubahan sudah diterapkan ketika DOJ menjatuhkan hukuman pada 2008. Pelatihan compliance ekstensif sudah diberikan kepada lebih dari separuh tenaga kerja sebelum denda resmi dijatuhkan. Hingga September 2008, senior management telah mengunjungi 54 negara berisiko tertinggi dalam “compliance roadshow” untuk menjelaskan langsung pentingnya kepatuhan kepada country managers dan karyawan.

## 2.10 Pengakuan DOJ dan pengakuan Siemens

Upaya membangun sistem compliance, investigasi independen, dan kerja sama dengan DOJ memengaruhi besarnya hukuman: denda US\$800 juta dinilai jauh lebih rendah daripada yang mungkin dijatuhkan tanpa langkah perbaikan serius. DOJ menyatakan upaya reorganisasi dan remediasi Siemens luar biasa dan menetapkan standar tinggi bagi perusahaan multinasional lain.

Penyelesaian di AS tidak mengharuskan Siemens mengakui telah menyuap; perusahaan hanya diwajibkan mengakui pengendalian internal yang tidak memadai dan pencatatan akuntansi yang tidak semestinya. Namun Siemens mengakui selama bertahun-tahun terjadi “systemic violations of anti-corruption laws and accounting regulations”. Löscher menyatakan perusahaan menyesali masa lalu, telah belajar, dan kini lebih kuat.

## 2.11 Integrasi compliance ke SDM dan penilaian risiko

Setelah putusan AS, compliance dimasukkan ke proses SDM: rekrutmen, promosi, bonus, dan proses manajemen lain. Pada 2012 Siemens memperkenalkan comprehensive compliance risk assessment; setiap tahun senior management mengidentifikasi risiko kepatuhan, menilai tingkatnya, dan menentukan langkah mitigasi.

## 2.12 Tantangan etika vs kinerja dan Collective Action

Löscher menegaskan: “Performance with ethics: this is not a contradiction, it is a must.” Namun bila pelanggan masih meminta suap dan pesaing masih bersedia membayar, perusahaan yang menolak dapat berada pada posisi kompetitif yang kurang menguntungkan. Untuk itu Siemens mengembangkan Collective Action, melibatkan stakeholder eksternal agar persaingan lebih adil. Pendekatan ini berkembang setelah penyelesaian dengan World Bank pada 2009, ketika Siemens menyetujui membayar US\$100 juta selama 15 tahun untuk mendukung kegiatan antikorupsi, membantu mengubah praktik industri, dan bekerja sama memerangi korupsi.

## 2.13 Siemens Integrity Initiative dan compliance pacts

Siemens meluncurkan Integrity Initiative beranggaran US\$100 juta untuk mendanai proyek antikorupsi, dan aktif membangun compliance pacts di tingkat proyek maupun industri agar seluruh peserta tender sepakat tidak menyuap. Contoh: di Argentina Siemens membuat compliance pact bersama beberapa pesaing di sektor transmisi energi; di Brasil Siemens membantu proyek transparansi pemberian proyek infrastruktur FIFA World Cup 2014 dan Olympic Games 2016.

Siemens juga meningkatkan kesadaran compliance lewat diskusi meja bundar, presentasi, materi pembelajaran untuk mahasiswa, edukasi pelanggan, dan advokasi eksternal. Pada 2018 Siemens meluncurkan online game “Compliance Included” yang mendorong pemain menjadi “compliance champions” dalam topik antitrust, human rights, dan anti-corruption.

## 2.14 Hasil dan sisa persoalan

Siemens kemudian diakui luas sebagai perusahaan yang berhasil membangun sistem ethics dan compliance yang sangat baik. Namun pekerjaan belum selesai: menjadi perusahaan bebas korupsi masih work in progress karena di sebagian kondisi suap masih dianggap perlu oleh beberapa pihak. Löscher menyebutnya: “Instilling an ethical corporate culture is a marathon for us, not a sprint.” Ironisnya, pada 2013 Löscher diberhentikan karena kekhawatiran atas kinerja dan kegagalan memenuhi target

pertumbuhan agresif. Sebuah surat kabar berkomentar: “The clean-up man swept aside.” Dokumen kelompok menyebut ini sebagai dilema besar etika bisnis: perusahaan menuntut integritas tinggi, tetapi manajemen juga menghadapi tuntutan kinerja dan pertumbuhan.

## 2.15 Pertanyaan kasus dan jawaban kelompok

Pertanyaan 1: Apa penyebab utama skandal, dan mana yang paling sulit diselesaikan? Kelompok menjawab lima penyebab: struktur terdesentralisasi (pengawasan pusat lemah), budaya yang menormalkan suap (bagian dari “model bisnis”), jaringan informal dan loyalitas yang menutupi suap, kekosongan sistem kepatuhan formal (tidak ada kode etik, audit, pelaporan yang memadai), dan faktor lingkungan eksternal (tekanan pasar berisiko tinggi, suap legal dan dapat dikurangkan pajak di Jerman hingga akhir 1990-an). Yang paling sulit diatasi adalah budaya organisasi dan pola pikir yang menormalkan korupsi, karena ini masalah values-based; sistem compliance relatif mudah dibangun ulang, tetapi mengubah keyakinan bahwa suap wajar dan membangun kembali kepercayaan karyawan pada kepemimpinan etis butuh waktu jauh lebih lama.

Pertanyaan 2: Evaluasi kritis inisiatif Siemens. Kelompok memilah inisiatif menjadi compliance-based (pergantian eksekutif, General Counsel baru dan Transparency International, compliance officer 86 menjadi 500+, saluran pelaporan 24/7, pelatihan wajib, amnesti whistleblower) dan values-based (pesan “clean business is Siemens business”, roadshow ke 54 negara, integrasi etika ke SDM, Integrity Initiative, Collective Action bersama World Bank). Kombinasi ini dinilai relatif komprehensif dan sejalan dengan literatur. Celah yang dicatat: tidak ada bukti eksplisit bahwa struktur desentralisasi direformasi secara mendasar; roadshow dan pelatihan berisiko simbolis jika tidak diperkuat terus-menerus; tekanan kompetitif di pasar berisiko tinggi tetap ada.

Pertanyaan 3: Keseimbangan values dan compliance. Kelompok menjelaskan compliance-based (mencegah pelanggaran lewat pengawasan, kontrol, sanksi; top-down berbasis aturan) dan values-based atau integrity-based (membangun nilai bersama yang diinternalisasi; bottom-up berbasis kepercayaan), mengacu pada kerangka Lynn Sharp Paine. Siemens memakai pendekatan hibrida: penekanan awal kuat pada compliance karena urgensi penyelidikan DOJ, lalu unsur values makin ditekankan (pernyataan CEO, integrasi ke SDM, keterlibatan eksternal). Compliance saja melahirkan budaya “sekadar patuh” (box-ticking), values saja tidak punya “gigi” untuk menindak pelanggaran; kombinasi keduanya paling efektif asalkan values benar-benar tertanam, bukan sekadar slogan pasca-krisis.

Pertanyaan 4: Hubungan korupsi dan kinerja bisnis. Dalam jangka pendek suap tampak mendukung kinerja (kontrak cepat, revenue naik, target mudah dicapai). Dalam jangka panjang dampaknya semu dan merusak: denda, investigasi, reputasi turun, restrukturisasi manajemen. Kesimpulan kelompok: keduanya tidak bertentangan, kinerja berkelanjutan membutuhkan integritas, sejalan dengan pernyataan Löscher. Kelompok mengakui adanya tegangan nyata bila kompetitor dan klien tetap menyuap, sehingga syarat keselarasan adalah komitmen kepemimpinan jangka panjang, integrasi etika ke strategi dan insentif, serta upaya kolektif lintas industri untuk meratakan lapangan bermain. Kelompok mengaitkannya dengan lima teori: compliance orientation, values orientation, ethical culture, ethical leadership, dan employee participation.

Pertanyaan 5: Efektivitas denda dan penyelesaian World Bank. Denda berfungsi sebagai konsekuensi nyata, efek jera, dan akuntabilitas, tetapi tidak cukup karena akar masalah bersifat sistemik (budaya, struktur, insentif, business model), ada risiko denda diperlakukan sebagai “cost of doing business”, dan perlu transformasi organisasi. Penyelesaian World Bank dinilai lebih efektif karena berorientasi ke depan, mengubah sistem pasar secara kolektif, mengurangi competitive disadvantage, dan memberi

insentif reputasi positif, meski komitmen sukarela berisiko kurang mengikat tanpa penegakan tegas. Jawaban akhir: keduanya saling melengkapi; denda memberi tekanan awal yang memaksa perubahan, pendekatan kolektif menjaga perubahan bertahan dan menyebar ke industri. Kelompok juga memetakan keempat orientasi Treviño pada kasus: compliance (denda, audit, compliance officers, investigasi), values (pesan “only clean business”), external (kerja sama dengan World Bank, pemerintah, industri), dan protection (penguatan internal control untuk mengurangi risiko hukum).

### **3. Analisis yang dibuat kelompok**

#### **3.1 Dilema etis**

Dilema utama yang diangkat kelompok adalah ketegangan antara integritas etis dan kinerja bisnis. Manajer Siemens beroperasi di pasar dengan tata kelola lemah dan persaingan ketat, di mana pesaing dianggap bersedia menyuap. Menolak suap berarti berisiko kehilangan kontrak, bisnis, dan lapangan kerja; ikut menyuap berarti melanggar hukum dan integritas. Dilema ini diperkuat oleh rasionalisasi bahwa suap adalah victimless crime dan oleh fakta bahwa hingga akhir 1990-an suap luar negeri dapat dikurangkan pajak di Jerman.

Dilema kedua muncul di tingkat kepemimpinan: Löscher berhasil membersihkan perusahaan, tetapi diberhentikan pada 2013 karena kinerja dan target pertumbuhan. Kelompok membaca ini sebagai bukti bahwa tuntutan integritas dan tuntutan kinerja dapat saling menekan dalam praktik, meski secara prinsip tidak bertentangan.

#### **3.2 Prinsip yang dilanggar**

Berdasarkan dokumen kelompok, pelanggaran yang terjadi mencakup pembayaran suap kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak, yang melanggar FCPA dan hukum antikorupsi di Jerman serta negara lain; pelanggaran sistematis terhadap peraturan akuntansi; pengendalian internal yang tidak memadai dan pencatatan akuntansi yang tidak semestinya (yang diakui Siemens dalam penyelesaian AS). Dari sisi etika bisnis, yang dilanggar adalah prinsip persaingan yang adil dalam tender publik, kejujuran dan integritas (yang kemudian ditegaskan ulang lewat pesan “only clean business is Siemens business”), serta transparansi, karena suap disamarkan sebagai “useful expenses” dan ditutupi lewat jaringan loyalitas.

#### **3.3 Pelaku**

Kelompok menegaskan bahwa masalahnya bukan “oknum”. Pelakunya mencakup manajer dan eksekutif lokal yang mengambil keputusan pembayaran tanpa pengawasan pusat, karyawan loyal yang dipercaya mengoordinasikan pembayaran “useful expenses”, dan pimpinan yang pada awalnya membantah mengetahui praktik tersebut. Lebih luas lagi, kelompok menyebut korupsi telah menyatu dengan budaya, struktur, skema insentif, dan business model Siemens, sehingga pelakunya pada dasarnya adalah sistem organisasi secara keseluruhan, bukan hanya individu.

#### **3.4 Pihak yang dirugikan**

Dokumen kelompok tidak membuat daftar korban secara eksplisit, tetapi dari uraian dampaknya dapat dilihat siapa yang dirugikan. Siemens sendiri menanggung denda lebih dari US\$1,7 miliar, total biaya lebih dari US\$2,5 miliar, reputasi yang rusak, dan restrukturisasi besar-besaran manajemen. Karyawan dan eksekutif terkena dampak lewat pergantian eksekutif, kewajiban melamar ulang bagi staf audit, dan persidangan mantan manajer. Pesaing yang tidak menyuap dirugikan karena lapangan bermain tidak

adil; ini alasan kelompok menilai Collective Action penting. Kelompok juga menolak rasionalisasi victimless crime dengan menyatakan korupsi “menghancurkan kepercayaan dan nilai bisnis jangka panjang”.

### 3.5 Pelajaran

Pelajaran yang ditarik kelompok antara lain:

- Korupsi di Siemens bukan penyimpangan individual, melainkan bagian dari budaya, sistem, struktur, dan cara memenangkan bisnis. Karena itu penyelesaiannya harus menyeluruh, mulai dari leadership, culture, compliance system, people, controls, training, whistleblowing, risk management, hingga collective action.
- Budaya adalah bagian paling sulit diubah. Sistem compliance bisa dibangun dalam waktu relatif singkat, tetapi mengubah keyakinan karyawan butuh waktu lama, sesuai metafora Löscher tentang maraton.
- Struktur terdesentralisasi punya manfaat bisnis tetapi membuka celah etis bila tidak diimbangi pengawasan pusat dan sistem etika yang konsisten.
- Ethical leadership nyata terlihat dari tindakan, bukan pernyataan: pergantian eksekutif, kerja sama dengan penegak hukum, dan tone from the top yang konsisten.
- Kerja sama dengan regulator dan remediasi serius berpengaruh pada hukuman; DOJ memberi denda lebih ringan dan mengakui upaya Siemens sebagai standar bagi perusahaan multinasional.
- Korupsi memberi keuntungan jangka pendek, tetapi menciptakan risiko hukum, reputasi, finansial, dan budaya yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.

### 3.6 Pencegahan

Langkah pencegahan yang diidentifikasi kelompok mengikuti apa yang dilakukan Siemens dan teori Bab 5: sistem compliance dengan fungsi prevention, detection, response; jumlah compliance officer yang memadai; kode etik dan kebijakan antikorupsi; web-based risk assessment tools dan penilaian risiko kepatuhan tahunan oleh manajemen senior; secure reporting channels 24/7 dan perlindungan whistleblower; pelatihan etika dan kepatuhan wajib yang diperkuat berkala; audit kepatuhan oleh personel yang kompeten dan independen; integrasi compliance ke rekrutmen, promosi, dan bonus agar insentif tidak lagi mendorong suap; serta compliance pacts dengan pesaing agar seluruh peserta tender tunduk pada larangan suap yang sama.

### 3.7 Rekomendasi

Dari catatan kritis kelompok, beberapa rekomendasi dapat dirangkum. Pertama, reformasi struktur desentralisasi perlu dibahas secara eksplisit karena ini salah satu akar masalah yang belum tampak direformasi secara mendasar. Kedua, roadshow dan pelatihan harus diperkuat berkelanjutan agar tidak menjadi simbolis. Ketiga, values harus benar-benar tertanam dalam budaya, bukan sekadar slogan pasca-krisis, karena compliance saja menghasilkan box-ticking. Keempat, perusahaan perlu mengombinasikan keempat orientasi Treviño (compliance, values, external, protection) secara seimbang. Kelima, karena tekanan kompetitif di pasar berisiko tinggi tetap ada, Collective Action dan kerja sama lintas industri perlu terus dijalankan untuk meratakan lapangan bermain. Keenam, denda besar tetap diperlukan sebagai deterrent, tetapi harus diiringi transformasi organisasi, ethical leadership, dan budaya integritas; hukuman finansial adalah awal, bukan akhir.

### 3.8 Kesimpulan

Kelompok menyimpulkan bahwa membangun kembali manajemen etika setelah krisis besar membutuhkan kombinasi sistem kepatuhan yang kuat dan transformasi budaya yang tulus. Integritas dan kinerja bisnis dapat berjalan beriringan, tetapi menuntut komitmen kepemimpinan jangka panjang dan kerja sama lintas industri. Denda tinggi diperlukan untuk akuntabilitas dan efek jera, tetapi tidak cukup mengatasi akar korupsi; penyelesaian World Bank berpotensi menghasilkan perubahan jangka panjang karena memperbaiki sistem internal sekaligus lingkungan bisnis. Pesan penutupnya selaras dengan kesimpulan PPT utama: etika bisnis bukan sekadar aturan atau sertifikasi, melainkan nilai yang diterapkan konsisten melalui kepemimpinan, budaya organisasi, sistem perusahaan, dan keputusan sehari-hari seluruh karyawan.

## D. Jawaban contoh soal: Siemens dan program antikorupsi

**Deskripsi kasus.** Siemens, perusahaan rekayasa terbesar Eropa dengan lebih dari 370 ribu karyawan di 190 negara, selama 1990 an sampai awal 2000 an membayar suap dengan total lebih dari 2,3 miliar dolar kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak, misalnya 5 juta dolar kepada putra perdana menteri Bangladesh, 22 juta dolar kepada pejabat Tiongkok untuk proyek metro, dan 40 juta dolar di Argentina untuk kontrak kartu identitas senilai 1 miliar dolar. Suap dicatat sebagai “useful expenses” dan sampai akhir 1990 an bahkan bisa dikurangkan dari pajak di Jerman. Setelah penyelidikan jaksa Jerman dan Amerika Serikat, Siemens membayar denda 800 juta dolar di Amerika Serikat (Desember 2008) dan total lebih dari 1,7 miliar dolar di berbagai negara, dengan biaya keseluruhan lebih dari 2,5 miliar dolar. CEO dan ketua dewan pengawas mundur pada 2007; CEO baru dari luar, Peter Löscher, mengganti 80 persen eksekutif lapis pertama, menaikkan jumlah petugas kepatuhan dari 86 menjadi lebih dari 500, membuka saluran pelaporan 24 jam, memberi amnesti bagi whistleblower, berkeliling ke 54 negara berisiko, dan bersama Bank Dunia mendanai Integrity Initiative 100 juta dolar selama 15 tahun. Ironisnya, Löscher diberhentikan pada 2013 karena target pertumbuhan tidak tercapai.

#### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema manajer lokal Siemens: menolak suap berarti kehilangan kontrak, pendapatan, dan pekerjaan di pasar yang pesaingnya juga menyuap; ikut menyuap berarti melanggar hukum dan integritas. Dilema kedua ada di tingkat kepemimpinan: tuntutan integritas tinggi berhadapan dengan tuntutan kinerja, yang terlihat dari pemecatan Löscher. Prinsip yang dilanggar: persaingan yang adil dalam tender publik, kejujuran dan transparansi (suap disamarkan sebagai biaya lain), kepatuhan hukum (FCPA dan hukum antikorupsi Jerman), dan hak publik di negara penerima suap untuk mendapat layanan dengan harga wajar, karena suap akhirnya dibayar masyarakat. Rasionalisasi “suap adalah kejahatan tanpa korban” gugur: korbannya adalah pembayar pajak di negara berkembang dan pesaing yang jujur. Uji Kant: jika semua perusahaan boleh menyuap untuk menang tender, tender kehilangan makna. Dengan kerangka Bab 5, Siemens sebelum 2006 tidak punya manajemen etika yang berfungsi, hanya struktur terdesentralisasi tanpa kontrol.

**Pelakunya siapa?**

Bukan oknum, melainkan sistem. Level individu: manajer dan eksekutif lokal yang memutuskan pembayaran, karyawan loyal yang dipercaya mengoordinasikan “useful expenses”, dan pimpinan puncak yang awalnya membantah tahu. Level organisasi: budaya yang menormalkan suap sebagai “cara permainan dimainkan”, jaringan loyalitas seumur hidup yang saling menutupi, struktur sangat terdesentralisasi tanpa pengawasan pusat, dan ketiadaan sistem kepatuhan. Level sistem: hukum Jerman yang sampai akhir 1990 an membolehkan pengurangan pajak atas suap luar negeri, pejabat penerima suap di negara tujuan, dan pasar yang menganggap suap sebagai syarat masuk.

**Adakah yang dirugikan?**

Masyarakat dan pembayar pajak di negara penerima suap yang membayar proyek lebih mahal atau mendapat kualitas lebih rendah; pesaing yang tidak menyuap dan kalah tender; Siemens sendiri, lewat denda lebih dari 1,7 miliar dolar, biaya total 2,5 miliar dolar, reputasi, dan restrukturisasi besar; pemegang saham Siemens; karyawan yang kehilangan pekerjaan dalam pembersihan atau yang diadili; dan kepercayaan pada tata kelola pengadaan publik global. Dosen menambahkan kerugian makro: suap adalah biaya tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi berbiaya tinggi; di Indonesia ia memperkirakan sekitar sepertiga biaya menjadi lebih mahal dari semestinya dan pertumbuhan tertahan di sekitar 5 persen padahal bisa 8 sampai 9 persen.

**Lesson learned-nya apa?**

Pertama, korupsi sistemik hanya bisa diatasi menyeluruh: kepemimpinan, budaya, sistem kepatuhan, orang, kontrol, pelatihan, whistleblowing, manajemen risiko, dan aksi kolektif, bukan satu alat saja. Kedua, kombinasi compliance (pencegahan, deteksi, respons, sanksi) dan values (pesan “only clean business is Siemens business”, integrasi etika ke rekrutmen, promosi, dan bonus) paling efektif; compliance saja melahirkan budaya centang kotak, values saja tidak punya gigi. Ketiga, budaya adalah bagian paling sulit dan lambat berubah, “maraton, bukan sprint”. Keempat, tone at the top harus terlihat dari biaya yang mau ditanggung: pergantian eksekutif, kerja sama dengan penegak hukum, dan investigasi internal mahal; itulah indikator komitmen sejati, bukan pernyataan. Kelima, kerja sama dengan regulator meringankan hukuman dan diakui sebagai standar bagi multinasional lain. Keenam, lapangan bermain harus diratakan lewat collective action (compliance pact bersama pesaing, Bank Dunia, pemerintah), karena satu perusahaan yang bersih sendirian berisiko kalah. Ketujuh, pemecatan Löscher mengingatkan bahwa ketegangan integritas dan kinerja nyata, meski secara prinsip “performance with ethics is a must”.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Di dalam perusahaan: sistem kepatuhan dengan tiga fungsi pencegahan, deteksi, dan respons; kode etik dan kebijakan antikorupsi yang ditulis jelas, didukung manajemen puncak, dan ditegakkan dengan sanksi serta insentif konsisten (tiga faktor efektivitas Schwartz); petugas kepatuhan yang cukup dan independen; penilaian risiko kepatuhan tahunan oleh manajemen senior; saluran pelaporan aman 24 jam dan perlindungan whistleblower; pelatihan wajib yang diperbarui berkala; audit kepatuhan oleh personel kompeten; integrasi kepatuhan ke rekrutmen, promosi, dan bonus agar insentif tidak lagi mendorong suap; dan reformasi struktur desentralisasi agar keputusan pembayaran besar diawasi pusat. Di luar perusahaan: compliance pact dengan pesaing di tingkat proyek dan industri, kerja sama dengan Bank Dunia dan pemerintah, serta edukasi pelanggan. Untuk konteks Indonesia, mahasiswa praktisi memberi contoh konkret: mengubah praktik informal menjadi klausul kontrak resmi, mencantumkan benefit legal bagi vendor, aturan tertulis tentang hadiah dan honorarium, mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah, dan mendorong collective action yang diinisiasi bersama pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Pengalaman dosen saat memimpin proyek gedung di UGM menambah satu resep: transparansi total sejak awal, deklarasi eksplisit tidak meminta apa pun, dan kesediaan tidak populer.

## Bab 6. Shareholders and Business Ethics

### A. Materi buku

Sumber: Crane, Matten, Glozer & Spence (2019), *Business Ethics*, edisi 5, Bab 6. Ini bab pertama Bagian B yang membahas stakeholder satu per satu. Pemegang saham (shareholder) dibahas duluan karena posisinya paling sering dianggap “istimewa”, sekaligus paling sering disalahkan saat perusahaan bertindak tidak etis.

#### 1. Pendahuluan: Menilai Ulang Pemegang Saham sebagai Stakeholder

Ada pandangan kuat (Milton Friedman 1970) bahwa perusahaan ada hanya untuk pemegang saham. Mengejar dividen dan harga saham memang inti kapitalisme dominan, tetapi juga sering disebut pendorong perusahaan “main longgar” dengan etika. Stout (2016) menyebut fokus tunggal pada nilai pemegang saham itu tidak perlu, tidak bisa dijalankan, dan merusak.

Krisis finansial sejak 2007 membuat isu ini makin disorot: antara Oktober 2007 dan Oktober 2008 investor di New York Stock Exchange rata-rata kehilangan 40% nilai investasinya (Nanto 2008), dan banyak penyebab krisis punya dimensi etis (misalnya praktik kredit perumahan AS). Di sisi lain, tumbuhnya investasi bertanggung jawab sosial (SRI) dan indeks saham “berkelanjutan” menunjukkan pemegang saham juga bisa peduli pada masyarakat. Posisi buku: tetap memakai perspektif stakeholder yang luas, tetapi mengakui pemegang saham punya klaim unik yang memberi hak sekaligus tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan.

#### 2. Pemegang Saham sebagai Stakeholder: Memahami Corporate Governance

##### Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan

Di era Revolusi Industri, pemilik sekaligus mengelola perusahaan (keluarga Cadbury di Inggris, Thyssen di Jerman). Kini pemilik-pengelola jarang di perusahaan besar (pengecualian: Koch bersaudara, Richard Branson dengan Virgin). Pola umumnya **pemisahan kepemilikan dan pengelolaan** (separation of ownership and control), yang diperdebatkan sejak Berle dan Means (1932). “Memiliki” perusahaan berbeda dari memiliki sepeda atau rumah karena tiga hal (Parkinson 1993; Monks dan Minow 2011):

- **Lokus kendali (locus of control)**: kendali ada di direksi atau dewan; pemegang saham paling banter punya kendali tidak langsung dan impersonal.
- **Kepemilikan terfragmentasi (fragmented ownership)**: pemegang saham sangat banyak, tidak ada yang merasa “memiliki” seperti tukang ledeng memiliki usahanya.
- **Fungsi dan kepentingan terpisah (divided functions and interests)**: pemegang saham mengejar laba, manajer mengejar pertumbuhan; pemegang saham tidak punya tugas nyata selain memegang bukti kepemilikan.

##### Hak pemegang saham (Figure 6.1, Monks dan Minow 2011)

1. Hak menjual saham (right to sell stock).
2. Hak memberikan suara di rapat umum (right to vote in the general meeting).

3. Hak atas informasi tertentu tentang perusahaan (right to certain information).
4. Hak menggugat manajer atas dugaan pelanggaran (right to sue managers for alleged misconduct).
5. Hak residual jika perusahaan dilikuidasi (residual rights in case of liquidation).

Catatan: hak ini **tidak** mencakup hak atas dividen dalam jumlah tertentu; dividen bergantung pada kinerja manajemen dan keputusan rapat umum. Fox dan Lorsch (2012): pemegang saham menyumbang **uang** (modal), **informasi** (tren dan analisis pasar), dan **disiplin** (mengawasi manajer).

#### Kewajiban manajer (Parkinson 1993)

- **Duty to act for the benefit of the company:** bisa ditafsirkan sebagai kinerja jangka pendek maupun kelangsungan jangka panjang; manajer punya keleluasaan besar.
- **Duty of care and skill:** menjalankan perusahaan secara paling profesional dan efektif.
- **Duty of diligence:** “tingkat keterlibatan aktif yang diharapkan dalam urusan perusahaan”.

Kesimpulan: pemegang saham punya **hak yang sempit tetapi jelas**, manajer punya **kewajiban yang luas tetapi kabur**. Hubungan ini selalu rawan konflik, dan konfliknya berpusat pada corporate governance.

**Definisi resmi: Corporate governance** adalah aturan, proses, dan struktur yang melaluinya perusahaan diarahkan dan dikendalikan demi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Arti sempit: hanya pemegang saham dan eksekutif senior; arti luas: juga stakeholder lain yang punya peran sah.

### 3. Corporate Governance sebagai Hubungan Prinsipal-Agen

Tiga skandal pembuka: - **Olympus (2011):** CEO baru Michael Woodford menemukan kerugian dan pembayaran ilegal 1,5 miliar dolar yang disembunyikan lewat skema “tobashi”; dia dipecat saat membongkarnya, nilai pasar perusahaan jatuh 75%. - **General Motors (2014):** digugat pemegang saham atas penarikan 2,5 juta mobil karena sakelar pengapian cacat yang diduga sudah diketahui lebih dari sepuluh tahun; sampai 150 orang tewas. - **Carillion (2018):** perusahaan konstruksi Inggris dengan 43.000 karyawan dilikuidasi dengan utang 1,5 miliar pound; dianggap kegagalan tata kelola.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan ini adalah **hubungan keagenan (agency relation)** (Figure 6.2):

| Pihak          | Peran     | Yang dicari                   |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Pemegang saham | Prinsipal | Laba, kenaikan harga saham    |
| Manajer        | Agen      | Remunerasi, kekuasaan, gengsi |

Dua ciri khusus (Shankman 1999): 1. **Konflik kepentingan bawaan:** pemegang saham mau laba (yang menuntut kerja keras dan gaji rendah manajer), manajer mau gaji tinggi dan prestise. Contoh: M&A di AS, Inggris, Kanada umumnya tidak menambah nilai bahkan mengikis nilai pemegang saham (Alexandridis dkk. 2010). 2. **Asimetri informasi (informational asymmetry):** prinsipal hanya tahu sedikit tentang kualifikasi, tindakan, dan tujuan agen. Pemegang saham Olympus dan GM senang dengan laba, tetapi tidak tahu risiko yang diciptakan manajemen.

Kombinasi keduanya membuat corporate governance rawan masalah etis.

#### 4. Kerangka Corporate Governance yang Berbeda di Dunia

Dua sistem besar (Aguilera dan Jackson 2010): - **Model Anglo-American**: berbasis pasar (market-based). Inggris, AS, Australia, Kanada, Irlandia; mulai memengaruhi Amerika Latin dan Asia. - **Model Eropa Kontinental** (“Rhenish capitalism” atau “social capitalism”, Albert 1991): berbasis jaringan atau relasi, dengan regulasi negara yang luas. Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Skandinavia. Pendekatan relasional serupa ada di negara berkembang dan Asia (Claessens dan Fan 2002).

**Figure 6.3: Ciri utama tiga model**

| Aspek                | Anglo-American                               | Eropa Kontinental                                      | Asia                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sumber modal         | Pasar saham                                  | Bank dan pinjaman                                      | Keluarga, bank, negara                                  |
| Fokus                | Nilai pemegang saham                         | Nilai pemegang saham, retensi karyawan, tujuan nirlaba | Sama dengan Eropa                                       |
| Remunerasi eksekutif | Berbasis kinerja pasar saham                 | Kurang terkait kinerja                                 | Kurang terkait kinerja                                  |
| Kekhawatiran etis    | Insider trading, manipulasi laporan keuangan | Pemegang saham besar mengalahkan investor kecil        | Pelaporan, transparansi, akuntabilitas belum berkembang |
| Keagenan             | Karyawan tidak punya suara                   | Dewan pengawas ditunjuk karyawan (fokus stakeholder)   | Relasional, melibatkan rantai pasok                     |

**BRIC**: cenderung relasional dengan pergeseran ke mekanisme pasar. India: kepemilikan blok besar (mirip Eropa) tetapi investornya perusahaan dan eksekutif (mirip Anglo-American). Brasil: privatisasi dan modal asing mendorong elemen Anglo-American. Rusia: “oligarki” pemilik-manajer era Yeltsin dengan konflik kepentingan besar. China dan Korea Selatan: kepemilikan terkonsentrasi di negara dan keluarga; Korea punya “chaebol”.

Tiga kualifikasi: (1) **konvergensi** menuju model hibrida, meski sering ditolak atau dikombinasikan, dan sejak krisis 2008 model Anglo-American tidak lagi dianggap “terbaik”; (2) **heterogenitas**, bahkan Inggris dan AS berbeda (Aguilera dkk. 2006); (3) **corporate governance deviance** (Aguilera, Judge, Terjesen 2018): perusahaan bisa **under-conform** atau **over-conform** terhadap norma negaranya karena motif sosial atau komersial.

#### 5. Isu Etis dalam Corporate Governance

Latar: gelembung dot-com; Enron, Tyco, WorldCom (AS); Parmalat (Italia); Ahold (Belanda); krisis 2008; skandal Asia 2010-an (Olympus, Tokyo Electric Power, Daiwo Paper); sorotan surga pajak 2016 sampai 2017.

##### 5.1 Akuntabilitas dan Kendali Eksekutif

Elemen kunci agar hubungan prinsipal-agen berjalan adalah **dewan direksi (board of directors)** yang mengawasi manajemen; dewan mengangkat CEO dan menentukan gajinya.

**Definisi resmi: Executive accountability** adalah sistem dan proses yang melaluinya eksekutif senior dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan oleh pemegang saham dan stakeholder lain, biasanya lewat dewan direksi.

Dewan punya **direktur eksekutif** (menjalankan perusahaan) dan **direktur non-eksekutif** (memastikan perusahaan dijalankan demi prinsipal). Dua struktur: - **Dewan satu lapis (one-tier board)**: Anglo-American dan Asia; keduanya dalam satu dewan. - **Dewan dua lapis (two-tier board)**: Eropa Kontinental; lapis atas berisi direktur non-eksekutif (**supervisory board**) yang mengawasi lapis bawah (eksekutif), dan dewan juga memuat wakil bank dan karyawan.

Seberapa sering eksekutif benar-benar dihukum (misalnya dipecat) sangat bervariasi antarnegara (Crossland dan Chen 2013). Isu etis sentral: **independensi direktur non-eksekutif**. Syaratnya (Nader 1984; Boyd 1996): berasal dari luar perusahaan; tidak punya kepentingan finansial pribadi selain sebagai pemegang saham (honor tidak berlebihan); masa jabatan terbatas; kompeten (boleh sedikit orang dalam seperti mantan eksekutif atau anggota dewan pekerja); punya sumber daya untuk memperoleh informasi; diangkat secara independen (RUPS atau dewan pengawas). Pengawasan tambahan dari **auditor independen**. Kritik: independensi sulit karena direktur non-eksekutif sering sebaya dengan eksekutif atau menjabat eksekutif di tempat lain (Gordon 2002).

## 5.2 Remunerasi Eksekutif

Krisis 2008 menyorot eksekutif perusahaan bangkrut yang tetap menerima jutaan gaji dan miliaran bonus (Obama: “memalukan”). Muncul situs aktivis (High Pay Centre), legislasi (Dodd-Frank mewajibkan publikasi rasio gaji CEO terhadap gaji median karyawan), dan konsultan transparansi gaji (Salary.com).

Akar masalahnya justru upaya memecahkan masalah keagenan: eksekutif dibayar dengan “mata uang” yang sama dengan pemegang saham, yaitu saham atau **opsi saham (stock options)**, dalam jumlah besar. Pada 2016 gaji rata-rata CEO AS 15,6 juta dolar, hampir 270 kali gaji rata-rata; di Inggris 4 Januari disebut “Fat Cat Wednesday”. Padahal kaitan remunerasi dengan kinerja pasar saham selalu lemah (Walsh 2008).

Tiga masalah etis: (1) merancang gaji berbasis kinerja yang tepat (Koslowski 2000), opsi saham membuat gaji meroket dengan efek tidak pasti pada harga saham; (2) **globalisasi** pasar talenta eksekutif mendorong kenaikan lintas negara; (3) pengaruh dewan terbatas: mengapa CEO berkinerja buruk tetap diberi imbalan? Reformasi: Komisi UE memperkuat hak pemegang saham; referendum Swiss 2013 (gagal); Dodd-Frank 2010. Pendorongnya adalah ketimpangan gaji atas dan bawah, bukan rasa kasihan pada pemegang saham.

## 5.3 Keberagaman Dewan

**Definisi resmi: Board diversity** adalah rentang luas keterampilan, latar belakang, usia, gender, etnis, dan orientasi seksual yang terwakili dalam dewan direksi.

Representasi perempuan berpengaruh positif pada kinerja finansial dan governance (Post dan Byron 2015) serta peringkat CSR (Bear dkk. 2010), tetapi praktiknya rendah: hanya 22% perusahaan Inggris yang disurvei punya perempuan di dewan (Turner 2017); di AS 2017 hanya 22% direktur baru dari kelompok minoritas. Norwegia dan Spanyol memakai kuota, negara lain sukarela. Dhir (2015): kuota Norwegia memicu reformasi governance substantif, perempuan kini lebih dari sepertiga kursi dewan.

#### 5.4 Aspek Etis Merger dan Akuisisi

M&A bisa baik bagi masyarakat jika aset berpindah ke pemilik yang lebih produktif. Masalah etis utamanya: manajer mengejar kekuasaan dan gengsi, bukan kepentingan pemegang saham. Studi KPMG atas 700 merger: hanya 17% menciptakan nilai, lebih dari separuh menghancurkannya (Surowiecki 2008). Muncul tren **demerger**: Hewlett-Packard memecah bisnis (2014) setelah 60 miliar dolar akuisisi; L'Oréal menjual The Body Shop ke Natura (2017), akuisisi yang sejak awal dianggap tidak cocok secara etis.

**Pengambilalihan bermusuhan (hostile takeover)**: investor membeli saham mayoritas, sering diam-diam, melawan kehendak dewan (ancaman ini kadang disebut “pasar untuk kendali korporasi” yang mendisiplinkan manajer). Argumen pro: ini hanya mungkin karena pemegang saham memang mau menjual. Argumen kontra: pemegang saham tersisa yang tidak mau menjual bisa dirugikan jika pengambil alih adalah “**asset stripper**” yang memecah dan menjual bagian perusahaan, sehingga hak propertinya terganggu.

Akuisisi “ramah” pun bermasalah jika mengorbankan stakeholder lain. Jack Welch (GE) dijuluki “**Neutron Jack**”: setelah akuisisi, dia langsung merestrukturisasi dan memangkas karyawan; gedung dan aset tetap, hanya orangnya yang hilang. Akuisisi sering hanya menyasar bagian menguntungkan, merek, atau paten, lalu melikuidasi sisanya dan mengabaikan karyawan serta komunitas.

#### 5.5 Peran Pasar Finansial dan Insider Trading

Literatur etika relatif diam soal pasar finansial (Rudolph 1999) karena berasumsi “pasar saham tidak pernah bohong”, yaitu semua informasi publik tercermin di harga. Nyatanya “efisiensi informasi” sering cacat.

**a. Faith stocks.** Harga saham spekulatif, terlihat di gelembung dot-com: start-up tanpa laba dinilai miliaran dolar di Nasdaq atau Neuer Markt. Ini “**faith stocks**” (Gordon 2002), dibangun atas keyakinan buta. Amazon butuh lebih dari tujuh tahun untuk untung dan masih rutin rugi kuartalan, tetapi harganya naik dari 34 ke 1.485 dolar (2007 sampai 2018). Krisis 2008 berakar sama: produk terstruktur berbasis KPR subprime dibangun atas “keyakinan” harga properti terus naik, dan terlalu rumit bahkan bagi manajernya. Masalah etis: pasar tidak mengungkapkan besarnya ketidakpastian, dan investor institusi yang menanam uang orang lain (dana pensiun) ke produk spekulatif mendekati penyalahgunaan kepercayaan.

**b. High-frequency trading (HFT).** Aset dipegang beberapa mikrodetik. Dua masalah (Davis dkk. 2013): keunggulan tidak adil bagi yang punya perangkat dan koneksi lebih cepat, dan risiko crash karena algoritma serupa, contohnya “flash crash” Dow Jones lebih dari 1.000 poin pada Mei 2010.

**c. Short selling.** Meminjam sekuritas, menjualnya, berharap membeli kembali lebih murah. Pertanyaan etis: pantaskah untung dari kejatuhan perusahaan? Hedge fund diperkirakan untung 200 juta pound dari short selling Carillion. Pembela: short seller menjaga likuiditas dan harga jujur. Diatur ketat oleh IOSCO.

#### **d. Insider trading.**

**Definisi resmi: Insider trading** adalah transaksi pasar finansial berdasarkan informasi yang tidak tersedia secara publik bagi peserta pasar lain (Moore 1990: informasi material non-publik).

Orang dalam tahu lebih dulu peristiwa yang memengaruhi harga saham. Dalam jangka panjang ini merusak kepercayaan pada pasar (Carroll dan Buchholtz 2012). Kasus: Raj Rajaratnam dan Rajat Gupta dipenjara 11 dan 2 tahun; SAC Capital didenda 1,8 miliar dolar (2013).

#### **Table 6.1: Empat argumen etis melawan insider trading (Moore 1990)**

| Argumen                                    | Isi                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keadilan (fairness)                        | Akses informasi tidak setara memberi keunggulan tidak adil. Argumen <b>paling lemah tetapi paling sering</b> dipakai. |
| Penyalahgunaan properti (misappropriation) | Informasi adalah milik perusahaan, orang dalam tidak berhak memakainya. Sering jadi dasar kasus hukum.                |
| Kerugian bagi investor dan pasar (harm)    | Orang dalam untung dengan mengorbankan investor biasa, mengikis kepercayaan.                                          |
| Merusak hubungan fidusia (fiduciary)       | Manajer seharusnya bertindak demi pemegang saham, bukan kepentingan diri. Argumen <b>paling kuat</b> .                |

Masalah batas: semua investor mencari informasi sebanyak mungkin, dan eksekutif yang dibayar opsi saham bisa memakai pengetahuan orang dalam untuk memilih waktu menjual, sehingga insentif yang “dapat diterima” sulit dibedakan dari insider trading.

### 5.6 Profesional Finansial dan Perantara Pasar

Penjembatanan asimetri informasi: **kantor akuntan** (big four: Deloitte, EY, KPMG, PwC) dan **lembaga pemeringkat kredit (CRA)** (big three: Fitch, Moody’s, S&P), keduanya oligopoli. Tugasnya memberi “true and fair view”. Dengan orientasi nilai pemegang saham, audit bergeser ke menilai potensi masa depan, disebut “**creative accounting**” (Mellahi dan Wood 2002), dengan garis tipis antara menyajikan “faith stock” dan mengemas ulang “lemon” (Gordon 2002). CRA dianggap biang krisis 2008 (Scalet dan Kelly 2012): mayoritas sekuritas KPR “beracun” diberi peringkat triple A; Lehman Brothers masih berperingkat A sehari sebelum runtuh. Lima aspek problematik perantara (Ballwieser dan Clemm 1999): kekuatan pasar, konflik kepentingan, hubungan klien jangka panjang, sulitnya menjaga standar saat firma membesar, dan persaingan antarfirma.

### 5.7 Etika Private Equity dan Hedge Fund

**Private equity (PE)** membeli saham mayoritas perusahaan publik, menjadikannya privat, merestrukturisasi, lalu melepasnya kembali. Contoh: Burger King dibeli 3G Capital (2010), karyawan dipangkas dari 40.000 ke kurang dari 3.000; saat dilepas lagi (2012) nilainya naik hampir 100%. Masalah (Nielsen 2008): kewajiban informasi publik hilang setelah privat; mengabaikan karyawan dan investor awal. **Hedge fund** adalah bentuk khusus PE dengan masalah utama **opasitas** (Donaldson 2008): tidak lapor ke regulator seperti firma lain, bahkan tidak membuka strategi ke investornya; risiko tinggi, pajak rendah, fee besar, menyembunyikan risiko sistemik. Perkembangan AI: “robo-investor” mengotomatiskan keputusan investasi (Davenport 2017), menimbulkan isu transparansi “kotak hitam digital”.

### 5.8 Berinvestasi di Dunia Virtual

**Definisi resmi: Cryptocurrency** adalah mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk memverifikasi transaksi aman antara dua pihak (lewat blockchain); contoh bitcoin dan Ethereum. Tapscott dan Tapscott (2016) membahas implikasinya untuk kejujuran, kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi.

**Ethics in Action 6.1: Digital currencies, boom or bust?** Pada Januari 2018 pasar kripto bernilai 830 miliar dolar dengan lebih dari 1.500 mata uang. Argumen pro: lebih murah (tanpa inflasi pemerintah, biaya transaksi rendah), lebih aman (terdesentralisasi; Yermack 2017 melihat peluang

voting pemegang saham lebih andal dan insider trading berkurang), dan lebih inklusif bagi yang tidak punya bank. Argumen kontra: tidak teregulasi, anonim sehingga terkait pencucian uang dan penghindaran pajak (Bank of America dan JPMorgan melarang beli bitcoin dengan kartu kredit; China dan Korea Selatan memperketat), serta berisiko hilang tanpa repositori pusat. Kesimpulan: mata uang digital akan tetap ada, dampaknya pada pemegang saham belum jelas.

## 6. Pemegang Saham dan Globalisasi

Empat cara pemegang saham menjadi pemain global: membeli saham perusahaan asing; membeli saham perusahaan domestik yang beroperasi global; berinvestasi di MNC; dan berinvestasi lewat dana global, termasuk **sovereign wealth funds**. Dua cara terakhir melibatkan **pasar finansial global**, yaitu keseluruhan tempat fisik dan virtual tempat instrumen finansial (modal, saham, mata uang, opsi) diperdagangkan di seluruh dunia. Pendorongnya: teknologi (perdagangan elektronik tanpa batas lokasi dan waktu) dan deregulasi.

Isu etis utama: - **Tata kelola dan kendali**: tidak ada pemerintah yang berhak mengatur pasar global (Becker dan Westbrook 1998), sehingga alokasi modal hanya tunduk pada penawaran dan permintaan. Krisis 2008 menyebar global; **Islandia** mengalami krisis paling parah karena banknya berinvestasi besar pada sekuritas KPR. - **Keamanan nasional dan proteksionisme: sovereign wealth funds** (dana pemerintah dari surplus, tiga perempat dari migas). Selain Norwegia (954 miliar dolar), pemilik dana besar bukan demokrasi liberal: UEA, Arab Saudi, Kuwait, Singapura. Kekhawatiran motif non-ekonomi, contohnya investor Dubai yang hendak membeli pemilik pelabuhan New York dan New Jersey. - **Spekulasi internasional**: tidak salah per se, tetapi berdampak nyata. **Credit default swaps (CDS)** dipakai hedge fund untuk bertaruh pada gagal bayar Yunani (2010), memperburuk krisis, menekan Euro, dan menambah beban warga. - **Persaingan tidak adil dengan negara berkembang**: modal bebas bergerak, pasar barang tidak (Hauskrecht 1999). Spekulasi komoditas pangan dituding menaikkan harga 2007 sampai 2008; perdagangan otomatis kini lebih dari separuh volume futures. Eropa menerapkan **Mifid** untuk membatasi posisi trader komoditas. - **Ruang transaksi ilegal**: terorisme, pencucian uang, narkoba, senjata, penghindaran pajak lewat surga pajak (Luxembourg, Channel Islands, Cayman). **Paradise Papers** (2017) membongkar praktik MNC dan miliarder.

### 6.1 Reformasi Corporate Governance di Seluruh Dunia

Reformasi mengikuti skandal: **Sarbanes-Oxley** (AS 2002) dan **Dodd-Frank** (AS 2010), legislasi wajib untuk kendali internal dan pelaporan eksternal, berdampak global. Di Eropa dan negara lain, reformasi lewat **kode corporate governance**: “rekomendasi praktik terbaik mengenai perilaku dan struktur dewan untuk mengompensasi kekurangan sistem governance suatu negara dalam melindungi hak pemegang saham” (Aguilera dan Cuervo-Cazurra 2004). ECGI mencatat lebih dari 565 kode sejak 1998; 92 negara punya kode per 2016, tanpa standar universal. **King Code** Afrika Selatan (1994) jadi template benua Afrika.

**Figure 6.4: Isu utama kode governance**: ukuran dan struktur dewan; independensi direktur non-eksekutif; partisipasi rapat umum dan proxy voting; pengungkapan remunerasi eksekutif; frekuensi rapat badan pengawas; hak karyawan dalam governance; peran badan pengawas dan audit lain.

Pro: menarik investasi asing, memberi legitimasi dan metrik (Haxhi dan Aguilera 2017). Kontra: kaku dan birokratis. Kebanyakan sukarela; sebagian memakai “**comply or explain**” (UK Combined Code 2003). Di negara berkembang, manfaat reformasi Anglo-American harus ditimbang terhadap “crowding out” bisnis

lokal (Reed 2002); krisis 2008 menimbulkan keraguan pada model Anglo-American yang “ternoda” (Whitley 2009).

## 6.2 Keuangan Islam

Keuangan patuh syariah dengan prinsip etis berbasis iman (Uppal dan Mangla 2014): larangan bunga (**riba**); larangan transaksi spekulatif (**gharar**); berbagi laba dan risiko; larangan aktivitas **haram** (pornografi, judi, alkohol); semua produk didukung aset nyata. Contoh: KPR Islam, bank membeli properti lalu menjual dengan cicilan atau sewa-beli, tanpa bunga variabel. Industri tumbuh dua digit di lebih dari 60 negara (Iran, Indonesia, Malaysia, Turki, Teluk; London pusat terbesar di luar dunia Islam). **Sukuk** (obligasi Islam) berkembang; Malaysia meluncurkan **green sukuk** pertama (2018). Bank Islam lebih stabil saat krisis 2008 (Hasan dan Dridi 2010). Kritik: banyak praktik sebenarnya membebaskan bunga dengan nama lain dan lebih mahal; tidak ada regulator global; IMF (2017) menemukan kesenjangan governance di banyak yurisdiksi.

## 7. Pemegang Saham sebagai Warga Perusahaan

Globalisasi melemahkan pemerintah dan menguatkan MNC. Bisakah pemegang saham menjadi titik awal untuk merebut kembali kendali atas perusahaan?

### 7.1 Demokrasi Pemegang Saham (Shareholder Democracy)

Gagasan (Parkinson 1993): pemegang saham berhak bersuara dalam keputusan perusahaan, analog dengan warga negara, dan klaimnya dilindungi hukum lewat hak properti. Keterbatasan: dalam kepemilikan tersebar, pengaruh individu kecil, tetapi **investor institusi** berbeda. Contoh: investor aktivis menyingkirkan dua CEO Yahoo dan Steve Ballmer (Microsoft) pada 2010-an, sahamnya naik setelahnya. Karena voting terjadi di RUPS tahunan (AGM), kekuatannya **retrospektif**; pengaruh pada rencana masa depan terbatas. Akuntabilitas berjalan lewat AGM, wakil di dewan, laporan tahunan, dan panduan kuartalan. Agar pemegang saham jadi kekuatan akuntabilitas sosial, dua jalur (Sparkes 2001):

**Table 6.2: Dua pendekatan kepemilikan saham “etis”**

| Shareholder activism                  | Socially responsible investment |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Fokus isu tunggal                     | Fokus banyak isu                |
| Peran aktif dalam governance          | Peran pasif                     |
| Mencari keterlibatan dengan manajemen | Menghindari keterlibatan        |
| Mencari publisitas                    | Menghindari publisitas          |

### 7.2 Aktivisme Pemegang Saham

**Definisi resmi: Shareholder activism** adalah upaya menggunakan hak pemegang saham untuk secara aktif mengubah praktik dan kebijakan perusahaan.

Hak bicara di AGM dipakai untuk isu sosial, lingkungan, dan governance (misalnya gaji eksekutif), baik tertutup lewat keterlibatan langsung maupun terbuka dengan “mengganggu” AGM. Biasanya LSM membeli saham untuk daya ungkit lebih besar. Paling berkembang di AS (resolusi soal keamanan produk, buruh, iklim); pada 2016 resolusi tanggung jawab sosial mencapai 2,56 triliun dolar, naik 33% dari 2014. Contoh lain: Boycott Divestment Sanctions South Africa membeli saham Woolworths (2014) untuk

menekan penghentian sumber produk dari Israel. Taktik: keterlibatan langsung, resolusi, bicara di AGM, gugatan. Kelemahan: aktivis “berbisnis dengan musuh” (masalah integritas), serta resolusi mahal dan menyedot sumber daya (O’Rourke 2003).

### 7.3 Investasi yang Bertanggung Jawab Sosial (SRI)

**Definisi resmi: Socially responsible investment (SRI)** adalah keputusan investasi yang menggabungkan pencarian imbal hasil finansial dengan pencapaian tujuan sosial, etis, dan lingkungan (juga disebut responsible atau ethical investment).

Investor yang memakai kriteria **ESG** tumbuh pesat; AS memimpin dengan 8,72 triliun dolar, sekitar satu dari lima dolar yang dikelola profesional. Kriteria utama: isu dewan, polusi, HAM, iklim; minat baru pada pasar berkembang (deforestasi, masyarakat adat). Berbeda dari aktivis, investor SRI tidak menekan langsung; mereka memakai **penyaringan (screening): negative screening** mengecualikan perusahaan dengan ciri tak diinginkan, **positive screening** memasukkan perusahaan dengan ciri diinginkan.

**Figure 6.5: Contoh kriteria SRI**

| Kriteria positif                                | Kriteria negatif                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Konservasi dan kinerja lingkungan               | Pelanggaran hak hewan, pekerja anak            |
| Kesetaraan kesempatan dan keberagaman           | Produk/proses berbahaya bagi lingkungan        |
| Teknologi hijau                                 | Judi, pornografi, tembakau, senjata            |
| Regenerasi kota dan pengembangan komunitas      | Rekayasa genetika, tenaga nuklir               |
| Transportasi publik, rantai pasok berkelanjutan | Pelanggaran HAM, praktik ketenagakerjaan buruk |

Dua tipe dana (Mackenzie 1998): **market-led funds** memakai riset pihak ketiga seperti **Vigeo Eiris** (lebih dari 3.000 perusahaan, enam klaster: lingkungan, HAM, SDM, komunitas, perilaku bisnis, governance) dan hanya memberi daftar perusahaan “etis menurut pasar”; **deliberative funds** memakai kriteria etis sendiri dengan riset lebih berat tetapi lebih rinci. Kriteria tidak selalu jelas (Cowton 1999; Sparkes 2001): perusahaan elektronik bisa memasok militer; bank mendanai semua industri.

SRI adalah contoh “demokrasi pemegang saham” karena memberi insentif pada perusahaan lain, dan terjadi **mainstreaming: Sustainability Framework** IFC dan **Equator Principles** untuk bank komersial.

**Figure 6.6: Kekhawatiran terhadap SRI (Vogel 2005):** kualitas informasi (data heterogen, tidak terstandar); kriteria meragukan (mencerminkan pandangan ideologis sempit); terlalu inklusif (perusahaan dengan manajemen risiko buruk masih dipegang); terlalu menekankan imbal hasil (saring kinerja dulu, baru CSR).

Bukti: screening mengurangi risiko (Lee dkk. 2010), tetapi sedikit bukti kinerja ESG membaik karena SRI (Wagemans dkk. 2013) sebab porsinya kecil dan dana SRI jarang bekerja sama. Frankental (Amnesty, 2006): manajer dana tetap mengutamakan finansial; perusahaan berubah hanya bila reputasi terancam. Argumen ekonomi pendukung: perusahaan etis kurang berisiko dan produk etis bisa laku; daftar Ethisphere 2018 (Microsoft, Starbucks, GE) disebut bukti “ethics pays”.

**Practitioner Spotlight 6: Gareth Davies, Columbia Threadneedle.** Mengelola lebih dari 30 miliar dolar aset investasi bertanggung jawab dan ikut meluncurkan UK Social Bond Fund (2013) bagi investor ritel. Keterampilan kunci: keyakinan bahwa perusahaan berkelanjutan adalah investasi

sehat, memahami klien, dan menyederhanakan konsep rumit. Isu dunia yang ingin diubah: eksklusif finansial (lebih dari 2 miliar orang tanpa layanan bank).

## 8. Kepemilikan Saham untuk Keberlanjutan

Dua jalur pemegang saham menyumbang pada **triple bottom line**: jalur pasar (indeks keberlanjutan) dan jalur struktur (kepemilikan alternatif).

### 8.1 Indeks Keberlanjutan

**Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)** lahir 1999; **FTSE4Good** di London 2001; pesaing MSCI, STOXX, indeks nasional (Kanada, Mesir, Meksiko, Taiwan, Swiss, Afrika Selatan), dan **Cleantech Indices**. DJSI memakai pendekatan **best-in-class**: pemimpin keberlanjutan di tiap industri, dinilai dari faktor ekonomi, lingkungan, sosial yang “relevan secara finansial tetapi kurang diteliti”, berdasarkan kuesioner, dokumen, dan analisis media dan stakeholder. DJSI World berisi 10% teratas dari 2.500 perusahaan terbesar (2017), sedikit mengungguli Dow Jones biasa, masih didominasi AS, Jerman, Inggris (meski Thai Oil dan LG Electronics jadi best in class 2017).

Tiga kritik: data berasal dari perusahaan sendiri; kriteria meragukan (perusahaan minyak besar bisa masuk); fokus pada proses manajemen, bukan keberlanjutan nyata produk. Penilaian buku: tuduhan “greenwashing” agak berlebihan, tetapi indeks tidak cukup untuk mendorong praktik sepenuhnya berkelanjutan.

### 8.2 Model Kepemilikan Alternatif

Bagi sebagian pendukung keberlanjutan, perusahaan milik pemegang saham tidak pernah bisa mengalokasikan imbalan secara adil. Empat alternatif: - **Milik negara (state-owned)**: muncul lagi pasca bailout 2008 di perbankan dan otomotif karena kegagalannya merugikan banyak stakeholder; Prancis dan Jerman masih memegang saham pengendali Renault dan Volkswagen; **SOE** dominan di China. - **Milik keluarga (family-owned)**: tujuan jangka panjang, bukan laba jangka pendek; tidak otomatis lebih etis, tetapi banyak yang filantropis, misalnya **Tata Group** (mayoritas keluarga Tata sejak 1868). - **Koperasi (co-operatives)**: dimiliki dan dikendalikan demokratis oleh pekerja atau pelanggan; omzet 300 koperasi teratas 2,53 triliun dolar (2016). Tidak kebal masalah: **UK Co-operative Group** dan Co-operative Bank yang praktis diprivatisasi oleh investor swasta termasuk hedge fund (2013). - **Social purpose corporations**: tujuan sosial dalam akta pendirian, umumnya UKM. Bentuk hukum baru: **Community Interest Company** (Inggris), Community Contribution Company (Kanada), Impresa Sociale (Italia), Social Purpose Company (Belgia), dan paling terkenal **Benefit Corporation** (banyak negara bagian AS), yang melindungi perusahaan dari paksaan pemegang saham untuk bertindak semata demi finansial.

**Ethics in Action 6.2: Family firms and “patient capital”** (Galen G. Weston, CEO George Weston Limited, pemilik Loblaw). Perusahaan keluarga adalah struktur paling umum di dunia (sepertiga S&P 500) dan di Kanada mengungguli indeks TSX 25% (1998 sampai 2013). **Patient capital** adalah “modal yang diinvestasikan tanpa ancaman likuidasi untuk jangka panjang” (Sirmon dan Hitt 2003), dengan empat ciri: menjaga modal dan risiko jangka panjang, mengandalkan nilai dan strategi SDM (“planned nepotism”), berani melawan pemikiran konvensional, dan peka pada tren sosial dan lingkungan jangka panjang. Risikonya kepuasan diri, perselisihan internal, dan suksesi, yang diatasi dengan strategi lima tahunan, saham publik, dan dewan independen; ciri ini bisa diadopsi perusahaan mana pun.

## 9. Kotak Lain dalam Bab

**Ethics on Screen 6: The Big Short (2015).** Berdasarkan buku Michael Lewis, film ini mengisahkan segelintir “orang luar” (Burry, Baum, Vennett, Rickert) yang melihat rapuhnya gelembung perumahan AS dan bertaruh melawannya lewat credit default swap, sementara bank, CRA, dan pembuat kebijakan tidak melihatnya. Kritik: film ragu antara mengutuk penipuan atau merayakan “orang keren amoral”; para “pahlawan” pun untung besar dari kejatuhan ekonomi, dan korban krisis nyaris tak terlihat. Pertanyaannya: satu dekade setelah krisis, apakah banyak yang berubah?

**Ethical Dilemma 6: Who cares whose shares?** Anda direktur pemasaran di PharmChemCo yang dibayar sebagian dengan opsi saham, dan dalam rapat rahasia tahu bahwa riset akan mengungkap efek samping mematikan herbisida terlaris perusahaan pekan depan. Anda berniat menjual saham Senin pagi dan tergoda memberi “petunjuk kecil” ke Julia (ibu dari pasangan), manajer akun bank investasi yang berinvestasi besar di PCC dan menasihati banyak klien membelinya. Kasus ini menguji di mana batas insider trading, dan apakah ada perbedaan etis antara bertindak sendiri, meneruskan informasi, dan Julia menasihati kliennya.

**Case 6: Corporate governance of professional football clubs: for profit or for glory?** Manchester City juara 2018 setelah Sheikh Mansour menanam lebih dari 1 miliar Euro sejak 2008, tetapi didenda 60 juta Euro oleh UEFA karena melanggar Financial Fair Play; komersialisasi (TV, merchandise, gaji pemain) mengubah klub dari institusi komunitas menjadi industri miliaran dolar dengan masalah governance serius. Pada 1990-an 27 klub Inggris melantai di bursa, tetapi imbal hasilnya buruk (gaji menyerap 83% pertumbuhan pendapatan) sehingga pada 2016 hanya tiga yang tersisa; klub kembali ke kepemilikan privat dengan utang besar (Manchester United oleh keluarga Glazer, Chelsea oleh Abramovich dengan utang 1,14 miliar pound), dan kebangkrutan marak (92 insolvensi di Inggris sejak 1992, 103 klub Italia, Rangers dilikuidasi 2012). Solusi yang dibahas: regulasi Bundesliga (batas gaji dan larangan pemilik luar memegang lebih dari 49% hak suara) yang membuatnya liga paling untung; **UEFA Financial Fair Play** (tanpa tunggakan dan harus impas, dengan sanksi denda hingga diskualifikasi); **Supporters Direct** dan supporters’ trust untuk kepemilikan kolektif fans; program CSR “Football in the Community”; dan **Fit-and-Proper-Persons test** yang dikritik karena Sheikh Mansour lolos meski Abu Dhabi dikecam Human Rights Watch. Alternatif paling mencolok: **FC Barcelona dan Real Madrid**, asosiasi nirlaba milik anggota yang memilih presiden dan dewan (presiden hanya bisa membelanjakan hasil klub), yang tetap termasuk klub berpendapatan tertinggi di Eropa; pertanyaan intinya siapa yang “seharusnya” memiliki klub dan apa prioritasnya.

**Table 6.3 (ringkas): Kepemilikan klub top Eropa 2017**

| Klub              | Pendapatan (juta \$) | Kepemilikan                                                   |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Manchester United | 765                  | Terdaftar di NYSE, mayoritas keluarga Glazer via Red Football |
| FC Barcelona      | 688                  | Asosiasi milik suporter; hanya keanggotaan, bukan saham       |
| Real Madrid       | 688                  | Asosiasi seperti Barcelona                                    |

| Klub            | Pendapatan (juta \$) | Kepemilikan                               |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Bayern Munich   | 657                  | 75% milik klub, 25% Adidas, Audi, Allianz |
| Manchester City | 583                  | Sepenuhnya milik Sheikh Mansour (UEA)     |

## 10. Ringkasan Bab

Pemegang saham sering diabaikan dalam teks etika bisnis karena sudah diprioritaskan di bidang lain; buku ini memberi mereka status setara dengan stakeholder lain. Alur bab: hubungan prinsipal-agen (konflik kepentingan dan asimetri informasi) sebagai dasar governance; model governance yang berbeda di dunia; isu etis spesifik (kendali dan remunerasi eksekutif, M&A, insider trading, perantara pasar); lalu tiga tema besar: **globalisasi** (pasar finansial global, reformasi governance, keuangan Islam), **kewarganegaraan** (demokrasi pemegang saham, aktivisme, SRI), dan **keberlanjutan** (indeks keberlanjutan, kepemilikan alternatif).

### Istilah Kunci

- **Separation of ownership and control:** pemisahan pemilik dan pengelola (Berle dan Means 1932).
- **Corporate governance:** aturan, proses, struktur untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi pemegang saham dan stakeholder lain.
- **Principal-agent / agency relation:** pemegang saham mengontrak manajer; ditandai konflik kepentingan dan **informational asymmetry**.
- **Anglo-American vs Continental European (Rhenish) model:** berbasis pasar vs relasi; one-tier vs two-tier board; **supervisory board**.
- **Executive accountability:** sistem agar eksekutif bisa dimintai pertanggungjawaban, biasanya lewat dewan.
- **Non-executive director:** anggota dewan pengawas dengan syarat independensi.
- **Stock options:** alat utama remunerasi berbasis kinerja.
- **Board diversity:** keberagaman keterampilan, latar belakang, usia, gender, etnis, orientasi seksual di dewan.
- **Hostile takeover / asset stripper:** pengambilalihan melawan kehendak dewan; pengupas aset.
- **Faith stocks, HFT, short selling:** bentuk spekulasi pasar.
- **Insider trading:** transaksi atas informasi material non-publik.
- **CRA dan creative accounting:** perantara informasi dan pergeseran audit ke proyeksi masa depan.
- **Private equity, hedge fund:** dana restrukturisasi; hedge fund terkenal opak.
- **Cryptocurrency / blockchain:** mata uang digital terenkripsi.
- **Global financial markets, sovereign wealth funds, CDS:** pasar tanpa pemerintah pengatur, dana negara, instrumen spekulasi gagal bayar.
- **Corporate governance code, comply or explain, Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank:** instrumen reformasi.
- **Islamic finance:** riba, gharar, haram, sukuk.

- **Shareholder democracy, shareholder activism, SRI, ESG:** jalur pemegang saham sebagai warga.
- **Negative/positive screening; market-led vs deliberative funds:** cara kerja SRI.
- **DJSI, FTSE4Good, best-in-class:** indeks keberlanjutan.
- **Co-operative, Benefit Corporation, Community Interest Company, patient capital:** kepemilikan alternatif.

## Poin yang Sering Ditanyakan di Ujian

1. **Mengapa kepemilikan perusahaan berbeda dari properti biasa?** Lokus kendali di direksi, kepemilikan terfragmentasi, fungsi dan kepentingan terpisah. Akibatnya hak pemegang saham sempit tetapi jelas (lima hak Figure 6.1) dan tidak termasuk hak atas dividen tertentu, sedangkan kewajiban manajer luas tetapi kabur.
2. **Definisi corporate governance dan masalah etis utamanya:** kendali eksekutif, remunerasi, keberagaman dewan, M&A, insider trading, perantara finansial.
3. **Hubungan prinsipal-agen (Jensen dan Meckling):** konflik kepentingan bawaan dan asimetri informasi (Shankman 1999); ilustrasi Olympus, GM, Carillion.
4. **Perbandingan model Anglo-American, Eropa Kontinental, Asia** (Figure 6.3) dan dewan satu lapis vs dua lapis; ingat kualifikasi konvergensi, heterogenitas, dan governance deviance.
5. **Syarat independensi direktur non-eksekutif** (Nader dan Boyd) dan mengapa sulit dicapai.
6. **“Gaji eksekutif hanya harga pasar.”** Bantahan: opsi saham dimaksudkan menyelesaikan masalah keagenan tetapi membuat gaji meroket dengan kaitan lemah ke kinerja (Walsh 2008); globalisasi pasar talenta; dewan lemah; ketimpangan 270 kali dan Fat Cat Wednesday.
7. **Empat argumen melawan insider trading (Moore 1990):** keadilan (paling lemah, paling umum), penyalahgunaan properti, kerugian bagi investor dan pasar, hubungan fidusia (paling kuat); plus masalah batas saat eksekutif dibayar opsi saham.
8. **Penyebab etis krisis 2008:** faith stocks dan produk terstruktur, kegagalan CRA (triple A untuk sekuritas beracun, Lehman berperingkat A), opasitas hedge fund, pasar global tanpa tata kelola, insentif jangka pendek. Solusi: Dodd-Frank, kode governance, Mifid, transparansi, kepemilikan alternatif.
9. **Hostile takeover:** argumen pro (pemegang saham mau menjual) dan kontra (pemegang saham tersisa dirugikan asset stripper); “Neutron Jack”; hanya 17% merger menciptakan nilai.
10. **Shareholder activism vs SRI** (Table 6.2) dan kelemahan masing-masing (integritas dan biaya aktivisme; empat kekhawatiran Vogel).
11. **Negative dan positive screening, market-led vs deliberative funds,** dan kesulitan menerapkan kriteria (perusahaan elektronik, bank).
12. **Kritik DJSI** (data dari perusahaan sendiri, kriteria meragukan, fokus proses) dan **empat model kepemilikan alternatif** dalam kaitan dengan triple bottom line.

## B. Narasi pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi pagi)

### Sesi Pagi, 19 September 2026, 09.00 WIB (MM FEB UGM, Prof. Eko Suwardi)

Sumber: rekaman Plaud dan ringkasannya. Sesi ini berisi diskusi pembuka dosen, presentasi Kelompok 5 (Riska dan Andika) tentang Bab 6 buku Crane dan Matten, “Shareholders and Business Ethics”, lalu diskusi kelas dan tanya jawab. Nama dan angka mengikuti transkrip; bila transkrip meragukan, ditulis “tidak jelas di rekaman”.

### 1. Pembukaan dosen sebelum presentasi

#### 1.1 Kriteria bisnis yang etis

Dosen membuka kelas dengan tiga kriteria dasar transaksi bisnis yang etis:

1. **Kesepakatan harga (mutual agreement on price).** Penjual ingin menjual, pembeli ingin membeli, dan harga disepakati bersama, bukan dipaksakan.
2. **Tidak ada informasi yang menyesatkan (no misleading information).** Kedua pihak punya informasi jujur dan transparan tentang objek transaksi. Informasi menyesatkan merugikan pihak yang tidak punya akses informasi yang sama.
3. **Tujuan yang baik (good intention).** Transaksi dilandasi motif baik, bukan untuk merugikan pihak lain atau masyarakat.

Tiga kriteria ini dipakai sebagai alat uji untuk kasus berikutnya.

#### 1.2 Kasus akuisisi perusahaan tambang batu bara

Kasus ini menyangkut asosiasi tambang batu bara dan pengusaha Haji Isam, yang sudah punya bisnis besar di Kalimantan dan ingin membeli 30% saham perusahaan lain. Konteks regulasi: setiap perusahaan sektor gas, bumi, dan tambang wajib mendapat persetujuan rencana kerja dan anggaran (transkrip menyebut RKAP dan RKAB bergantian) dari Kementerian Investasi, dan perusahaan swasta tetap harus berkonsultasi ke ESDM.

Inti argumen dosen:

- Ada indikasi proses persetujuan bisa “di-twist” dengan logika “karena saya membeli saham perusahaan ini, maka saya bantu agar RKAB-nya disetujui.” Ini conflict of interest: pembeli memakai pengaruhnya untuk memuluskan persetujuan regulasi demi transaksinya sendiri.
- Pertanyaan analisis: apakah ada perbedaan signifikan antara kondisi RKAB sebelum dan sesudah persetujuan? Jika perubahannya selaras dengan kepentingan stakeholder (misalnya sustainability), wajar dibahas terbuka. Jika data yang bagus tidak dibuka transparan, itu indikasi penyembunyian informasi.
- Kepemilikan perusahaan ini berpindah: awalnya pemilik Indonesia, lalu grup Singapura, kini kembali ke Indonesia (semacam nasionalisasi). Seorang peserta menawarkan perspektif retaliasi: langkah ini bisa dilihat sebagai pembalasan, karena pemilik awal dulu juga “diperlakukan” sama saat beralih ke Singapura. Argumennya, etika tidak bisa dinilai hanya dari peristiwa hari ini, tetapi sebagai rangkaian sejarah, sehingga penilaiannya tidak hitam putih.
- Metode yang diusulkan: bandingkan kondisi stakeholder (pemegang saham, lingkungan, sosial) pada tiga fase, yaitu sebelum diambil konsorsium Singapura, setelah diambil alih, dan proyeksi ke depan, apakah trennya membaik atau memburuk.

### 1.3 Konsep corporate raider

Raider adalah pihak yang membeli perusahaan untuk dipecah lalu dijual kembali per bagian; fenomena ini pernah difilmkan. Polanya: perusahaan yang terlihat kurang sehat dibeli, digabungkan, lalu dijual terpisah.

Dosen membedakan dua skenario membeli perusahaan “sakit”:

- **Etis:** perusahaan bermasalah dibeli untuk direstrukturisasi agar sehat kembali dan memenuhi kebutuhan masyarakat (value creation).
- **Tidak etis:** nilai riil perusahaan adalah X, tetapi pembeli menekan nilainya menjadi “X minus” lewat rekayasa saat membeli, lalu menjualnya kembali dengan harga “X plus” di atas nilai wajar (value extraction).

Yang dirugikan: pemegang saham sebelumnya (menjual murah karena perusahaan direkayasa terlihat buruk) dan pembeli berikutnya (membeli mahal karena perusahaan direkayasa terlihat lebih baik dari kenyataan). Setelah itu harga biasanya turun lagi, tetapi pelaku rekayasa sudah mengantongi “cuan” dari selisih harga. Ini eksploitasi informasi asimetris dan melanggar prinsip no misleading information.

### 1.4 Diskusi etika publik: kasus RDP dengan DPD

Dibahas insiden Rapat Dengar Pendapat antara seorang pejabat (transkrip menyebut “Pak Freddy” atau “Pak Sesatyan”; nama pastinya tidak jelas di rekaman) dengan DPD, yang dinilai sebagai excessing power, termasuk laporan rapat dihentikan karena ada telepon dari “istana”. Dosen bertanya: jika ini etika publik karena melibatkan pejabat publik, di mana letak ketidaketisannya?

- Seorang mahasiswa berpendapat ini bukan lagi masalah etika, melainkan keterbatasan mental: “anak tamatan SMK pun tidak akan memperlakukan orang seperti itu” dan “jahat itu bukan masalah etika lagi, itu keterbatasan mental.” Etika mengandaikan pilihan rasional antara benar dan salah; jika tindakan menunjukkan ketidakmampuan memahami norma dasar interaksi sosial, itu ranah kapasitas mental.
- Peserta lain memakai analogi warung kerupuk: membeli kerupuk pun ada etikanya, bicara dulu ke penjual sebelum mengambil barang. Perusahaan multinasional yang berdiskusi dengannya mengaku tidak menyangka tindakan semacam itu bisa terjadi.
- Perbandingan dengan AS: Donald Trump, meski kontroversial, tidak seeksplisit itu; pihak bermasalah dipanggil ke White House secara formal, bukan diintervensi lewat telepon saat rapat. Bedanya, di kasus Trump yang menelepon bukan presiden langsung, sedangkan di sini ada indikasi keterlibatan langsung “istana”. Karena pejabat itu mewakili pemerintah, tindakannya dinilai sangat tidak pantas dan terkesan memperlakukan DPD.
- Diskusi melebar ke kualitas diplomasi: seorang menteri dinilai bahasa Inggrisnya tidak memadai saat bertemu multinasional (disebut Unilever), menghindari wawancara berbahasa Inggris dengan Jakarta Post, dan ada CEO multinasional yang merasa “tidak nyambung” dengan Mensesneg sampai meminta akses ke pihak yang lebih kompeten. Ini dikontraskan dengan Retno Marsudi (highly intellectual, karier diplomasi panjang), Marty Natalegawa, dan tokoh senior yang terlibat pembentukan ASEAN, termasuk yang berlatar wartawan.
- Kesimpulan: ada konsensus di kelas bahwa banyak kebijakan pemerintahan saat ini dipandang kurang pas oleh kalangan profesional dan akademisi.

### 1.5 Kebijakan inklusi keuangan: 200 juta rekening baru

Kebijakan yang dibahas: rencana membuka 200 juta rekening bank baru (melibatkan BRI, Bank DKI, dan lainnya). Di kelas hadir peserta dari OJK dan industri keuangan.

- Target tidak cocok dengan kebutuhan riil. Penduduk yang belum punya rekening tinggal sekitar 46 juta jiwa (“50 juta kurang lebih”), jauh di bawah target 200 juta. Inklusi keuangan sudah di atas 90%, tetapi literasi keuangan jauh lebih rendah.
- Kesenjangan inklusi dan literasi memunculkan penipuan terkait rekening serta jual beli atau peminjaman rekening untuk judi online dan pencucian uang.
- Dari sudut utilitarianisme, meski inklusi keuangan adalah prioritas yang harus dicapai, implementasinya harus bertahap dan dipilotkan dulu. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) disebut sebagai contoh lain kebijakan yang langsung masif tanpa uji coba sehingga menimbulkan excess.
- Banyak rekening berpotensi dormant (diisi sekali, misalnya Rp50.000, lalu ditarik) dan dipinjam pihak lain tanpa kendali pemilik. Di Jawa Barat, satu desa pernah mendapat “bagian” utang pinjaman online karena rekening yang dibuatkan untuk penyaluran bantuan disalahgunakan untuk pinjaman.

### 1.6 Teori demokrasi dan prasyarat ekonomi

Dosen mengutip pidato pengukuhan guru besar Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden) di UGM: demokrasi adalah cara terbaik mengelola negara sampai saat ini, tetapi ada prasyarat edukasi (tingkat pendidikan pemilih) dan ekonomi (batas minimum penghasilan per kapita pemilih). Tanpa prasyarat ekonomi, pilihan pemilih cenderung didasarkan pada iming-iming uang atau bantuan langsung, bukan substansi kebijakan; ini umum di negara berkembang. Ironinya, Trump menjanjikan bantuan USD 5.000 kepada masyarakat jika Partai Republik menang pemilu berikutnya. Dosen menyebut ini anomali: politik transaksional berbasis bantuan tunai kini terjadi di negara maju.

### 1.7 Refleksi sosial-politik sebelum presentasi

- Dunia sedang “aneh” dan hasil kepemimpinan dunia baru terlihat 5 sampai 10 tahun ke depan. Mahasiswa diminta tetap happy dan berpegang pada prinsip jangka panjang, dengan tanggung jawab ganda sebagai manusia dan sebagai profesional.
- Kasus sertifikat tanah di Jogja yang mencakup area “peteng” (area sakral menurut adat) dinilai keterlaluan karena Sultan sendiri tidak berani melakukannya; dosen menambahkan bahwa di dua tahun pertama kemerdekaan, Republik Indonesia pernah dibiayai Sultan Hamengkubuwono IX. Kasus serupa di Bogor sedang diinvestigasi hingga level Dirjen di ATR.
- Mengapa Indonesia yang kaya sumber daya tidak maju-maju? Karena kekayaan itu “bocor” dan “ngumpul” ke segelintir orang, bukan merata. Ini masalah etika dan governance skala negara.
- Contoh kebijakan populis: RPJM yang sudah menjadi undang-undang merencanakan transportasi publik listrik (LRT/MRT/bus) di 13 kota, tetapi investasi bergeser ke industri sepeda motor dengan target 100.000 unit per tahun dan subsidi Rp3 juta per unit. Jangka pendek ini menyenangkan rakyat kecil dan secara politik favorable (“membeli suara”), tetapi jangka panjang menambah kemacetan dan kecelakaan serta menghambat transportasi publik. Pelajarannya: kebijakan yang menguntungkan secara politik jangka pendek belum tentu etis atau sustainable. Ini jembatan ke topik business ethics.

## 2. Presentasi Kelompok 5 (Bab 6, Shareholders and Business Ethics)

Presenter Riska dan Andika mengumumkan lima topik: shareholder sebagai ownership dan accountability; financial ethical issues (manipulasi laporan keuangan, insider trading, executive remuneration); socially responsible investment dan ESG; shareholder activism; serta corporate governance dan agency problem.

### 2.1 Definisi shareholder dan stakeholder

- **Shareholder:** pemilik perusahaan yang menyetor modal dan punya hak suara. Contoh: pemegang saham Bank Mandiri yang tidak bekerja di sana tetap shareholder.
- **Stakeholder:** pihak yang terlibat dalam kepentingan pengelolaan perusahaan (karyawan, manajemen, pemasok), tidak selalu penyetor modal.
- **Agency problem** muncul ketika pemilik modal terpisah dari pengelola harian, sehingga kepentingan shareholder (nilai saham, dividen) bisa bertentangan dengan kepentingan manajer (ambisi, prestise, ekspansi berlebihan).

### 2.2 Evolusi model kepemilikan

Henry Ford adalah model klasik: founder, pemilik modal, sekaligus pengelola. Perusahaan modern (misalnya Bank Mandiri) memisahkan ownership (shareholder publik) dari control (manajemen profesional yang mungkin bukan pemilik mayoritas). Dosen menambahkan bahwa UKM dan toko kelontong masih memakai model lama.

Menurut Parkinson, Monks, dan Minow (transkrip: “Parkinson, Monroe, dan Window”), kepemilikan modern punya tiga ciri: **locus of control** (kendali di manajer, bukan pemilik modal), **fragmented ownership** (kepemilikan tersebar sehingga tidak ada yang bisa mengklaim perusahaan secara eksklusif), dan **divided function and interest** (shareholder mengharapkan kenaikan harga saham dan dividen, manajer punya visi dan kepentingan sendiri termasuk prestise atau kekuasaan, sehingga muncul conflict of interest).

Kaitan dengan Financial Management semester 1: tujuan tradisional perusahaan adalah profit demi kesejahteraan shareholder, tetapi dari sudut etika bisnis tujuan itu tidak selalu selaras dengan pengelolaan yang etis; di sinilah agent-principal problem muncul.

### 2.3 Hak-hak shareholder (menurut Monks dan Minow)

1. Hak suara di RUPS, proporsional dengan kepemilikan.
2. Hak menjual saham jika dinilai tidak lagi menguntungkan.
3. Hak memperoleh informasi tertentu, misalnya pergantian manajemen dan kebijakan proyek.
4. Hak menggugat manajemen jika ada dugaan misconduct, termasuk mengganti manajemen jika ada indikasi fraud, lewat voting.
5. **Residual right**, hak atas sisa aset saat likuidasi. Urutan pembayaran: karyawan dulu, lalu pajak, shareholder terakhir dari sisa aset.

### 2.4 Kewajiban manajer (menurut Parkinson)

1. **For the benefit of the company:** keputusan mendukung kepentingan perusahaan jangka pendek maupun panjang.
2. **Care and skill:** mengelola secara kompeten dan profesional.
3. **Due diligence:** aktif, serius, dan penuh perhatian, tidak lalai.

## 2.5 Pertanyaan kunci dan definisi corporate governance

Pertanyaan mendasar governance: siapa yang memegang kekuasaan (shareholder atau manajer), siapa yang membuat keputusan operasional, siapa yang mengawasi manajemen, informasi apa yang wajib diberikan ke shareholder, bagaimana manajemen diberi reward saat berhasil, dan bagaimana dikenai sanksi saat gagal. Semuanya menyangkut fairness, accountability, transparency, pencegahan conflict of interest, dan responsibility. Parkinson menyebut ketidakseimbangan antara hak shareholder/stakeholder dan kekuasaan manajer sebagai pemicu utama konflik governance.

Definisi: corporate governance adalah rules, process, and structures untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi kepentingan shareholder dan stakeholder, bukan hanya pemegang modal. Meski sistem governance ada, agency problem tetap bisa terjadi.

## 2.6 Agency problem dan asimetri informasi

**Principal** adalah pemilik modal yang memberi mandat; **agent** adalah manajemen yang diberi kuasa. Principal berharap keputusan dibuat on behalf of dan for the sake of kepentingannya, tetapi agent punya self-interest. Dari sini lahir agency problem (konflik kepentingan) dan asymmetric information (manajemen tahu kondisi riil, misalnya laporan keuangan yang sebenarnya buruk, sedangkan pemegang saham hanya menerima informasi yang disampaikan manajemen). Principal bisa “tertipu” oleh laporan yang direkayasa sampai kebenaran terungkap, biasanya diikuti penurunan nilai saham. Tiga studi kasus (Olympus, GM, Carillion) dipresentasikan sebagai contoh; faktanya ada di Bagian 3.

## 2.7 Framework corporate governance global

Buku membandingkan tiga model pada lima dimensi:

| Dimensi              | American                                           | European                                                  | Asian                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sumber modal         | Pasar saham                                        | Bank dan pinjaman                                         | Kepemilikan keluarga, dibiayai bank dan negara                         |
| Fokus                | Shareholder value                                  | Pemegang saham, tetapi juga karyawan dan tujuan nonprofit | Mirip European                                                         |
| Remunerasi eksekutif | Berbasis kinerja pasar saham (bonus, stock option) | Tidak langsung terkait pasar saham                        | Tidak selalu berbasis kinerja; anggota keluarga bisa tetap dapat bonus |
| Isu etika utama      | Insider trading, manipulasi laporan keuangan       | Pemegang saham besar diutamakan dibanding ritel           | Pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas lemah                       |
| Peran karyawan       | Tidak punya suara signifikan                       | Dewan pengawas ditunjuk karyawan, fokus stakeholder luas  | Relationship-based, melibatkan rantai pasok                            |

Diskusi tentang Indonesia: perusahaan Indonesia ingin mengikuti pola Asia (keluarga/hubungan) tetapi fokusnya tetap shareholder value seperti Amerika, jadi ada percampuran. Contoh: direksi atau komisaris perusahaan publik dari keluarga pemilik; off-taker produk perusahaan yang sekaligus duduk di struktur pengawasan, sehingga pengawasan bercampur kepentingan bisnis. Contoh internasional: perusahaan keluarga besar di Jepang dan Cina, chaebol Korea Selatan (Hyundai), dan Ciputra Group di Indonesia yang anak-anak pendirinya duduk di BOD maupun BOC.

Hybrid framework: dulu model Amerika dipandang paling ideal karena dominasi ekonomi AS. Sejak krisis keuangan global 2008 muncul keraguan, dan negara-negara mengadopsi model hybrid, yaitu unsur Amerika yang disesuaikan budaya lokal. Buku tidak menyatakan satu framework yang paling benar.

## 2.8 Empat isu etis dalam corporate governance

**a. Executive accountability and control.** Siapa yang mengawasi CEO? Karena shareholder tidak bisa mengawasi langsung, ada executive directors (mengelola harian) dan non-executive directors (mengawasi; di Indonesia setara Dewan Komisaris). Isu utamanya independensi pengawas; contoh pelanggaran adalah orang yang seharusnya diawasi justru dimasukkan ke komisaris. Kriteria komisaris ideal menurut Nader dan Boyd: berasal dari luar korporasi, tanpa kepentingan finansial pribadi, masa jabatan terbatas, kompeten menilai bisnis, punya sumber daya untuk riset, dan ditunjuk secara independen. Kriteria ini juga diadopsi OJK untuk komisaris di industri keuangan.

Saat dosen bertanya apakah komisaris di perusahaan peserta memenuhi kriteria ini, banyak yang mengakui tidak, terutama soal kompetensi menilai bisnis (komisaris sering ditunjuk karena kedekatan atau sebagai tokoh masyarakat) dan sumber daya riset. Contoh yang dibahas: perusahaan konstruksi (apakah komisarisnya menguasai konstruksi; ditanggapi bahwa sudut pandang komisaris bisa dari sisi finance), PSSI (ketua berlatar politisi yang pindah ke posisi struktural lain), PLN (komisaris berlatar Gerindra; secara kompetensi mungkin terpenuhi karena mantan Gubernur BI dan pernah calon wakil presiden, tetapi muncul pertanyaan integritas), Bank Mandiri (figur berkinerja baik yang pindah ke PTPN lalu kembali, menunjukkan mobilitas eksekutif antar BUMN), dan hubungan keluarga di pasar modal. Kesimpulan: secara formal banyak komisaris lolos fit and proper test, tetapi secara substansi kompetensi dan independensi riil belum tentu terpenuhi.

**b. Executive remuneration.** Logika shareholder: kinerja bagus, harga saham naik, maka CEO layak diberi insentif. Namun insentif besar memunculkan isu etika. Data buku: rata-rata gaji CEO AS tahun 2016 adalah USD 15,6 juta per tahun (sempat ada kebingungan apakah per bulan, lalu dicek dari buku: tahunan), sekitar Rp250 miliar dengan kurs sekitar Rp16.000, atau sekitar 270 kali gaji pekerja rata-rata AS. Di Inggris ada “Fat Cat Wednesday”, hari di awal tahun saat CEO top sudah menghasilkan setara gaji setahun pekerja rata-rata. Isu intinya income inequality, dan insentif berbasis kinerja dapat mendorong manajer memanipulasi laporan atau mendongkrak harga saham secara artifisial. Temuan Walsh (transkrip: “Wals”): hubungan antara kompensasi eksekutif yang tinggi dan kinerja riil di pasar saham ternyata lemah atau tidak pasti.

**c. Board diversity.** Di Inggris (menurut Turner) hanya 22% posisi board diduduki perempuan; di AS (menurut Fortune) African-American, Latino, dan Asian-American gabungan hanya 22% dari penunjukan direktur baru; di Norwegia lebih dari sepertiga kursi board perusahaan di indeks nasional dipegang perempuan. Kurangnya keberagaman mencerminkan bias struktural; keberagaman diyakini membawa perspektif lebih luas.

**d. Ethical aspects of M&A.** Dibahas di bagian berikut.

## 2.9 Shareholder value vs merger value (M&A)

Akuisisi tidak selalu menambah nilai bagi shareholder. HP menghabiskan USD 6,6 miliar untuk akuisisi, lalu bisnis hasil akuisisi dipecah kembali. L’Oreal melepas The Body Shop ke Natura karena nilai inti The Body Shop (menolak uji coba pada hewan) tidak sejalan dengan praktik bisnis L’Oreal.

## 2.10 Potential equity issues di pasar finansial

- **Fake stock rally:** harga bergerak karena sentimen (misalnya rumor akuisisi), bukan fundamental.
- **High frequency trading:** transaksi algoritmik dalam menit atau detik; jika masif bisa menjatuhkan harga drastis. Mei 2010, HFT menyebabkan Dow Jones turun 1.000 poin dalam waktu singkat; karena Dow Jones adalah indeks, banyak saham turun serentak. Dinilai tidak etis karena menciptakan volatilitas tidak natural.
- **Short selling:** meminjam saham (misalnya BCA), menjual di harga tinggi, membeli kembali setelah harga turun, mengembalikan ke pemberi pinjaman, dan mengambil selisihnya. Menurut presenter, bursa akan memberlakukan short selling resmi pada Oktober (tahun tidak jelas di rekaman) dengan regulasi lebih ketat. Contoh tidak etis: hedge fund melakukan short selling atas saham Carillion dan untung dari kebangkrutannya.
- **Insider trading:** memakai informasi non-publik untuk jual beli saham. SAC Capital mengakui insider trading dan didenda USD 1,8 miliar (angka pastinya terpotong di transkrip).

## 2.11 Peran auditor dan credit rating agency

- **Auditor** memberi opini independen atas kewajaran laporan keuangan. Auditor Carillion, KPMG, melaporkan tidak ada masalah, padahal perusahaan kemudian bangkrut; auditor gagal mendeteksi atau melaporkan masalah.
- **Credit rating agency** memberi peringkat risiko gagal bayar. Kasus subprime mortgage 2008: instrumen dari KPR kelompok “NINJA” (no income, no job, no asset) disekuritisasi lalu diberi rating AAA, padahal underlying asset-nya berisiko tinggi. Ketidaksesuaian ini berkontribusi pada krisis keuangan global 2008.

## 2.12 Cryptocurrency dan isu etika

Bitcoin ada sejak 2009; contoh lain Ethereum dan altcoin. Empat isu: tidak ada regulasi karena desentralisasi, berpotensi jadi sarana pencucian uang; volatilitas ekstrem, ada contoh harga crypto yang turun hingga 99%; tidak ada penyimpanan terpusat, sehingga kepemilikan digital bisa terhapus tanpa mekanisme pemulihan; dan transparansi vs privasi, karena setiap wallet punya hash terbuka, siapa pun yang tahu ID seseorang bisa melihat jumlah Bitcoin miliknya.

## 2.13 Shareholder activism dan socially responsible investment (SRI)

- Shareholder bukan hanya penanam modal, tetapi punya hak bersuara dan meminta pertanggungjawaban manajemen. Shareholder tradisional hanya peduli financial performance; shareholder modern juga mengangkat isu lingkungan, HAM, perubahan iklim, dan corporate responsibility.
- Suara shareholder lebih kuat daripada tekanan eksternal (masyarakat, netizen) karena berada di dalam struktur kepemilikan. Mengajukan shareholder resolution di RUPS dan meminta manajemen mengubah kebijakan lingkungan adalah shareholder activism.
- **SRI** mempertimbangkan tujuan sosial, etika, dan lingkungan, bukan hanya financial return. Bedanya: activism bergerak dari dalam, SRI memilih dari luar perusahaan mana yang layak didanai.
- **Negative screening** menghindari sektor seperti persenjataan dan tembakau. **Positive screening** mencari environmental performance baik, equal opportunity, green technology, dan sustainable supply chain.
- Penentuan sustainable holding: ESG performance, assessment atas praktik lingkungan, tenaga kerja, governance, dan supply chain; sustainability index seperti Dow Jones Sustainability Index dan

FTSE4Good; investor visibility; dan capital incentive.

## 2.14 Alternative ownership structures

- **State-owned firm** (BUMN): lebih memperhatikan kepentingan publik, ketenagakerjaan, kepentingan strategis negara, dan komunitas, tetapi tidak otomatis lebih etis.
- **Family-owned firm**: horizon waktu lebih panjang, perhatian pada kontinuitas lintas generasi.
- **Koperasi**: dimiliki dan dikontrol demokratis oleh pekerja atau pelanggan; stakeholder menjadi bagian pemilik. Beberapa klub sepak bola memakai model ini.
- **Social purpose corporation** (disetarakan dengan yayasan): tujuan sosial dimasukkan formal ke corporate purpose.

## 2.15 Hubungan dua arah antara shareholder dan ethics

- **Ethics melindungi shareholder**: shareholder membutuhkan informasi truthful, pasar keuangan yang fair, dan independent oversight. Kasus GM dan lainnya menunjukkan situasi ketika etika gagal melindungi shareholder.
- **Shareholder mendorong ethics**: shareholder aktif meminta perusahaan lebih accountable dan responsible. Analogi dari kasus Haji Isam: ketika terjadi force majeure dan izin usaha tidak diperpanjang, perubahan kepemilikan (pembelian saham) justru bisa memperbarui izin usaha; perubahan struktur shareholder dapat mendorong perubahan kepatuhan perusahaan.

## 3. Studi kasus yang dipresentasikan

### 3.1 Olympus (skandal Tobashi)

- **Perusahaan**: Olympus, Jepang; lini bisnis kamera (pesaing Canon dan Sony) dan peralatan medis (endoskopi).
- **Waktu**: kecurangan sejak 2005, terungkap 2011.
- **Mekanisme**: Olympus punya utang besar yang disembunyikan. Manajemen mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil dengan harga jauh di atas nilai wajar; sisa dana dari transaksi over price dipakai membayar utang tersembunyi, sehingga di laporan keuangan utang seolah tidak ada. “Tobashi” berarti diterbangkan atau diabaikan. Normalnya target akuisisi dievaluasi untuk mendapat fair value yang dikonversi ke lembar saham; di sini evaluasi sengaja di-mark-up.
- **Terungkapnya**: pada 2011 Michael Woodford, CEO eksternal dari luar Jepang, mencurigai kejanggalan akuntansi dan melaporkan laporan keuangan tampak tidak benar. Manajemen justru memecatnya. Woodford melaporkan kondisi itu agar diselidiki; investigasi membuktikan rekayasa laporan keuangan.
- **Akibat**: harga saham turun sekitar 70 sampai 75%. Vice President Tsuyoshi Kikukawa (transkrip: “Tisa Simori”, kemungkinan salah dengar) juga dipecat. Perusahaan membentuk komitisaris independen yang sebelumnya tidak ada. Olympus melepas bisnis kamera dan kini fokus ke bisnis medis; itu sebabnya generasi sekarang mengenal Olympus sebagai merek alat kesehatan.
- **Pihak dirugikan**: pemegang saham publik yang hanya tahu perusahaan tampak sehat dan ekspansif, lalu kehilangan nilai saat saham anjlok.
- **Analisis kelompok**: contoh asimetri informasi; shareholder tidak tahu laporan direkayasa sampai harga saham jatuh.

### 3.2 General Motors (ignition switch)

- **Perusahaan:** General Motors, Amerika Serikat (transkrip menyebut “jendela motor”, konteksnya jelas GM).
- **Cacat produk:** ignition switch pada produk rentang produksi 2001 sampai 2005. Saat mobil melaju kencang, saklar bisa gagal dan menonaktifkan airbag, sehingga saat crash airbag tidak mengembang.
- **Penutupan:** manajemen tahu cacat ini tetapi menutupinya sekitar 2005 sampai 2014. Skandal mulai terungkap sekitar 2011 setelah berita mempertanyakan mengapa airbag sering gagal; proses hukum dan denda pada 2015.
- **Akibat:** sekitar 124 kecelakaan berujung korban meninggal. GM mengakui cacat, melakukan recall, dan setuju membayar denda yang sebagian dialokasikan untuk kompensasi korban.
- **Pihak dirugikan:** konsumen dan korban jiwa, selain shareholder.
- **Analisis kelompok:** contoh ekstrem manajemen menyembunyikan informasi keselamatan demi menghindari kerugian reputasi dan finansial jangka pendek; asimetri informasi berdampak sampai nyawa manusia. Analisis dosen ada di Bagian 4.2.

### 3.3 Carillion

- **Perusahaan:** Carillion, Inggris; multisektor: infrastruktur, properti, dan proyek pemerintah.
- **Akar masalah:** banyak mengambil proyek pemerintah dengan margin sangat kecil (ini sendiri tidak masalah jika mendukung kebijakan pemerintah). Masalah sebenarnya di implementasi proyek di lapangan yang mengalami banyak kendala operasional (presenter menyebut gangguan seperti pandemi; ketepatan contoh ini tidak jelas di rekaman). Manajemen melakukan “creative accounting”: meski proyek bermasalah, pendapatan masa depan diproyeksikan sangat agresif dan tidak realistis.
- **Timeline:** masalah terendus sekitar Januari 2017. Tahun 2018 bank menolak pinjaman tambahan karena utang terlalu besar. Tahun 2018 Carillion kolaps dan dilikuidasi seluruhnya; perusahaan tidak eksis lagi.
- **Angka:** sekitar 43.000 karyawan yang dana pensiunnya terancam.
- **Likuidasi:** oleh kurator negara (official receiver); aset dinilai lalu dipakai membayar utang dan kewajiban ke karyawan termasuk dana pensiun.
- **Pihak lain:** auditor KPMG menyatakan laporan keuangan tidak bermasalah; sebuah hedge fund untung dari short selling saham Carillion.
- **Analisis kelompok:** shareholder tidak tahu kondisi riil karena manajemen sengaja menyajikan proyeksi yang bagus.

Benang merah tiga kasus: asimetri informasi antara agent dan principal; manajemen menyembunyikan kondisi buruk demi kepentingan jangka pendek sampai terungkap dan menimbulkan kerugian besar, bahkan korban jiwa di kasus GM.

### 3.4 Kasus kepemilikan klub sepak bola

**Pertanyaan sentral:** apakah klub sepak bola bisnis biasa atau lebih dari bisnis? Mencari profit atau glory?

**Dua karakteristik klub.** Sebagai business entity: butuh modal dan investasi; revenue dari tiket, merchandise, hak siar TV, sponsorship, dan pemain sebagai brand ambassador; kewajiban membayar gaji pemain dan karyawan serta menjaga financial sustainability. Sebagai social institution: basis fans dengan loyalitas jangka panjang, sejarah, identitas, tradisi, keterkaitan dengan komunitas lokal, dan sporting success yang bernilai emosional.

**Perspektif ownership vs stakeholder.** Ownership memandang klub sebagai aset finansial investor dengan tujuan ROI dan kenaikan nilai aset, ukuran keberhasilan profitabilitas, valuasi, dan efisiensi modal, dan pemilik saham yang berhak memutuskan. Stakeholder memandang klub sebagai institusi sosial milik komunitas dengan tujuan kesuksesan olahraga, identitas, dan keberlanjutan hubungan, ukuran keberhasilan dampak sosial, loyalitas fans, dan warisan sejarah, dan fans, pemain, serta komunitas yang berhak memutuskan. Dilema etikanya: siapa yang berhak menentukan arah klub dan untuk kepentingan siapa.

#### **Lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa:**

1. **Manchester United:** pendapatan 2017 disebut “USD 765 miliar” mengikuti transkrip (kemungkinan juta dolar). Korporasi publik, mayoritas saham dimiliki satu keluarga lewat induk Red Football, saham tetap diperdagangkan di bursa. Private ownership dengan saham publik.
2. **FC Barcelona:** dimiliki asosiasi; suporter dan anggota memilih presiden klub; tidak ada saham, hanya keanggotaan. Member-owned.
3. **Real Madrid:** sama seperti Barcelona, member-owned.
4. **Bayern Munich:** hybrid antara anggota dan investor strategis. Aturan 50+1 di Jerman membatasi investor eksternal maksimal 49% agar investor tetap kalah suara dari anggota klub.
5. **Manchester City:** dimiliki sepenuhnya satu individu, Syekh Mansour, sejak 2008. Private ownership.

**Pertanyaan etis untuk Manchester City:** apakah aspirasi fans tetap terakomodasi, dan bagaimana menyeimbangkan kepentingan pemilik tunggal dengan komunitas dan tradisi lokal.

**Empat isu universal apa pun modelnya:** agency problem; ketimpangan kompetisi karena klub bermodal besar mendominasi; regulasi seperti Financial Fair Play sulit ditegakkan konsisten; dan legitimasi moral serta kontrol (siapa yang berhak mengontrol klub dan atas dasar moral apa). Tidak ada model yang secara objektif lebih baik; pilihan bergantung tujuan organisasi, struktur kepemilikan, dan konteks lokal.

#### **Kekuatan dan kelemahan tiap model:**

- Private billionaire (Manchester City): modal besar dan transformasi cepat, tetapi sporting success terkesan “dibeli” dengan pemain mahal yang sudah jadi, bukan hasil pembinaan usia dini.
- Private plus leverage (Manchester United): akses modal besar dan ekspansi komersial luas, tetapi beban utang dibebankan ke klub, bukan ke pemilik.
- Stakeholder-owner (Real Madrid, Barcelona): identitas klub terjaga, tetapi tidak imun terhadap mismanajemen finansial.
- Hybrid 50+1 (klub Jerman): disiplin finansial dan koneksi fans terjaga, tetapi membatasi investasi asing skala besar.
- Financial Fair Play (UEFA): mendorong disiplin finansial ketat, tetapi sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar.

**Kesimpulan kelompok:** pertanyaan “untuk siapa klub dijalankan” tidak berujung pada memilih satu model terbaik, melainkan pada kualitas governance yang dihasilkan, dengan empat kriteria sustainable governance: capital, control, accountability, dan stakeholder involvement. Ownership bukan hanya siapa yang menyediakan modal, tetapi siapa yang memegang kontrol, tujuan apa yang diprioritaskan, dan kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan.

## 4. Diskusi kelas dan komentar dosen

Catatan: di beberapa bagian transkrip pembicara ditulis “moderator” atau “narasumber”. Poin-poin itu dicatat sebagai penjelasan dosen; kontribusi mahasiswa atau praktisi disebut tersendiri.

### 4.1 Dua sisi masalah corporate governance

Dosen menjelaskan bahwa bab ini membahas dua sisi masalah. Sisi pertama (dibawakan Riska): agent menyalahi kepercayaan principal, seperti pada Olympus, GM, dan Carillion; idealnya tidak terjadi, tetapi praktiknya sering. Sisi kedua (dibawakan Andika): principal mempengaruhi agent secara tidak etis, misalnya pemilik tunggal klub dari UEA yang memakai klub untuk motif tertentu, entah finansial, glory, atau tujuan lain.

Dosen menjelaskan bahwa pada skenario pertama kedua pihak sama-sama rugi, dan pada skenario kedua pihak lain juga dirugikan. Idealnya pengawasan principal terhadap agent dan sebaliknya harus seimbang agar governance sehat, tetapi keseimbangan ini sering tidak tercapai.

### 4.2 Analisis mendalam kasus General Motors

Seorang peserta bertanya mengapa keputusan perusahaan seperti GM selalu berujung pada pertimbangan ekonomi, bukan etika. Logika GM: daripada recall seluruh produk, lebih murah membiarkan produk beredar dan menanggung klaim asuransi korban; biaya klaim per korban dihitung lebih murah daripada recall. Dampaknya 124 orang meninggal. (Transkrip menyebut “limit switch air brake”, kemungkinan yang dimaksud ignition switch yang sama.)

Dosen menjelaskan bahwa akar masalahnya bukan etika versus ekonomi, melainkan kegagalan corporate governance. Keputusan seharusnya mematuhi accountability dan transparency. Jika GM transparan dan segera recall begitu tahu ada cacat, insiden fatal bisa dicegah.

Dosen menjelaskan bahwa prinsip utilitarian (manfaat terbesar bagi sebanyak-banyak orang) terdengar baik tetapi lemah dalam penerapan: manfaat sulit diukur objektif; dalam praktik bisnis “manfaat” direduksi menjadi finansial semata, padahal seharusnya memperhitungkan jejaring stakeholder yang luas; dan nyawa manusia bersifat non-tradable, tidak seharusnya diukur dengan uang atau asuransi, padahal perusahaan sering menghitung “berapa biaya jika satu orang meninggal” dan membandingkannya dengan biaya recall. Prinsip ini rawan dibelokkan untuk membenarkan keputusan tidak etis dengan alasan yang terdengar masuk akal, misalnya “jika saya transparan, harga saham jatuh dan itu mengkhianati pemegang saham.” Padahal kesalahan sebenarnya adalah tidak melakukan hal yang benar sejak awal (“do the right thing in the first time”).

Dosen menjelaskan bahwa di banyak perusahaan ada konflik engineer versus marketing: marketing ingin meluncurkan produk secepatnya, engineer memperingatkan “nanti dulu, ini masih ada salah”, dan biasanya suara engineer kalah oleh tekanan bisnis.

Dosen menjelaskan bahwa GM bukan satu-satunya. Ford punya kasus center of gravity terlalu tinggi sehingga mobil mudah terguling saat berbelok, dan kasus tangki bahan bakar di belakang (karena mobil didesain kecil) yang terbakar saat ditabrak dari belakang. Toyota pernah mengalami kasus serupa di AS, dan Volkswagen dengan dieseldieselgate, yang engineer-nya sudah memperingatkan tetapi diabaikan. Polanya “kapok lombok” (Jawa: jera sesaat): setelah tertangkap dan rugi besar perusahaan berhati-hati sementara, tetapi saat kesalahan berikutnya tergolong kecil, perusahaan kembali menghitung untung rugi dan memilih diam karena lebih murah.

Dosen menjelaskan bahwa social accounting, upaya mengukur dampak sosial atau nyawa manusia dalam laporan keuangan, belum menjadi kewajiban dalam standar akuntansi. Itu sebabnya perusahaan cenderung mengabaikan biaya non-finansial.

#### **4.3 Isu AI dan kebutuhan energi serta air**

Dosen menjelaskan bahwa bisnis AI berkembang masif dan data center AI membutuhkan listrik sangat besar serta air dalam jumlah besar untuk pendinginan storage yang beroperasi 24 jam. Malaysia dan Singapura disebut sudah menghentikan permintaan pembangunan data center baru demi keberlanjutan listrik dan air, sedangkan Indonesia belum punya regulasi pembatasan. Dilemanya: secara ekonomi data center AI menghasilkan profit besar, tetapi jika semua permintaan dituruti, ketersediaan listrik untuk kebutuhan lain tertekan dan kebutuhan air pendingin mengancam ketersediaan air. Kesimpulan dosen: “in the absence of regulation, ethics must be there.” Karena regulator belum memutuskan ya atau tidak, etika perusahaan dan pengambil kebijakan menjadi garda pertama.

#### **4.4 Isu shareholder loan**

Dosen menjelaskan bahwa shareholder loan adalah pinjaman dari pemegang saham (biasanya induk) kepada anak perusahaan atau entitas lain dalam grup. Alasan praktisnya: pinjaman bank prosesnya lebih lama, sehingga induk meminjamkan langsung; ini related party transaction. Isu etikanya: pemegang saham berperan ganda sebagai owner dan kreditur, sehingga berpotensi conflict of interest serta isu transparansi dan accountability. Pertanyaannya, langkah apa agar transaksi ini objektif dan fair (dijawab di Bagian 4.7).

#### **4.5 Reaksi pasar saham terhadap kasus korupsi emiten**

Seorang peserta mengamati bahwa dalam sebulan terakhir beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia terlibat kasus korupsi, di antaranya Adaro Group, Summarecon (transkrip: “Sumarecon”, kode ditulis SMR), dan kasus demo yang menyeret Bank Mandiri, tetapi harga sahamnya tidak berubah signifikan; pasar tidak memberi “hukuman” pada emiten yang tidak etis. Pertanyaannya: sebagai shareholder, bagaimana seharusnya bersikap?

Dosen menjelaskan (bersama pemateri) bahwa ini menunjukkan dikotomi pemegang saham. Investor ritel (biasanya di bawah 1%) lebih peduli karena dampaknya langsung ke portofolio, tetapi tidak punya kekuatan suara untuk menekan manajemen. Pemegang saham mayoritas atau institusional punya kekuatan suara, tetapi sering tidak bereaksi, kemungkinan karena kepentingan bisnis jangka panjang lebih dominan daripada isu reputasi jangka pendek.

#### **4.6 Kecelakaan kapal di Laut Jawa (Kapal Virgo)**

Dosen menjelaskan bahwa sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa dan menewaskan 149 orang (saat diskusi masih dalam investigasi dan pencarian korban). Sumbernya investigasi Kompas berdasarkan analisis pakar kelautan ITS. Temuannya: kapal berasal dari Jepang, berusia 25 tahun, didesain hanya untuk pelayaran pantai ke pantai antar pulau kecil, bukan laut lepas; kapal dimodifikasi dengan pintu baru agar bisa memuat mobil, kemungkinan demi motif finansial; kapal kembarnya di Jepang sudah dipensiunkan, dijual ke Bangladesh, dan didaur ulang menjadi besi tua, sementara kapal identik ini masih mengangkut masyarakat di Indonesia; kapal dilacak berlayar dari Jepang dengan bendera Mongolia (kemungkinan untuk menghindari regulasi ketat), lalu setelah tiba di Batam dimodifikasi dan diberi nama baru, Virgo 8.

Seorang peserta dari industri pelayaran menjelaskan bahwa kapal butuh sertifikasi kelas dari badan klasifikasi seperti BKI (Biro Klasifikasi Indonesia, di bawah Kementerian Perhubungan), NK (Nippon Kaiji Kyokai), dan standar IMO; refitting wajib setiap dua tahun. Masalah governance-nya: pemilik kapal bisa “bermain” dengan sistem kelas, misalnya refitting tidak benar-benar dijalankan meski dokumen menyatakan sudah sesuai. Kapal bekas semacam ini masih banyak di Indonesia, padahal sudah tidak mungkin di Singapura, Belanda, atau Inggris.

Dosen menjelaskan usulan kebijakan: pemerintah semestinya merealokasi anggaran untuk kapal baru; dengan sekitar Rp5 triliun pemerintah bisa membeli kapal baru yang layak, bahkan dengan skema subsidi. Dosen mengkritik alasan pemilik kapal yang menyalahkan “turbulensi”, karena kapal yang didesain baik harus mampu menghadapi turbulensi sebagai standar keselamatan dasar.

Dosen menjelaskan benang merah seluruh kasus sesi ini: konflik motif ekonomi jangka pendek dengan tanggung jawab etis jangka panjang; kegagalan governance pada accountability dan transparency; prinsip utilitarian yang disalahgunakan karena “manfaat” sulit diukur, terutama menyangkut nyawa; dan dalam ketiadaan regulasi, etika menjadi garda terakhir.

Dosen menjelaskan juga perbedaan umur teknis (kemampuan fisik beroperasi) dan umur ekonomis (kelayakan finansial untuk terus dioperasikan). Keputusan memensiunkan kapal kembar di Jepang lebih dipengaruhi pertimbangan ekonomis, bukan semata karena tidak layak secara teknis.

#### **4.7 Tanya jawab: AI dan SRI, shareholder loan, shareholder ritel, MESOP**

**Mas Adi, tentang AI dan SRI.** Kelompok menjawab bahwa karena SRI mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, keputusan berinvestasi di bisnis AI yang boros air dan listrik sudah bisa ditentukan shareholder sejak awal. Di Indonesia regulator kemungkinan belum mengatur dampak lingkungan AI, sehingga bisnis AI “jalan aja dulu”. Kerangkanya negative dan positive screening; dugaan kelompok, Indonesia lebih banyak menerapkan positive screening, yaitu nilai ekonomi AI dianggap lebih tinggi dari dampak negatifnya.

**Tiffany, tentang shareholder loan induk ke anak.** Kelompok menjawab bahwa jika governance sudah mengatur pinjaman ini, mitigasi otomatis ada; masalahnya realisasi tidak semudah teori, karena induk yang menyuntik dana otomatis bisa mempengaruhi keputusan manajemen anak, dan di situlah dilemanya. Penanya lain memperdalam: bagaimana mempertanggungjawabkan suku bunga antar perusahaan (misalnya 7%) agar transparan? Seorang narasumber di kelas menjawab dengan tiga mekanisme: batas persentase dari modal induk yang boleh dipinjamkan ke anak; suku bunga ditetapkan lewat SK resmi (seperti pinjaman karyawan yang mengatur tenor, besaran, dan skala terukur) dengan formula misalnya BI Rate ditambah margin tetap 1% (BI Rate 5,75% menjadi 6,75%; BI Rate 6% menjadi 7%), berlaku sama untuk semua anak; dan transparansi, kajian dibuat lebih dulu dan berlaku seragam.

Dosen menjelaskan bahwa suku bunga aktual bisa memakai bunga pasar atau BI Rate ditambah atau dikurangi margin; yang terpenting skemanya disampaikan eksplisit dalam kebijakan formal perusahaan. Khusus BUMN, kebijakan pinjaman antar perusahaan yang tidak transparan bisa berujung masalah hukum, misalnya diperiksa BPK.

**Mas Juan, tentang shareholder ritel.** Mengapa sell order besar dari ritel sering tidak mempengaruhi harga? Kelompok menjawab bahwa itu bagian dari kekuatan pemegang saham tetapi terbatas. Harga dipengaruhi faktor internal (fundamental, kinerja) dan eksternal (makro, sentimen). Jika aksi jual ritel tidak berpengaruh, kekuatan internal perusahaan lebih dominan atau ada faktor eksternal lain yang menopang harga; suara ritel individual “kurang berpengaruh untuk didengar”.

**Lanjutan: shareholder yang merangkap manajemen.** Kelompok menjelaskan bahwa di perusahaan swasta sering ada orang yang sekaligus shareholder dan direksi. Di sistem AS, semakin bagus kinerja saham, semakin besar insentif direksi. Ilustrasi: direksi memegang 51% dan publik 49%; dengan posisi mayoritas, direksi bisa mengarahkan keputusan dan penilaian kinerja, lalu “memainkan” porsi 49% publik untuk insentif besar tanpa terlihat sebagai trading mencolok. Contoh BCA: sebagian bonus pegawai dan direksi diberikan dalam saham, sehingga petinggi BCA sekaligus shareholder dan pemegang jabatan fungsional. Skenario penyalahgunaan: saat harga naik direksi menjual sahamnya; saat ingin membeli kembali, direksi berpotensi mengatur laporan keuangan agar terlihat buruk sehingga harga turun sementara.

Dosen menjelaskan bahwa MESOP (Management Stock Option Plan) adalah insentif berbasis saham untuk direksi dan/atau karyawan yang bertujuan mengurangi konflik kepentingan itu dengan membuat direksi “attach to the stock price”. Dalam management control dikenal konsep congruency, keselarasan kepentingan principal dan agent: dengan memberi direksi dan karyawan kepemilikan saham (meski bukan mayoritas), mereka menjadi bagian pemilik; “if you do the best for the sake of me, then you will get benefit too.” Pengawasan tetap penting agar skema ini tidak dimainkan, misalnya lewat larangan short selling oleh insider. Setiap skema insentif punya dua sisi: menyelaraskan kepentingan, tetapi berpotensi diakali, sehingga governance diperlukan sebagai pelengkap.

#### 4.8 Struktur governance perusahaan

Dosen menjelaskan bahwa governance terdiri dari struktur dan proses. Strukturnya: direksi (termasuk non-executive director yang tidak terlibat operasional harian dan menjadi pengawas independen) dan komisaris yang mengawasi direksi. Di bawah komisaris ada komite audit (mengawasi audit dan pelaporan keuangan), komite risiko, dan KNR (Komite Nominasi dan Remunerasi) yang atas nama pemegang saham mengawasi agar manajemen tidak menentukan gajinya sendiri secara sembarangan.

Dosen menjelaskan bahwa pemegang saham punya dua sisi kepentingan. Sisi ekonomi: menempatkan modal untuk dikelola agar menghasilkan laba dan dividen, serta berharap harga saham naik. Sisi etika: pemegang saham bertanggung jawab memastikan governance yang baik, karena perusahaan tidak eksis di ruang hampa melainkan dalam jejaring stakeholder. Pemegang saham tidak boleh hanya berpikir “yang penting saya dapat laba” sambil mengabaikan, misalnya, pekerjaan cacat atau rework produk; mengawasi praktik semacam ini juga kewajiban etika pemegang saham.

#### 4.9 Dilema etis di BUMD

Seorang peserta yang bekerja di BPD (Bank Pembangunan Daerah, bagian dari BUMD) bertanya: bagaimana sikap etis BPD ketika pemerintah daerah selaku pemegang saham meminta menjalankan program pembangunan yang diketahui berisiko tinggi atau berpotensi merugikan BPD?

Dosen menjelaskan bahwa ini mirip kasus BUMN Karya (konstruksi) yang disinggung dalam pidato presiden, yang terus merugi tetapi tetap dijalankan karena instruksi atau kepentingan tertentu; perlu “dibedah” mengapa ini terjadi meski secara ekonomi merugikan.

Dosen menjelaskan (bersama narasumber di kelas) bahwa ini dilema etis nyata. Pemerintah daerah sebagai shareholder seharusnya punya informasi cukup tentang risiko program yang diinstruksikan, dan menurut pendapat Pak Eko sebelumnya, pihak yang paling bertanggung jawab menjaga etika governance adalah shareholder itu sendiri. Masalahnya, dalam kasus BPD justru pengelola yang paling tahu risikonya, bukan pemerintah daerah; ini membalik logika ideal governance. Narasumber mengakui “saya

enggak bisa jawab juga”; kasus ini tidak punya jawaban tunggal. Analoginya klub sepak bola: holders bisa mengatur manajemen sesuai keinginan. Pada akhirnya program dijalankan sesuai keinginan pemegang saham, dan apakah itu benar secara etis tidak dijelaskan secara pasti dalam diskusi.

#### **4.10 BUMN, Public Service Obligation (PSO), dan tanggung jawab pemegang saham**

Dosen menjelaskan bahwa BUMN sering diberi penugasan proyek yang secara finansial rugi tetapi secara sosial penting, misalnya reklamasi sungai agar tidak banjir. Istilahnya PSO; istilah ini “mentereng” tetapi berpotensi “menjerumuskan” manajemen jika tidak dikelola hati-hati. BUMN punya tugas ganda: mencari laba dan menjadi agent of development. Masalah muncul ketika manajemen dinilai atau dipenalti berdasarkan kinerja finansial semata padahal proyeknya sejak awal ditugaskan sebagai PSO.

Dosen menjelaskan bahwa tidak ada yang salah (“nothing wrong”) menjalankan PSO selama prinsip governance diikuti: (1) transparansi dan disclosure, proyek yang pasti rugi dinyatakan eksplisit sebagai proyek rugi yang dikerjakan demi manfaat sosial; (2) pemisahan pelaporan proyek komersial dan PSO agar manajemen tidak dinilai buruk karena proyek yang memang tidak didesain untuk profit; (3) governance kuat agar status PSO tidak disalahgunakan manajemen sebagai celah “main sendiri” karena merasa tidak dievaluasi berdasarkan laba; dua sisi yang dijaga adalah jangan menghukum manajemen yang menjalankan penugasan sah dan jangan biarkan manajemen menyalahgunakan status PSO; (4) etika manajemen tetap kunci.

Seorang praktisi berbagi pengalaman di perusahaannya (tersirat pengelola air atau PDAM) saat kementerian meminta proyek yang tidak sesuai hukum dan etika sosial: menggali sebuah gunung untuk diambil airnya, padahal dalam 20 sampai 30 tahun gunung itu berisiko longsor. Karena perusahaan loyal pada negara dan tidak bisa langsung menolak, langkahnya: melibatkan legal, audit, dan pihak terkait untuk initial project analysis; menyusun analisis pro dan kontra; memberi rekomendasi resmi tertulis dengan usulan mekanisme alternatif yang lebih aman (“saya punya rekomendasi supaya objektifmu bisa tercapai, saya punya mekanisme yang berbeda”); memanggil Kejaksaan untuk pandangan hukum; dan memastikan semua pertemuan berupa rapat resmi dengan notulensi, bukan empat mata, karena dengan dokumentasi dan banyak pihak, semua “takut sendiri” dan kemungkinan ada yang disembunyikan mengecil. Hasilnya, kementerian mundur dari rencana awal. Prinsipnya: “kita sudah kasih tahu di awal, ini pro-cons-nya, ini risikonya, secara tertulis; kalau tetap diperintahkan ya kita kerjakan, tapi kita punya bukti sudah memperingatkan sejak awal.”

Dosen menjelaskan, menjawab pertanyaan sejauh mana pemegang saham ikut bertanggung jawab atas tindakan tidak etis perusahaan (termasuk anak perusahaan; disebut contoh BII), bahwa secara prinsip semua pemegang saham bertanggung jawab karena mempengaruhi arah kebijakan lewat hak suara. Di industri keuangan, wakil pemegang saham (misalnya yang mewakili Bank DKI milik pemerintah daerah) harus lolos fit and proper test regulator (transkrip: “JK”, kemungkinan OJK) untuk memastikan kompetensi dan integritas. Kementerian Keuangan bertindak sebagai pemegang saham BUMN bersama lembaga seperti BPPU (nama pastinya tidak jelas di rekaman) dan Danantara; pengaruh ini bisa berujung tanggung jawab hukum jika perusahaan bangkrut dan merugikan banyak pihak. Perlu diselidiki apakah kegagalan murni kesalahan manajemen atau karena tekanan pemegang saham; jika bisa diidentifikasi jelas, “separuh masalah kita” dalam governance terpecahkan, tetapi praktiknya jarang sejelas itu.

Dosen menjelaskan bahwa informasi yang sampai ke pemegang saham atau atasan sering sudah “discreening” bawahan, sehingga keputusan diambil atas informasi tidak lengkap. Top management sebaiknya sesekali turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan yang sudah dipoles.

## 5. Pesan penting dan pengumuman

- Tiga kriteria transaksi etis (harga disepakati, tidak ada informasi menyesatkan, niat baik) dan prinsip governance (accountability, transparency, independent oversight) adalah alat uji yang dipakai sepanjang sesi, untuk kasus korporasi maupun kebijakan publik.
- Pesan dosen: “in the absence of regulation, ethics must be there” dan “do the right thing in the first time”. Prinsip utilitarian jangan dipakai untuk membenarkan keputusan yang mengorbankan nyawa atau stakeholder luas.
- Kasus Kapal Virgo akan dipakai lagi sebagai bahan diskusi di kelas BES (Business Ethics and Sustainability) berikutnya.
- Informasi dari presenter: bursa akan memberlakukan short selling secara resmi pada Oktober dengan regulasi lebih ketat (tahun tidak disebut di rekaman).
- Untuk peserta yang bekerja di BUMN/BUMD: pinjaman antar perusahaan dan penugasan PSO harus dituangkan eksplisit dalam kebijakan tertulis dan dipisahkan pelaporannya, karena ketidaktransparanan bisa berujung pemeriksaan BPK atau masalah hukum.
- Praktik yang direkomendasikan saat menerima instruksi pemegang saham yang berisiko: analisis multi-disiplin, rekomendasi tertulis resmi, libatkan pihak eksternal bila perlu, dan dokumentasikan semua rapat dengan notulensi.

## C. Studi kasus Kelompok 5: Olympus, General Motors, Carillion, dan Klub Sepak Bola

### 1. Materi yang dipresentasikan (Kelompok 5)

#### Slide 1 sampai 2: Judul dan alasan shareholders berkaitan dengan etika bisnis

Slide pembuka berisi judul dan nama anggota. Slide 2 memberi lima alasan mengapa shareholders berkaitan dengan business ethics:

1. Hak milik dan tanggung jawab moral (ownership and accountability): pemegang saham adalah pemilik perusahaan dengan hak suara (voting rights) untuk menentukan arah dan kepatuhan etis korporasi.
2. Dilema tata kelola (agency problem dan corporate governance): pemisahan antara pemilik saham dan pengelola berpotensi memicu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
3. Isu etika dalam isu finansial: pencegahan manipulasi laporan keuangan, insider trading, dan gaji eksekutif yang berlebihan.
4. Socially Responsible Investment (SRI): investor modern memakai hak modalnya untuk mendorong korporasi menerapkan prinsip ESG.
5. Shareholder activism: pemegang saham punya posisi tawar kuat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan corporate citizenship.

#### Slide 3 sampai 4: Shareholders as Stakeholders dan sejarah corporate governance

Slide 3 adalah pembatas bagian. Slide 4 membandingkan abad ke-19 (owner-manager) dengan era modern (separation of ownership and control).

**Slide 5: Tiga karakteristik kepemilikan perusahaan modern**

Memiliki saham tidak sama dengan memiliki properti pribadi (sepeda, mobil, rumah) yang bisa dikendalikan bebas; shareholder tidak bebas mengoperasikan perusahaan sesuka hati. Mengutip Parkinson (1993: 56 sampai 63) dan Monks dan Minow (2011):

1. Locus of control: kendali ada di tangan managers/directors; shareholder hanya punya kendali tidak langsung.
2. Fragmented ownership: kepemilikan tersebar di banyak shareholders, sehingga satu individu tidak bisa menganggap dirinya “pemilik” perusahaan.
3. Divided functions and interests: kepentingan shareholder (profit dan kenaikan harga saham) tidak selalu sejalan dengan manajer yang lebih berfokus pada ekspansi, prestige, kekuasaan, kompensasi, atau keamanan posisi. Shareholder hanya memegang “selembar kertas” hak atas saham.

**Slide 6: Hak-hak shareholder**

Lima hak (sumber: Monks dan Minow, Corporate Governance, 2011): hak suara dalam general meeting, hak menjual saham, hak memperoleh informasi tertentu mengenai perusahaan, hak menggugat manajemen atas dugaan misconduct, dan residual rights apabila perusahaan dilikuidasi. Catatan penting: shareholder tidak punya hak otomatis atas tingkat laba atau dividen tertentu; return bergantung pada kinerja perusahaan, keputusan manajemen, kondisi pasar, dan keputusan pembagian laba. Karena posisi ini berisiko, muncul kebutuhan akan trust, transparency, accountability, dan governance.

**Slide 7: Tiga kewajiban utama manajer**

Mengutip Parkinson (1993: 76 sampai 100): duty to act for the benefit of the company (keputusan mendukung kepentingan perusahaan jangka pendek dan panjang), duty of care and skill (menjalankan perusahaan secara kompeten dan profesional), dan duty of diligence (aktif, serius, dan penuh perhatian).

**Slide 8: Definisi corporate governance dan enam pertanyaan dasar**

Corporate governance adalah rules, processes, dan structures untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholder lainnya. Enam pertanyaan: siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengawasi manajemen, informasi apa yang harus diberikan kepada shareholders, bagaimana manajemen diberi reward, dan bagaimana manajemen dikenai sanksi. Pertanyaan ini menyangkut fairness, accountability, transparency, conflict of interest, dan responsibility. Ketidakseimbangan antara hak pemegang saham dan kewajiban manajer adalah pemicu utama konflik tata kelola (Parkinson 1993: 157).

**Slide 9 sampai 10: Principal-Agent Problem**

Principal (shareholder) menginginkan profit, dividen, dan kenaikan harga saham. Agent (manajer) mengejar salary, bonus, power, prestige, karier, dan ekspansi. Dua akar masalah: information asymmetry (manajer tahu jauh lebih banyak tentang operasi, kondisi finansial, proyek, risiko, dan rencana strategis) dan conflict of interest (misalnya CEO mendorong merger besar demi prestige pribadi meski tidak memberi nilai bagi shareholders).

**Slide 11: Study Case: Corporate Governance (hanya tautan sumber)**

Slide ini hanya memuat tiga tautan tanpa uraian; isi kasusnya kemungkinan berupa gambar atau potongan berita:

- <https://www.bbc.com/news/business-34276419> (BBC).

- <https://www.cnn.com/2018/01/15/britains-carillion-collapses-as-banks-refuse-to-lend-it-any-more-money.html> (CNBC, 15 Januari 2018: Carillion kolaps karena bank menolak memberi pinjaman lagi).
- <https://www.theguardian.com/business/2011/nov/08/olympus-admits-hiding-losses-20-years> (The Guardian, 8 November 2011: Olympus mengaku menyembunyikan kerugian selama 20 tahun).

### Slide 12: Kerangka corporate governance di berbagai belahan dunia

| Aspek                | Anglo-American                      | Continental European                                       | Asian                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sumber modal         | Pasar saham                         | Bank dan pinjaman (tidak hanya pasar saham)                | Kepemilikan keluarga, dibiayai bank dan negara            |
| Fokus                | Nilai pemegang saham                | Nilai pemegang saham, retensi karyawan, tujuan non-profit  | Nilai pemegang saham, retensi karyawan, tujuan non-profit |
| Remunerasi eksekutif | Berbasis kinerja pasar saham        | Kurang langsung terkait kinerja                            | Kurang langsung terkait kinerja                           |
| Kekhawatiran etis    | Insider trading, manipulasi laporan | Kepentingan pemegang saham besar di atas investor individu | Pelaporan, transparansi, akuntabilitas belum berkembang   |
| Agency               | Karyawan biasanya tak punya suara   | Dewan pengawas ditunjuk karyawan (fokus stakeholder)       | Berbasis hubungan, melibatkan rantai pasok                |

### Slide 13 sampai 14: Empat isu etis dalam corporate governance

Empat isu: executive accountability and control (CEO dapat dimintai pertanggungjawaban lewat pengawasan dewan direksi), executive remuneration (keadilan dan kelayakan paket gaji dan bonus eksekutif), board diversity (variasi gender, etnisitas, usia, keahlian), dan aspek etis merger dan akuisisi (keselarasan motif transaksi dengan kepentingan pemegang saham dan stakeholder).

### Slide 15: Executive accountability and control (siapa yang mengawasi CEO?)

Karena shareholder tidak dapat mengawasi manajemen setiap saat, board of directors menjadi mekanisme akuntabilitas. Executive directors mengelola langsung; non-executive directors mengawasi. Inti isu etis adalah independensi direktur non-eksekutif: pengawasan tidak objektif jika mereka punya hubungan finansial, relasi personal, atau berasal dari peer group yang sama dengan eksekutif. Syarat independensi (Nader 1984; Boyd 1996): berasal dari luar korporasi, tanpa kepentingan finansial pribadi lain, masa jabatan terbatas, kompeten menilai bisnis, sumber daya cukup untuk riset, dan ditunjuk secara independen.

### Slide 16: Executive remuneration (solusi atau masalah baru?)

Logikanya, jika shareholders untung saat harga saham naik, eksekutif sebaiknya dibayar berdasarkan kenaikan harga saham (performance-related pay, shares, stock options, bonuses). Namun usaha menyelesaikan agency problem ini dapat menciptakan masalah etis baru. Angka: rata-rata gaji CEO AS 2016 sebesar 15,6 juta dolar AS, 270 kali gaji pekerja rata-rata; “Fat Cat Wednesday” di Inggris pada 4 Januari. Inti isu etis: jurang pay gap dan insentif untuk memanipulasi atau mendongkrak harga saham demi keuntungan jangka pendek. Hubungan antara kompensasi eksekutif dan kinerja riil di pasar saham tergolong lemah atau tidak pasti (Walsh 2008).

**Slide 17: Board diversity**

Angka: 22 persen perusahaan Inggris yang disurvei memiliki perempuan di dewan (Turner 2017); 22 persen menunjukan direktur baru di AS berasal dari kelompok kurang terwakili, yaitu African-American, Hispanic atau Latino, atau Asian-American (Fortune 2017); lebih dari sepertiga kursi dewan di perusahaan indeks saham Norwegia dipegang perempuan (Dhir 2015). Inti isu etis: dewan secara historis didominasi kelompok homogen (pria senior, kulit putih), yang mencerminkan bias terselubung dalam rekrutmen dan memicu groupthink. Riset yang dirujuk menyebut keberagaman meningkatkan efektivitas pengawasan, kinerja keuangan, dan CSR/ESG.

**Slide 18: Aspek etis merger dan akuisisi**

Studi KPMG terhadap 700 merger: hanya 17 persen menciptakan nilai bagi pemegang saham, lebih dari setengahnya justru menghancurkan nilai (Surowiecki 2008). Contoh: Hewlett-Packard menghabiskan 60 miliar dolar AS untuk akuisisi lalu memecah bisnisnya (2014); L'Oréal menjual The Body Shop ke Natura (2017). Hostile takeover: pembelian mayoritas saham secara diam-diam tanpa persetujuan manajemen, merugikan pemegang saham lain jika pembelinya "asset stripper". Jack Welch ("Neutron Jack"), mantan CEO General Electric, dikenal karena restructuring dan downsizing besar pasca akuisisi; pekerja GE turun dari 411.000 (akhir 1980) menjadi 299.000 (1985). Tautan: BBC (business-29501235) dan The Guardian (loreal-body-shop-natura-aesop, Juni 2017).

**Slide 19 sampai 21: Financial ethical issues**

Empat praktik didefinisikan di slide 20 dan masalah etiknya diuraikan di slide 21:

- Faith stocks: harga saham tidak mencerminkan kinerja riil, melainkan spekulasi dan "kepercayaan buta" investor. Masalah: dana publik/pensiun masuk ke aset berisiko tinggi tanpa pengungkapan risiko; dot-com bubble akhir 1990-an dan krisis 2008 (subprime mortgage).
- High-frequency trading (HFT): transaksi algoritmik dalam hitungan mikrodetik. Masalah: karena algoritma serupa, aksi jual otomatis bisa memicu anjloknya pasar mendadak (Dow Jones turun lebih dari 1.000 poin dalam hitungan menit pada Mei 2010).
- Short selling: meminjam saham untuk dijual, lalu membeli kembali lebih murah. Masalah: mengambil untung dari kebangkrutan bisnis; contoh hedge fund meraup 200 juta poundsterling dari kebangkrutan Carillion.
- Insider trading: jual beli saham berdasarkan informasi internal material yang belum dipublikasikan. Masalah: orang dalam untung di atas kerugian investor biasa; SAC Capital mengaku bersalah pada 2013 dan didenda 1,8 miliar dolar AS.

**Slide 22: Financial intermediaries**

Asimetri informasi membuat shareholder butuh auditor dan credit-rating agencies (CRA) sebagai pihak independen. Namun muncul conflict of interest baru karena auditor dan CRA punya kepentingan bisnis dengan klien. Contoh dari buku: kegagalan pemeringkatan mortgage-backed securities menjelang krisis finansial, sehingga perantara yang seharusnya mengurangi asimetri informasi justru menjadi bagian dari masalah.

**Slide 23: Cryptocurrency, boom or bust?**

Definisi: mata uang digital dengan teknik enkripsi untuk memverifikasi transaksi antara dua pihak. Argumen mendukung: terjangkau (biaya rendah, tidak terpengaruh inflasi mata uang pemerintah), aman (peer-to-peer terdesentralisasi; militer AS bereksperimen dengan blockchain), dan inklusi finansial bagi

individu dan UKM serta bantuan kemanusiaan yang lebih transparan. Argumen menentang: regulasi (rentan manipulasi, dikaitkan dengan dark web dan pencucian uang; bank besar melarang pembelian bitcoin dengan kartu kredit sejak 2018), risiko (tanpa repositori sentral, kerusakan data bisa menghapus kepemilikan), dan transparansi versus privasi (saldo dan riwayat wallet bisa dilihat siapa pun yang mengunduh ledger).

#### **Slide 24 sampai 25: Dari investor menjadi “citizen” perusahaan**

Shareholder bukan hanya penanam modal, tetapi punya hak meminta pertanggungjawaban perusahaan. Alurnya: ownership (saham dan klaim yang dilindungi hukum), rights (voting, AGM, akses informasi), voice (bertanya, mengkritik, mengusulkan, memilih), dan accountability (manajemen mempertanggungjawabkan keputusan). Isu yang dibawa berkembang dari traditional concerns (financial performance, dividend, board composition, executive remuneration) ke broader ethical concerns (environment, human rights, labour practices, climate change, corporate responsibility).

#### **Slide 26: Shareholder activism**

Hak formal shareholder dipakai aktif untuk mendorong perubahan: ownership rights (voting, AGM, proposal), engagement (dialogue, resolution, AGM intervention, media/litigation), pressure, lalu change. Kekuatannya: investor punya leverage karena masuk sebagai owner dan memakai mekanisme governance formal, bukan tekanan dari luar. Keterbatasan: mahal dan resource-intensive, voting power bisa kecil, akses AGM berbeda antarnegara, dan investor harus memiliki saham perusahaan yang mereka kritik. Contoh: investor yang membawa isu lingkungan ke RUPS lewat shareholder resolution.

#### **Slide 27: Socially Responsible Investment (SRI)**

SRI menggabungkan financial return dengan social, ethical, dan environmental objectives. Negative screening menghindari weapons, tobacco, gambling, child labour, human-rights abuses, poor employment practices, dan aktivitas berbahaya bagi lingkungan. Positive screening mencari environmental performance baik, equal opportunity, green technology, sustainable supply chains, conservation, dan community development. Bedanya dengan activism: activism memakai voice, SRI memakai capital allocation sebagai sinyal dan insentif.

#### **Slide 28: Sustainability indices**

Indeks (misalnya DJSI dan FTSE4Good) menerjemahkan kinerja sustainability menjadi informasi yang bisa dibandingkan. Lima unsur: ESG performance (sejalan dengan triple bottom line), assessment (lingkungan, tenaga kerja, governance, supply chain), sustainability index, investor visibility, dan capital incentive. Catatan kritis: masuk indeks tidak otomatis berarti perusahaan sepenuhnya sustainable atau etis, karena hasilnya bergantung pada data dan kriteria penilaian.

#### **Slide 29: Alternative ownership**

Empat model: state-owned firms (potensi perhatian lebih besar pada public interest, tetapi tidak otomatis lebih etis), family-owned firms (time horizon lebih panjang, tetapi tetap bisa menghadapi masalah governance dan suksesi), co-operatives (dimiliki dan dikontrol demokratis oleh pekerja atau pelanggan), dan social purpose corporations (tujuan sosial masuk formal ke corporate purpose). Struktur kepemilikan menghasilkan insentif, akuntabilitas, representasi stakeholder, dan time horizon yang berbeda, tetapi bukan jaminan otomatis atas perilaku etis.

**Slide 30: Hubungan dua arah shareholders dan ethics**

Ethics melindungi shareholders: informasi yang truthful, pasar yang fair, independent oversight, eksekutif yang accountable, auditor terpercaya, dan perlindungan dari insider trading. Shareholders mendorong ethics: voting dan RUPS, activism, SRI, kriteria ESG, sustainability indices, alternative ownership, dan patient capital. Kesimpulan: lewat ownership rights dan capital allocation, shareholder juga dapat membentuk corporate behaviour.

**Slide 31 sampai 37: Studi kasus klub sepak bola profesional dan penutup**

Diuraikan di bagian 2 dan 3. Slide terakhir berisi ucapan terima kasih.

**2. Studi kasus: fakta (Kelompok 5)****Kasus a. “Study Case: Corporate Governance” (slide 11)**

Fakta di file hanya berupa tiga tautan berita: BBC (business-34276419), CNBC 15 Januari 2018 tentang kolapsnya Carillion karena bank menolak memberi pinjaman lagi, dan The Guardian 8 November 2011 tentang Olympus yang mengaku menyembunyikan kerugian selama 20 tahun. Tidak ada kronologi, angka, atau nama pelaku di slide. Carillion muncul lagi di slide 21: hedge fund meraup 200 juta poundsterling dari kebangkrutannya lewat short selling. Angka dan contoh pendek lain (gaji CEO AS, studi KPMG, HP, L’Oréal, GE, Dow Jones Mei 2010, SAC Capital) sudah dicatat pada ringkasan slide di bagian 1.

**Kasus b. Corporate governance of professional football clubs: for profit or for glory? (studi kasus Bab 6)**

Latar belakang: klub sepak bola punya dua karakter. Sebagai business entity, klub membutuhkan modal dan investasi, menghasilkan revenue dari TV, sponsorship, tiket, dan merchandise, membayar pemain dan karyawan, dan harus menjaga financial sustainability. Sebagai social institution, klub memiliki fans dengan loyalitas jangka panjang, membawa sejarah, identitas, dan tradisi, terkait erat dengan komunitas lokal, dan sporting success punya nilai emosional. Kasus ini dipakai untuk mempertanyakan hubungan antara ownership, shareholders, stakeholders, dan corporate purpose.

Data lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa (pendapatan 2017, juta dolar AS):

| # | Klub                        | Pendapatan 2017 | Struktur kepemilikan                                                | Tipe                   |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Manchester United (Inggris) | 765             | Korporasi publik (NYSE); mayoritas keluarga Glazer via Red Football | Private (saham publik) |
| 2 | FC Barcelona (Spanyol)      | 688             | Asosiasi anggota (socio); tidak ada saham, hanya keanggotaan        | Member-owned           |
| 3 | Real Madrid (Spanyol)       | 688             | Asosiasi anggota (socio); anggota memilih presiden klub             | Member-owned           |

| # | Klub                      | Pendapatan 2017 | Struktur kepemilikan                                               | Tipe                   |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 | Bayern Munich (Jerman)    | 657             | 75 persen dimiliki klub (anggota); 25 persen Adidas, Audi, Allianz | Hybrid                 |
| 5 | Manchester City (Inggris) | 583             | Sepenuhnya dimiliki Sheikh Mansour (UEA) sejak 2008                | Private (state-backed) |

Catatan di slide: Bundesliga menerapkan aturan “50+1” yang membatasi kepemilikan eksternal maksimal 49 persen hak suara, sehingga kendali tetap di tangan anggota. Manchester City disebut berada di ujung ekstrem, yaitu kepemilikan swasta penuh dengan investasi sangat besar. Slide berikutnya (halaman 4 dari seri kasus sepak bola) tampaknya membahas dampak kasus Manchester City, tetapi tidak ada teks yang terekstraksi.

Pihak yang terlibat: owner/board, pemegang saham, fans, pemain, komunitas lokal, dan regulator (UEFA Financial Fair Play, aturan 50+1 Bundesliga). Tidak ada akibat hukum atau finansial spesifik yang disebut selain pola trade-off tiap model (misalnya beban utang yang dibebankan ke klub pada model private plus leverage).

### 3. Analisis yang dibuat kelompok (Kelompok 5)

#### Dilema etis yang diangkat

Benang merah presentasi adalah ketegangan antara hak pemegang saham dan kewajiban manajer (agency problem), dengan dilema turunan: independensi direktur non-eksekutif, remunerasi yang memicu dorongan jangka pendek, homogenitas dewan, motif M&A yang melayani prestige manajer, dan praktik pasar keuangan yang merugikan investor biasa dan dana publik. Pada kasus sepak bola, dilemanya dirumuskan sebagai “siapa yang memiliki klub” versus “untuk siapa klub dijalankan”. Logika ownership memandang klub sebagai aset finansial investor dengan tujuan return on investment, ukuran keberhasilan profitabilitas dan valuasi, dan hak memutuskan ada pada pemegang saham (hak formal). Logika stakeholder purpose memandang klub sebagai institusi sosial milik komunitas dengan tujuan sporting success dan identitas, ukuran keberhasilan dampak sosial dan loyalitas, dan hak memutuskan ada pada fans, pemain, dan komunitas (klaim moral).

#### Teori dan prinsip yang dipakai

Principal-agent theory dan asimetri informasi; karakteristik kepemilikan modern dan kewajiban manajer menurut Parkinson; hak shareholder menurut Monks dan Minow; syarat independensi direktur (Nader; Boyd); perbandingan model governance Anglo-American, Continental European, dan Asian; shareholder democracy, activism, SRI, triple bottom line, sustainability indices, dan alternative ownership. Semua dirujuk ke Crane dan Matten Bab 6.

#### Pihak yang dirugikan

Pemegang saham minoritas dan investor individu (asimetri informasi, insider trading), dana publik dan pensiun (faith stocks), pekerja (downsizing pasca akuisisi seperti di GE), pemegang saham lain dalam hostile takeover oleh asset stripper, dan pada kasus sepak bola: fans dan komunitas yang punya klaim moral kuat tetapi lemah secara struktural, serta klub kecil yang menghadapi ketimpangan kompetisi.

## Evaluasi kasus sepak bola

Empat tantangan governance yang muncul terlepas dari struktur kepemilikan: (1) agency problem universal, selalu ada celah antara kepentingan owner/board dan stakeholder luas; (2) ketimpangan kompetisi akibat perbedaan kapasitas finansial; (3) regulasi seperti Financial Fair Play sulit ditegakkan konsisten terhadap klub bermodal sangat besar; (4) legitimasi moral fans versus kontrol formal, yang hanya terjembatani di model member-owned.

| Pendekatan                         | Kekuatan                                    | Kelemahan                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Private billionaire (Man City)     | Modal besar, transformasi cepat             | Sporting success “dibeli”, isu keadilan kompetisi |
| Private plus leverage (Man United) | Akses modal ekspansi komersial              | Beban utang dibebankan ke klub, bukan owner       |
| Member-owned (Real Madrid, Barca)  | Stakeholder adalah owner, identitas terjaga | Tidak imun dari mismanajemen finansial            |
| “50+1” hybrid rule (Bundesliga)    | Disiplin finansial dan koneksi fans terjaga | Membatasi investasi asing skala besar             |
| UEFA Financial Fair Play           | Regulasi eksternal mendorong break-even     | Sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar  |

## Pelajaran dan rekomendasi

Kasus ini tidak harus berakhir dengan memilih satu model kepemilikan; yang dievaluasi adalah kualitas governance yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih penting bukan “model mana yang terbaik”, tetapi “unsur apa yang harus selalu hadir”, yaitu capital (membiayai pertumbuhan) + control (kejelasan keputusan) + accountability (pengawasan dan transparansi) + stakeholder interest (fans, pemain, komunitas) = sustainable governance. Untuk materi umum, slide menyiratkan perlunya direktur non-eksekutif yang independen, remunerasi yang tidak mendorong manipulasi jangka pendek, dewan yang beragam, perantara keuangan yang bebas konflik kepentingan, dan pemanfaatan hak pemegang saham (voice, activism, SRI) untuk mendorong akuntabilitas.

## Kesimpulan kelompok

Pertama, hubungan shareholders dan etika berjalan dua arah: etika melindungi pemegang saham, dan pemegang saham dapat mendorong etika lewat voting, activism, SRI, ESG, sustainability indices, alternative ownership, dan patient capital. Kedua, pada kasus sepak bola, ownership bukan hanya soal siapa yang menyediakan modal, tetapi siapa yang memegang kontrol, tujuan apa yang diprioritaskan, dan kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan.

## Pertanyaan diskusi

Tidak ada daftar pertanyaan diskusi eksplisit. Pertanyaan retorik pengantar slide: “Siapa yang mengawasi CEO?”, “Solusi atau masalah baru?”, “Cryptocurrency: boom or bust?”, “Bagaimana jika yang diubah bukan investornya, tetapi ownership model-nya?”, dan “Untuk siapa klub sepak bola seharusnya dijalankan?”.

## D. Jawaban contoh soal: kasus Bab 6

Kelompok 5 membawa empat kasus: tiga skandal korporasi (Olympus, General Motors, Carillion) yang menggambarkan agen mengkhianati prinsipal, dan kasus kepemilikan klub sepak bola yang menggambarkan prinsipal memakai perusahaan untuk motifnya sendiri. Dosen menambahkan kasus kapal Virgo 8 yang akan dipakai lagi di kelas berikutnya, jadi ikut dianalisis di sini.

### Kasus 1: Olympus (skandal tobashi)

**Deskripsi kasus.** Olympus, produsen kamera dan alat endoskopi dari Jepang, menyembunyikan kerugian investasi selama sekitar dua puluh tahun. Caranya, mengakuisisi perusahaan kecil dengan harga jauh di atas nilai wajar dan membayar “fee” penasihat yang sangat besar, lalu selisihnya dipakai menutup kerugian lama sehingga neraca tampak sehat. Pada 2011 CEO baru dari luar Jepang, Michael Woodford, mempertanyakan transaksi itu dan justru dipecat; ia lalu membuka kasusnya ke publik. Saham jatuh sekitar 70 sampai 75 persen, pimpinan lama mundur dan diadili, dan Olympus kemudian melepas bisnis kamera.

#### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mengakui kerugian lama dan menanggung malu serta jatuhnya harga saham, atau terus menyembunyikannya agar reputasi dan posisi manajemen aman. Prinsip yang dilanggar: kejujuran laporan keuangan, kewajiban fidusia dan duty of care manajer, hak pemegang saham atas informasi yang benar, dan akuntabilitas kepada dewan. Pemecatan Woodford menunjukkan pelanggaran tambahan: membungkam orang yang menjalankan kewajibannya.

#### Pelakunya siapa?

Jajaran pimpinan lama Olympus (chairman dan eksekutif keuangan) yang merancang skema, dewan yang tidak independen dan ikut menyetujui pemecatan Woodford, serta auditor dan penasihat yang tidak mempertanyakan harga akuisisi. Konteks sistem: model governance Asia yang berbasis hubungan dan loyalitas, dengan transparansi dan dewan independen yang lemah.

#### Adakah yang dirugikan?

Pemegang saham publik yang kehilangan sebagian besar nilai saham; karyawan yang terdampak restrukturisasi; Woodford yang kehilangan jabatan karena berkata benar; dan kepercayaan pada tata kelola korporasi Jepang.

#### Lesson learned-nya apa?

Asimetri informasi membuat prinsipal bisa tertipu selama dua dekade. Dewan yang tidak independen tidak akan menangkap masalah; justru orang luar yang melihatnya. Whistleblower di level tertinggi pun bisa dipecat, sehingga perlindungan dan dukungan eksternal penting. Transaksi akuisisi dengan harga tidak wajar adalah tanda bahaya klasik.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Komisaris independen yang memenuhi kriteria Nader dan Boyd (dari luar, tanpa kepentingan finansial, masa jabatan terbatas, kompeten, punya sumber daya, ditunjuk independen); komite audit yang menelaah setiap akuisisi dan fee penasihat; rotasi auditor; perlindungan hukum bagi pelapor di semua level; dan budaya yang membolehkan orang mempertanyakan keputusan senior.

## Kasus 2: General Motors (saklar pengapian)

**Deskripsi kasus.** General Motors mengetahui sejak sekitar 2005 bahwa saklar pengapian pada mobil produksi 2001 sampai 2005 bisa bergeser saat melaju sehingga mesin mati dan kantung udara tidak mengembang. Manajemen menunda recall selama sekitar sepuluh tahun karena biaya klaim korban dihitung lebih murah daripada biaya penarikan produk. Sekitar 124 orang meninggal. Setelah terungkap, GM menarik jutaan mobil, membayar denda, dan menyalurkan dana kompensasi korban.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara biaya recall besar dan reputasi di satu sisi, dengan keselamatan konsumen di sisi lain. GM memakai logika untung rugi yang salah kaprah: nyawa diukur dengan biaya klaim. Prinsip yang dilanggar: hak konsumen atas keselamatan dan informasi, kejujuran kepada regulator, ethic of care, dan akuntabilitas serta transparansi dalam governance. Dosen menegaskan prinsip utilitarian disalahgunakan: manfaat direduksi menjadi uang, padahal nyawa bersifat tidak dapat diperdagangkan (non tradable) dan pembenaran “jika transparan harga saham jatuh” adalah cara membelokkan teori untuk menutupi kesalahan.

### Pelakunya siapa?

Manajer teknik dan hukum yang tahu cacat dan memilih diam, pimpinan yang membiarkan budaya “jangan bawa kabar buruk”, dan organisasi yang memenangkan suara pemasaran dan biaya atas suara insinyur. Dosen menyebut pola serupa di Ford dan Toyota, jadi ini pola industri, bukan satu perusahaan.

### Adakah yang dirugikan?

Korban jiwa dan luka beserta keluarganya; konsumen yang mengemudi mobil berbahaya tanpa tahu; pemegang saham yang menanggung denda dan jatuhnya kepercayaan; karyawan; dan regulator keselamatan yang kehilangan wibawa.

### Lesson learned-nya apa?

Akar masalahnya kegagalan governance pada akuntabilitas dan transparansi, bukan “etika lawan ekonomi”. Lakukan hal yang benar sejak awal (do the right thing in the first time), karena recall dini jauh lebih murah daripada nyawa dan denda. Biaya sosial yang tidak tercatat di laporan keuangan cenderung diabaikan perusahaan; itulah pentingnya social accounting. Perusahaan sering jera sesaat, lalu saat kesalahan berikutnya kecil, kembali menghitung untung rugi.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Kebijakan keselamatan yang memberi insinyur hak menghentikan produk dan jalur eskalasi langsung ke dewan; pelaporan cacat ke regulator dalam tenggat ketat dengan sanksi pidana bagi penundaan; indikator kinerja yang memasukkan keselamatan, bukan hanya biaya; audit independen atas keputusan recall; dan budaya yang menghargai kabar buruk. Di level sistem: regulator yang aktif mengawasi data kecelakaan dan tidak bergantung pada laporan pabrikan.

## Kasus 3: Carillion

**Deskripsi kasus.** Carillion, kontraktor besar Inggris untuk proyek pemerintah, mengambil banyak proyek bermargin tipis dan ketika proyek bermasalah di lapangan, manajemen memakai akuntansi kreatif dengan memproyeksikan pendapatan masa depan secara agresif. Masalah terendus awal 2017; pada Januari 2018 bank menolak memberi pinjaman tambahan dan Carillion dilikuidasi. Sekitar 43 ribu karyawan dan dana pensiun mereka terancam. Auditor KPMG sebelumnya menyatakan laporan tidak bermasalah, dan sebuah hedge fund meraup sekitar 200 juta pound dari short selling saham Carillion.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mengakui proyek merugi dan kehilangan kepercayaan bank serta pemegang saham, atau menampilkan proyeksi optimis agar perusahaan terus bisa berutang. Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan kehati-hatian dalam pelaporan, duty of care manajer, hak kreditur, karyawan, dan pensiunan atas informasi yang benar, serta independensi auditor. Hedge fund yang untung dari kejatuhan menunjukkan isu etis pasar finansial: mengambil untung dari kebangkrutan yang menghancurkan hidup ribuan orang, meskipun legal.

### Pelakunya siapa?

Direksi yang menyajikan proyeksi tidak realistis dan tetap membayar dividen serta bonus; dewan yang tidak menantang asumsi; auditor yang tidak menemukan atau tidak melaporkan masalah; dan pemerintah sebagai klien yang terus memberi kontrak bermargin tipis tanpa menilai kesehatan kontraktor.

### Adakah yang dirugikan?

Sekitar 43 ribu karyawan dan peserta dana pensiun; ribuan pemasok dan subkontraktor kecil yang tagihannya tidak dibayar; proyek publik (rumah sakit, sekolah, jalan) yang terbengkalai; pemegang saham; dan pembayar pajak yang menanggung biaya penyelesaian.

**Lesson learned-nya apa?**

Akuntansi kreatif menunda masalah tetapi memperbesar ledakannya. Perantara keuangan (auditor, lembaga pemeringkat) yang punya kepentingan bisnis dengan klien bisa gagal mengurangi asimetri informasi dan malah menjadi bagian masalah. Model bisnis yang bergantung pada margin tipis dan utang tidak punya ruang untuk kesalahan, sehingga kejujuran dini adalah satu satunya cara bertahan.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Pengakuan pendapatan kontrak yang konservatif dan diuji komite audit; pembatasan dividen dan bonus saat arus kas negatif; pemisahan jasa audit dan non audit serta rotasi auditor; pengawasan regulator atas kontraktor pemerintah berdasarkan kesehatan keuangan, bukan hanya harga terendah; perlindungan dana pensiun yang terpisah dari risiko perusahaan; dan aturan short selling yang transparan agar tidak memperparah kejatuhan.

**Kasus 4: Kepemilikan klub sepak bola, untuk laba atau untuk kejayaan?**

**Deskripsi kasus.** Lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa punya model kepemilikan berbeda: Manchester United (korporasi publik di bursa New York, mayoritas keluarga Glazer lewat utang yang dibebankan ke klub), Barcelona dan Real Madrid (milik anggota yang memilih presiden), Bayern Munich (75 persen anggota, 25 persen Adidas, Audi, Allianz, dengan aturan 50+1 Bundesliga), dan Manchester City (dimiliki penuh Sheikh Mansour dari Uni Emirat Arab sejak 2008). Klub adalah entitas bisnis sekaligus lembaga sosial dengan suporter, sejarah, dan komunitas. UEFA memberlakukan Financial Fair Play yang sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar.

**Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?**

Dilemanya “siapa yang memiliki klub” berhadapan dengan “untuk siapa klub dijalankan”: logika kepemilikan (klub sebagai aset finansial, tujuan imbal hasil, pemegang saham yang memutuskan) melawan logika stakeholder (klub sebagai institusi komunitas, tujuan kejayaan olahraga dan identitas, suporter dan komunitas yang punya klaim moral tetapi tidak punya hak formal). Potensi pelanggaran prinsip: fairness kompetisi ketika kesuksesan “dibeli”; keadilan bagi suporter ketika utang akuisisi dibebankan ke klub, bukan ke pemilik; dan transparansi motif pemilik tunggal (finansial, kejayaan, atau citra negara). Ini sisi kedua masalah governance menurut dosen: prinsipal yang memengaruhi agen secara tidak etis.

**Pelakunya siapa?**

Pemilik dan dewan yang memutuskan arah klub; pada model leverage, pemilik yang membebankan utang akuisisi ke klub; pada model pemilik tunggal, prinsipal yang bisa mengarahkan manajemen sesuka hati. Regulator (UEFA, liga) ikut bertanggung jawab jika aturan tidak ditegakkan konsisten.

**Adakah yang dirugikan?**

Suporter dan komunitas lokal yang punya legitimasi moral tetapi lemah secara struktural; klub kecil yang menghadapi ketimpangan kompetisi; pemain yang karirnya tergantung keputusan pemilik; dan pada model utang, klub itu sendiri yang menanggung beban bunga sehingga ruang investasi berkurang.

**Lesson learned-nya apa?**

Tidak ada model kepemilikan yang otomatis etis; yang dinilai adalah kualitas governance yang dihasilkan. Model milik anggota menjaga identitas tetapi tidak kebal salah urus; model pemilik tunggal cepat bertransformasi tetapi rawan motif pribadi; aturan 50+1 menjaga disiplin dan koneksi suporter tetapi membatasi investasi. Empat unsur harus selalu hadir: modal, kejelasan kontrol, akuntabilitas, dan keterlibatan stakeholder.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Memberi suporter kursi atau hak suara tertentu (seperti model Jerman), mewajibkan transparansi sumber dana dan motif pemilik, melarang pembebanan utang akuisisi ke klub, menegakkan Financial Fair Play tanpa pandang bulu, dan menetapkan tujuan klub secara formal dalam anggaran dasar sehingga keputusan pemilik bisa diuji terhadapnya.

**Kasus 5: Kapal Virgo 8 di Laut Jawa (dibahas dosen)**

**Deskripsi kasus.** Sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa dengan korban 149 orang (saat dibahas masih dalam investigasi). Investigasi Kompas bersama pakar kelautan ITS menemukan kapal berasal dari Jepang, berusia 25 tahun, didesain untuk pelayaran pantai antarpulau kecil, bukan laut lepas; kapal kembarnya di Jepang sudah dipensiunkan dan didaur ulang sebagai besi tua. Kapal ini berlayar dari Jepang dengan bendera Mongolia, lalu di Batam dimodifikasi dengan pintu baru agar bisa memuat mobil dan diberi nama Virgo 8. Praktisi pelayaran di kelas menjelaskan kapal wajib sertifikasi kelas (BKI, NK, standar IMO) dan refitting dua tahunan, tetapi dokumen bisa “dimainkan”.

**Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?**

Dilema pemilik kapal antara biaya kapal baru yang mahal dan keuntungan memakai kapal bekas murah yang dimodifikasi. Prinsip yang dilanggar: keselamatan penumpang sebagai hak dasar, kejujuran dalam sertifikasi dan refitting, kepatuhan substansial (bukan hanya dokumen) pada standar kelas, dan ethic of care terhadap masyarakat yang tidak punya pilihan transportasi lain. Alasan “turbulensi” dari pemilik ditolak dosen karena kapal yang didesain baik harus mampu menghadapi cuaca sebagai standar dasar.

**Pelakunya siapa?**

Pemilik dan operator kapal yang memodifikasi kapal di luar desain dan diduga mengakali refitting; pihak yang menerbitkan atau menerima dokumen kelas tanpa pemeriksaan nyata; dan di level sistem, regulator yang membiarkan kapal bekas semacam ini beroperasi, padahal di Singapura, Belanda, atau Inggris sudah tidak mungkin.

**Adakah yang dirugikan?**

149 korban jiwa dan keluarganya; penumpang selamat yang trauma; masyarakat kepulauan yang kehilangan kepercayaan pada transportasi laut; dan negara yang menanggung biaya pencarian serta reputasi keselamatan transportasi.

**Lesson learned-nya apa?**

Umur teknis berbeda dari umur ekonomis; kapal yang masih “bisa jalan” belum tentu layak. Sertifikasi bisa simbolis jika pengawasannya tertutup, mirip pelajaran ISO 14001 pada kasus Abengoa di Bab 5. Dalam ketiadaan regulasi yang tegas, etika harus hadir (in the absence of regulation, ethics must be there). Motif ekonomi jangka pendek berhadapan dengan tanggung jawab etis jangka panjang, dan nyawa tidak boleh masuk kalkulasi untung rugi.

**Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?**

Batas usia dan asal kapal penumpang, larangan modifikasi di luar desain tanpa sertifikasi ulang menyeluruh, pemeriksaan fisik refitting oleh badan klasifikasi yang independen dan diaudit, keterbukaan dokumen kelas kepada publik, dan sanksi pidana bagi pemalsuan. Usulan dosen: pemerintah merealokasi anggaran, karena dengan sekitar Rp5 triliun bisa membeli kapal baru yang layak, bahkan dengan skema subsidi, daripada membiarkan masyarakat memakai kapal yang di negara asalnya sudah menjadi besi tua.

# Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Studi Kasus eFishery

## A. Kaitan dengan buku

Silabus menempatkan Ethical Leadership sebagai bagian pertemuan Bab 4 dan topik kuliah tamu. Di buku, konsep intinya ada di Bab 5 (bagian mengorganisasi manajemen etika): kepemimpinan etis adalah peran manajemen senior menetapkan nada etis organisasi. Pemimpin perlu menjadi moral person (integritas, jujur, adil, bertanggung jawab) sekaligus moral manager (mengomunikasikan nilai, memberi contoh, memberi imbalan pada perilaku benar dan sanksi pada pelanggaran). Bab 4 menyumbang alat analisis: tahapan perkembangan moral Kohlberg, teknik rasionalisasi (denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, social weighting, appeal to higher loyalties), dan moral muteness. Bab 6 menyumbang teori keagenan dan asimetri informasi. Kelompok 6 memakai ketiganya untuk membedah kasus eFishery.

## B. Narasi pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi siang)

### 1. Studi kasus eFishery

#### Konteks perusahaan

Kasus yang dibahas adalah dugaan fraud pada startup teknologi perikanan dan budidaya ikan. Pelanggannya petani atau peternak ikan, produk utamanya mesin pemberi pakan otomatis untuk kolam. Transkrip menyebut indikasi kuat kasus ini adalah eFishery. Ciri yang disebut di kelas:

- Menerima investasi besar dari venture capital, termasuk Temasek.
- Memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun.
- Terbongkar melalui whistleblower internal.
- Sejak awal membangun ekosistem hulu-hilir: menampung hasil budidaya ikan dari petani untuk dijual kembali.
- Mendapat endorsement Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang membuat investor asing lebih yakin.

#### Angka klaim versus realisasi

| Klaim ke investor           | Kondisi riil                 |
|-----------------------------|------------------------------|
| 24.000 kolam menerima pakan | sekitar 4.000-an kolam aktif |
| 400.000 unit terpasang      | sekitar 24.000 unit valid    |

Selisihnya material, bukan kesalahan kecil. Dalam diskusi lanjutan disebut juga klaim omzet sekitar Rp12 sampai Rp12,5 triliun, yang dipakai sebagai contoh angka yang seharusnya bisa dicek silang dengan data pajak.

### Dua versi laporan keuangan dan kronologi terbongkarnya fraud

1. Perusahaan menjalankan dua versi laporan keuangan: versi untuk investor (digelembungkan) dan versi internal (mencerminkan kondisi rugi riil).
2. Setelah perusahaan membangun governance yang lebih baik, muncul mekanisme whistleblower internal.
3. Whistleblower melapor ke organ pengawas (Dewan Pengawas, setara Komisaris).
4. Dewan Pengawas melakukan verifikasi awal dan asesmen, lalu menjadi skeptis.
5. Dewan Pengawas meminta investigasi forensik independen oleh FTI (forensic/financial investigation) dari Singapura. Biayanya besar, tanda indikasi penyimpangan dianggap serius.
6. Hasil investigasi dibawa ke rapat direksi dan diputuskan dibawa ke ranah pidana.

### Peran founder dan struktur organisasi

Founder merangkap CEO, pola umum startup tahap awal. Seiring pertumbuhan, direktur-direktur direkrut, tetapi tidak ada fungsi Komisaris independen yang jelas. Tindakan tidak etis founder: memerintahkan atau melakukan sendiri pemalsuan laporan keuangan, dan membentuk organisasi yang lemah dari sisi governance. Rekomendasi kelompok: investor seharusnya menunjuk direksi atau agen independen yang mewakili kepentingan mereka sebagai “mata dan telinga”, dan setelah startup besar serta mendapat pendanaan signifikan, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu orang.

### Akibat kasus

Kelompok mempertimbangkan empat pihak terdampak: pembudidaya ikan (dampak operasional), investor (dampak finansial dan hilangnya kepercayaan), karyawan (PHK), dan ekosistem startup keseluruhan (dampak sistemik). Kesimpulan kelompok: dampak paling besar dan sistemik jatuh pada ekosistem startup. Investor asing menjadi lebih waspada, dan startup lain yang legitimate ikut terkena efek domino ketidakpercayaan pasar.

Bukti bahwa klaim “menyelamatkan petani” tidak valid: harga beli ikan dari petani yang awalnya Rp26.000 diturunkan sepihak menjadi Rp23.000, sehingga petani justru tertekan. Narasi “demi kebaikan bersama” sering tidak konsisten dengan fakta lapangan.

### Kegagalan due diligence investor

Due diligence adalah investigasi dan verifikasi menyeluruh yang seharusnya dilakukan investor sebelum menanamkan modal, untuk memastikan kondisi riil perusahaan sesuai laporan. Ini gagal karena startup belum go public (akses informasi lebih terbatas dibanding perusahaan publik) dan investor hanya mengandalkan laporan keuangan manajemen. Yang seharusnya dilakukan:

1. Bertanya langsung ke stakeholder lapangan: karyawan (kondisi riil perusahaan) dan pelanggan langsung, yaitu petani (verifikasi jumlah pelanggan dan pendapatan).
2. Mengecek aset fisik (mesin pemberi pakan). Di kasus ini ditemukan penggelembungan aset.
3. Menugaskan agen internal untuk memverifikasi laporan tertulis.
4. Sampling audit: ambil sampel acak dari populasi data (misalnya dari 400.000 unit) lalu verifikasi ke lapangan. Jika nilai investasi triliunan rupiah, biaya sampling sangat sepadan dibanding risiko fraud tidak terdeteksi.

**Fraud triangle (tiga faktor penyebab)**

| No | Faktor              | Penjelasan                                          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Niat                | Kesengajaan founder memanipulasi data.              |
| 2  | Kelemahan sistem    | Tidak ada mekanisme kontrol memadai.                |
| 3  | Ekosistem pendukung | Iklim investasi panas membuat verifikasi diabaikan. |

Faktor ekosistem: industri startup sedang booming, investor berlomba masuk, dan budaya “bakar uang” (cash burn) membuat kontrol longgar dengan pola “percaya dulu, verifikasi belakangan”.

**Analisis etis: sisi positif**

Kasus ini bukti nyata pentingnya struktur tata kelola. Meski perusahaan tidak punya fungsi Komisaris formal, jalur whistleblower tetap mampu menangkap penyimpangan. Proses pengawasan yang baik dapat membongkar perilaku tidak etis meskipun organisasi awalnya minim pengawasan.

**Analisis etis: sisi negatif dan risiko framing**

Pelaku fraud bisa membalikkan narasi menjadi “perusahaan hancur karena Dewan Pengawas meminta investigasi”, padahal akar masalahnya manipulasi data, termasuk memutarbalikkan opini publik lewat media sosial untuk menyalahkan pengawas. Poin penting: tugas Dewan Pengawas memang meminta investigasi bila kejanggalan tidak terselesaikan internal. Jika sudah diberitahu tetapi tidak mempan, maka perlu dipaksa keluar atau diinvestigasi.

**Perbandingan: CEO Japan Airlines versus founder startup**

Kelompok bertanya apakah keputusan CEO Japan Airlines memotong seluruh fasilitas dan gajinya sendiri saat perusahaan rugi adalah tindakan etis yang diharapkan. Sisi positifnya, CEO menanggung dampak finansial pribadi, bukan membebankannya ke karyawan. Catatannya, ini solusi jangka pendek, bukan strategi jangka panjang; idealnya CEO punya banyak opsi strategis dan berdiskusi dengan semua unit sebelum keputusan besar, dan tindakan ini bergantung pada karakter pemimpin sebagai individu. Dibandingkan founder startup yang memilih manipulasi data demi citra, pilihan CEO JAL (transparansi dan tanggung jawab pribadi, tanpa kebohongan) dinilai jauh lebih etis.

**Refleksi: akuntansi dan tata kelola bagi startup muda**

Dosen mengamati founder startup muda berlatar STEM sering punya logika dan kemampuan teknis kuat, tetapi kurang hati-hati dalam tata kelola dan compliance. Contoh dari sisi pajak:

| Kondisi                                       | Konsekuensi                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omzet di bawah Rp4,8 miliar                   | Tarif pajak final 0,5% (PP UMKM).                                                                                                                                |
| Omzet Rp4,8 miliar sampai sekitar Rp50 miliar | Bisa dapat insentif pengurangan tarif 20% pada porsi tertentu, tetapi wajib menunjukkan laporan keuangan jelas ke DJP untuk membuktikan porsi omzet yang berhak. |
| Tanpa laporan akuntansi rapi dan akurat       | Perusahaan bisa kehilangan hak insentif pajak.                                                                                                                   |

Kesimpulan: pendampingan founder muda penting agar mereka memahami bahwa akuntansi dan tata kelola bukan formalitas administratif, melainkan elemen krusial bagi keberlangsungan dan efisiensi finansial.

## 2. Materi Ethical Leadership yang dipresentasikan kelompok

Transkrip tidak memisahkan secara tegas isi slide kelompok dari diskusi yang menyusulnya. Berikut teori dan kerangka yang muncul,urut sesuai alur sesi. Pembahasan gaya kepemimpinan (leadership styles) secara spesifik tidak jelas di rekaman.

1. Analisis pihak terdampak (stakeholder impact). Kelompok memetakan empat pihak terdampak dan menyimpulkan dampak paling sistemik ada pada ekosistem startup. Bobot etis pelanggaran dinilai dari kerugian langsung dan kerugian kepercayaan yang menyebar.
2. Tanggung jawab personal pemimpin, kasus CEO Japan Airlines (rincian di bagian 1). Kepemimpinan etis tercermin pada kesediaan menanggung konsekuensi sendiri dan bersikap transparan.
3. Kerangka menilai kelayakan etis pemimpin dari sudut pandang investor. Seorang mahasiswa (Speaker 1) memberi kerangka berjenjang. Level dasar, penilaian individu: penampilan dan interaksi langsung. Level lanjutan, penilaian organisasi, tidak cukup “di atas kertas”, harus menyelami budaya organisasi:

| No | Aspek                                              | Penjelasan                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Budaya Good Corporate Governance (GCG)             | Ada sistem whistleblower dan laporan keuangan yang auditable.                                                              |
| 2  | Konsistensi ucapan dan tindakan (talking vs doing) | Manajemen benar-benar melakukan, bukan sekadar bicara.                                                                     |
| 3  | Representasi diri pemimpin                         | Sikap pemimpin tercermin pada budaya perusahaan; pemimpin harus konsisten berperilaku etis dan membangun sistem pendukung. |
| 4  | Investigasi internal                               | Cari informasi dari karyawan, lihat operasional harian riil, bukan klaim presentasi bisnis.                                |

4. Track record, lingkungan sosial, dan endorsement. Seorang mahasiswa (Speaker 8) menambahkan: rekam jejak founder; lingkungan sosial (circle) founder jika rekam jejaknya belum panjang, karena lingkungan membentuk karakter; dan endorsement dari pihak terpercaya, yang reputasinya ikut dipertaruhkan (di kasus ini KKP). Untuk investasi besar hampir selalu ada perwakilan investor di dalam perusahaan.
5. Tone from the top versus tone at the top. Seorang mahasiswa (Speaker 2) menjelaskan pergeseran istilah: “tone from the top” berarti nilai etika hanya disuarakan pimpinan (retorika), sedangkan “tone at the top” berarti nilai etika benar-benar dijalankan pimpinan. Yang terpenting eksekusi nyata, bukan jargon.
6. Dua dimensi etika kepemimpinan dari buku referensi mata kuliah: etika personal pemimpin (integritas individu sebagai pribadi) dan etika pemimpin sebagai manajer (cara mengelola organisasi secara sistemik). Keduanya dipisah untuk analisis, tetapi idealnya tidak terpisah; pemimpin yang baik secara personal harus mampu mendeliver kebaikan itu ke sistem organisasi.

7. Temuan empiris presentasi Mbak Dara dan Mas Aga: ada pemimpin yang secara personal baik, tetapi organisasinya tidak mencerminkan nilai itu. Integritas personal saja tidak cukup; perlu sistem kuat agar nilai baik terimplementasi di seluruh organisasi. Pembatasan masa jabatan dan larangan mengkultuskan pemimpin dibahas di bagian 5.

### 3. Analisis etika lanjutan

#### Utilitarianisme sebagai pembenaran?

Seorang mahasiswa (Speaker 7) bertanya: bagaimana jika CEO beralasan tindakannya, meski tidak etis, dilakukan untuk menyelamatkan orang banyak (karyawan, perusahaan)? Secara utilitarianisme, apakah bisa dibenarkan karena “manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak”?

- Dua mahasiswa (Speaker 3 dan Speaker 5) berpendapat argumen ini adalah playing victim, memanfaatkan teori etika untuk mencari pembenaran.
- Seorang mahasiswa (Speaker 1) menjelaskan teori rasionalisasi tindakan tidak etis: membuat framing atau kebenaran palsu atas tindakan salah dengan klaim “demi kebaikan orang banyak”, misalnya “kalau saya tidak melakukan ini, karyawan lain tidak akan digaji, perusahaan tidak akan berjalan.” Tindakan yang secara mendasar salah tetap salah, bagaimanapun dibingkai.
- Penilaian utilitarian harus melihat dampak menyeluruh, bukan hanya dampak langsung. Dampak sistemiknya lebih besar: ekosistem startup Indonesia tercoreng, kepercayaan investor menurun, dan efek negatif jangka panjang jauh melebihi manfaat jangka pendek yang diklaim.

#### Analogi sosial-politik dan deteksi dini

Seorang mahasiswa (Speaker 4) menghubungkan dengan fenomena pemerintahan dan isu sekularisme: niat awal kebijakan sering baik, tetapi implementasinya kurang tepat sehingga dampaknya buruk. Niat baik tidak cukup; eksekusi dan pengawasan krusial. Pertanyaan kuncinya: bagaimana mendeteksi sejak awal kepemimpinan yang akan bermasalah secara etika, dan apakah orang memilih pemimpin berdasarkan popularitas atau persona, bukan etika sesungguhnya?

#### Mekanisme pengawasan oleh investor besar

- Seorang mahasiswa (Speaker 2) menjelaskan investor besar sering menyertakan klausul perjanjian investasi untuk menempatkan pengawas atau konsultan yang memonitor operasional, bahkan 24/7.
- Seorang mahasiswa (Speaker 4) berbagi pengalaman di Shipper, startup dengan pendanaan besar dari East Ventures, yang menempatkan orangnya di posisi strategis seperti CFO. Keputusan strategis berdampak besar biasanya melibatkan keterwakilan langsung investor.
- Analogi government-to-government (Speaker 2): pemerintah asing yang berinvestasi di Indonesia sering mensyaratkan jumlah karyawan lokal dan penempatan perwakilan negara asal (misalnya Jepang atau China) di posisi kunci seperti CFO.
- Keterbatasan pengawasan, double bookkeeping (Speaker 3): meski ada perwakilan investor hingga 10 tahun, kecurangan tetap bisa terjadi lewat dua sistem pembukuan, satu untuk laporan internal dan satu untuk auditor eksternal (angka berbeda, misalnya Rp12 triliun). Auditor eksternal hanya bekerja dari data yang diberikan; jika data sudah dimanipulasi, auditor independen pun bisa ditipu.

### Cross-check lewat data pajak

Seorang mahasiswa (Speaker 2) mengusulkan: jika perusahaan mengklaim omzet Rp12 sampai Rp12,5 triliun, PPN yang dibayar seharusnya sangat besar. Meski data pajak rahasia, untuk pengawasan dengan niat baik bisa diajak kerja sama dengan kantor pajak. Pendekatannya bukan meminta data langsung (akan dicurigai), tetapi bertanya “saya punya data omzet sekian, seharusnya pajak yang dibayarkan berapa?” sehingga terkesan membantu. Kesimpulan diskusi: fraud yang berlangsung 10 tahun menunjukkan skema terencana dan sangat sistematis. Kutipan sarkastik yang muncul: “If you want to make a crime, make the perfect crime.”

### Dilema bertahan di lingkungan tidak etis dan social contract

Seorang mahasiswa (Speaker 4) bertanya: jika kompetitor melakukan praktik tidak etis untuk bertahan dan kita tetap etis, apakah kita justru kalah bersaing?

- Seorang mahasiswa (Speaker 3) menjawab dengan konsep social contract: jika lingkungan sosial-politik sudah “kotor”, tindakan individu yang tidak etis dianggap hanya “memperparah sedikit”. Ini bukan pembenaran, tetapi penjelasan mengapa fenomena meluas.
- Seorang mahasiswa (Speaker 9) menambahkan: ketika regulator atau pemerintah yang seharusnya jadi contoh juga bermasalah integritasnya, muncul mentalitas “yang lain saja begitu, kenapa saya harus berbeda?” Pertanyaan filosofisnya: seberapa kuat kita bisa tetap bersih di tengah tempat sampah? Speaker 3 memberi analogi bertahan idealis “tanpa pakai masker” di tengah polusi etika.
- Speaker 9 menekankan peran pemimpin (konteks kenegaraan) sangat terasa di level grassroot; sikap etis pemimpin menentukan perilaku seluruh sistem di bawahnya.

### Analogi penutup setelah pergeseran istilah tone from the top ke tone at the top

- “Ikan busuk dari kepalanya” (Speaker 3): kerusakan organisasi biasanya dimulai dari pimpinan, bukan dari bawah.
- Normalisasi ketidaketisan (Speaker 3): kondisi tidak etis yang meluas dan dilakukan banyak pihak lama-kelamaan tidak lagi dipandang salah, padahal tetap ada korban nyata meski sistem terlihat berjalan normal.
- Ikan di air tercemar (Speaker 2): “Seperti ikan yang hidup di air tercemar, walaupun dia hidup, sebenarnya dia sakit. Sakitnya tidak terasa sampai akhirnya mati.” Organisasi di lingkungan tidak etis mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi mengalami kerusakan fundamental yang tidak disadari sampai berujung fatal.

## 4. Iklim investasi, perpajakan, risiko politik

### Iklim investasi dan peran regulator

Kasus fraud membuat investor, termasuk VC, ragu berinvestasi domestik karena ketidakpastian. Seorang mahasiswa (Speaker 3) menyatakan investor tetap ingin berinvestasi tetapi mencari opsi aman, karena modal yang dikeluarkan bersifat sunk. Seorang mahasiswa (Speaker 1) berpendapat regulator harus segera memulihkan kepercayaan ekosistem investasi domestik, khususnya startup, dan startup harus membuktikan kasus ini one-off case, bukan representasi industri. Usulan konkret: aturan pengawasan baru (memperkuat “Dewan” yang sudah ada), audit eksternal rutin bagi entitas investasi tertentu, dan dewan pengawas independen dari luar organisasi atau pemerintah.

### Persepsi pelaku bisnis besar dan ekspatriat

- Era Jokowi diibaratkan “25 sampai 26 derajat Celsius” (nyaman dan stabil), kondisi saat ini “37 derajat” (panas dan tidak stabil).
- Kasus BCA: selama ini sangat loyal berinvestasi domestik, tetapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir (di luar investasi klub sepak bola Como di Italia) BCA berinvestasi miliaran USD ke Selandia Baru dan dua negara lain, karena manajemen merasa Indonesia “bukan tempat yang tepat saat ini” untuk ekspansi modal besar.
- Seorang mahasiswa (Speaker 8) menyebut akses ke Presiden sulit karena dijaga lingkaran dalam yang dianggap tidak seharusnya di posisi itu (“3 orang”, identitas tidak disebut).

### Risiko politik dan kasus pemblokiran rekening

Seorang mahasiswa (Speaker 2) menilai risiko politik Indonesia meningkat. Beberapa perusahaan domestik mulai berinvestasi ke luar negeri, tetapi justru dicurigai (“mau ke mana?”), padahal alasannya rasa tidak aman di dalam negeri.

Kasus yang disebut Speaker 8 sebagai “Bank Mandiri”: lembaga keuangan “diminta” bertindak terhadap nasabah tertentu, yang oleh publik dianggap pemblokiran rekening meski tidak disebut resmi demikian. Perintah dieksekusi malam Jumat saat semua cabang tutup, disengaja karena jika diberikan ke cabang pada jam kerja kemungkinan besar ditolak sebagai tidak sesuai prosedur; eksekusi langsung dari pusat melewati persetujuan cabang. Sumber informasinya direktur BSE (bank lain) yang tahu karena ada komplain.

Analisis Speaker 8: jika pemerintah cerdas secara strategi, tidak perlu memblokir rekening langsung. Alternatif lebih halus adalah menelusuri donatur pihak yang ingin ditekan (lewat BIN) lalu mendekati donatur agar berhenti mendanai. Cara blokir langsung dinilai “sangat amatir” dari sisi strategi maupun dampak trust publik. Speaker 2 menambahkan seluruh bisnis, terutama perbankan, berlandaskan kepercayaan; intervensi seperti ini campur tangan terlalu dalam terhadap independensi lembaga keuangan dan berpotensi merusak kepercayaan publik.

### Praktik manipulasi pajak di perusahaan besar

Seorang mahasiswa (Speaker 3) menceritakan pengalaman relasinya, manajer perusahaan di Jakarta (terkait “Remin”, tidak jelas di rekaman). Direktur utama meminta anak buah melakukan “budgeting” khusus pelaporan pajak, didukung secara sistemik lewat aplikasi internal (API), jadi manipulasi “by system”. Modusnya: secara internal perusahaan membayar pajak normal sesuai pendapatan riil, tetapi pelaporan ke pemegang saham “dijustificasi” agar terlihat lebih bagus dari pajak riil. Tidak terlihat publik karena hanya beda laporan internal dan eksternal.

### Ketimpangan pajak dan dilema fiskal

Seorang mahasiswa (Speaker 2) berpendapat pegawai tidak bisa tax planning karena PPh otomatis dipotong (withholding tax), sedangkan pelaku usaha besar punya ruang rekayasa lebih fleksibel dan pemerintah “tidak berani” menindak tegas karena berbagai kepentingan. Pemerintah perlu menaikkan pendapatan agar defisit tidak membesar, tetapi kebijakan pajak terhadap kelompok besar stagnan, sementara ekstensifikasi menyasar kelompok kecil: pelaku bisnis online dan rencana pemajakan warung Tegal (warteg). Jika diterapkan, yang tertekan kelompok kecil-menengah, sementara kelompok besar belum membayar sesuai porsi.

### Konsep tax expenditure

Definisi (Speaker 2): potensi penerimaan pajak yang sengaja tidak diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tercatat dalam APBN sebagai “biaya” tersembunyi negara. Instrumennya: tax holiday (pembebasan pajak jangka waktu tertentu), tax incentive (insentif lain penarik investasi), haircut tax (pemotongan kewajiban pajak), dan pengungkapan sukarela atau tax amnesty (melapor aset yang belum dilaporkan dengan sanksi ditinggalkan).

Secara teori ekonomi, insentif bisa dibenarkan jika diberikan pada sektor dengan multiplier effect dan spillover effect besar, misalnya menciptakan lapangan kerja meski induk perusahaan tidak kena pajak penuh. Yang perlu dievaluasi: apakah insentif tepat sasaran, dan apakah sektor penerima (misalnya industri nikel) benar-benar berdampak positif signifikan dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Risikonya, insentif besar untuk kelompok besar ditambah pemungutan ketat dari kelompok kecil memperlebar kesenjangan haves dan have-nots.

### Pelarian modal konglomerat

Seorang mahasiswa (Speaker 8) menyebut pemilik RCTI dan grup MNC (Hary Tanoesoedibjo, “Pak HT”) menjual bisnis MNC dan tambangnya. Global TV dan RCTI ikut dijual, dengan indikasi di bawah nilai wajar, karena kekhawatiran atas kondisi bisnis Indonesia. Pengusaha kaliber besar yang henggang dan fokus ke luar negeri (preferensi Singapura) dianggap sinyal masalah struktural iklim investasi domestik.

### Sintesis: paradoks kebijakan fiskal

Speaker 2 menyimpulkan: pemerintah memberi insentif pajak ratusan triliun rupiah untuk menarik investor asing, tetapi investor dan pengusaha domestik justru keluar (capital flight). Ini gejala masalah lebih dalam, diibaratkan demam 37 sampai 38 derajat: solusi sesaat tidak cukup, perlu diagnosis dan solusi struktural. Kekhawatiran terbesar: jika berlanjut hingga menyerupai krisis 1998, yang paling dirugikan masyarakat kecil karena tidak punya akses hedging dan tidak bisa mendiversifikasi aset. Kelompok kaya aset masih bisa selamat (rupiah melemah tetapi harga ekspor naik), sedangkan kelompok kecil hanya merasakan harga naik drastis tanpa kompensasi.

## 5. Etika kepemimpinan dan governance: teori dan kasus

### Sistem dan pembatasan masa jabatan

Dosen menjelaskan bahwa idealnya pemimpin berintegritas tinggi sekaligus mampu mendeliver sistem baik ke seluruh organisasi. Perlu batasan masa jabatan (term of service) agar organisasi tidak bergantung pada satu individu. Kombinasi risikonya:

| Kondisi                                | Dampak                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1 sampai 2 individu buruk, sistem baik | Penyimpangan cepat terdeteksi |
| Sistem lemah, orang tidak baik         | Dampak jauh lebih parah       |
| Sistem lemah ditambah orang tidak baik | Risiko kerusakan maksimal     |

### Jangan mengkultuskan pemimpin

Sebaik apa pun pemimpin, tidak boleh dijadikan jaminan ia selalu berbuat baik. Secara pribadi kita tidak boleh berprasangka buruk, tetapi dalam organisasi harus tetap ada governance, oversight, dan check and balance yang independen dari kualitas moral individu. Bahaya cult of personality: pemimpin terlalu

dipuja hingga ucapannya dijalankan tanpa kritisisme. Contoh yang disinggung menyebut nama “Gibran” atau “Faizal” (konteks tidak jelas di rekaman): individu dianggap cerdas dan cekatan sejak mendirikan organisasi, sehingga ucapannya otomatis dijalankan tanpa kontrol.

### Analogi historis: kepemimpinan nasional Indonesia

Seorang mahasiswa (Speaker 2) memberikan analogi:

| Era                  | Penjelasan                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soekarno (Orde Lama) | Founding father hebat, tetapi kekuasaan terlalu besar dan lama, check and balance melemah, berkontribusi pada instabilitas menjelang Orde Baru. |
| Orde Baru (Soeharto) | Awalnya perbaikan, tetapi kekuasaan terlalu lama, check and balance kembali melemah, berujung krisis 1998 dan Reformasi.                        |

Pelajarannya: “saling mengingatkan itu penting”, esensi good governance di perusahaan maupun negara.

### Implementasi governance dalam korporasi

Unsur check and balance korporasi: pengawas (Dewan Komisaris), auditor (internal dan eksternal), dan pihak operasional (manajemen atau direksi). Dalam perusahaan keluarga, pemegang saham berhak menempatkan wakil di struktur pengawasan; anggota keluarga yang tidak diizinkan regulasi duduk di Direksi umumnya ditempatkan di Dewan Komisaris.

### Kolusi agen dan prinsipal: kasus kartel

Menghubungkan teori agency dari presentasi Mbak Riska dan Mas Andika sebelumnya: secara teori, agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) bertentangan kepentingan. Praktikanya, keduanya bisa bersatu mengelabui pihak ketiga, yaitu masyarakat, konsumen, atau pemegang saham minoritas. Contoh: kartel provider telekomunikasi dengan price fixing antar perusahaan sejenis. Manajemen dapat bonus tinggi dan pemegang saham dapat dividen tinggi, sehingga secara internal “tidak ada yang dirugikan”; yang dirugikan konsumen, karena harga jauh di atas biaya produksi wajar. Solusinya, perlu pihak independen yang mewakili kepentingan masyarakat dalam struktur governance.

Kerangka hukum anti-monopoli: di Indonesia diawasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha); di Amerika Serikat ada Sherman Antitrust Act (dinamai dari penggagasnya) yang melarang penetapan harga bersama, khususnya jauh di atas biaya produksi. Bahkan negara liberal secara ekonomi seperti AS tidak mengizinkan kartel, jadi regulasi anti-monopoli bersifat universal.

## 6. Tiga level pelanggaran etika dan strategi bertahan

### Tiga level

Dosen menjelaskan bahwa pelanggaran etika dapat terjadi pada level individual, level organisasi, dan level sistem. Ketiganya saling terkait: organisasi tersusun dari individu, dan sistem mengandung unsur individu. Sumber masalah adalah kombinasi ketiganya, tetapi titik awal perbaikan tetap dimulai dari individu (orangnya).

### Pertanyaan: “Kalau semua sudah curang, bagaimana jika saya tidak ikut?”

Mas Juan mempertanyakan strategi bertahan sebagai individu atau perusahaan etis di tengah lingkungan bisnis tidak etis (“kalau semuanya sudah keruh, nanti saya nyungsep”). Dosen menjawab dengan dua analogi:

- Room for improvement: sistem saat ini masih membuat orang bisa survive, tetapi ruang perbaikannya sangat besar. Indonesia, meski sistemnya belum ideal dan “sudah disedot” berbagai pihak, masih menyisakan “remah-remah” kekayaan bagi rakyat, tanda betapa kayanya SDA-nya. Jika sistem diperbaiki sedikit, per kapita Indonesia berpotensi melebihi Singapura; Jepang minim SDA tetapi governance-nya baik, sehingga kombinasi SDA melimpah dan governance baik potensinya jauh lebih besar. Pesannya: lihat situasi dari sisi positif, bukan membenarkan yang salah, tetapi sebagai peluang perbaikan.
- Terowongan dan cahaya di ujung: seperti dalam terowongan gelap, tetap cari “green light” di ujung sebagai arah keluar. Jangan terjebak membenaran diri (“ah ini sudah biasa, jadi wajar saya ikut”), terus cari jalan ke praktik yang lebih baik.

### Strategi perusahaan multinasional menghindari sikap “me too”

Dosen bertanya ke peserta yang bekerja di multinasional (Pak Freddy dan rekan lain) tentang cara menghindari ikut-ikutan tidak etis karena takut kalah bersaing. Seorang mahasiswa (Speaker 8, bekerja di Danone) menjawab:

| No | Faktor                                       | Penjelasan                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lingkungan kerja taat asas                   | Budaya organisasi dibangun untuk compliance.                                                                                                                                         |
| 2  | Penegakan hukum administratif internal ketat | Tidak taat aturan, kena punishment.                                                                                                                                                  |
| 3  | Efek sosial terbalik (reverse peer pressure) | Di lingkungan governance kuat, tidak mengikuti aturan justru dianggap “aneh”. Di sebagian bisnis lokal Indonesia kebalikannya: mengikuti governance dengan benar yang dianggap aneh. |

Catatan reflektif Speaker 8: penting “punya warna sendiri”, berani berbeda selama yakin benar, meski risiko sosial bagi orang etis di lingkungan tidak etis diakui tinggi.

### Mengapa multinasional bisa bertahan di Indonesia

- Seorang mahasiswa (Speaker 4) mengkritik banyak pelaku bisnis nasional, terutama startup, yang tidak menjadikan nilai etis dasar berbisnis: “yang penting saya kaya duluan, urusan ketahuan belakangan.”
- Dosen menjelaskan bahwa Yamaha dan Danone bertahan di Indonesia karena governance kuat yang diterapkan konsisten secara global. Indofood berekspansi ke Afrika, bahkan dianggap “produk asli Afrika”, sukses berbasis kepercayaan. Pertanyaan retorisnya: “Mana perusahaan Indonesia yang bisa keluar negeri dan survive?” Ini menyiratkan korelasi keberhasilan ekspansi internasional dengan governance yang relatif bersih.
- Counter-argument Speaker 8 tentang persaingan tidak sehat:

1. Unilever: meski penjualannya “hancur-hancuran”, bertahan karena governance kuat. Speaker 8 meragukan apakah bisa bertahan 20 tahun ke depan karena persaingan tidak sehat dengan pelaku lokal, bukan sesama multinasional.
2. Air mineral: menurut standar WHO, dari semua merek yang beredar hanya 2 merek benar-benar aman diminum. Pemerintah sudah diberitahu tetapi diam saja. Bukti tidak langsung: kedutaan besar AS dan Inggris memberi pengumuman resmi ke staf mengenai merek air mineral yang boleh dikonsumsi.
3. Kadar gula minuman: Frestea memakai gula impor dari New Zealand yang aman (Speaker 8 pernah bekerja di perusahaan terkait). Kompetitor lain (tidak disebut) memakai kadar gula yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi tetapi tetap beredar. Sudah dilaporkan ke pemerintah (Speaker 8 pernah ikut rapat), jawabannya selalu “nanti banyak yang mengganggu kalau begini terus.”

### **Analisis dosen: “do the right thing from the beginning”**

Dosen menjelaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudent) sejak awal. Perusahaan yang sejak awal memakai standar rendah tetapi menjual dengan harga sama seperti kompetitor berstandar tinggi menikmati margin semu lebih tinggi. Ketika dipaksa menaikkan standar, ia terlihat merugi dan berujung PHK, lalu ancaman PHK dipakai menekan pemerintah agar tidak menegakkan standar; pemerintah takut dan membiarkan praktik di bawah standar berjalan. Prediksi “Indonesia Gemas” (2015): jika persaingan tidak sehat dan governance lemah berlanjut, dalam 20 tahun multinasional berstandar tinggi bisa hengkang dari Indonesia. Mbak Riska dan Mas Andika disebut bergurau sebagai calon CEO masa depan dalam proyeksi ini.

### **Kasus kepemimpinan etis yang gagal: perusahaan “Health” (kemungkinan Theranos)**

Dosen menceritakan: perusahaan dimulai sebagai laboratorium kecil untuk cek lab sederhana, tumbuh besar dan melayani perawatan pasca rumah sakit (mengambil alih layanan yang dianggap tidak efisien di rumah sakit), lalu menjadi sangat sukses sehingga CEO merasa “seperti dewa” dan ucapannya harus diikuti tanpa pertanyaan. Tim internal merekayasa data demi citra dan harga saham karena terlalu percaya “intuisi” CEO. Kebohongan terbongkar, saham goncang, perusahaan jatuh. Dampak personal: keluarga pemimpin hancur (istri yang mendampingi sejak masa sulit ditinggalkan), dan untuk mempertahankan posisi dilakukan penyuapan ke berbagai pihak, termasuk kemungkinan parlemen.

Pelajaran: bisnis tidak etis tidak bertahan lama; kejayaan kasus ini hanya sekitar 20 tahun. Dampaknya menimpa pemimpin (disebut juga Mas Munadi sebagai tokoh serupa, konteks tidak jelas di rekaman), karyawan, dan reputasi ekosistem startup. Pemimpin yang di awal karier sangat hati-hati cenderung, setelah sukses besar, mengeksploitasi reputasinya dan mengabaikan checks and balances. Karena itu pemimpin sekarismatik apa pun harus meminta masukan, meminta diingatkan, dan tidak membiarkan budaya “asal bapak senang” (bawahan hanya mengangguk tanpa kritik).

### **Kasus akuntan yang terlibat skandal korporasi**

Dosen menceritakan akuntan yang bekerja untuk CEO (kemungkinan skandal besar seperti Enron, tidak jelas di rekaman). Selama mengikuti perintah bos, termasuk hal tidak etis, ia tidak bisa tidur nyenyak; setelah masuk penjara justru lebih tenang; setelah bebas, ia menjadi tukang potong rumput dengan upah \$40 per hari. Pernyataannya: “Saya bisa tidur dengan enak, karena tidak harus memikirkan besok harga saham harus berapa.” Semua aset mewah dijual: rumah senilai \$50.000, jet pribadi, dan kekayaan lain.

Pesan moral: kontrol diri penting dalam kehidupan profesional, wisdom keluarga adalah fondasi yang harus dijaga, dan cukup belajar dari pengalaman orang lain (vicarious learning) tanpa harus mengalaminya sendiri.

### Kasus PLN dan risiko energi di era AI

Dosen menyinggung blackout beberapa kali yang sebenarnya disebabkan kekurangan energi atau bahan bakar, tetapi Kementerian menyatakan pasokan “sudah dicukupi”, sehingga muncul pertanyaan transparansi antara direksi PLN dan kementerian. Dari diskusi dengan mahasiswa PNS, dosen mencatat pihak yang disalahkan (misalnya PLN) kadang tidak sepenuhnya bersalah tetapi tetap menanggung konsekuensi demi stabilitas (“yang penting selesai”).

Seorang mahasiswa (Speaker 9) mengangkat isu bahwa kasus besar berikutnya kemungkinan berkaitan dengan AI, karena AI memerlukan energi sangat besar. Dosen mengutip diskusi dengan Ida Wirawan (disebut mantan Menteri Perdagangan, kini berkarier di Silicon Valley dan mengajar di Stanford): jika kebutuhan energi AI tidak tercukupi, AI hanya memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Elektrifikasi Indonesia sudah sekitar 80% atau lebih, tetapi disparitasnya timpang: Jakarta dan kota besar makin maju, daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) makin tertinggal, dan AI berpotensi memperbesar kesenjangan itu jika infrastruktur energi tidak merata.

### Nasihat penutup: menghadapi perintah tidak etis

Dosen menyarankan membuat dokumentasi tertulis internal (disimpan misalnya di rumah): “Pada tanggal sekian, saya diperintah oleh A/B/C untuk melakukan hal tertentu. Saya menolak untuk melakukannya.” Tujuannya agar tidak menjadi korban keputusan atasan yang tidak etis, karena risikonya terlalu mahal jika kelak ada masalah hukum atau reputasi. Jangan melakukan sesuatu hanya demi pencitraan; harus ada keberanian menolak. Di belakang setiap individu ada keluarga (istri, suami, keluarga besar) yang terdampak jika seseorang terlibat skandal. Filosofinya: biarkan orang lain “berpesta pora” menikmati keuntungan tidak etis, yang penting kita survive jangka panjang dengan integritas.

## 7. Instruksi tugas analisis kasus dan penjadwalan

### Tugas analisis kasus etika

Mahasiswa menganalisis sebuah kasus dengan teori etika yang dipelajari di kelas. Kasus yang dianalisis adalah kasus-kasus pendek yang sudah dipresentasikan di kelas. Komponen wajib, berurutan:

| No | Komponen               | Pertanyaan yang dijawab                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Deskripsi kasus        | Apa inti kasusnya?                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Dilema etika           | Pertentangan nilai atau prinsip apa yang terjadi? Contoh dosen: tindakan “demi kepentingan para petambak atau peternak lele” bisa jadi dilema karena niat baik bertentangan dengan prinsip etika lain yang dilanggar. |
| 3  | Pelaku                 | Siapa yang melakukan tindakan?                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Pihak yang dirugikan   | Apakah ada yang dirugikan? Siapa?                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Prinsip yang dilanggar | Prinsip etika mana yang dilanggar?                                                                                                                                                                                    |

| No | Komponen               | Pertanyaan yang dijawab                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------|
| 6  | Lesson learned         | Pembelajaran apa yang bisa diambil?          |
| 7  | Rekomendasi pencegahan | Apa yang bisa dilakukan agar tidak terulang? |

Struktur ini berlaku sama untuk soal nomor 1 (kasus umum yang dibuat dosen saat ujian) maupun soal kasus presentasi kelas. Dosen menegaskan mahasiswa S2 yang sudah profesional seharusnya mampu menghadapi tipe soal ini.

### Aturan pemilihan kasus

Baru separuh kelompok yang sudah presentasi. Yang sudah presentasi dilarang menganalisis kasus sendiri dan wajib memilih kasus kelompok lain yang sudah dipresentasikan; alasannya meningkatkan trustworthiness bahwa mahasiswa benar-benar mengikuti diskusi kelas, bukan karena tidak percaya, melainkan untuk “meningkatkan trustfulness”. Yang belum presentasi bebas memilih kasus mana saja, termasuk kasus sendiri.

Ilustrasi: kasus yang dipresentasikan “Ibu Sri” (nama disamarkan) tidak boleh dipilih mahasiswa yang berkolaborasi dengannya, tetapi boleh dipilih mahasiswa lain. Contoh nyata: presentasi Mbak Ariska bertema sepak bola tetapi juga menyinggung isu GM (Genetically Modified); dikonfirmasi boleh dianalisis lebih luas termasuk isu GM, oleh mahasiswa selain Mbak Ariska.

### Tipe soal kedua: benar/salah dengan justifikasi

Pernyataan Betul atau Salah wajib disertai alasan mengapa benar atau mengapa salah, karena dalam etika satu tindakan bisa dinilai berbeda tergantung konteks. Contoh dosen: dua orang melakukan pelanggaran yang sama, yang pertama karena ditekan atasan, yang kedua atas inisiatif sendiri. Keduanya tetap salah, tetapi tindakan orang pertama “masih bisa ditoleransi” secara kontekstual karena tekanan eksternal mengurangi tanggung jawab moral. Bukan berarti menjadi benar, melainkan ada gradasi kesalahan tergantung motif dan konteks. Dosen menyebut soal tipe ini “gampang”, intinya justifikasi logis berbasis prinsip etika.

### Sifat ujian: open book dengan batasan

Dilarang menggunakan internet selama ujian; boleh membuka buku fisik atau materi cetak; wajib menulis tangan, karena jika diketik sambil buka internet mahasiswa dikhawatirkan sibuk mencari referensi online dan tidak sempat menulis jawaban. Seorang mahasiswa (Speaker 7) menilai ini melatih analisis mandiri dengan sumber cetak.

### Penjadwalan ulang pertemuan

Latar belakang: 19 September 2026 bertepatan dengan ulang tahun fakultas ke-71 yang biasanya diisi rapat Senat Terbuka, wajib bagi anggota senat dan guru besar termasuk dosen pengampu. Dosen sempat meminta akademik menggeser jadwal, tetapi akhirnya tidak jadi dan dosen tetap hadir; dua pengumuman sempat dibuat lalu ditarik. Biasanya jika ada rapat, jadwal diatur ulang dan diinformasikan hari Senin.

| Pertemuan  | Hari dan tanggal                                                   | Waktu                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Berikutnya | Sabtu, 10 Oktober 2026 (transkrip sempat rancu antara Jumat/Sabtu) | 11.00 sampai 18.00 (disebut juga 12.30 sampai 18.00) |

| Pertemuan   | Hari dan tanggal                                          | Waktu                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setelah itu | Sabtu, 24 Oktober 2026                                    | Sekitar 11.00 sampai 18.00 |
| Cadangan    | Sabtu, 31 Oktober 2026, jika dosen berhalangan 24 Oktober | Jam sama                   |

Tanggal 31 Oktober 2026 dikonfirmasi kosong bagi dosen maupun mahasiswa; jika 24 Oktober tidak memungkinkan, otomatis geser ke 31 Oktober dengan hari dan jam sama, dan mahasiswa mengosongkan jadwal sebagai antisipasi.

Diskusi informal Speaker 3 dan Speaker 8 tentang sesi lain (kemungkinan kegiatan bersama “Mas Arif”): disepakati setelah UTS. UTS dijadwalkan tanggal 9 (bulan tidak eksplisit, konteks mengarah Oktober 2026). Sesi itu kemungkinan 2 minggu setelah UTS, mengarah ke 31 Oktober 2026, sehingga berpotensi tumpang tindih dengan jadwal cadangan kelas ini. Alasan pemilihan waktu: memberi keleluasaan bagi dosen mengatur beban kerja lain.

### Penutup sesi

Dosen berharap tidak ada kendala jadwal, mengucapkan terima kasih dan selamat belajar, serta berpesan agar mahasiswa menjaga kesehatan, tidak belajar hingga larut malam, dan tetap senang dalam proses belajar. Bagian akhir rekaman berisi obrolan santai antar mahasiswa (aromaterapi, kurang tidur, hal personal) tanpa materi atau instruksi.

## C. Studi kasus Kelompok 6: Fraud Startup eFishery

### 1. Materi yang dipresentasikan (Kelompok 6)

#### Slide 1 sampai 2: Judul dan agenda

Slide 1 memuat judul dan nama anggota. Slide 2 (agenda) menyusun empat bagian: (01) landasan teori, yaitu tiga teori: keputusan etis, ethical leadership, dan hubungan etika bisnis dengan stakeholder; (02) kronologi kasus eFishery, dari startup kecil di Bandung sampai terbongkarnya manipulasi laporan keuangan bertahun-tahun; (03) analisis pembelajaran teori dan studi kasus; (04) kesimpulan tentang ethical leadership dan governance di dunia startup.

#### Slide 3: Tahapan perkembangan moral kognitif Kohlberg (Bab 4, Table 4.3, hlm. 149)

Tiga level dijelaskan beserta aplikasi bisnisnya:

- Level I, preconventional: individu menilai benar atau salah dari apa yang akan mereka dapat, dihukum atau justru dibiarkan. Aplikasi bisnis: menjelaskan mengapa banyak keputusan tidak etis muncul bukan karena orang tidak tahu itu salah, tetapi karena mereka yakin perusahaan akan membiarkannya atau bahkan menggajarnya (Treviño dan Brown, 2004).
- Level II, conventional: keputusan diambil berdasarkan apa yang dianggap wajar oleh orang-orang di sekitarnya. Aplikasi bisnis: sebagian besar orang dewasa ada di level ini; standar etis banyak dibentuk oleh apa yang “biasa” dilakukan rekan kerja, bukan prinsip pribadi yang berdiri sendiri.
- Level III, postconventional: individu berpegang pada prinsip etis universal, lepas dari tekanan atau ekspektasi orang lain. Aplikasi bisnis: seseorang berani mengambil keputusan yang benar walaupun tidak ada yang meminta dan tidak ada imbalan.

**Slide 4: Rasionalisasi perilaku tidak etis (Bab 4, Table 4.5, hlm. 163)**

Lima teknik rasionalisasi: (1) denial of responsibility, merasa tidak punya pilihan lain, seolah dipaksa keadaan; (2) denial of injury, meyakinkan diri bahwa tindakannya tidak benar-benar merugikan siapa pun; (3) denial of victim, menyalahkan pihak yang dirugikan, dianggap memang pantas mengalaminya; (4) social weighting, mengalihkan sorotan dengan membandingkan diri (“yang lain jauh lebih parah”); (5) appeal to higher loyalties, membenarkan pelanggaran atas nama tujuan yang dianggap lebih mulia.

Konsep terkait: moral muteness (Bird dan Waters, 1989, hlm. 162). Banyak manajer enggan membicarakan isu etis secara terbuka dan lebih memilih membingkainya sebagai keputusan bisnis biasa, bukan karena tidak peduli, tetapi karena khawatir dianggap merusak suasana kerja, memperlambat proses, atau terlihat naif.

**Slide 5: Ethical leadership, moral person versus moral manager (Bab 5, hlm. 222)**

Definisi: bagaimana seorang pemimpin menentukan standar etis organisasi, lalu menularkannya kepada seluruh karyawan dalam pekerjaan sehari-hari. Moral person: integritas yang terlihat, bukan yang diklaim; karyawan tidak butuh pidato, mereka menilai dari kejujuran dan konsistensi yang tampak sehari-hari dari pimpinannya. Moral manager: etika yang ditanamkan, bukan sekadar diucapkan; tidak cukup punya nilai pribadi yang baik, pemimpin juga perlu aktif membangun sistem yang membuat seluruh organisasi bergerak sejalan dengan nilai itu. Rujukan: Treviño, Hartman dan Brown (2000), serta Kotter (1990) tentang leadership yang tidak sama dengan management.

**Slide 6: Agency theory dan asimetri informasi (Bab 6, Jensen dan Meckling 1976, hlm. 238)**

Principal adalah shareholder/investor, pemilik modal yang mempercayakan pengelolaan perusahaan pada manajemen. Agent adalah manajemen/founder yang menjalankan perusahaan sehari-hari dengan akses penuh ke data sebenarnya. Keduanya terikat “kontrak kepercayaan”. Dua masalah: (1) conflict of interest, investor mengejar keuntungan dan kenaikan nilai saham, sedangkan manajer punya kepentingan sendiri (kompensasi, kekuasaan, reputasi), dan celah inilah yang membuka ruang penyimpangan; (2) informational asymmetry, investor tidak pernah benar-benar tahu informasi detail di dalam perusahaan dibandingkan manajemen, dan selama gap informasi ini ada, manipulasi bisa terjadi bertahun-tahun.

**Slide 7: Video studi kasus eFishery**

Slide berisi video (tidak ada teks selain judul “Video” dan “Studi Kasus eFishery”).

**Slide 8 sampai 9: Kronologi kasus eFishery**

Diuraikan di bagian 2 di bawah.

**Slide 10 sampai 11: Analisis mendalam**

Dua slide analisis: “Mengapa leadership gagal menjadi moral manager” dan “Agency problem: ketika investor global pun gagal mendeteksi”. Diuraikan di bagian 3.

**Slide 12 sampai 13: Kesimpulan dan penutup**

Empat pelajaran dari kasus eFishery, daftar referensi utama, lalu slide “Terima Kasih, Diskusi dan Tanya Jawab”.

## 2. Studi kasus: fakta (Kelompok 6)

### Latar belakang

eFishery lahir pada 2013 di Bandung dari ide sederhana: membantu pembudidaya ikan dan udang mengelola pakan lebih efisien lewat teknologi smart feeder. Pendirinya juga menjabat sebagai CEO (nama tidak disebut di slide).

### Kronologi menurut slide “eFishery (1): Dari Startup ke Unicorn”

- 2013: bermula dari Bandung dengan produk smart feeder.
- 2018: titik awal manipulasi. Arus kas mulai seret. Alih-alih membenahi fundamental, manajemen memilih jalan pintas dengan mulai memoles laporan keuangan, kebiasaan yang diam-diam bertahan enam tahun berikutnya.
- 2018 sampai 2023: pendanaan besar mengalir. Investor besar masuk: SoftBank, Temasek, Sequoia India, dan 42XFund. Modal besar ini mendorong ekspansi yang semakin agresif.
- 2023 sampai 2024: eFishery resmi berstatus unicorn dengan valuasi menembus 1 miliar dolar AS.

### Kronologi menurut slide “eFishery (2): Pembongkaran hingga Vonis”

- Akhir 2024: whistleblower dan investigasi forensik. Kejanggalan pada laporan keuangan memicu kecurigaan, hingga investigasi forensik independen oleh FTI Consulting diturunkan.
- Temuan: kesenjangan data yang ekstrem. Klaim pendapatan Januari sampai September 2024 sebesar 752 juta dolar AS, padahal realitanya hanya 157 juta dolar AS, dengan rugi bersih 35,4 juta dolar AS.
- 29 April 2026: vonis Pengadilan Negeri Bandung. Pendiri sekaligus CEO divonis 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang; dua mantan eksekutifnya turut dinyatakan bersalah.
- Berlanjut: dampak lintas negara. KWAP, dana pensiun asal Malaysia, menyelidiki investasinya senilai RM163,4 juta di eFishery.

### Pelaku, pihak terdampak, dan akibat

- Pelaku: pendiri/CEO dan dua mantan eksekutif (nama tidak disebut di slide).
- Pihak terdampak yang disebut: investor global (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund), KWAP (dana pensiun Malaysia) dengan investasi RM163,4 juta, dan secara tidak langsung pembudidaya ikan dan udang sebagai pengguna layanan (disebut dalam latar belakang, bukan sebagai korban eksplisit).
- Akibat hukum: vonis 9 tahun penjara untuk pendiri/CEO atas penggelapan dan pencucian uang; dua mantan eksekutif dinyatakan bersalah.
- Akibat finansial: selisih klaim pendapatan 752 juta dolar AS versus realisasi 157 juta dolar AS (Januari sampai September 2024) dan rugi bersih 35,4 juta dolar AS.
- Sumber yang dikutip untuk fakta kasus: slide tidak mencantumkan tautan berita; satu slide berisi video. Referensi tertulis hanya untuk teori (Crane, Matten, Glozer dan Spence 2019; Treviño, Hartman dan Brown 2000; Jensen dan Meckling 1976).

## 3. Analisis yang dibuat kelompok (Kelompok 6)

### Dilema etis

Kelompok membingkai kasus ini sebagai kegagalan ethical leadership dalam krisis governance: manajemen yang menghadapi arus kas seret pada 2018 memilih memoles laporan keuangan daripada membenahi fundamental, dan kebiasaan itu bertahan enam tahun sambil terus menarik pendanaan

besar dan status unicorn. Dilemanya adalah antara menjaga pertumbuhan dan kepercayaan investor di satu sisi, dengan kejujuran laporan keuangan di sisi lain.

### **Teori dan prinsip yang dipakai**

Tiga kerangka dari buku Crane dan Matten: (1) tahapan moral kognitif Kohlberg dan rasionalisasi perilaku tidak etis serta moral muteness (Bab 4); (2) ethical leadership dengan perbedaan moral person dan moral manager (Bab 5); (3) agency theory dan asimetri informasi dari Jensen dan Meckling (Bab 6).

### **Analisis 1: Mengapa leadership gagal menjadi moral manager**

Tiga poin yang diajukan kelompok:

1. Perbedaan antara yang diucapkan dan yang dijalankan. Di depan publik, misi tentang keberlanjutan perusahaan terdengar meyakinkan, tetapi di dalam organisasi tidak ada sistem yang benar-benar menegakkan standar etis.
2. Memiliki moral person, tetapi tidak ada moral manager. Kharisma dan visi personal founder mungkin cukup meyakinkan orang secara individu, tetapi kharisma saja tidak otomatis berubah menjadi sistem yang menanamkan etika ke seluruh organisasi.
3. Alasan yang dijadikan pembenaran dan tidak adanya pengawasan internal. Selama bertahun-tahun ada satu pembenaran yang terus dipakai: investor tetap untung, tidak ada yang benar-benar dirugikan. Rasionalisasi semacam ini pelan-pelan membuat pelanggaran terasa biasa saja. (Pembenaran ini sejalan dengan teknik “denial of injury” dalam Table 4.5 yang dibahas di bagian teori.)

### **Analisis 2: Agency problem, ketika investor global pun gagal mendeteksi**

1. Due diligence besar, tetapi tetap kebobolan. SoftBank, Temasek, dan Sequoia India semuanya punya tim riset dan audit besar, tetapi celah informasi cukup besar sehingga manipulasi bisa bertahan bertahun-tahun tanpa terdeteksi.
2. Governance yang bergantung pada satu figur. Startup yang dikendalikan penuh oleh foundernya biasanya punya lapisan pengawasan yang tidak seketat korporasi publik atau BUMN.
3. Dampak hingga ke negara lain. Investigasi KWAP dari Malaysia menjadi bukti bahwa kegagalan ini berdampak jauh melewati batas antarnegara.

### **Pihak yang dirugikan**

Investor dan pemegang saham (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund), dana pensiun KWAP dan secara tidak langsung peserta dana pensiun di Malaysia, serta kepercayaan terhadap ekosistem startup. Kelompok juga menyoroti bahwa pembenaran “tidak ada yang dirugikan” justru merupakan rasionalisasi, karena kenyataannya ada kerugian nyata yang terungkap lewat investigasi forensik dan vonis pengadilan.

### **Pelajaran (slide kesimpulan)**

1. Ethical leadership bukan tentang kharisma seseorang di atas panggung, melainkan sistem yang terus dijaga agar nilai-nilai etis benar-benar hidup di seluruh organisasi.
2. Governance bukan pelengkap dari misi keberlanjutan sebuah perusahaan, tetapi merupakan fondasi perusahaan.
3. Pembenaran atas tindakan tidak etis bisa bertahan bertahun-tahun selama tidak ada pengawasan dari luar.

4. Investor dan regulator tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari manajemen sendiri, terutama pada startup yang dikendalikan penuh oleh figur foundernya.

### **Pencegahan dan rekomendasi yang tersirat**

Dari analisis dan kesimpulan, rekomendasi yang dapat ditarik langsung dari slide: pemimpin perlu menjadi moral manager dengan membangun sistem penegakan etika, bukan hanya mengandalkan integritas personal; startup yang dikendalikan founder membutuhkan lapisan pengawasan internal yang lebih ketat, mendekati korporasi publik atau BUMN; investor dan regulator perlu verifikasi independen di luar laporan manajemen untuk menutup asimetri informasi; dan organisasi perlu waspada terhadap rasionalisasi dan moral muteness yang membuat pelanggaran terasa biasa.

### **Kesimpulan kelompok**

Kasus eFishery dibaca sebagai bukti bahwa misi keberlanjutan yang meyakinkan di depan publik tidak ada artinya tanpa governance sebagai fondasi. Kegagalan terjadi di tiga lapis sekaligus: pada tahap moral individu dan rasionalisasi (Bab 4), pada kepemimpinan yang berhenti sebagai moral person tanpa moral manager (Bab 5), dan pada hubungan principal-agent yang dibiarkan penuh asimetri informasi sehingga investor global dengan due diligence besar pun kebobolan (Bab 6).

### **Pertanyaan diskusi**

Tidak ada daftar pertanyaan diskusi tertulis; slide penutup hanya mencantumkan “Diskusi dan Tanya Jawab”.

## **D. Jawaban contoh soal: fraud startup eFishery**

**Deskripsi kasus.** eFishery berdiri di Bandung pada 2013 dengan produk pemberi pakan otomatis untuk pembudidaya ikan dan udang, lalu memperluas usaha ke ekosistem hulu hilir dan memperoleh pendanaan dari SoftBank, Temasek, Sequoia India, dan 42XFund sampai berstatus unicorn (2023 sampai 2024). Sejak arus kas seret pada 2018, manajemen memoles laporan keuangan selama sekitar enam tahun dengan dua versi pembukuan: versi investor yang digelembungkan dan versi internal yang rugi. Investigasi forensik FTI Consulting menemukan klaim pendapatan Januari sampai September 2024 sebesar 752 juta dolar, padahal realisasinya 157 juta dolar dengan rugi bersih 35,4 juta dolar; klaim 400 ribu unit terpasang ternyata sekitar 24 ribu, dan 24 ribu kolam ternyata sekitar 4 ribu. Kasus terbongkar lewat whistleblower internal yang melapor ke dewan pengawas. Pada 29 April 2026 Pengadilan Negeri Bandung memvonis pendiri sekaligus CEO 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang; dua mantan eksekutif ikut dinyatakan bersalah. Dana pensiun Malaysia KWAP menyelidiki investasinya senilai RM163,4 juta.

### Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema yang dihadapi pendiri pada 2018: mengakui kinerja buruk dan berisiko kehilangan pendanaan, atau memoles angka untuk menjaga pertumbuhan dan “menyelamatkan” perusahaan, karyawan, dan misi membantu petambak. Yang dipilih adalah manipulasi, dan dibungkus dengan pembenaran “investor tetap untung, tidak ada yang dirugikan” (denial of injury) serta “demi petambak” (appeal to higher loyalties). Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan transparansi kepada pemberi modal, kewajiban fidusia agen kepada prinsipal, hak investor atas informasi yang benar, hukum pidana (penggelapan dan pencucian uang), dan fairness kepada petambak yang harga belinya diturunkan sepihak dari Rp26.000 ke Rp23.000 meski narasi perusahaan “demi kebaikan bersama”. Dari sisi kepemimpinan, pendiri mungkin tampil sebagai moral person yang meyakinkan, tetapi gagal menjadi moral manager: tidak ada sistem yang menegakkan standar etis, justru sistem dibangun untuk menyembunyikan.

Pertanyaan kelas apakah utilitarianisme bisa membenarkan tindakan “demi orang banyak” dijawab tidak: itu playing victim dan rasionalisasi. Jika dampak dihitung menyeluruh, kerugian sistemik pada ekosistem startup jauh melampaui manfaat jangka pendek.

### Pelakunya siapa?

Pelaku utama adalah pendiri sekaligus CEO yang memerintahkan atau melakukan sendiri pemalsuan laporan, dibantu dua eksekutif yang divonis. Di level organisasi: struktur yang memusatkan kuasa pada satu figur tanpa komisar independen yang jelas selama bertahun-tahun. Di level sistem: iklim investasi yang “percaya dulu, verifikasi belakangan” karena budaya bakar uang, due diligence investor yang hanya membaca laporan manajemen, dan endorsement lembaga negara yang menambah rasa aman semu. Dengan fraud triangle versi kelas: niat pelaku, kelemahan sistem, dan ekosistem yang mendukung.

### Adakah yang dirugikan?

Investor dan pemegang saham (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund) yang menanam modal berdasarkan angka palsu; peserta dana pensiun KWAP di Malaysia; karyawan yang di PHK ketika perusahaan runtuh; petambak yang bergantung pada ekosistem perusahaan dan ditekan harganya; dan yang paling sistemik, ekosistem startup Indonesia, karena investor asing menjadi lebih waspada dan startup yang jujur ikut terkena efek domino ketidakpercayaan. Kelompok menilai dampak paling besar justru jatuh pada ekosistem.

### Lesson learned-nya apa?

Pertama, karisma bukan governance: pemimpin yang baik secara personal tidak otomatis menghasilkan organisasi yang etis; nilai harus diterjemahkan menjadi sistem, dan ini perbedaan antara tone from the top (sekadar disuarakan) dan tone at the top (benar benar dijalankan). Kedua, asimetri informasi bisa mengelabui investor sebesar apa pun jika verifikasi hanya bersandar pada laporan manajemen; sampling lapangan atas 400 ribu unit yang diklaim adalah biaya kecil dibanding investasi triliunan. Ketiga, governance adalah fondasi, bukan pelengkap misi keberlanjutan; begitu jalur whistleblower dan dewan pengawas berfungsi, kebohongan enam tahun terbongkar. Keempat, rasionalisasi “tidak ada yang dirugikan” bertahan selama tidak ada pengawasan luar; moral muteness membuat orang di dalam diam. Kelima, pesan dosen: jangan mengkultuskan pemimpin, batasi masa jabatan, dan pastikan ada check and balance yang independen dari kualitas moral individu; “ikan busuk dari kepalanya”.

### Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Dari sisi investor: due diligence yang turun ke lapangan (wawancara karyawan dan petambak, cek fisik aset, sampling audit acak), klausul penempatan wakil investor di posisi kunci seperti CFO atau komisaris, audit eksternal rutin, dan pengecekan silang dengan data pajak (omzet yang diklaim seharusnya sebanding dengan PPN yang dibayar). Dari sisi perusahaan: komisaris independen dan komite audit sejak pendanaan besar masuk, pemisahan fungsi keuangan dari pendiri, sistem pembukuan tunggal yang dapat diaudit, saluran whistleblowing yang dilindungi, dan pembatasan kuasa satu orang. Dari sisi pemimpin: menjadi moral manager dengan membangun sistem, bukan hanya pidato, dan membuka diri untuk diingatkan agar tidak lahir budaya “asal bapak senang”. Dari sisi regulator dan ekosistem: aturan pengawasan untuk startup dengan pendanaan besar, dewan pengawas independen, dan pemulihan kepercayaan dengan menunjukkan kasus ini ditindak tegas.

# Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian

## Benang merah enam bab

| Bab                | Pertanyaan inti                                               | Alat yang diberikan                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Introducing      | Apa itu etika bisnis dan mengapa penting?                     | Definisi, hubungan etika dan hukum, globalisasi, sustainability dan triple bottom line                                                                          |
| 2 Framing          | Apa tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa?               | CSR dan piramida Carroll, stakeholder theory, corporate citizenship, akuntabilitas dan transparansi                                                             |
| 3 Evaluating       | Bagaimana menilai benar salah secara sistematis?              | Egoisme, utilitarianisme, Kant, hak, keadilan Rawls, virtue ethics, ethic of care, discourse ethics, postmodern ethics                                          |
| 4 Making Decisions | Mengapa orang baik bisa mengambil keputusan buruk?            | Model Rest, Kohlberg, faktor individu dan situasional, moral intensity, moral framing, rasionalisasi                                                            |
| 5 Managing         | Bagaimana organisasi mengelola etika?                         | Sembilan komponen manajemen etika, kode etik, stakeholder management, social accounting, EMS, compliance dan values, ethical leadership                         |
| 6 Shareholders     | Bagaimana etika bekerja dalam hubungan pemilik dan pengelola? | Hak pemegang saham, kewajiban manajer, corporate governance, agency problem, model governance dunia, isu pasar finansial, activism, SRI, kepemilikan alternatif |

## Pesan dosen yang berulang di setiap pertemuan

1. Patuh hukum tidak sama dengan patuh etika; etika dimulai ketika hukum berakhir, dan hukum yang kaku tanpa jiwa etika bisa mencederai keadilan (kasus ibu pencuri kakao).
2. Etika bisnis adalah rem, bukan penghambat; jangka pendek terasa mahal, jangka panjang menyelamatkan.
3. Tiga level selalu dipakai: individu, organisasi, sistem. Perubahan dimulai dari individu, idealnya dipimpin dari atas, tetapi sistem yang rusak bisa menyeret orang baik.
4. Suap dan rent seeking adalah biaya tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi berbiaya tinggi dan menahan pertumbuhan.
5. Prinsip utilitarian mudah dibelokkan; nyawa dan hak dasar tidak boleh masuk kalkulasi untung rugi.
6. Dalam ketiadaan regulasi, etika harus hadir; lakukan hal yang benar sejak awal.

7. Transparansi total adalah strategi antikorupsi yang paling praktis: deklarasikan sejak awal, dokumentasikan setiap rekomendasi tertulis, dan bersedia tidak populer.
8. Jangan mengkultuskan pemimpin; governance, oversight, dan check and balance harus independen dari kualitas moral individu.
9. Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar; hitung beban yang tersebar lebih dulu.
10. Saat menerima perintah yang tidak etis: analisis tertulis, rekomendasi resmi, libatkan pihak lain, rapat dengan notulensi, dan simpan catatan pribadi bahwa kamu menolak.

## Daftar prinsip yang bisa dikutip saat menjawab “prinsip apa yang dilanggar”

| Prinsip                                   | Sumber di buku                               | Pertanyaan uji                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kejujuran dan transparansi                | Bab 2 (disclosure, clarity, accuracy), Bab 6 | Apakah informasi yang diberikan benar, jelas, dan tepat waktu?                                                                              |
| Fairness dan keadilan distributif         | Bab 3 (Rawls)                                | Siapa menikmati manfaat, siapa menanggung beban? Apakah orang di balik tabir ketidaktahuan akan memilih susunan ini?                        |
| Keadilan prosedural dan discourse ethics  | Bab 3                                        | Apakah pihak terdampak ikut dalam perumusan keputusan?                                                                                      |
| Hak asasi dan hak stakeholder             | Bab 3 (Locke, UN Guiding Principles)         | Hak siapa yang dilanggar, termasuk di rantai pasok?                                                                                         |
| Kewajiban Kant                            | Bab 3                                        | Bisakah aturan tindakan ini diuniversalkan? Adakah orang yang dipakai sekadar alat?                                                         |
| Utilitarianisme                           | Bab 3                                        | Jika semua dampak pada semua pihak dihitung, apakah hasilnya positif, dan apakah aturan di baliknya tetap baik jika semua orang memakainya? |
| Virtue ethics dan integritas              | Bab 3, Bab 4                                 | Apa yang akan dilakukan orang berkarakter baik di posisi ini?                                                                               |
| Ethic of care                             | Bab 3                                        | Solusi mana yang memelihara relasi dengan pihak terdampak?                                                                                  |
| Kewajiban fidusia dan duty of care        | Bab 6                                        | Apakah manajer bertindak demi perusahaan dengan kompeten dan tekun?                                                                         |
| Akuntabilitas dan independensi pengawasan | Bab 2, Bab 6                                 | Siapa mengawasi, dan apakah pengawasnya bebas kepentingan?                                                                                  |

| Prinsip                                            | Sumber di buku           | Pertanyaan uji                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Principle of corporate rights dan corporate effect | Bab 2 (Evan dan Freeman) | Apakah perusahaan melanggar hak pihak lain, dan bertanggung jawab atas dampaknya? |

## Cara menjawab soal benar atau salah dengan justifikasi

Tulis tiga hal: posisi (benar atau salah), prinsip atau konsep buku yang menjadi dasar, dan konteks yang membuat jawabannya bisa berbeda. Contoh: “Pernyataan ‘filantropi besar membuktikan perusahaan sudah bertanggung jawab secara sosial’ salah, karena menurut piramida Carroll tanggung jawab filantropis berada di puncak dan tidak menggantikan tanggung jawab etis di lapisan bawah; kasus Djarum menunjukkan filantropi kuat berdampingan dengan defisit etis pada produk inti. Namun, dalam konteks darurat bencana, filantropi langsung memang bentuk tanggung jawab yang tepat, sehingga penilaian tetap kontekstual.”

## Istilah yang wajib hafal (versi ringkas)

Business ethics, morality, ethics, ethical theory, globalization, sustainability, triple bottom line, corporation, fiduciary responsibility, CSR, Carroll’s pyramid, explicit dan implicit CSR, stakeholder, normative, descriptive, instrumental stakeholder theory, corporate citizenship (limited, equivalent, extended), corporate accountability, transparency, absolutism, relativism, pluralism, egoism, utilitarianism (act, rule), categorical imperative, human rights, veil of ignorance, virtue ethics, ethic of care, discourse ethics, postmodern ethics, ethical decision making, Rest’s four stages, cognitive moral development, locus of control, moral intensity, moral framing, moral muteness, rationalization, bureaucracy, business ethics management, code of ethics, stakeholder salience (power, legitimacy, urgency), social accounting, GRI, ISO 14001, EMAS, compliance dan values orientation, ethical leadership (moral person, moral manager), tone at the top, shareholder rights, corporate governance, agency problem, information asymmetry, non executive director, executive remuneration, hostile takeover, insider trading, short selling, shareholder activism, socially responsible investment, screening, alternative ownership.